

宋刑统

窦仪

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
卷一名例律	5
卷二名例律	13
卷三名例律	30
卷四名例律	37
卷五名例律	47
卷六名例律	57
卷七卫禁律	73
卷八卫禁律	83
卷九职制律	90
卷十职制律	99
卷十一职制律	107
卷十二户婚律	115
卷十三户婚律	123
卷十四户婚律	132
卷十五廩库律	139
卷十六擅与律	150
卷十七贼盗律	161
卷十八贼盗律	168
卷十九贼盗律	175
卷二十贼盗律	184
卷二十一斗讼律	193
卷二十三斗讼律	209
卷二十四斗讼律	217
卷二十六杂律	238
卷二十七杂律	252
卷二十八捕亡律	262
卷二十九断狱律	272
卷三十断狱律	281

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷一名例律

【二门】律条六并疏令格敕条八

五刑

十恶

五刑

答刑五杖刑五徒刑五流刑三死刑二

答刑五

一十赎铜一斤二十赎铜二斤三十赎铜三斤四十赎铜四斤五十赎铜五斤

【疏议曰】答者击也而律学者云答训为耻言人有小愆法须惩诫故加捶撻以耻之汉时答则用竹今时则用楚故书云扑作教刑即其义也汉文帝十三年太仓令淳于意女缇萦上书愿没身为官婢以赎父刑帝悲其意遂改肉刑当黥者髡钳为城旦令舂当劓者答三百此即答杖之目未有区分答击之刑刑之薄者也随时沿革轻重不同俱期无刑义唯必措孝经援神契云圣人制五刑以法五行礼云刑者侗也成也成而不可变故君子尽心焉孝经钩命决云刑者侗也质罪示终然杀人者死伤人者刑百王之所同其所由来尚矣从答十至五十其数有五故曰答刑五徒杖之数亦准此

杖刑五

六十赎铜六斤七十赎铜七斤八十赎铜八斤九十赎铜九斤一百赎铜十斤

【疏议曰】说文云杖者持也而可以击人者家语云舜之事父小杖则受大杖则走国语云薄刑用鞭朴书云鞭作官刑犹今之杖刑也又蚩尤作五虐之刑亦用鞭朴原其滥觞所从来远矣汉景帝以答者已死而答未罢改三百曰二百二百曰一百奕代沿流曾微增损爰洎隋室以杖易鞭今律云累决答杖者不得过二百盖循汉制也

□□□□□□□□□□条其今常行杖制□□□□□□□□尺五寸大头阔不得过二□□不得过九分小头径不得过九分依此行用

【准】周显德五年七月七日敕条州县自长官以下因公事行责情杖量情状轻重用今时杖不得过臀杖十五因责情杖至死者具事由闻奏

徒刑五

一年赎铜二十斤一年半赎铜三十斤二年赎铜四十斤二年半赎铜五十斤三年赎铜六十斤

【疏议曰】徒者奴也盖奴辱之周礼云其奴男子入于罪隶又任之以事实以圜土而收教之上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍此并徒刑也盖始于周

流刑三

二千里赎铜八十斤二千五百里赎铜九十斤三千里赎铜一百斤

【疏议曰】书云流宥五刑谓不忍刑杀宥之于远也又曰五流有宅五宅三居大罪投之四裔或流之于海外次九州岛之外次中国之外盖始于唐虞今之三流即其义也□□□□□□□□□□
敕尚书都省□□□□□□□□□月十六日奉圣旨徒流笞杖刑名应合该除免当赎上请外据法书轻重等第用常行杖施行令臣等详定可否奏闻俾官吏之依凭絶刑名之出入立兹定制始自圣朝臣等参详伏请宣下法司颁行天下者奉敕宜依仍付所司遍下诸道州府者

流刑

加役流決脊杖二十配役三年

流三千里決脊杖二十配役一年

流二千五百里决脊杖十八配役一年

流二千里決脊杖十七配役一年

徒刑

徒三年決脊杖二十放

徒二年半决脊杖十八放

徒二年決脊杖十七放

徒一年半决脊杖十五放

徒一年决脊杖十三放

杖刑

杖一百决臀杖二十放

杖九十决臀杖十八放

杖八十决臀杖十七放

杖七十决臀杖十五放

杖六十决臀杖十三放

答刑

答五十决臀杖十下放

答四十三决臀杖八下放

答二十一决臀杖七下放

死刑二

绞斩赎铜一百二十斤

【疏议曰】古先哲王则天垂法辅政助化禁暴防奸本欲生之义期止杀绞斩之坐刑之极也死者魂气归于天形魄归于地与万冥然故郑注礼云死者渐也消尽为渐春秋元命云黄帝斩蚩尤于涿鹿之野礼云公族有死罪磬之于甸人故知斩自轩辕绞兴周代二者法阴数也阴主杀罚因而则之即古大辟之刑是也

【问曰】答以上死以下皆有赎法未知赎刑起自何代【答曰】书云金作赎刑注云误而入罪出金以赎之甫侯训夏赎刑云墨辟疑赦其罚百锾劓辟疑赦其罚唯倍荆辟疑赦其罚倍差宫辟疑赦其罚六百锾大辟疑赦其罚千锾注云六两曰锾锾黄铁也晋律应八议以上皆留官收赎勿髡钳答也今古赎刑轻重异制品目区别备有章程不假胜条无烦缕说

【准】唐建中三年八月二十七日敕节文其十恶中恶逆以上四等罪请准律用刑其余应合处绞斩刑自今以后并决重杖一顿处死以代极法释曰恶逆以上四等罪谓谋反谋大逆谋叛恶逆

【准】狱官令诸伤损于人及诬告得罪其人应合赎者□□被告及伤损之家即两人相犯得罪□□□□□□□□

□条请□□□□□□□六十日徒限五□□□□□□□□□□□□□若无故过限□□□□□□□□□□诉据理不移前□□□□□□□□□□□□□月八日敕节文其赎铜每□□□□□□□□□□□□□

十恶

一曰谋反谓谋危社稷

二曰谋大逆谓谋毁宗庙山陵及宫阙

三曰谋叛谓谋背国从为

四曰恶逆谓殴及谋杀祖父母父母杀伯叔父母姑兄姊外祖父母夫之祖父母父母者

五曰不道谓杀一家非死罪三人及支解人造畜蛊毒厌魅六曰大不恭谓盗大祀神御之物乘舆服御物盗及伪造御宝合和御药误不如本方及封题误若造御膳误犯食禁御幸舟船误不牢固指斥乘舆情理切害及对捍制使而无人臣之礼

七曰不孝谓告言詛冒祖父母父母及祖父母父母在别籍异财若供养有阙居父母丧身自嫁娶若作乐释服从吉闻祖父母父母丧匿不举哀诈称祖父母父母死

八曰不睦谓谋杀及卖缌麻以上亲殴告夫及大功以上尊长小功尊属

九曰不义谓杀本属府主刺史县令见受业师吏卒杀本部五品以上官长及闻夫丧匿不举哀若作乐释服从吉及改嫁

十曰内乱谓奸小功以上亲父祖妾及与和者

【疏议曰】五刑之中十恶尤切亏损名教毁裂冠冕特标篇首以为明诫其数甚恶者事类有十故称十恶然汉制九章虽并湮没其不道不敬之目见存原夫厥初盖起诸汉案梁陈已往略有其条周齐虽具十条之名而无十恶之目开皇创制始备此科酌于旧章数存于十大业有造复更刊除十条之内惟存其八自武德以来仍遵开皇无所损益

一曰谋反【议曰】案公羊传云君亲无将将而必诛谓将有逆心而害于君父者则必诛之左传云天反时为灾人反德为乱然王者居宸极之至尊奉上天之宝命同二仪之覆载作兆庶之父母为子为臣惟忠惟孝乃敢包藏凶慝将起逆心规反天常悖逆人理故曰谋反

注云谓谋危社稷【议曰】社为五土之神稷为田正也所以神地道主司嗇君为神主食乃人天主泰即神安神宁即时稔臣下将图逆节而有无君之心君位若危神将安恃不敢指斥尊号故托云社稷周礼云左祖右社人君所尊也

二曰谋大逆【议曰】此条之人干纪犯顺违道反德逆莫大焉故曰大逆

注云谓谋毁宗庙山陵及宫阙【议曰】有人获罪于天不知纪极潜思释憾将图不逞遂起恶心谋毁宗庙山陵及宫阙宗者尊也庙者貌也刻木为主敬象尊容置之宫室以时祭享故曰宗庙山陵者古先帝王因山而葬黄帝葬桥山即其事也或云帝王之葬如山如陵故曰山陵宫者天有紫微宫人君则之所居之处故曰宫其阙者尔雅释宫云观谓之阙郭璞云宫门双阙也周礼秋官正月之吉日悬刑象之法于象魏使人观之故谓之观

三曰谋叛【议曰】有人谋背本朝将投蕃国或欲翻城从伪或欲以地外奔如莒牟夷以牟娄来奔公山弗扰以费叛之类

四曰恶逆【议曰】父母之恩昊天罔极嗣续妣祖承奉不轻泉鸱其心爱恭同尽五服至亲自相屠戮穷恶尽逆绝弃人理故曰恶逆注泉鸱犯翼祖庙讳改为鸱

注云谓殴及谋杀祖父母父母杀伯叔父母姑兄姊外祖父母夫之祖父母父母者【议曰】殴谓殴击谋谓谋计自伯叔以下即据杀讞若谋而未杀自当不睦之条恶逆者常赦不免决不待时不睦者会赦合原惟止除名而已以此为别故立制不同其夫之祖父母者夫之曾高祖亦同案丧服制为夫曾高服总麻若夫承重其妻于曾高祖亦如夫之父母服周故知称夫之祖父母曾祖亦同也【问曰】外祖父母及夫据礼有等数不同具为分析

【答曰】外祖父母但生母身有服无服并是外祖父母所以如此者律云不以尊压及出降故也若不生母身者有服同外祖父母无服同凡人依礼嫡子为父后及不为父后者并不为出母之党服即为继母之党服此两党俱是外祖父母若亲母死于室为亲母之党服不为继母之党服此继母之党无服即同凡人又妾子为父后及不为父后者嫡母在为其党服嫡母亡不为其党服礼云所从亡者则已此既从嫡母而服故嫡母亡其党则已夫者依礼有三月庙见有未庙见或就婚等三种之夫并同夫法其有克吉日及定婚夫等惟不得违约改嫁自余相犯并同凡人

□□□□□□□□□逆以上者州县是□□□□□□□□□□事参军纠察闻□□□□□□□□□有犯恶逆以上罪者今后刺史以上附表自劾以敦风教责与不责并听敕裁

五曰不道【议曰】安忍残贼背违正道故曰不道

注云谓杀一家非死罪三人及支解人者【议曰】谓一家之中三人被杀俱无死罪者若三

人之内有一人合死及于数家各杀二人惟合死刑不入十恶或杀一家三人本条罪不至死亦不入十恶支解人者谓杀人而支解亦据本罪合死者

注云造畜蛊毒厌魅【议曰】谓造合成蛊虽非造合刀传畜堪以害人者皆是即未成者不入十恶厌魅者其事多端不可具述皆谓邪俗阴行不轨欲令前人疾苦及死者

六曰大不恭【议曰】礼者恭之本恭者礼之舆故礼运云礼者君之柄所以别嫌明微考制度别仁义责其所犯既大皆无肃恭之心故曰大不恭

注云谓盗大祀神御之物乘舆服御物【议曰】大祀者依祠令昊天上帝五方上帝皇地祇神州宗庙等为大祀制律又云凡言祀者祭享同若大祭大享并同大祀神御之物者谓神祇所御之物本条注云谓供神御者帷幄杖亦同造成未供而盗亦是酒醴饌及笾豆簠簋之属在神前而盗者亦入大不恭不在神所盗者非也乘舆服御物者谓主上服御之物人主以天下为家乘舆巡幸不敢指斥尊号故计乘舆以言之本条注云服通衾茵之属真副等皆须监当之官部分拟进乃为御物

注云盗及伪造御宝【议曰】说文云玺者印也古者尊卑共之左传云襄公自楚还及方城季武子取卞使公冶问璽书追而予之是其义也秦汉以来天子曰璽诸侯曰印开元岁中改璽曰宝本条云伪造皇帝八宝此言御宝者为摄三后宝并入十恶故也

注云合和御药误不如本方及封题误【议曰】合和御药虽凭正方中闲错谬误违本法封题误者谓依方合讫封题有误若以丸为散应冷言热之类

注云若造御膳误犯食禁【议曰】周礼食医掌王之三珍所司特宜恭慎营造御膳须凭食经误不依经即是不恭

注云御幸舟船误不牢固【议曰】帝王所之莫不庆幸舟船既拟供御故曰御幸舟船工匠造船备尽心力误不牢固即入此条但御幸舟船以上三事皆为因误得罪设未进御亦同十恶如其故违即从谋反科罪其监当官司准法减科不入不恭

注云指斥乘舆情理切害【议曰】此谓情有觖望发言谤毁指斥乘舆情理切害者若使无心怨天惟欲诬构人罪自依反坐之法不入十恶之条旧律云言理切害今改为情理切害者盖欲原其本情广恩慎罚故也

注云及对捍制使而无人臣之礼【议曰】奉制出使宣布四方有人对捍不恭制命而无人臣之礼者制使者谓奉敕定名又令所司差遣者是也

七曰不孝【议曰】善事父母曰孝既有违犯是名不孝注云谓告言诅詈祖父母父母【议曰】本条直云告祖父母父母此注兼云告言者文虽不同其义一也诅犹咒也詈犹骂也依

本条诅欲令死及疾苦者皆以谋杀论自当恶逆惟诅求爱媚始入此条

【问曰】依贼盗律子孙于祖父母父母求爱媚而厌咒者流二千里然厌魅咒诅罪无轻重今诅为不孝未知厌入何条

【答曰】厌咒虽复同文理乃诅轻厌重但厌魅凡人则入不道若咒诅者不入十恶名例云其应入罪者则举轻以明重然咒诅是轻尚入不孝明知厌魅是重理入此条注云及祖父母父母在别籍异财【议曰】祖父母父母在子孙就养无方出告反面无自专之道而有异财别籍情无至孝之心名义以之俱沦情节于兹并弃稽之典礼罪恶难容二事既不相须违者并当十恶

注云若供养有阙【议曰】礼云孝子之养其亲也乐其心不违其志以其饮食而奉养之其有堪供而阙者祖父母父母告乃坐【注】而奉犯翼祖庙讳改为奉

注云居父母丧身自嫁娶若作乐释服从吉【议曰】居父母丧身自嫁娶皆谓首从得罪者若其独坐主婚男女即非不孝所以称身自嫁娶以明主婚不同十恶故也其男夫居丧娶妾合免所居之一官女子居丧为妾得减妻罪三等并不入不孝若作乐者自作遣人等乐谓击钟鼓奏丝竹匏磬埙箎歌舞散乐之类释服从吉谓丧制未终而在二十七月之内释去衰裳而着吉服者

注云闻祖父母父母丧匿不举哀及诈称祖父母父母死【议曰】依礼闻亲丧以哭答使者尽哀而问故父母之丧创巨尤切闻即崩殒擗踊号天今乃匿不举哀或拣择时日者并是其诈称祖父母父母死谓祖父母父母见在而诈称死者若先死其诈称始死者非

八曰不睦【议曰】礼云讲信修睦孝经云人用和睦睦者亲也此条之内皆是亲族相犯为九族不相叶睦故曰不睦

注云谓谋杀及卖缌麻以上亲【议曰】但有谋杀及卖缌麻以上亲无问尊卑长幼总入此条若谋杀周亲尊长等杀讫即入恶逆今直言谋杀不言故斗若故斗杀讫亦入不睦举谋杀未伤是轻明故斗已杀是重轻重相明理同十恶卖缌麻以上亲者无问强和俱入不睦卖未售者非释曰卖了为售

注云殴告夫及大功以上尊长小功尊属【议曰】依礼夫者妇之天又云妻者齐也恐不同尊长故别言夫号大功尊长者依礼男子无大功尊惟妇人于夫之祖父母及夫之伯叔父母是大功尊大功长者谓从父兄姊是也以上者伯叔父母姑兄姊之类小功尊属者谓从祖父母姑从祖伯叔父母姑外祖父母舅姨之类

九曰不义【议曰】礼之所尊尊其义也此条元非血属本止以义相从背义乖仁故曰不义

注云谓杀本属府主刺史县令见受业师【议曰】府主者依令职事官五品以上带勋官三品以上得亲事帐内于所事之主名为府主国官邑官于其所属之主亦与府主同其都督刺史皆据制书出日六品以下皆据画讫始是见受业师谓服膺儒业而非私学者若杀讫入不义谋而未杀自从杂犯

注云吏卒杀本部五品以上官长【议曰】吏谓流外官以下卒谓庶士卫士之类此等色人类例不少有杀本部五品以上官长并入不义官长者依令诸司尚书同长官之例

注云及闻夫丧匿不举哀若作乐释服从古及改嫁【议曰】夫者妻之天也移父之服而服为夫斩衰恩义既崇闻丧即须号恸而有匿哀不举居丧作乐释服从吉改嫁忘忧皆是背礼违义故俱为十恶其改嫁为妾者非

十曰内乱【议曰】左传云女有家男有室「」易此则乱若有禽兽其行朋淫于家紊乱礼经故曰内乱

注云谓奸小功以上亲【议曰】奸小功以上亲者谓据礼男子为妇人着小功服而奸者若妇人为男夫虽有小功之服男子为报服缌麻者非谓外孙女于外祖父及外甥于舅之类

注云父祖妾及与和者【议曰】父祖妾者有子无子并同胜亦是及与和谓妇人共男子和奸者并入内乱若被强奸后遂和可者亦是

卷二名例律

【四门】律条十六并疏格敕条八起请条二

八议

请减赎

犯罪事发

以官当徒除名免官免所居官

八议

一曰议亲谓皇帝袒免以上亲及太皇太后皇太后缌麻以上亲皇后小功以上亲

二曰议故谓故旧

三曰议贤谓有大德行

四曰议能谓有大才业

五曰议功谓有大功勋

六曰议贵谓职事官三品以上散官二品以上及爵一品者

七曰议勤谓有大勤劳

八曰议宾谓承先代之后为国宾者

【疏议曰】周礼云八辟丽邦法今之八议周之八辟也礼云刑不上大夫犯法则在八议轻重不在刑书也其应议之人或分液天潢或宿侍旒扆或多才多艺或立事立功简在帝心勋书王府若犯死罪议定奏裁皆须取决宸衷曹司不敢与夺此谓重亲贤敦故旧尊宾贵尚功能也以此八议之人犯死罪皆先奏请议其所犯故曰八议

一曰议亲注云谓皇帝袒免以上亲

【议曰】义取内睦九族外叶万邦布雨露之恩笃亲亲之理故曰议亲袒免者据礼有五高祖兄弟曾祖从父兄弟祖再从兄弟父三从兄弟身之四从兄弟是也

注云及太皇太后皇太后緦麻以上亲

【议曰】太皇太后者皇帝祖母也皇太后者皇帝母也加大者太之言大也易称太极盖取尊大之义称皇者因子以明母也其二后荫及緦麻以上亲緦麻之亲有四曾祖兄弟祖从父兄弟父再从兄弟身之三从兄弟是也

注云皇后小功以上亲

【议曰】皇后荫小功以上亲者降姑之义小功之亲有三祖之兄弟父之从父兄弟身之再从兄弟是也此数之外据礼内外诸亲有服同者并准此

二曰议故注云谓故旧

【议曰】谓宿得侍见特蒙接遇历久者

三曰议贤注云谓有大德行

【议曰】谓贤人君子言行可为法则者

四曰议能注云谓有大才业

【议曰】谓能整军旅莅政事盐梅帝道师范人伦者

五曰议功注云谓有大功勋

【议曰】谓能斩将搴旗摧锋万里或率众归化宁济一时营□□□□□□□□救艰难铭功太常者

六曰议贵注云谓职事官三品以上散官二品以上及爵一品者

【议曰】依令有主掌者为职事官无主掌者为散官爵谓国公以上

七曰议勤注云谓有大勤劳

【议曰】谓大将吏恪居官次夙夜在公若远使絶域经涉险难者

八曰议宾注云谓承先代之后为国宾者

【议曰】书云虞宾在位群后德让诗曰有客有客亦白其马礼云天子存二代之后犹尊贤

也昔武王克商封夏后氏之后于杞封商氏封下壹字庙讳改为商之后于宋若今周后介公
隋后酈公并为国宾者

诸八议者犯罪皆条所坐及应议之状先奏请议议定奏裁议者原情议罪称定刑之律而不
正决之流罪已下减一等其犯十恶者不用此律

【疏】 诸八议者犯死罪皆条所坐及应议之状先奏请议议定奏裁

【议曰】 此名议章八议人犯死罪者皆条録所犯应死之坐及録亲故贤能功勤宾贵等应
议之状先奏请议依令都堂集议议定奏裁

注云议者原情议罪称定刑之律而不正决之

【议曰】 原情议罪者谓原其本情议其犯罪称定刑之律而不正决之者谓奏状之内唯云
准犯依律合死不敢正言绞斩故云不正决之

又云流罪以下减一等其犯十恶者不用此律

【议曰】 流罪以下犯状既轻所司减讫自依常断其犯十恶者死罪不得上请流罪以下不
得减罪故云不用此律

请减赎

诸皇太子妃大功以上亲应议者周以上亲及孙若官爵五品以上犯死罪者上请谓条其
所犯及应请之状正其刑名别奏请流罪以下减一等其犯十恶反逆缘坐杀人监守内奸盗
略人受财枉法者不用此律

【疏】 诸皇太子妃大功以上亲 【议曰】 此名请章皇后荫小功以上亲入议皇太子妃荫
大功以上亲入请者尊卑降杀也

又云应议者周以上亲及孙 【议曰】 八议之人荫及周以上亲及孙入请周亲释曰周亲具
在假宁令后五服制度令者谓伯叔父母姑兄弟姊妹妻子及兄弟之子之类又例云称周亲
者曾高同及孙者谓嫡孙众孙皆是曾玄亦同疑是嫡孙故别言孙其子孙之妇服虽轻而义
重亦

同周亲之例曾玄之妇者非

又云若官爵五品以上犯罪死者上请 【议曰】 官爵五品以上者谓文武职事四品以下散
官三品以下勋官及爵二品以下五品以上此等之人犯死罪者并为上请

注云请谓条其所犯及应请之状正其刑名别奏请【议曰】条其所犯者谓条録请人所犯应死之坐应请之状者谓皇太子妃大功以上亲应议者周以上亲及孙若官爵五品以上应请之状正其刑名者谓録请人所犯准律合绞合斩别奏者不缘门下别録奏请听敕

又云流罪以下减一等其犯十恶反逆缘坐杀人监守内奸盗略人受财枉法者不用此律【议曰】流罪以下减一等者减讫各依本法若犯十恶反逆缘坐及杀人者谓故杀斗杀谋杀等杀讫不问首从其监守内奸盗略人受财枉法者此等请人死罪不合上请流罪已下不合减罪故云不用此律其盗不得财及奸略未得并从减法

诸七品以上之官及官爵得请者之祖父母父母兄弟姊妹妻子孙犯流罪已下各从减一等之例

【疏议曰】此名减章七品以上谓六品七品文武职事散官卫官勋官等身官爵得请者谓五品以上官爵荫及祖父母父母兄弟姊妹妻子孙犯流罪以下各得减一等若上章请人得减此章亦得减请人不得减此章亦不得减故云各从减一等之例

诸应议请减及九品以上之官若官品得减者之祖父母父母妻子孙犯流罪以下听赎若应以官当者自从官当法其加役流反逆缘坐流子孙犯过失流不孝流及会赦犹流者各不得减赎除名配流如法除名者免居作即本罪不应流配而特配者虽无官品亦免居作其于周以上尊长及外祖父母夫之祖父母犯过失杀伤应徒若故殴人至废疾应流男夫犯盗谓徒以上及妇人犯奸者亦不得减赎有官爵者各从除免当赎法

【疏】诸应议请减及九品以上之官若官品得减者之祖父母父母妻子孙犯流罪以下听赎【议曰】此名赎章应议请减者谓议请减三章内人亦有无官而入议请减者故不云官也及九品已上官者谓身有八品九品之官若官品得减者谓七品以上之官荫及祖父母父母妻子犯流罪以下并听赎

又云若应以官当者自从官当法【议曰】议请减以下人身有官者自从官当除免不合留官取荫收赎

又云其加役流【议曰】加役流者旧是死刑武德年中改为断趾国家惟刑是恤恩宏博爱以刑者不可复属死者务欲生之情轸向隅恩覃祝网以贞观六年奉制改为加役流

又云反逆缘坐流【议曰】谓缘坐反逆得流罪者其妇人有官者比徒四年依官当之法亦除名无官者依留住法加杖配役

又云子孙犯过失流【议曰】谓耳目所不及思虑所不到之类而杀祖父母父母者

又云不孝流【议曰】不孝流者谓闻父母丧匿不举哀流告祖父母父母者绞从者流呪诅

祖父母父母者流厌魅求爱媚者流

【问曰】居丧嫁娶合徒三年或恐喝或强各合加至流罪得入不孝流以否

【答曰】恐喝及强元非不孝加至流坐非是正刑律贵原情据理不合

又云及会赦犹流者【议曰】按贼盗律云造畜蛊毒虽会赦并同居家口及教令人亦流三千里断狱律云杀小功尊属从父兄姊及谋反大逆者身虽会赦犹流二千里此等并是会赦犹流其造畜蛊毒妇人有官无官并依下文配流如法有官者仍除名至配所免居作

又云各不得减赎除名配流如法【议曰】男夫犯此五流假有一品已下及取荫者并不得减赎除名配流如法三流俱役一年称加役流者役三年家无兼丁者依下条加杖免役故云如法

注云除名者免居作即本罪不应配流而特配者虽无官品亦免居作【议曰】犯五流之人有官爵者除名流配免居作即本罪不应流配而特配流者虽无官品亦免居作谓有人本犯徒以下及有荫之人本法不合配流而责情特流配者虽是无官之人亦免居作又云其于周以上尊长及外祖父母夫夫之祖父母犯过失杀伤应徒若故殴人至废疾应流男夫犯盗注云谓徒以上又云及妇人犯奸者亦不得减赎【议曰】过失杀祖父母父母已入五流若伤即合徒罪故云周以上其周亲尊长及外祖父母夫夫之祖父母犯过失杀及伤应合徒者故殴人至废疾废疾具在第十二中老小疾条应流谓恃荫合赎故殴人至废疾准犯应流者男夫犯盗徒以上谓计盗罪至徒以上强盗不得财亦同及妇人犯奸者并亦不得减赎言亦者亦如五流不得减赎之義

注云有官爵者各从除免当赎法【议曰】谓故殴小功尊属至废疾及男夫于监守内犯十恶及盗妇人奸入内乱者并合除名若男夫犯盗断徒以上及妇人犯奸者并合免官其于周亲以上尊长犯过失杀伤应徒及故殴凡人至废疾应流并合官当犯除名者爵亦除本犯免官免所居官及官当者留爵收赎纵有官爵合减亦不得减故云各从除免当赎法

【问曰】五流不得减赎若会降合减赎以否

【答曰】五流除名配流会降至徒以下有荫应赎之色更无配役之文即有听赎者有不听赎者止如加役流反逆缘坐流不孝流此三流会降并听收赎其子孙犯过失流虽会降亦不得赎何者又云于周以上尊长犯过失杀伤应徒不得减赎此虽会降犹是过失应徒故不合赎其有官者自准除免当赎之例本法既不合例减降后亦不得减科其会赦犹流者会降灼然不免

诸妇人有官品及邑号犯罪者各依其品从议请减赎当免之律不得荫亲属若不因夫子别加邑号者同封爵之例

【疏】诸妇人有官品及邑号犯罪者各依其品从议请减赎当免之律不得荫亲属【议曰】妇人有官品者依令妃及夫人郡县乡君等是也邑号者国郡县乡等名号是也妇人六品以下无邑号直有官品即媵是也依礼凡妇人从其夫之爵位注云生礼死事以夫为尊卑故犯罪应议请减赎者各依其夫品从议请减赎之法若犯除免官当者亦准男夫之例故云各从议请减赎当免之律妇人品命既因夫子而授故不得荫亲属

又云若不因夫子别加邑号者同封爵之例【议曰】别加邑号者犯罪一与男子封爵同除名者爵亦除免官以下并从议请减赎之例留官收赎

诸五品以上妾犯非十恶者流罪以下听以赎论

【疏议曰】五品以上之官是为通贵妾之犯罪不可配决若犯非十恶流罪以下听用赎论其赎条内不合赎者亦不在赎限若妾自有子孙及取余亲荫者假非十恶听依赎例

诸一人兼有议请减各应得减者唯得以一高者减之不得累减若从坐减自首减故失减公坐相承减又以议请减之类得累减

【疏】诸一人兼有议请减各应得减者唯得以一高者减之不得累减【议曰】假有一人身是皇后小功亲合议减又父有三品之官合请减又身有七品之官合例减此虽三处俱合减罪唯得以一议亲高者减之不得累减又云若从坐减自首减故失减公坐相承减又以议请减之类得累减【议曰】从坐减者谓共犯罪造意者为首随从者减一等自首减者谓犯法知人欲告而自首者听减二等故失减者谓判官故出人罪放而还获减一等通判之官不知以失论失出减判官之罪五等又断狱律云断罪应决配之而听收赎应收赎而决配之各减故失一等谓故减故一等失减失一等是名故失减公坐相承减者谓同职犯公坐假由判官断罪失出法减五等放而还获又减一等通判之官减七等长官减八等主典减九等若议请减之类各又减一等是名得累减

诸以理去官与见任同解虽非理告身应留者亦同赠官及视品官与正官同视六品以下不在荫亲之例用荫者存亡同若藉尊长荫而犯所荫尊长及藉所亲荫而犯所亲祖父母父母者并不得为荫即殴告大功尊长小功尊属者亦不得以荫论其妇人犯夫及义绝者得以子荫虽出亦同其假版官犯流罪以下听以赎论

【疏】诸以理去官与见任同【议曰】谓不因犯罪而解者若致仕得替省员废州县之类应入议请减赎及荫亲属者并与见任同

注云解虽非理告身应留者亦同【议曰】解虽非理者谓责情乃下考解官者或虽经当免降所不至者亦是告身应留者并同见任官法

又云赠官及视品官与正官同【议曰】赠官者死而加赠今云养素丘园征聘不赴子孙得

以征官为荫并同正官视品官依官品令萨宝府萨宝祿正等皆视流内品若或视品官当罪减赎皆与正官同

注云视六品以下不在荫亲之例【议曰】视品稍异正官故不许荫其亲属其萨宝既视五品听荫亲属

又云用荫者存亡同【议曰】应取议请减荫亲属者亲虽死亡皆同存日故曰存亡同

又云若籍尊长荫而犯所荫尊长【议曰】尊长谓祖父母父母伯叔父母姑兄姊是也

又云及籍所亲荫而犯所亲祖父母父母者并不得为荫【议曰】所亲谓旁亲非祖父母父母及子孙但旁荫己身者尊长卑幼皆是假如藉伯叔母荫而犯伯叔母之祖父母父母藉侄荫而犯侄之父母之类并不得以荫论文称犯未及义絶者得以子荫妇犯夫既得用子荫明夫犯妇亦取子荫可知其子孙例别生文不入所亲之限即取子取议请减荫亲属者亲虽死亡皆同存日故曰存亡同

又云若籍尊长荫而犯所荫尊长【议曰】尊长谓祖父母父母伯叔父母姑兄姊是也

又云及籍所亲荫而犯所亲祖父母父母者并不得为荫【议曰】所亲谓旁亲非祖父母父母及子孙但旁荫己身者尊长卑幼皆是假如藉伯叔母荫而犯伯叔母之祖父母父母藉侄荫而犯侄之父母之类并不得以荫论文称犯未及义絶者得以子荫妇犯夫既得用子荫明夫犯妇亦取子荫可知其子孙例别生文不入所亲之限即取子孙荫者违犯父祖教令及共养有阙亦得以荫赎论若取父荫而犯祖者不得为荫若犯父者得以祖荫

又云即殴告大功尊长小功尊属者亦不得以荫论【议曰】大功尊长小功尊属不睦条中已具释讫若其殴告亦不得荫赎

又云其妇人犯夫及义絶者得以子荫注云虽出亦同【议曰】妇人犯夫及与夫家义絶并夫在被出并得以子荫者为母子无絶道故也

又云其假版官犯流罪以下听以赎论【议曰】假版授官不着令式事关恩泽不要耆年听以赎论不以假版官当罪其准律不合赎者处徒以上版亦除削

犯罪事发

诸无官犯罪有官事发流罪以下以赎论谓从流外及庶人而任流内者不以官当除免犯十恶及五流者不用此律卑官犯罪迁官事发在官犯罪去官事发或事发去官犯公罪流以下各勿论余罪论如律其有官犯罪无官事发有荫犯罪无荫事发无荫犯罪有荫事发并从官荫之法

【疏】诸无官犯罪有官事发流罪以下以赎论注云谓从流外及庶人而任流内者不以官当除免犯十恶及五流者不用此律【议曰】无官犯罪有官事发流罪以下皆依赎法谓从流外及庶人而任流内者其除名及当免在身见无流内告身者亦同无官例其于赎章内合除免官当者亦听收赎故云不以官当除免若犯十恶五流各依本犯除名及死流不同此条赎法故云不用此律

【问曰】无官犯罪有官事发流罪以下以赎论虽称以赎如有七品以上官合减以否

【答曰】既称流罪以下以赎论据赎条内不得减者此条亦不合减自余杂犯应减者并从减例据下文无荫犯罪有荫事发并从官荫之法故知得依减之例

又云卑官犯罪迁官事发在官犯罪去官事发或事发去官犯公罪以下各勿论余罪论如律

【议曰】卑官犯罪迁官事发者谓任九品时犯罪得八品以上事发之类在官犯罪去官事发者谓在任时犯罪去官后事发或事发去官者谓事发句问未断便即去职此等三事犯公罪流以下各勿论迁官者但改官即是不独进品始名迁官余罪论如律者并谓私罪及公坐死罪皆据律科虽复迁官去任并不免罪

【问曰】依令内外官敕令摄他司事者皆为检校若比司即为摄判未审此等犯公坐去官免罪以否

【答曰】律云在官犯罪去官事发或事发去官犯公罪流以下各勿论但检校摄判之处即是监临若有愆违罪无减降其有敕符差遣及比司摄判摄时既同正职停摄理是去官公坐流罪亦从免法若事关宿卫情状重者录奏听敕其寺丞县尉之类本非别而权判者不同去官之例诸司依令当之官既非摄判之色亦不在去官之限

又云其有官犯罪无官事发有荫犯罪无荫事发无荫犯罪有荫事发并从官荫之法【议曰】有官犯罪无官事发者谓若九品官犯流罪合除名其事未发又犯徒一年亦合除名断一年徒以九品官当并除名讫其流罪后发以官当流比徒四年前已当徒一年犹有三年徒在听从官荫之律征铜六十斤放免其官高应得议请减亦准此有荫犯罪无荫事发者谓父祖有七品官时子孙犯罪父祖除名之后事发亦得依七品子听赎其父祖或五品以上当时准荫得议请减父祖除免之后事发亦依议请减法无荫犯罪有荫事发谓父祖无官时子孙犯罪父祖得七品官事发者听赎若得五品官子孙听减得职事三品官听请荫更高者听议此等四事各得从宽故云从官荫之法

【准】唐会昌五年正月三日制节文据律已去任者公罪流以下勿论公罪之条情有轻重苟涉欺诈岂得勿论向后公罪有情状难恕并不在勿论之限

以官当徒除名免官免所居官

诸犯私罪以官当徒者私罪谓私自犯及对制诈不以实受请枉法之类五品以上一官当徒二年九品以上一官当徒一年若犯公罪者公罪谓缘公事致罪而无私曲者各加一年当以官当流者三流同比徒四年其有二官谓职事官散官卫官同为一官勋官为一官先以高者当若去官未叙亦准此次以勋官当行守者各以本品当仍各解见任若有余罪及更犯者听以历任之官当历任谓降所不至者其流内官而任流外职犯罪以流内官当及赎徒一年者各解流外任

【疏】诸犯私罪以官当徒者注云私罪谓私自犯及对制诈不以实受请枉法之类【议曰】私罪谓不缘公事私自犯者虽缘公事意涉阿曲亦同私罪对制诈不以实者对制虽缘公事方便不吐实情心挟隐欺故同私罪受请枉法之类者谓受人瞩请屈法申情纵不得财亦为枉法此例既多故云之类也

又云五品以上一官当徒二年九品以上一官当徒一年【议曰】九品以上官卑故一官当徒一年五品以上官贵故一官当徒二年

又云若犯公罪者注云公罪谓缘公事致罪而无私曲者又云各加一年当【议曰】私曲相须公事与夺情无私曲虽违法式是为公坐各加一年当者五品以上一官当徒三年九品以上一官当徒二年

【问曰】敕制施行而违者有公坐以否

【答曰】譬如敕制施行不晓敕意而违者为失旨虽违敕意情不涉私亦皆为公坐

又云以官当流者三流同比徒四年【议曰】品官流不合真配既须当赎所以比徒四年假有八品九品官犯私罪流皆以四官当之官无四者准徒年当赎故云三流同比徒四年

又云其有二官注云谓职事官散宜卫官同为一官勋官为一官【议曰】谓职事散官卫官计阶等者既相因而得故同为一官其勋官从勋加授故别为一官是为二官若用官当徒者职事每阶各为一官勋官即正从各为一官

又云先以高者当注云若去官未叙亦准此【议曰】先以高者当谓职事等三官内取最高者当之若去官未叙者谓以理去任及虽不以理去任告身不追者亦同并准上例先以高者当

【问曰】律云若去官未叙亦准此或有去官未叙之人而有事发或罪应官当以上或不至官当别敕令解其官当叙法若为处分

【答曰】若本罪官当以上别条云以理去官与见任同即依以官当徒之法用官不尽一年听叙降先品一等若用官尽者三载听叙降先品二等若犯罪未至官当不追告身任在依考

又云次以勋官当【议曰】假有六品职事官兼带勋官柱国以上犯私罪流例减一等合徒三年以六品职事当徒一年次以柱国当徒二年之类

【答曰】律云先以高者当卽是职事散官卫官中取最高品当讞次以勋官当卽须用六品勋官当罪不得复从四品职事当之又云行守者各以本品当仍各解见任【议曰】假有从五品下行正六品犯徒二年半私罪例减一等犹徒二年以本阶从五品当徒二年仍解六品见任其有六品散官守五品职事亦犯私罪徒二年半者亦本品当徒一年余徒收赎解五品职事之类

【答曰】律云行守者各以本品当仍各解见任其正六品散官守五品者五品所守别无告身既用六品官当即与守官俱夺若五品行六品者以五品当罪直解六品职事其应当罪告身同阶者悉合追毁

又云其流内官而任流外职犯罪以流内官当及赎徒一年者各解流外任【议曰】假有勋官任流外职者犯徒以上罪以勋官当之或犯徒用官不尽而赎一年徒以上者各解流外任

【准】开成格其犯十恶杀人监守内盗及略人受财枉法并强盗造伪头首等情状蠹害不可与□□□□□□会恩至流者望请不在官当下缺

【准】晋天福□□□□十五日敕节文应内外带职廷臣宾从有功将校等并请同九品官例其京都军巡使及诸道州府衙前职员内外杂任镇将等并请准律不得上请当赎其巡司马步司判官虽有曾历品官者亦请同流外职准律杖罪以下依决罚例徒罪以上仍依当赎法

【准】周显德五年七月七日敕条今后定罪诸道行军司马节度副使副留守欲准从五品官例诸道两使判官防团副使欲准从六品例诸道节度掌书记支使防团判官两蕃营田等使判官准从七品例诸道推巡及军事判官准从八品官例诸军将校内诸司使使副供奉殿直官临时奏听敕旨

诸犯十恶故杀人反逆缘坐本应缘坐老疾免者亦同狱成者虽会赦犹除名狱成谓赃状露验及尚书省断讞未奏者即监临主守于所监守内犯奸盗略人若受财而枉法者亦除名奸谓犯良人盗及枉法谓赃一疋者狱成会赦者免所居官会降者同免官法其杂犯死罪即在禁身死若免死别配及背死逃亡者并除名皆谓本犯合死而狱成者会降者听从当赎法

【疏】诸犯十恶故杀人反逆缘坐【议曰】十恶谓谋反以下内乱以上者故杀人谓不因斗竞而故杀者谋杀人已杀讞亦同余条称以谋杀故杀论及云从谋杀故杀等杀讞者皆准此其部曲奴婢者非案贼盗律杀一家非死罪三人注云部曲奴婢者非其故杀妾及旧部曲奴婢经放为良本条虽罪不至死亦同故杀之例反逆缘坐者谓缘谋反及大逆人得流罪以上者

注云本应缘坐老疾免者亦同【议曰】谓缘坐之中有男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾虽免缘坐之罪身有官品者亦各除名

【问曰】带官应合缘坐其身先亡子孙后犯反逆亦合除名以否

【答曰】缘坐之法惟据生存出养入道尚不缘坐既已先死岂可到遣除名理务疏犯宣庙上一字庙讳为疏通告身不合追毁告身虽不合追毁亦不得以为荫

又云狱成者虽会赦犹除名注云狱成谓赃状露验及尚书省断讞未奏者【议曰】犯十恶等罪狱成之后虽会大赦犹合除名狱若未成即从赦免注云赃状露验者赃谓所犯之赃见获本物状谓杀人之类得状为验虽在州县并名狱成及尚书省断讞未奏者谓刑部覆断讞虽未经奏者亦为狱成此是赦后除名常赦不免之类

又云即监临主守于所监守内犯奸盗略人若受财而枉法者亦除名注云奸谓犯良人盗及枉法谓赃一疋者又云狱成会赦者免所居官【议曰】监守内奸谓犯良人盗及枉法谓赃一疋者略人者不和为略年十岁以下虽和亦同略法律文但称略人即不限将为良贱狱成者亦同上法除名会赦者免所居官此是赦后仍免所居之一官亦为常赦所不免

【问曰】监守内略人罪当除名之色奴婢例非良人之限若监守内略部曲亦合除名以否

【答曰】据杀一家非死罪三人乃入不道奴婢部曲不同良人之例强盗若伤财主部曲即同良人各以当条见义亦无一定之理今略良人及奴婢并合除名举略奴婢是轻计赃入除名之法略部曲是重明知亦合除名又斗讼律云殴打部曲减凡人一等奴婢又减一等又令云转易部曲事人听量酬衣食之直既许酬衣食之直必得一疋以上准赃即同奴婢论罪又减良人今准诸条理例除名故为合理

【又问】依律共盗者并赃论其有共受枉法之赃合并赃科罪否

【答曰】枉法条中无并赃之语惟云官人受财复以所受之财分求余官元受者并赃论余各依已分法其有共谋受者不同元受之例不合并赃得罪各依已分为首从科之

注云会降者同免官法【议曰】降既节级减罪不合悉原故降除名之科听从免官之法假令降罪悉尽亦依免官之例即降后重断仍未奏画更逢赦降犹合免所居之官

又云其杂犯死罪即在禁身死若免死别配及背死逃亡者并除名注云谓本犯合死而狱成者【议曰】其杂犯死罪谓非上文十恶故杀人反逆缘坐监守内奸盗略人受财枉法中死罪者即在禁身死者谓犯罪合死在禁身亡其免死别配者谓本犯死罪蒙恩别配流徒之类及背死逃亡者谓身犯死罪背禁逃亡者此等四色所犯狱成并从除名之律故注云皆谓本犯合死而狱成者背死逃亡者即断死除名依法奏画不待身至其下文犯流徒狱成逃走亦准此

又云会降者听从当赎法【议曰】杂犯死罪以下未奏画逢降有官者听官当有荫者依赎法本法不得荫赎者亦不在赎限其会赦者依令解见任职事

【问曰】上文云十恶故杀人反逆缘坐会赦犹除名杂犯死罪等会降从当赎法若有别蒙赦放及会赦减罪得同赦降以否

【答曰】若使普覃恩泽非涉殊私雨露平分自依常典如有特奉鸿恩总蒙原放非常之断人主专之爵命并合如初不同赦降之限其有会赦减罪计与会降不殊当免之科须同降法虑若全免还从特放之例

【又问】加役流以下五流犯者降名配流如法未知会赦及降若为处分

【答曰】会赦犹流常赦所不免虽会赦降仍依前除名配流其不孝流反逆缘坐流虽会赦亦除名子孙犯过失流会赦免罪会降有官者听依当赎法其加役流犯非一色入十恶者虽会赦降仍合除名称以枉法论监守内以盗论者会赦免所居官会降同免官之法自余杂犯会赦从原会降依当赎法凡断罪之法应例减者先减后断其五流先不合减者虽会降后亦

不合减科

【准】唐天宝七载七月二十八日敕节文追夺官告但刑部覆讫即是狱成便附簿进画注毁官甲如违限不纳縱会非常之恩亦不在原免之限所由官如有寛容并准法科罪

【准】周显德五年七月七日敕条其诸道州府若所推刑狱赃状露验及已经本判官断讫未决者并为狱成

诸犯奸盗略人及受财而不枉法并谓断徒以上若犯流徒狱成逃走祖父母父母犯死罪被囚禁而作乐及婚娶者免官谓二宜并免爵及降所不至者听留

【疏】诸犯奸盗略人及受财而不枉法注云并谓断徒以上【议曰】奸盗略人并谓监临外犯罪及受财而不枉法者谓虽即因事受财于法无曲并谓断徒以上者

又云若犯流徒狱成逃走【议曰】犯流徒者谓非疑罪及过失此外犯流徒者狱成逃走谓减讫仍有徒刑若依令责保参对及合徒不禁亦同律既不注限日推勘逃实即坐

【问曰】免所居官之法依律比徒一年此条犯徒流逃走即获免官之坐未如免所居官人逃亡亦入犯徒免官以否

【答曰】免所居官之色亦有罪不至徒本罪若其合徒逃者即当免官之坐若犯杖罪逃走便异本犯徒流以其元是杖刑不入免官之法

又云祖父母父母犯死罪被囚禁而作乐及婚娶者免官【议曰】曾高以下祖父母父母犯死罪见被囚禁其子孙若作乐者自作遣人作者并同上条遣人与自作不殊此修理亦无别及婚娶者止据男未娶妻不言嫁娶者明妇人不入此色自犯奸盗以下并合免官

注云谓二官并免爵及降所不至者听留【议曰】二官谓职事官散官卫官为一官勋官为一官此二官并免三载之后降先品二等叙爵及降所不至者听留爵者王及公侯伯子男降所不至者谓二等以外历任之官是也若会降有余罪者听从官当减赎法

□□□□者二官并免谓职事官散官卫官为一官勋官为一官准格勋官散试官不许赎罪后来一衔内祇有职事□□□□□者亦闻法司更依次取前□□□□□官之数若祇取职事一□□□□□官相类更取前任充数又与律意不同然则事有相因须从变例免差伦理以叶重轻臣等参详其犯免官者请依旧取见任及前任计两任告身以为免官定例其余并从律敕

诸府号官称犯父祖名而冒荣居之祖父母父母老疾无侍委亲之官在父母丧生子及娶妾兄弟别籍异财冒哀求仕若奸监临内杂户官户部曲妻及婢者免所居官谓免所居之一官

若兼带勋官者免其职事即因冒荣迁任者并追所冒告身

【疏】诸府号官称犯父祖名而冒荣居之【议曰】府号者省台府寺之类官称者尚书将军卿监之类假有人父祖名常不得任太常官父祖名卿亦不合任卿职若有受此任者是名冒荣居之选司惟责三代官名若犯高祖名者非

又云祖父母父母老疾无侍委亲之官【议曰】老谓八十以上疾谓笃疾释曰笃疾具十二丁中老小疾并依令合侍若不侍委亲释曰谓委其亲而之官者其有才业灼然要藉驱使者令带官侍不拘此律

【问曰】亲老疾合侍今求选得官将亲之任同委亲之官以否又得官之后亲始老疾不请解侍复合何罪

【答曰】委亲之官依法有罪既将之任理异委亲及先已任官亲后老疾不请解侍并科违令之罪

又云在父母丧生子及娶妾【议曰】在父母丧生子者皆谓二十七个月内而怀胎者若父母未亡以前而怀胎虽于服内而生子者不坐縱除服以后始生但计胎月是服内而怀者依律得罪其娶妾亦准二十七个月内为限

又云兄弟别籍异财冒哀求仕【议曰】居丧不满二十七月兄弟别籍异财其别籍异财不相须冒哀求仕谓父母丧禫制未除及在心丧内者并合免所居之一官并不合计闰

又云若奸监临内杂户官户部曲妻及婢者免所居官【议曰】杂户者谓前代以来配隶诸司职掌课役不同百姓依令老免进丁受田依百姓例各于本司上下官户者亦谓前代以来配隶相生或有今朝配没州县无贯惟属本司部曲妻者通娶良人女为之及婢者官私婢亦同但在监临之内奸者强和并是从府号官称以下犯者并合免所居官

注云谓免所居之一官若兼带勋官者免其职事【议曰】谓免所居官者职事散官卫官同阶者总为一官若有数官先追高者若带勋官免其职事如无职事即免勋官高者

注云即因冒荣迁任者并追所冒告身【议曰】假有父祖名常冒任太常之职秩满之后迁任高官事发论刑先免所居高品前得冒荣告身仍须追夺

诸除名者官爵悉除课役从本色六载之后听叙依出身法若本犯不至免官而特除名者叙法同免官例妇人因夫子得邑号犯除名者年满之后夫子见在有官爵者听依式叙免官者三载之后降先品二等叙免所居官及官当者周年之后降先品一等叙若本犯不至免所居官及官当而特免官者叙法同免所居官其免官者若有二官各听依所降品叙若勋官降一等者从上柱国削授柱国降二等者削授上护军之类即降品卑于武骑尉者听从武骑尉叙

即免官免所居官及官当断讫更犯余有历任官者各依当免法兼有二官者先以高者当仍累降之所降虽多各不得过四等各谓二官各降不在通计之限若官尽未叙更犯流以下罪者听以赎论叙限各从后犯计年不在课役之限虽有历任之官不得预朝参之例

【疏】诸除名者官爵悉除课役从本色【议曰】若犯除名者谓出身以来官爵悉除课役从本色者无荫同庶人有荫从荫例故云各从本色又依令除名未叙人免役输庸并不在杂徭及黠防之限

又云六载之后听叙依出身法【议曰】称六载听叙者年之与载异代别名假有元年犯罪至六年之后七年正月始有叙法其闲虽有闰月但据载言之不以称年要以三百六十日为限一依出身者法犯除名人年满之后叙法依选举令三品以上奏闻听敕正四品于从七品下叙从四品于正八品上叙正五品于正八品下叙从五品于从八品上叙六品七品于从九品上叙八品九品并于从九品下叙若有出身品高于此法者听从高出身谓藉荫及秀才明经之类准此令文出身高于常叙自依出身法出身卑于常叙自依常叙故云出身品高者听从高又军防令云勋官犯除名限满应叙者二品于骁骑尉叙三品于飞骑尉叙四品于云骑尉叙五品以下于武骑尉叙

又云若本犯不至免官而特除名者叙法同免官例

【议曰】本犯不至免官者情在可责而特除名矜其所犯先轻故许同免官之例收叙【问曰】本犯虽非免官当徒用官并尽依律当徒用官尽者叙限同免官未知当徒用官不尽今被特责除名叙法亦同免官以否

【答曰】凡称除名官当不论本犯轻重从例除免不计徒年罪不至免官而特除名者止论正犯免官之法当徒官尽不在其中

注云妇人因夫子得邑号犯除名者年满之后夫子见在有官爵者听依式叙【议曰】妇人因夫子而得邑号曰夫人郡君县君乡君等其身犯罪而得除名年满叙日计夫子见在有官爵仍合授夫人郡县乡君者并依前授不降其品若夫子被降官者并依降授法如夫子进官者听伏高叙其妇人叙法令备明文为因夫子宫爵故不依降减之例

【问曰】妇人不因夫子别加邑号犯除名者合叙以否【答曰】律云不因夫子别加邑号者同封爵之例爵无常叙之法除名不合更叙

又云免官者三载之后降先品二等叙【议曰】称载者理与六载义同亦止取三载之后入四年听叙降先品二等正四品以下一阶为一等从三品以上及勋官正从各为一等假有正四品上免官三载之后得从四品上叙上柱国免官三载之后从上护军叙是为三载之后降先品二等叙

又云免所居官及官当者周年之后降先品一等叙【议曰】免所居官及官当罪又轻故至周年听叙称周者匝四时曰周从敕出解官日至来年满三百六十日也称年者以三百六十日称载者取其三载六载之后不计日月又云若本犯不至免所居官及官当而特免官者叙法同免所居官【议曰】本犯不至免所居官者谓非府号官称犯父祖名以下等罪本犯不至官当者谓九品以上犯私罪不至一年徒公罪不至二年徒五品以上私罪不至二年徒公罪不至三年徒特赦免官者叙法一同免所居官周年降先品一等叙故云叙法同免所居官

又云其免官者若有二官各听依所降品叙注云若勋官降一等者从上柱国削授柱国降二等者削授上护军之类即降品卑于武骑尉者听从武骑尉叙【议曰】二官谓职事等带勋官前已释讫若犯免官职事勋官并免假从正六品上职事免官降至从六品上叙又带上柱国亦免从上护军叙此是各听依所降品叙故注云若勋官降一等者从上柱国削授柱国降二等者削授上护军之类即降品卑于武骑尉者听从武骑尉叙

又云即免官免所居官及官当断讫更犯余有历任官者各依当免法【议曰】假有人犯免官及免所居官或以官当徒各用一官二官当免讫更犯徒流或犯免官免所居官官当余有历任之官告身在者各依上法当免未断更犯通以降所不至者当之

注云兼有二官者先以高者当【议曰】此既重犯之人明非见任职事若有勋官职事二官先以高者当之假有前任六品职事及五品勋官先以勋官当若当罪不尽亦以次高者当不限勋官职事

又云仍累降之所降虽多各不得过四等【议曰】假有前犯免官已降二等又犯免官或当徒官尽亦降二等故云仍累降之即虽断讫更犯经三度以上叙日止依此律再降四等法其免所居官及当徒用官不尽断讫更犯后叙各降一等至四度重犯总降四等后犯虽多止以四等为限或频犯免官讫又再犯免所居官者亦合计所犯降四等叙之故云所降虽多各不得过四等

注云各谓二官各降不在通计之限【议曰】职事散官卫官为一官所降不得过四等勋官为一官所降亦不得过四等此二官犯者各降四等为法不在通计之限

又云若官尽未叙更犯流以下罪者听以赎论【议曰】谓用官当免并尽未到叙日更犯流罪以下者听以赎论以其年限未充必有叙法故免决配听依赎论本犯不合赎者亦不得赎

【问曰】此条内有殴告大功尊长小功尊属者合以赎论否

【答曰】上条殴告大功尊长小功尊属不得以荫论今此自身官尽听以赎论即非用荫之色听同赎法

注云叙限各从后犯计年【议曰】犯免官及免所居官未叙更犯免官及免所居官官当者

各依后犯计年听叙官尽更犯听依赎法若犯当免官更三载之后听叙免所居官者更周年之后听叙其犯徒流不合赎而真配者流则依令六载徒则役满叙之虽役满仍在免官限内者依免官叙例

又云不在课役之限虽有历任之官不得预朝参之例【议曰】不在课役者谓有叙限故免其课役虽有历任之官者假有一品职事犯当免官仍有历任二品以下官未叙之闲不得预朝参之例其免所居官及以官当徒限内未叙者亦准此

诸以官当徒者罪轻不尽其官留官收赎官少不尽其罪余罪收赎其犯除免者罪虽轻从例除免罪若重仍依当赎法其除爵者虽有余罪不赎

【疏】诸以官当徒者罪轻不尽其官留官收赎官少不尽其罪余罪收赎【议曰】假有五品以上官犯私坐徒二年例减一等即是罪轻不尽其官留官收赎官少不尽其罪者假有八品官犯私坐一年半徒以官当徒一年余罪半年收赎之类

又云其犯除免者罪虽轻从例除免【议曰】假有五品以上职事及带勋官于监临内盗绢一匹本坐合杖八十仍须准例除名或受财六匹一尺而不枉法本坐徒一年半亦准例免官或奸监临内婢合杖九十亦准例免所居官

又云罪若重仍依当赎法【议曰】凡是除名免官本罪虽轻从例除免罪重者各准所犯准当流徒及赎法假有职事正七品上复有历任从七品下犯除名流不合例减者以流比徒四年以正七品上一官当徒一年又以从七品下一官当徒一年更无历任及勋官即征铜四十斤赎二年徒坐仍准例除名若罪当免官者亦准此当赎法仍准例免官此名罪若重仍当赎法

又云其除爵者虽有余罪不赎【议曰】爵者既得传授子孙所以义同带砺今并除削在责已深为其国除故有残罪不赎

【准】唐上□□□□月三日敕自今以后其流贬人等□□□□者不得别有任用及为奏官

卷三名例律

【二门】律条六并疏令敕条十起请条二

诬告比徒及出入罪比徒

犯流徒罪犯死罪及流徒罪祖父母父母老疾家无兼丁留侍

诬告比徒及出入罪比徒

诸除名者比徒三年免官者比徒二年免所居官者比徒一年流外官不用此律谓以轻罪诬人及出入之类故制此比若所枉重者自从重若诬告道士女冠应还俗者比徒一年其应苦使者十日比笞十官司出入者罪亦如之

【疏】诸除名者比徒三年免官者比徒二年免所居官者比徒一年流外官不用此律【议曰】除名免官免所居官罪有差降故量轻重节级释曰节级犹等级也比徒流外之职品秩卑微诬告反坐与白丁无异故云不用此律注云谓以轻罪诬人及出入之类故制此比【议曰】假有人告五品以上官监临主守内盗绢一匹若事实盗者合杖八十仍合除名若虚诬告人不可止得杖罪故反坐比徒三年免官者谓告五品于监临外盗绢五匹科徒一年仍合免官若虚反坐不可止科徒一年故比徒二年免所居官者谓告监临内奸婢合杖九十奸者合免所居官若虚反坐不可止得杖罪故比徒一年及出入之类者谓不盗监临内物官人枉判作盗所监临或实盗监临官人判作不盗即是官司出入除名比徒三年若出入免官者比徒二年出入免所居官比徒一年之法其藏匿罪人若过致资给或为保证及故纵等有除免者皆从比徒之例故云之类

注云若所枉重者自从重【议曰】谓诬告及出入之罪重于比徒之法者自从反坐等重法科之不复仍准比徒之法

又云若诬告道士女冠应还俗者比徒一年其应苦使者十日比笞十官司出入者罪亦如之【议曰】依格道士等辄着俗服者还俗假有人告道士等辄着俗服若实并须还俗既虚反坐比徒一年其应苦使者十日比笞十依格道士等有历门教化者百日苦使若实不教化枉被诬告反坐者诬告苦使十日比笞十百日杖一百官司出入者谓应断还俗及苦使官司判放或不应还俗及苦使官司枉人各依此反坐徒杖之法故云亦如之失者各从本法

犯流徒罪

犯死罪及流徒罪祖父母父母老疾家无兼丁留侍

诸犯流应配者三流俱役一年本条称加役流者流三千里役三年役满及会赦免役者即于

配处从户口例妻妾从之父祖子孙欲随者听之移乡人家口亦准此若流移人身丧家口虽经附籍三年内愿还者放还即造畜蛊毒家口不在听还之例下条准此

【疏】诸犯流应配者三流俱役一年注云本条称加役流者流三千里役三年【议曰】犯流若非官当收赎老疾之色即是应配之人三流远近虽别俱役一年为例加役流者本法既重与常流理别故流三千里居役三年

注云役满及会赦免役者即于配处从户口例【议曰】役满一年及三年或未满会赦即于配所从户口例课役同百姓应选者须满六年故令云流人至配所六载以后听仕反逆缘坐流及因反逆免死配流不在此例即本犯不应流而特配流者三载以后亦听仕

又云妻妾从之【议曰】妻妾见已成者并合从夫依令犯流断定不得弃放妻妾

【问曰】妻有七出及义绝之状合放以否

【答曰】犯七出者夫若不放于夫无罪若犯流听放即假伪者多依令不放于理为允犯义绝者官遣离之违法不离合得徒罪义绝者离之七出者不放

又云父祖子孙欲随者听之【议曰】曾高以下及玄孙以上欲随流人去者听之

又云移乡人家口亦准此【议曰】移乡人妻妾随之父祖子孙欲随者听不得弃放妻妾皆准流人故云亦准此又云若流移人身丧家口虽经附籍三年内愿还者放还【议曰】籍谓三年一造申送尚书省流人若到配所三年必经造籍故云虽经附籍三年内听还既称愿还即不愿还者听住

又云即造畜蛊毒家口不在听还之例【议曰】依本条造畜蛊毒并同居家口虽会赦犹流况此已至配所故云不在听还之例

注云下条准此【议曰】谓下条云流人逃者身死所随家口仍准上法听还上有下条准此之语下有准上法之文家口合还及不合还一准上条之义

诸流配人在道会赦计行程过限者不得以赦原谓从上道日总计行程有违者有故者不用此律若程内至配所者亦从赦原逃亡者虽在程内亦不在免限即逃者身死所随家口仍准上法听还【疏】诸流配人在道会赦计行程过限者不得以赦原【议曰】行程依令马日七十里驴及步人五十里车三十里其水程江河余水沿泝程各不同但车马及步人同行迟速不等者并从迟者为限

注云谓从上道日总计行程有违者【议曰】假有配流二千里准步程合四十日若未滿四十日会赦不问已行远近并从赦原从上道日总计行程有违者即不在赦限又云有故者不

用此律【议曰】故谓病患死亡及请粮之类准令临时应给假者及前有阻难不可得行听除假故不人程限故云不用此律

又云若程内至配所者亦从赦原【议曰】假有人流二千里合四十日程四十日限前已至配所而遇恩赦者亦免

又云逃亡者虽在程内亦不在免限即逃者身死所随家口仍准上法听还【议曰】行程之内逃亡虽遇恩赦不合放免即逃者身死所随家口虽已附籍三年内愿还者准上法听还

诸犯死罪非十恶而祖父母父母老疾应侍家无周亲成丁者上请犯流罪者权留养亲谓非会赦犹流者不在赦例仍准同季流人未上道限内会赦者从赦原课调依旧若家有进丁及亲终周年者则从流计程会赦者依常例即至配所应侍合居作者亦听亲终周年然后居作

【疏】诸犯死罪非十恶而祖父母父母老疾应侍家无周亲成丁者上请【议曰】谓非谋反以下内乱以上死罪而祖父母父母通曾高祖以来年八十以上及笃疾据令应侍户内无周亲年二十一以上五十九以下者皆申刑部具状上请听敕处分若敕许充侍家有周亲进丁及亲终更奏如元奉进止者不奏家无周亲成丁者律意属在老疾人周亲其曾高于曾玄非周亲纵有亦合上请若有曾玄数人其中有一人犯死罪则不上请

又云犯流罪者权留养亲注云谓非会赦犹流者【议曰】犯流罪者虽是五流及十恶亦得权留养亲会赦犹流者不在权留之例其权留者省司判听不须上请又云不在赦例注云仍准同季流人未上道在限内会赦者从赦原【议曰】权留养亲动经多载虽遇恩赦不在赦限依令流人季别一遣同季流人若未上道而会赦者得从赦原

又云课调依旧【议曰】侍丁依令免役唯输调及租为其充侍未流故云课调依旧

【问曰】死罪囚家无周亲上请敕许充侍若逢恩赦合免死以否

【答曰】权留养亲不在赦例既无各字止为流人但死罪上请敕许留侍经赦之后理无杀法况律无不免之制即是会赦合原又断死之徒倒无输课虽得留侍课不合征免课沾恩理用为允

【又问】死罪是重流罪是轻流罪养亲逢赦不免死罪留侍却得会恩则死刑何得从宽流坐乃翻为急轻重不类义有惑焉

【答曰】死罪上请唯听敕裁流罪侍亲准律合住合住者须依常例敕裁者已沐殊恩岂将恩许之人比同曹判之色以此甄异非为重轻

又云若家有进丁及亲终周年者则从流计程会赦者依常例【议曰】本为家无成丁故许

留侍若家有周亲进丁及亲终已经周年者并从流配之法计程会赦者一准流人常例

又云卽至配所应侍合居作者亦听亲终周年然后居作【议曰】流人至配所亲老疾应侍者并依侍法合居作者亦听亲终周年然后居作

【问曰】犯死罪听侍流人权留养亲中闲各犯死罪以下若为科断

【答曰】依下文犯罪已发及已配而更为罪者各重其事若死囚重犯死罪亦同犯流加杖法若本坐是绞重犯斩刑卽须改断从斩准前更犯绞者亦依加杖例若依前应侍仍更重请若犯流徒者各准流徒之法杖罪以下依数决之流人听侍者犯死罪上请若犯流依留住法加杖侍亲终于配所累役犯徒应役亦准此应荫赎者各依本法

【准】狱官令诸流人应配者各依所配里数无要重城镇之处仍逐要配之唯得就远不得就近

【准】唐开元元年二月五日敕节文其左降官非反逆缘坐及犯恶逆名教枉法赃如有亲年八十以上及疾疹患在床枕不堪扶侍更无兄弟□□□□终养其流移人等亦准此限

【准】唐宝应元年十二月十三日敕节文覆讫合流者省司便配所流州

【准】唐建中三年正月六日敕诸色人及左降官身死宜并许亲属收归本贯殡葬其造畜蛊毒移家口不在此限臣等参详应左降官及流贬配并收管人等身死赃犯是徒流以下罪而贬降者请同余贬官例处分仍请编入格条永为例程

【准】唐开成四年十月五日敕节文从今以后应是流人六载满日放归

【准】唐开成四年十月五日敕节文从今以后应是流人□□名者六载以后听叙臣等参详以上三件今后如有此色人至上件年限所司临时奏听敕旨

诸犯徒应役而家无兼丁者妻年二十一以上同兼丁之限妇女家无男夫兼丁亦同徒一年加杖一百二十不居作一等加二十流至配所应役者亦如之若徒年限内无兼丁者总计应役日及应加杖数准折决放盗及伤人者不用此律亲老疾合侍者仍从加杖之法

【疏】诸犯徒应役而家无兼丁者注云妻年二十一以上同兼丁之限妇女家无男夫兼丁亦同【议曰】应役者谓非应收赎之人法合役身而家无兼丁者谓户内全无兼丁妻同兼丁妇女虽复非丁据礼与夫齐体故年二十一以上同兼丁之限其妇人犯徒户内无男夫年二十一以上亦同无兼丁例言以上者谓五十九以下其残疾既免丁役亦非兼丁之限

【问曰】家内虽有二丁俱犯徒坐或一人先从征防或任官或逃走及被禁并同兼丁以否

【答曰】家无兼丁免徒加杖者矜其粮饷乏絕又恐家内困穷一家二丁俱在徒役理同无丁之法便须决放一人征防之徒远从戍役及犯徒罪以上狱成在禁同无兼丁之例据理亦是疏犯宣祖上一字庙讳改为疏通居官之人虽非丁色身既见居荣禄不可同无兼丁若兼丁逃走在未发之前既不预知得同无兼丁之限如家人犯徒事发后兼丁然始逃亡若其许同无丁便是长其奸诈即同有丁之例依法役身

【又问】二人俱徒许决放一人若三人俱犯徒坐家内更无兼丁若为决放

【答曰】律称家无兼丁本谓全无丁者三人决放一人即是家有丁在足堪粮饷不可更放一人若一家四人徒役决放二人其徒有年月及尊卑不等者先从见应役日少者决放役日若停即决放尊长其夫妻并徒更无兼丁者决放其妇

又云徒一年加杖一百二十不居作一等加二十云流至配所应役者亦如之【议曰】徒一年加杖一百二十一等加二十即是半年徒加杖二十不居作既已加杖故云免居作流至配所应役者谓流人应合居役家无兼丁应加杖者亦准此

又云若徒年限内无兼丁者总计应役日及应加杖数准折决放【议曰】徒限未滿兼丁死亡或人老疾或犯罪征防见无兼丁者若犯徒一年三百六十日合杖一百二十即三十日当杖十若犯一年半徒五百四十日合杖一百四十即是三十八日当杖十若犯二年徒七百二十日合杖一百六十即是四十五日当杖十若犯二年半徒九百日合杖一百八十即五十日当杖十若犯三年徒一千八十日合杖二百即五十四日当杖十若犯三年半徒一千二百六十日亦杖二百即六十三日当杖十若犯四年徒一千四百四十日亦合杖二百即七十二日当杖十其役日未盡不滿杖十者律云加者数滿乃坐既不滿十据理放之

又云盜及伤人者不用此律注云亲老疾合侍者仍从加杖之法【议曰】盜及伤人徒以上并合配徒不入加杖之例诸条称以盜论及以故杀伤论以斗杀伤论者各同真盜及真杀伤人之法亲老疾合侍者谓有祖父母父母年八十以上及笃疾合侍家无兼丁者虽犯盜及伤人仍依前加杖之法

【准】狱官令诸犯徒应配居作者在京送将作监妇人送少府监缝作在外者供当处官役当处无官作者听留当州修理城隍仓库及公廨杂使配流应住居作者亦准此妇人亦留当州□□□配春又条诸流徒罪居作者皆着钳若无钳着盘枷病及有保者听脱不得着巾带每旬给假一日腊寒食各给二日不得出所役之院患假者陪日役滿递送本属

【准】唐元和八年正月二十二日敕节文自中及外徒□□□及年月滿日并令奏知并申牒台省及□□寺其徒人便任递归本管

诸工乐杂户及太常音声人犯流者二千里决杖一百一等加三十留住俱役三年犯加役流者役四年若习业已成能专其事及习天文并给使散使各加杖二百犯徒者准无兼丁例加

杖还依本色其妇人犯流者亦留住造畜蛊毒应流者配流如法流二千里决杖六十一等加二十俱役三年若夫子犯流配者听随之至配所免居作

【疏】诸工乐杂户及太常音声人【议曰】工乐者工属少府乐属太常并不贯州县杂户者散属诸司上下前已释讫太常音声人谓在太常作乐者元与工乐不殊俱是配隶之色不属州县唯属太常义宁释曰义宁隋末年号以来得于州县附贯依旧太常上下别名太常音声人又云犯流者二千里决杖一百一等加三十留住俱役三年注云犯加役流者役四年【议曰】此等不同百姓职掌唯在太常少府等诸司故犯流者不同常人例配合流二千里者决杖一百二千五百里者决杖一百三十三千里者决杖一百六十俱留住役三年犯加役流者役四年名例云累徒流应役者不得过四年故三年徒上止加一年以充四年之例若是贱人自依官户及奴法

又云若习业已成能专其事及习天文并给使散使各加杖二百【议曰】工乐及太常音声人皆取在本司习业依法各有程试所习之业已成又能专执其事及习天文业者谓在太史局天文观生及天文生以其主掌天文依令诸州有阉人并送官配内侍省及东宫内坊名为给使诸王以下为散使多本是良人以其宫闱驱使并习业已成天文生等犯流罪并不远配各加杖二百

又云犯徒者准无兼丁例加杖还依本色【议曰】工乐及太常音声人习业已成能专其事及习天文并给使散使犯徒者皆不配役准无兼丁例加杖若习业未成依式配役如元是官户及奴者各依本法还依本色者工乐还掌本业杂户太常音声人还上本司习天文生还归本局给使散使各送本所故云还依本色其有官荫仍依本法当赎若以流内官当徒及解流外任亦同前还本色叙限各依常法

又云其妇人犯流者亦留住注云造畜蛊毒应流者配流如法【议曰】妇人之法例不独流故犯流不配留住决杖居作造畜蛊毒所在不容殡之荒服绝其根本故虽妇人亦须投窜纵令嫁向中华事发还从配遣并依流配之法三流俱役一年纵使遇恩不合原免妇人教令造畜者只得教令之坐不同身自造畜自依常犯科罪

又云流二千里决杖六十一等加二十俱役三年【议曰】妇人流二千里决杖六十流二千五百里决杖八十流三千里决杖一百三流俱役三年若加役流亦决杖一百即是役四年既决杖之文在上明须先决后役

又云若夫子犯流配者听随之至配所免居作【议曰】妇人元不合配以夫子流故所以听随矜其本法无流所以免居作从流无杖不在决例其有夫子在路身死妇人不合从流既得郤还不复更令居作

【问曰】妇人先犯流刑在身乃有官荫夫子犯流既听随去未知官荫合用以否

【答曰】律唯言至配所免居作役既许免更无罪名若犯十恶五流者各依除名之律若别犯流以下罪听从官当减赎法

【又问】注云造畜蛊毒妇女应流者配流如法未知此注唯属妇人为复总及工乐以否

【答曰】案贼盗律造畜蛊毒者虽会赦不免同居不知情亦流但是诸条犯流加杖配徒之色若有蛊毒并须配遣故于工乐等留住下立例注云造畜蛊毒应流者配流如法斯乃工乐以下总摄不独为妇人生文

卷四名例律

【四门】律条八并疏式敕条二起请条一

犯罪已发已配更为罪

老幼疾及妇人犯罪

赃物没官及征还官主并勿征平赃

会赦不首故蔽匿及不改正征收

犯罪已发已配更为罪

诸犯罪已发及已配而更为罪者各重其事即重犯流者依留住法决杖于配所役三年若已至配所而更犯者亦准此即累流徒应役者不得过四年若更犯流徒罪者准加杖例其杖罪以下亦各依数决之累决笞杖者不得过二百其应加杖者亦如之

【疏】诸犯罪已发及已配而更为罪者各重其事【议曰】已发者谓已被告言其依令应三审者初告亦是发讞及已配者谓犯徒已配而更为笞罪以上者各重其后犯之事而累科之

又云即重犯流者依留住法决杖于配所役三年【议曰】犯流未断或已断配讞未至配所而更犯流者依工乐留住法流二千里决杖一百流二千五百里决杖一百三十流三千里决杖一百六十仍各于配所役三年通前犯流应役一年总役四年若前犯常流后犯加役流者亦止总役四年

又云若已至配所而更犯者亦准此【议曰】已至配流之处而更犯流者亦准上解留住法决杖配役其前犯处近后犯处远流即于前配所科决不复更配远流

又云即累流徒应役者不得过四年若更犯流徒罪者准加杖例【议曰】有犯徒役未满足更犯流役流役未满足更犯徒役或徒流役内复犯徒流应役身者并不得过四年假有元犯加后流后又犯加役流前后累徒虽多役以四年为限若役未讞更犯流徒罪者准加杖例犯罪虽多累决杖笞者亦不得过二百

【问曰】有人重犯流罪依留住法决杖于配所役三年未知此三年之役家无兼丁舍准无兼丁例决杖以否

【答曰】流人虽无兼丁而无加杖之例三年之役本替流罪虽无兼丁不合加杖唯有元犯

之流至配所应役者家无兼丁得准徒加杖

又云其杖罪以下亦各依数决之累决笞杖者不得过二百其应加杖者亦如之【议曰】累流徒应役四年限内复犯杖笞者亦依所犯杖笞数决或初犯杖一百中闲又犯杖九十后又犯笞五十前后虽有二百四十决之不得过二百其犯徒应加杖者亦如之假如工乐杂户官私奴婢等并合加杖纵令重犯流徒累决杖笞亦不得过二百老幼疾及妇人犯罪

诸年七十以上十五以下及废疾犯流罪以下收赎犯加役流反逆缘坐流会赦犹流者不用此律至配所免居作八十以上十岁以下及笃疾犯反逆杀人应死者上请盗及伤人者亦收赎有官爵者各从官当除免法余皆勿论九十以上

七岁以下虽有死罪不加刑缘坐应配没者不用此律即有人教令坐其教令者若有赃应备受赃者备之

【疏】诸年七十以上十五以下及废疾犯流罪以下收赎【议曰】依周礼年七十以上及未龀者并不为奴今律年七十以上七十九以下十五以下十一以上及废疾为矜老小及疾故流罪以下收赎

【问曰】上条赎章称犯流罪以下听赎此条及官当条即言收赎未知听之与收有何差异

【答曰】上条犯十恶等有不听赎处复有得赎之处故云听赎其当徒官少不尽其罪余罪收赎及矜老小废疾虽犯十恶皆许收赎此是随文设语更无别例

注云犯加役流反逆缘坐流会赦犹流者不用此律至配所免居作【议曰】加役流者本是死刑元无赎例故不许赎反逆缘坐流者逆人至亲义同休戚处以缘坐重累其心此虽老疾亦不许赎会赦犹流者为害深重虽会大恩犹从流罪此等三流特重常法故总不许收赎至配所免居作者矜其老小不堪役身故免居作其妇人流法与男子不同虽是老小犯加役流亦合收赎征铜一百斤反逆缘坐流依贼盗律妇人年六十及废疾并免不入此流即虽谋反词理不能动众威力不足率人者亦皆斩父子女妻妾并流三千里其女及妻妾年十五以下十一以上亦免流配征铜一百斤妇人犯会赦犹流唯造畜蛊毒并同居家口仍配

又云八十以上十岁以下及笃疾犯反逆杀人应死者上请【议曰】周礼三赦之法一曰幼弱二曰老耄三曰憊愚今十岁合于幼弱八十是为老耄笃疾憊愚之类并合三赦之法有不可赦者年虽老小情状难原故反逆及杀人准律应合死者曹司不断依上请之式奏听敕裁

又云盗及伤人者亦收赎注云有官爵者各从官当除免法【议曰】盗者虽是老小及笃疾并为意在贪财伤人者老小疾人未离忿恨此等二事既侵损于人故不许全免令其收赎若有官爵者须从官当除免之法不得留官征赎谓殴从父兄姊伤合除名盗五匹以上合免官殴凡人折支合官当之类

【问曰】既云盗及伤人亦收赎若或强盗合死或伤五服内亲亦合死刑未知并得赎否

【答曰】盗及伤人亦收赎但盗既不言强窃伤人不显亲疏直云收赎不論轻重谓其老小特被哀矜设令强盗伤亲合死据文并许收赎

【又问】既称伤人收赎即似不伤者无罪若有毆杀他人部曲奴婢及毆己父母不伤若为科断

【答曰】奴婢贱隶唯于被盗之家称人自外诸条杀伤不同良人之限若老小笃疾律许哀矜杂犯死刑并不科罪伤人及盗俱入赎刑例云杀一家三人为不道注云杀部曲奴婢者非即验奴婢不同良人之限唯因盗伤杀亦与良人同其应出罪者举重以明轻杂犯死刑尚不论罪杀伤部曲奴婢明亦不论其毆父母虽小及疾可矜敢毆者乃为恶逆或愚痴而犯或情恶故为于律虽得勿论准礼仍为不孝老小重疾上请听裁

【又问】八十以上十岁以下盗及伤人亦收赎注云有官爵者各从除免当赎法未知本罪至死仍得以官当赎以否

【答曰】条有收赎之文注设除免之法止为矜其老疾非谓故轻其罪但杂犯死罪例不当赎虽有官爵并合除名既死无比徒之文官有当徒之例明其除免当法止据流罪以下若欲以官折死便是律外生文自须依法除名死依赎例

又云余皆勿论【议曰】除反逆杀人应死盗及伤人之外悉皆不坐故云余皆勿论

又云九十以上七岁以下虽有死罪不加刑注云缘坐应配没者不用此律【议曰】礼云九十曰耄七岁曰悼悼与耄虽有死罪不加刑爱幼养老之义也缘坐应配没者谓父祖反逆罪状已成子孙七岁以下仍合配没故云不用此律

又云即有人教令坐其教令者若有赃应备受赃者备之【议曰】悼耄之人皆少智力若有教令之者唯坐教令之人或所盗财物旁人受而将用既合备偿受用者备之若老小自用还征老小故云有赃应备受赃者备之释曰备犹偿也

【问曰】悼耄者被人教令唯坐教令之者未知所教令罪亦有色目以否

【答曰】但是教令作罪皆以所犯之罪坐所教令或教七岁小儿毆打父母或教九十耄者斫杀子孙所教令者各同自毆打及杀凡人罪不得以犯亲之罪加于凡人诸犯罪时虽未老疾而事发时老疾者依老疾论若在徒年限内老疾亦如之犯罪时幼小事发时长大依幼小论

【疏】诸犯罪时虽未老疾而事发时老疾者依老疾论【议曰】假有六十九以下犯罪年

七十事发或无疾时犯罪废疾后事发并依上解收赎之法七十九以下犯反逆杀人应死八十事发或废疾时犯罪笃疾时事发得入上请之条八十九犯死罪九十事发并入勿论之色故云依老疾论

【问曰】律云犯罪时虽未老疾而事发时老疾者依老疾论事发以后未断决然始老疾者若为科断

【答曰】律以老疾不堪受刑故节级优异七十衰老不能徒役听以赎论虽发在六十九时至年七十始断衰老是一不可仍遣役身此是役徒内老疾依老疾论假有七十九犯加役流事发至八十始断止得依老免罪不可仍配徒流又依狱官令犯罪逢格改者若格轻听从轻依律及令务从轻法至于老疾者岂得配流八十之人事发与断相连者例从轻典断依发时之法唯有疾人与老者理别多有事发之后始作疾状临时科断须究本情若未发时已患至断时成疾者得同疾法若事发时无疾断日加疾推有故作者准格仍依犯时实患者听依疾例

又云若在徒年限内老疾亦如之【议曰】假有六十九以下配徒役或二年三年役限未跨年入七十又有配役时无疾役限内成癯疾并听准上法收赎故云在徒限内老疾亦如之又计徒一年三百六十日应赎者征铜二十斤即是一斤铜折役一十八日计余役不满十八日征铜不满一斤数既不满并宜免放

又云犯罪时幼小事发时长大依幼小论【议曰】假有七岁犯死罪八岁事发死罪不论十岁杀人十一事发仍得上请十五时偷盗十六事发仍以赎论此名幼小时犯罪长大事发依幼小论

【准】刑部式诸准格敕应决杖人若年七十以上十五以下及废疾并斟量决罚如不堪者覆奏不堪流徒者亦准此八十以上十岁以下笃疾并放不须覆奏

【准】唐天宝元年十二月十八日敕节文刑部奏准律八十以上及笃疾犯反逆杀人应死者上请盗及伤人收赎余皆勿论臣等众议八十以上及笃疾人有犯十恶死罪造伪劫盗妖讹等罪至死者请矜其老疾移隶僻远小郡仍给递驴发遣其犯反逆及杀人奏听处分其九十以上十岁以下请依常律敕旨依奏

赃物没官及征还官主并勿征平赃

诸彼此俱罪之赃谓计赃为罪者及犯禁之物则没官若盗人所盗之物倍赃亦没官取与不和虽和与者无罪若乞索之赃并还主即簿敛之物赦书到后罪虽决讫未入官司者并从赦原若罪未处决物虽送官未经分配者犹为未入即缘坐家口虽已配没罪人得免者亦免

【疏】诸彼此俱罪之赃注云谓计赃为罪者【议曰】受财枉法不枉法及受所监临财物

并坐赃罪依法与财者亦各得罪此名彼此俱罪之赃谓计赃为罪者

又云及犯禁之物则没官【议曰】谓甲弩矛稍旌旗幡帜及禁书宝印之类私家不应有者是名犯禁之物彼此俱罪之赃以下并没官

注云若盗人所盗之物倍赃亦没官【议曰】假有乙盗甲物丙转盗之彼此各有倍赃依法并应还主甲既取乙倍备不合更得丙赃乙即元是盗人不可以赃资盗故倍赃亦没官若有纠告之人应赏者依令与赏

【问曰】私铸钱事发所获作具及钱铜或违法杀马牛等肉如此之类律令无文未如合没官以否

【答曰】其肉及钱私家合有准如律令不合没官作具及钱不得仍用毁讫付主罪依法科其铸钱见有别格从格断余条有别格见行破律者并准此

又云取与不和注云虽和与者无罪【议曰】取与不和谓恐喝诈欺强市有剩利强率敛之类虽和与者无罪谓去官而受旧官属士庶馈与或和率敛或监临官司和市有剩利或雇人而告他罪得实但是不应取财而与者无罪皆是

又云若乞索之赃并还主【议曰】强乞索和乞索得罪虽殊赃合还主称并者从取与不和以下并征还主

又云即簿敛之物赦书到后罪虽决讫未入官司者并从赦原【议曰】簿敛之物谓谋反大逆人家资合没官者赦书到后罪人虽已决讫其物未入官司者并从赦原若簿敛之物已入所在官司守掌者并不合放免

又云若罪未处决物虽送官未经分配者犹为未入【议曰】若反逆之罪仍未处决罪人虽已断讫其身尚存者物虽送官但未经分配者并从赦原

又云即缘坐家口虽已配没罪人得免者亦免【议曰】谓反逆人家口合缘坐没官罪人于后蒙恩得免缘坐者虽已配没亦从放免其如婢同于资财不从缘坐免法

【问曰】但是缘坐遇恩罪人得免其有罪人不合免者缘坐亦有免法以否

【答曰】谋反大逆罪极诛夷污其室宅除恶务本罪人既不会赦缘坐亦不合原去取之宜皆随罪人为法其谋叛已上道及杀一家非死罪三人支解人缘坐虽及家口其恶不同反逆又律文特显反逆缘坐为与十恶同科不得请减及赎自同五流除名配流如法自余缘坐流并得减赎不除名虽云合流得减赎者明即与反逆缘坐不同赦书若十恶不原非反逆缘坐人仍从恩免以其身非十恶又非反逆之家故也

诸以赃入罪正赃见在者还官主转易得他物及生产蕃息皆为见在已费用者死及配流勿征别犯流及身死者亦同余皆征之盗者倍备若计庸赁为赃者亦勿征会赦及降者盗诈枉法犹征正赃余赃非见在及收赎之物限内未送者并依赦降原

【疏】诸以赃入罪正赃见在者还官主注云转易得他物及生产蕃息皆为见在【议曰】在律正赃唯有六色强盗窃盗枉法不枉法受所监临及坐赃自外诸条皆约此六赃为罪但以此赃而入罪者正赃见在未费用者官物还官私物还主转易得他物者谓本赃是驴回易得马之类及生产蕃息者谓婢产子马生驹之类

【问曰】假有盗得他人财物即将与易及出举别有息利得同蕃息以否其赃本是人畜展转经历数家或有知情及不知者如此蕃息若为处分

【答曰】律注云生产蕃息本据应产之类而有蕃息若是与生出举而得利润皆用后人之功本无财主之力既非孳生之物不同蕃息之限所得利物合入后人其有展转而得知情者蕃息物并还前主不知情者亦入后人

【又问】有人知是赃婢故买自幸因而生子合入何人【答曰】知是赃婢本来不合交关违法故买意在奸伪赃婢所产不合从良止是生产蕃息依律随母还主

又云已费用者死及配流勿征注云别犯流及身死者亦同【议曰】因赃断死及以赃配流得罪既重多破家业赃已费用矜其流死其赃不征若未经奏画会赦免流死者征赃如法画讫会恩即同免例注云别犯流及身死者谓虽不因赃配流别为他罪流配及虽非身被刑戮而别有死亡者本犯之赃费用已尽亦从免例

又云余皆征之注云盗者倍备【议曰】除非身死及已配流其赃见在并已费用并在征限故曰余皆征之盗者倍备释曰备犹偿也谓盗者以其贪财既重故令倍备谓盗一尺征二尺之类

又云若计庸赁为赃者亦勿征【议曰】庸谓私役使所监临及借车马之属计庸一日为绢三尺以受所监临财物论赁谓碾硃邸店舟船之类须计赁价为坐既计庸赁为赃其赃元非正物故虽非会赦其赃并亦不征余条庸赁皆准此

又云会赦及降者盗诈枉法犹征正赃【议曰】谓会赦及降唯盗诈枉法三色正赃犹征各还官主盗者免倍赃故云犹征正赃谓赦前事发者若赦后事发捉获见赃准斗讼律征之

【问曰】枉法会赦正赃犹征未知此赃还官还主须定明例

【答曰】彼此俱罪之赃例并合没虽复首得原罪正赃犹征如法其赃迫没于法何疑

又云余赃非见在及收赎之物限内未送者并从赦降原【议曰】余赃非见在赦前已费用尽若非转易得他物及生产蕃息者皆非见在之赃及收赎之物者谓犯罪征铜依令节级各依期限限内未送并从赦降原过限不送不在免限称限内不送唯据赎铜余赃旧无限约逢赦并皆放免其犯罪应赎征铜送有期限违限不纳会赦不原故云限内未送者唯为赎铜生文不为余赃立制

【问曰】收赎之人身在外处虽对面断罪又牒本贯征铜未知以牒到本属为期即据断日作限

【答曰】依令任官应免课役皆据蠲符到日为限其征铜之人虽对面断讫或有一身被禁所属在远虽被释放无铜可输符下本属征收须据符到征日为限若取对面为定何烦更牒本属

准律正赃见在各还官主已费用者死及配流勿征余皆征之注云盗者倍备疏云盗者倍备谓盗一尺征二尺之类臣等参详近来盗赃多不征倍倍备之律伏请不行

诸平赃者皆据犯处当时物价及上绢估平功庸者计一人一日为绢三尺牛马騊驂驴车亦同其船及碾硃邸店之类亦依犯时赁直庸赁虽多各不得过其本价

【疏】诸平赃者皆据犯处当时物价及上绢估【议曰】赃谓罪人所取之赃皆平其价直准犯处当时上绢之价依令每月旬别三等估其赃平所犯旬估定罪取所犯旬上绢之价假有人蒲州盗监嵩州事发盐已费用依令悬平即取薄州中估之盐准蒲州上绢之价于嵩州断决之类纵有卖买贵贱与估不同亦依估价为定

【问曰】赃若见在犯处可以将赃对平如其先已费损悬平若为准定又有获赃之所与犯处不同或远或近并合送平以否

【答曰】悬平之赃依令准中估其获赃去犯处远者止合悬平若运向犯处准估其物即须脚价生产之类恐加瘦损非但奸伪斯起人粮所出无从同遣悬平理便适中【又问】在蕃有犯断在中华或边州犯赃当处无估平赃定罪从何取中

【答曰】外蕃既是殊俗不可牒彼平估唯于近蕃州县准估量用合宜无估之所而有犯者于州府详定作价

又云平功庸者计一人一日为绢三尺牛马騊驂驴车亦同【议曰】计功作庸应得罪者计一人一日为绢三尺牛马騊驂驴车计庸皆准此三尺故云亦同

又云其船及碾硃邸店之类亦依犯时赁直【议曰】自船以下或大小不同或闲要有异故依当时赁直不可准常赁为估邸店者居物之处为邸沽卖之所为店称之类者铺肆园宅品

目至多略举宏纲不可备载故言之类

又云唐赁虽多各不得过其本价【议曰】假有借驴一头乘经百日计庸得绢七匹二丈驴估止直五匹此则庸多仍依五匹为罪自余庸赁虽多各准此法

会赦不首故蔽匿及不改正征收

诸略和诱人若和同相卖及略和诱部曲奴婢若嫁卖之即知情娶买及藏逃亡部曲奴婢暑置官过限及不应置而置诈假官假与人官及受假者若诈死私有禁物谓非私所应有者及禁书之类赦书到后百日见在不首故蔽匿者复罪如初媒保不坐其限内事发虽不自首非蔽匿虽限内但经问不承者亦为蔽匿即有程期者计赦后日为坐其因犯逃亡经赦免罪限外不首者止坐其亡不论本罪谓赦书到后百日限外计之

【疏】诸略和诱人若和同相卖【议曰】不和为略前已解讫和诱者谓彼此和同共相诱引或使为良或使为贱限外蔽匿俱入此条轻重之制自从本法若和同相卖者谓两相和同共知违法

又云及略和诱部曲奴婢若嫁卖之即知情娶买【议曰】上文智据良人此论部曲客女奴婢等略和诱义并与上同或得而自留或转将嫁卖或乞人亦同其知情娶买者谓从略和诱以下不问良贱共知本情或娶或买限外不首亦为蔽匿

又云及藏逃亡部曲奴婢【议曰】藏匿无日限谓知是部曲奴婢逃走故将藏匿者

又云暑置官过限及不应置而置【议曰】在令置官各有员数员外剩置是名过限案职制律官有员数而暑置过限及不应置而置注云谓非奏授者在此虽有奏授亦同蔽匿于格令无员而置是名不应置而置

又云诈假官假与人官及受假者【议曰】诈假官者身实无官假为职任流内流外得罪虽别诈假之议并同或自造告身或雇倩人作或得他人告身而自行用但于身不合为官诈将告身行用皆是其假与人官者谓所司假授人官或伪奏拟或假作曹司判补及受假者谓知假而受之

又云若诈死私有禁物注云谓非私所应有者及禁书之类【议曰】诈死者或本心避罪或规免赋役或因犯逃亡而遂诈死之类私有禁物者注云谓非私所应有者谓甲弩矛稍之类及禁书谓天文图书兵书七曜历等是名禁书称之类者谓玄象器物等既不是书故云之类

又云，赦书到后百日，见在不首，故蔽匿者，复罪如初，媒保不坐。【议曰】赦书原罪，皆据制书出日，昧爽以前并从赦免。唯此蔽匿条中，乃云赦书到后百日。此据赦书所至之处，别取百日为限。见在不首故蔽匿者，谓人物及所假官等见在，故

蔽匿隱藏而不首出，并复罪如初。初者谓如犯罪之初，赃物应征及倍，悉从初犯本法。若人有转易在他所，但其人见在不首，皆为故蔽匿。其媒保不坐者，谓嫁娶有媒，卖买有保，既经赦原，无问百日内外，虽不自首，并皆不坐。

又云，其限内事发，虽不自首，非蔽匿【议曰】从略和诱以下、私有禁物以上，谓赦书到后，事发之所百日内外发者，虽不自首，亦非蔽匿，以其限尚未充，故得无罪。

注云，虽限内，但经问不臣者，亦为蔽匿。【议曰】上云限内事发，虽不自首，非蔽匿。谓限内事发，经问即承，为无隐心，乃非蔽匿。其经问不臣，释曰臣犹承也。虽在限内，仍同蔽匿之法。

又云即有程期者计赦后日为坐【议曰】程者依令公案小事五日程中事十日程大事二十日程及公使各有行程如此之类是为有程期者律有大集校阅违期不到之条亦有计帐等在令各有期限此等赦前有违经恩不待百日但赦出后日仍违程期者即计赦后违日为坐赦后并须准事给程以为期限

又云其因犯逃亡经赦免罪限外不首者止坐其亡不论本罪【议曰】谓赦前犯罪因即逃亡会赦之后罪皆原免赦后百日仍不自首止有逃亡之坐更不论其本罪又如征防逃亡会赦免罪计百日限外征防仍自未还须计征防之日以为逃亡定罪限内流例若还即同在家亡法即军人上番因犯逃走经赦当下亦同常亡之律

注云谓赦书到后百日限外计之【议曰】上论蔽匿既以百日之外为限此逃亡之坐亦以百日限外计之

诸会赦应改正征收经责簿帐而不改正征收者各论如本犯律谓以嫡为庶以庶为嫡违法养子私入道诈复除避本业增减年纪侵隐园田脱漏户口之类须改正监临主守之官私自借贷及借贷人财物畜产之类须征收

【疏】诸会释曰会犹遇也赦应改正征收经责簿帐而不改正征收者各论如本犯律【议曰】前条以百日为限此据赦后经责簿帐即须改正征收仍有隐欺不改从正者皆如本犯得罪其应改正征收具如子注

注云谓以嫡为庶以庶为嫡违法养子【议曰】依令王公侯伯子男皆子孙承嫡者传袭无嫡子立嫡孙无嫡孙以次立嫡子同母弟无母弟立庶子无庶子立嫡孙同母弟无母弟立庶孙曾玄以下准此若不依令文即是以嫡为庶以庶为嫡又准令自无子者听养同宗于昭穆合者若违令养子是名违法即工乐杂户当色相养者律令虽无正文无子者理准良人之例

注云私人道诈复除避本业【议曰】私人道谓道士女冠僧尼同不因官度者是名私人道

诈复除者谓课役俱免即如太原元从给复终身没落外蕃投化给复十年放贱为良给复三年之类其有不当复限诈同此色是为诈复除避本业谓工乐杂户太常音声人各有本业若迴避改人他色之类是名避本业

注云增减年纪侵隐园田脱漏户口之类须改正【议曰】增减年纪谓增年入老减年入中小者其有增减虽不免课役亦是侵隐园田谓侵他人园田及有私隐盗贸卖者脱漏户口者全户不附为脱隐口不附为漏称之类者谓增加疾状脱漏工乐杂户之类会赦以后经责簿帐即须改正若不改正亦论如本犯之律

注云监临主守之官私自借贷及借贷人财物畜产之类须征收【议曰】监临谓于临统部内主守谓躬亲保典之所者以官财物畜产私自借贷及将官物畜产私借贷人者其车船之属同财物鹰犬之属同畜产故言并须征收

【问曰】上条会赦以百日为限下文会赦乃以责簿为期若有上条赦后百日内责簿帐隐而不通者下条未经责簿帐经问不臣合得罪否

【答曰】上条以罪重故百日内经问不臣罪同蔽匿限内虽责簿帐事终未发縱不吐实未得论罪后条犯轻赦后经责簿帳不通即得本罪经年不经责簿帐据理亦未有辜虽复经问不臣未合得罪

【又问】蔽匿之事限内未首及应改正簿帐未通乃有非是物主旁人言告未知告者得罪以否

【答曰】赦前之罪各有程期限内事发律许免罪终须改正征收告者理不合坐

卷五名例律

【五门】律条八并疏勒条一

犯罪已发未发自首于财主首露

同职犯罪

公事失错自举

共犯罪分首从及不分首从

共犯罪逃亡已获未获分首从

犯罪已发未发自首于财主首露

诸犯罪未发而自首者原其罪正赃犹征如法其轻罪虽发因首重罪者免其重罪即因问所劾之事而别言余罪者亦如之即遣人代首若于法得相容隐者为首及相告言者各听如罪人身自首法缘坐之罪及谋叛以上本服周虽捕告俱同自首例其闻首告被追不赴者不得原罪谓止坐不赴者身即自首不实及不尽者以不实不尽之罪罪之至死者听减一等自首赃数不尽者止计不尽之数科之其知人欲告及亡叛而自首者减罪二等坐之即亡叛者虽不自首能还归本所者亦同其于人损伤因犯杀伤而自首者得免所因之罪仍从故杀伤法本应过失者听从本于物不可备偿本物见在首者听同免法即事发逃亡虽不得首所犯之罪得减逃亡之坐若越度关及奸私度亦同奸谓犯良人并私习天文者并不在自首之例

【疏】诸犯罪未发而自首者原其罪【议曰】过而不改斯成过矣今能改过来首其罪皆合得原若有文牒言告官司判令三审牒虽未曾入曹局即是其事已彰虽欲自新不得成首

注云正赃犹征如法【议曰】称正赃者谓盗者自首不征倍赃称如法者同未首前法征还官主枉法之类彼此俱罪犹征没官取与不和及乞索之类犹征还主

又云其轻罪虽发因首重罪者免其重罪【议曰】假有盗牛事发因首铸钱铸钱之罪得原盗牛之犯仍坐之类又云即因问所劾之事而别言余罪者亦如之【议曰】劾者推鞠之别名假有已被推鞠因问乃更别言余事亦得免其余罪同因首重罪之义故云亦如之

又云即遣人代首若于法得相容隐者为首及相告言者各听如罪人身自首法【议曰】遣人代首者假有甲犯罪遣乙代首不限亲疏但遣代首即是若于法得相容隐者谓依下条同居及大功以上亲等若部曲奴婢为主首及相告言者此还据得容隐者纵经官司告言皆同罪人身首之法释曰首犹陈告也其小功缌麻相隐既减凡人三等若其为首亦得减三等

注云缘坐之罪及谋叛以上本服周虽捕告俱同自首例【议曰】缘坐之罪者谓谋反大逆及谋叛已上道者并合缘坐及谋叛以上本服周者谓非缘坐若叛未上道大逆未行之类虽尊压出降无服各依本服周虽捕告以送官司俱同罪人自首之法

又云其闻首告被追不赴者不得原罪注云谓止坐不赴者身【议曰】谓犯罪之人闻有代首为首及得相容隐者告言于法虽复合原追身不赴不得免罪谓止罪不赴者身首告之人及余应缘坐者仍依首法

又云即自首不实及不尽者以不实不尽之罪罪之至死者听减一等【议曰】自首不实谓强盗得赃首云窃盗赃虽首尽仍以强盗不得财科罪之类及不尽者谓枉法取财十五匹虽首十四匹余一匹是为不尽之罪称罪之者不在除免倍赃监主加罪加役流之例假有人强盗二十匹自首十匹余有十匹不首本法尚合死罪为其自有悔心罪状因首而发故至死听减一等

【问曰】谋杀凡人乃云是舅或谋杀亲舅复云凡人姓名是同舅与凡人状别如此之类若为科断

【答曰】谋杀凡是轻谋杀舅罪乃重重罪既得首免轻罪不可仍加所首姓名既同唯止舅与凡人有异谋杀之罪首尽舅与凡人状虚坐是不应得为从轻合答四十其谋杀亲舅乃云凡人者但谋杀凡人唯极徒坐谋杀亲舅罪乃至流谋杀虽已首陈须科不尽之罪三流之坐准徒四年谋杀凡人合徒三年不言是舅首陈不尽处徒一年

【问曰】一家漏十八口并是有课役乃首九口未知合得何罪

【答曰】律定罪名当条见义如户内止隐九口告称隐十八口虽勘九口是实诬告者不得反坐以本条隐九口者罪止徒三年罪至所止所诬虽多不反坐今首外仍隐九口当条以不尽之罪罪之仍合处徒三年

【问曰】乙私有甲弩乃首云止有稍一张轻重不同若为科处

【答曰】甲弩不首全罪见在首稍一张是别言余罪首稍之罪得免甲弩之罪合科既自首不实至死听减一等【又问】假有监临之官受财不枉法赃满三十匹罪合加役流其人首云受所监临其赃并尽合科何罪

【答曰】律云以不实不尽之罪罪之至死听减一等但不枉法与受所监临得罪虽别赃已首尽无财可科唯有因事不因事有殊止从不应为重科杖八十若枉法取物首言受所监临赃亦首尽无财可坐所枉之罪未首宜从所枉科之若枉出入徒流自从故出入徒流为罪如枉出入百杖以下所枉轻者从请求施行为坐本以因赃入罪赃既首讫不可仍用至死减一等之法

注云自首赃数不尽者止计不尽之数科之【议曰】假有窃盗十匹止首五匹五匹不首仍徒一年是名止计不尽之数科之之义是覆上文亦与罪之之义不殊不尽赃多至死者减一等

又云其知人欲告及亡叛而自首者减罪二等坐之【议曰】犯罪之徒知人欲告及案问欲举而自首陈及逃亡之人并叛已上道此类事发归首者各得减罪二等坐之又云即亡叛者虽不自首能还归本所者亦同【议曰】虽不自首谓不经官司首陈能还归本所者谓归初逃叛之所亦同自首之法减罪二等坐之若本所移改还归移改之所亦同

又云其于人损伤【议曰】损谓损人身体伤谓见血为伤虽部曲奴婢伤损亦同良人例

注云因犯杀伤而自首者得免所因之罪仍从故杀伤法本应过失者听从本【议曰】假有因盗故杀或过失杀伤财主而自首者盗罪得免故杀伤罪仍科若过失杀伤仍从过失本法故云本应过失听从本

又云于物不可备偿注云本物见在首者听同免法【议曰】称物者谓宝印符节制书官文书甲弩旌旗幡帜禁兵器入禁书之类私家既不合有是不可偿之色本物见在首者谓不可备偿之类本物见在听同首法

又云即事发逃亡注云虽不得首所犯之罪得减逃亡之坐【议曰】假有盗罪合徒事发逃走已经数日而复陈首犯盗已发虽首不原逃走之罪听减二等

又云若越度关及奸注云私度亦同奸谓犯良人【议曰】度关有三等罪越度私度冒度其私度越度自首不原冒度之罪自首合免若奸良人者自首不原

又云并私习天文者并不在自首之例【议曰】天文玄远不得私习从于人损伤以下私习天文以上俱不在自首之例

【准】唐大中五年十月六日敕节文今后应有官典犯赃及诸色取受但事全未发觉以前能经官陈首即准律文与减等如事发已有萌兆虽未被追捕勘闻亦不在许陈首之限

诸犯罪共亡轻罪能捕重罪首重者应死杀而首者亦同及轻重等获半以上首者皆除其罪常赦所不原者依常法即因罪人以致罪而罪人自死者听减本罪二等若罪人自首及遇恩原减者亦准罪人原减法其应加杖及赎者各依杖赎例

【疏】诸犯罪共亡轻罪能捕重罪首【议曰】犯罪事发已囚未囚及同犯别犯而共亡者或流罪能捕死囚或徒囚能捕流罪首如此之类是为轻罪能捕重罪首

注云重者应死杀而首者亦同【议曰】律称应死未须断讞准犯合死逃走轻者杀而来首

亦同捕首法其流罪以下逃亡轻者能捕重罪首者捕法自准捕亡律若死罪之囚不必捕格方便杀得者亦是

又云及轻重等获半以上首者皆除其罪【议曰】假有五人俱犯五杖相共逃走有一人心悔更获二人而首即是获半以上及从共亡以下本罪及亡罪并得从原故云皆除其罪

注云常赦所不原者依常法【议曰】常赦所不原者谓虽会大赦犹处死及流若除名免所居官及移乡之类此等既赦所不原故虽捕首亦不合免

【问曰】假有犯百杖者十人同共逃走六人归首又捕得逃者二人得同获半以上除罪以否

【答曰】律开相捕之法本为少能捕多轻能捕重重等者犹须获半今六人共获二人便是捕少依如律义不合首原亡罪首减二等本犯仍依法断若轻能捕重所获虽少合原如轻重罪同不可首多获少亦须首获数等然可得原

【又问】甲乙二人轻重罪等俱共逃走甲捕乙首甲免罪否

【答曰】律称获半以上首者皆除其罪甲乙共亡者甲能获乙逃罪已尽更无亡人获半尚得免辜况其逃亡全尽甲合从原假有十人合死俱共逃亡五人捕得五人亦是首获相半既开首捕之路此类各合全免

【又问】缌麻以上犯罪共亡得同捕首法以否

【答曰】缌麻以上亲属有罪不合告言藏亡尚许减罪岂得辄相捕送此捕为凡人发例不与亲戚生文若捕亲属首者得减逃亡之坐本犯之罪不原仍依伤杀及告亲属法其犯谋叛以上得依捕首之律

又云即因罪人以致罪而罪人自死者听减本罪二等【议曰】因罪人以致罪谓藏匿罪人或过致资给及保证不实之类今罪人非被刑戮而自死者又听减罪二等

又云若罪人自首及遇恩原减者亦准罪人原减法【议曰】谓因罪人以得罪罪人于后自首及遇恩原减者或得全原或减一等二等之类一依罪人全原减降之类

又云其应加杖及赎者各依杖赎例【议曰】其应加杖假有官户奴婢犯流而被过致资给捉获官户如婢等流罪加杖二百过致资给者并依杖二百罪减之不从流减其罪人本合收赎过致资给者亦依赎法不以官当加杖配役

【问曰】官户等犯流加杖二百过致者应减几等而科【答曰】犯徒应加杖者一等加二

十加至二百当徒三年乃至流刑杖亦二百即加杖之流应减在律殊无节文比附刑名止依徒减一等加杖一百八十

诸盗诈取人财物而于财主首露者与经官司自首同其于余赃应坐之属悔过还主者听减本罪三等坐之即财主应坐者减罪亦准此

【疏】诸盗诈取人财物而于财主首露者与经官司自首同【议曰】盗谓强盗窃盗许谓诈欺取人财物而能悔过于财主首露与经官司自首同若知人将告而于财主首者亦得减罪二等

【问曰】假有甲盗乙绢五匹经乙自首乙乃取甲十匹之物为正倍等赃合当何罪

【答曰】依律首者唯征正赃甲既经乙自首因乃剩取其物既非监主而乃因事受财合科坐赃之罪

又云其于余赃应坐之属悔过还主者听减本罪三等坐之【议曰】余赃谓盗诈之外应得罪者并是虽不于官司陈首能悔过还主者听减本罪三等假有枉法受财十匹合流悔过还主得减三等处徒二年之类既云坐之自依下例

又云即财主应坐者减罪亦准此【议曰】财主应坐谓受财枉法不枉法受所监临及坐赃与财人各亦得罪若取人悔过还主得减三等财主亦减本坐三等科之

【问曰】贸易官物复以本物却还或本物已费别将新物私替如此悔过得免罪否

【答曰】若以本物却还得免计赃为罪仍依盗不得财科之若其非官本物更以新物替之虽复私自陪备贸易之罪仍在

同职犯罪

诸同职犯公坐者长官为一等通判官为一等判官为一等主典为一等各以所由为首若通判官以上异判有失者止坐异判以上之官其阙无所承之官亦依此四等官为法即无四等官者止准见官为罪若同职有私连坐之官不知情者以失论即余官及上官案省不觉者各递减一等下官不觉者又递减一等亦各以所由为首减谓首减首从减从检勾之官同下从之罪应奏之事有失勘读及省审之官不驳正者减下从一等若辞状隐伏无以验知者勿论

【疏】诸同职犯公坐者长官为一等通判官为一等判官为一等主典为一等各以所由为首【议曰】同职者谓联署之官公坐谓无私曲假如大理寺断事有违即大卿是长官少卿及正是通判官丞是判官府史是主典是为四等各以所由为首者若主典检请有失即以典为首丞为第二从少卿二正为第三从大卿为第四从即主簿录事亦为第四从若由丞判断

有失以丞为首少卿二正为第二从大卿为第三从典为第四从主簿録事当同第四从

注云若通判官以上异判有失者止坐异判以上之官【议曰】假如一正异丞所判有失又有一正复同判即二正同为首罪若一正先依丞判一正始作异同异同者自为首科同丞者便即无罪假如丞断合理一正异断有乖后正直云依判即同前正之罪若云依丞判者后正无辜二卿异同亦各准此其通判官以上异同失理应连坐者准长官及检句官得罪以下并不坐通判官以下有失或中闲一是一非但长官判从正法余者悉皆免罪内外诸司皆准此

【问曰】假有判官处断乖失通判官异同得理长官不依通判官断还同判官各有何罪

【答曰】案若中覆唯通判官一人合理即上下俱得免科如其常处断讫施行即乖失者依法得罪唯通判长官合理余悉不论

又云其阙无所承之官亦依此四等官为法即无四等官者止准见官为罪【议曰】四等之内但有阙官虽一人处断乖失亦作四等为坐假如大理卿或丞正一人见在判有乖失判者自当首罪句官仍同四等下从即无四等官者为关戍之类无通判官关丞即至关令并主典唯有三等假主典检请有失丞为第二从令为第三从録事同为第三从下州县市令唯与典二人此等止准见官二等之罪

又云若同职有私连坐之官不知情者以失论【议曰】同职谓连判之官及典有私故违正理余官连判不知挟私情者以失论假有人犯徒一年判官曲理断免余官不觉自依失出之法有私者为首不觉者为从仍为四等科之失出减五等失入减三等之类自余与夺之事失者减三等及云以失论之类各从本条

【问曰】有主典增减文案诈斯取赃五匹判官不觉依增减状判讫未知判官于许欺赃失减为复于增减官文书失减

【答曰】但依律得罪皆从所判为坐取赃事在案外增减文案见行止从增减科之不可从赃而科

【又问】判官主典有私故出流罪通判及长官不知情若为科首从之罪

【答曰】假令主典为首还合流坐判官为从合徒三年不知情者从公坐失法公坐既有四等通判官第三从论减典二等又失出减五等从流减七等合杖九十长官又减一等合杖八十其有放而还获及本应例减仍各依本法

又云即余官及上官案省不觉者各递减一等下官不觉者又递减一等亦各以所由为首注云减谓首减首从减从【议曰】余官者谓比州比县释曰比犹近也及省内比司并诸府寺监不相管隶者上官者在京诸司非省台及诸州向尚书省诸县向州之类如州上文书向尚

书省有错失省司不觉者省司所由之首减州所由首一等同职递为四等法首从减之其余官不觉亦准此若省司下符向州错失州司不觉州司所由首减省司所由首二等同职递为四等首从法减之

又云检句之官同下从之罪【议曰】检者谓发长检稽失诸司录事之类句者署名句讫录事参军之类皆同下从若有四等官同四等从有三等官同三等从有二等官同二等从其无检句之官者虽判官发辰句稽若有乖失自于判处得罪不入句检之坐

又云应奏之事有失勘读及省审之官不驳正者减下从一等【议曰】尚书省应奏之事须缘门下者以状牒门下省准式依令先门下录事勘给事中读黄门侍郎省侍中审有乖失者依法驳正却牒省司若实有乖失不驳正者录事以上减省下从一等既无递减之文即侍中以下同减一等律以既减下从得罪最轻若更递减余多无坐驳正之法唯在录事以上故所掌主典律无罪名

又云若辞状隐伏无以验知者勿论【议曰】辞状隐伏者谓脱错文字增减事情辞状隐微案覆难觉者故云自余官以下案省不觉并得免罪故云勿论

公事失错自举

诸公事失错自觉举者原其罪应连坐者一人自觉举余人亦原之其断罪失错已行决者不用此律其官文书稽程应连坐者一人自觉举余人亦原之主典不免若主典自举并减二等

【疏】诸公事失错自觉举者原其罪【议曰】公事失错谓缘公事致罪而无私曲者事未发露而自觉举者所错之罪得免觉举之义与自首有殊首者知人将告减二等觉举既无此文但未发自言皆免其罪

又云应连坐者一人自觉举余人亦原之【议曰】应连坐者长官以下主典以上及检句官在案同判署者一人觉举余并得原其检句上官举稽及事涉私者曹司依法得罪唯是公坐情无私曲检句之官虽举彼此并无罪责又云其断罪失错已行决者不用此律【议曰】断罪失错已行决者谓死及笞杖已行决讫流罪至配所役了徒罪役讫此等并为已行官司虽自觉举不在免例各依失入法科之故云不用此律假有人枉被断徒二年已役一年官司然始自觉举者一年未役者自从举免已役一年者从失入减三等科杖八十之类

又云其官文书稽程应连坐者一人自觉举余人亦原之主典不免若主典自举并减二等【议曰】文书谓公案小事五日程中事十日程大事二十日程徒罪以上辩定后三十日程此外不了是名稽程官人自觉举者并得全原唯主典不免若主典自举并减二等者以官司不举故长官以下并减二等如官人主典联署举者官人并得免罪主典仍减二等科之其制敕案成以后颁下各给抄写程二百纸以下限二日程过此以外每二百纸以下加一日程所加多者不得过五日注云其敕书计纸虽多不得过三日此等抄写程既云案成以后据令成制

敕案不别给程即是当日成了违令限日皆是有稽稽而自举者同官文书法仍为公坐亦作四等科断各以所由为首若涉私曲故稽亦同私坐之法

【问曰】公坐相连节级得罪一人觉举余亦原之稽案既是公罪句官亦合连坐句检之官举乞余官何故得罪【答曰】公坐失错事可追改一人举觉余亦原之至于行事稽留不同失错之例句官纠出故不免科

共犯罪分首从及不分首从

诸共犯罪者以造意为首随从者减一等若家人共犯止坐尊长于法不坐者归罪于其次尊长谓男夫侵损于人者以凡人首从论即共监临主守为犯虽造意仍以监主为首凡人以常从论

【疏】诸共犯罪者以造意为首随从者减一等若家人共犯止坐尊长【议曰】共犯罪者谓二人以上共犯以先造意者为首余并为从家人共犯者谓祖父伯叔子孙弟侄共犯唯同居尊长独坐卑幼无罪注云于法不坐者归罪于其次尊长谓男夫【议曰】于法不坐者谓八十以上上岁以下及笃疾归罪于其次者假有尊长与卑幼共犯尊长老疾依律不坐者即以共犯次长者当罪是名归罪于其次尊长谓男夫者假有妇人尊长共男夫卑幼同犯虽妇人造意仍以男夫独坐。

又云侵损于人者以凡人首从论【议曰】侵谓盗窃财物损谓斗殴杀伤之类假令父子合家同犯并依凡人首从之法为其侵损于是以不独坐尊长

又云即共监临主守为犯虽造意仍以监主为首凡人以常从论【议曰】监临主守具如后解假有外人发意共左藏官司主典盗库绢五匹虽是外人造意仍以监主为首处徒二年外人依常盗从合杖一百

诸共犯罪而本罪别者虽相因为首从其罪各依本律首从论若本条言皆者罪无首从不言皆者依首从法即强盗及奸略人为奴婢犯阑入若逃亡及私度越度关栈垣篱者亦无首从

【疏】诸共犯罪而本罪别者虽相因为首从其罪各依本律首从论【议曰】谓五服内亲共他人殴告所亲及侵盗财物虽是共犯而本罪各别假有甲句他外人乙共殴兄甲为首合徒二年半乙为凡斗从不下手又减一等合答二十又有卑幼句人盗己家财物十匹卑幼为首合答三十他人为从合徒一年又减常盗一等犹杖一百此是相因为首从其罪各依本律首从论此例既多不可具载但是相因为首从本罪别者皆准此

又云若本条言皆者罪无首从不言皆者依首从法【议曰】案贼盗律谋杀周亲尊长外祖父母皆斩如此之类本条言皆者罪无首从不言皆者依首从法又贼盗律云谋杀三人者徒三年假有二人共谋杀人未行事发造意者为首徒三年从者徒二年半如此之类不言皆者依

首从法

又云即强盗及奸略人为奴婢犯阑入若逃亡及私度越度关棧垣篱者亦无首从【议曰】强盗之人各肆威力奸者身并自犯不为首从略人为奴婢者理与强盗义同阑入者谓阑入宫殿及应禁之所各自身犯亦无首从逃亡者假使十人皆征身各阙事私度者谓无过所从关门私过越度者谓不由门为越关谓检料之处棧谓堑栅之所垣谓宫殿及府廨垣墙篱谓不筑墙垣唯以藩篱为固之类从强盗以下皆以正犯科之故云亦无首从

共犯罪逃亡已获未获分首从

诸共犯罪而有逃亡见获者称亡者为首更无证徒则决其从罪后获亡者称前人为首鞫问是实还依首论通计前罪以充后数若前输赎物后应还者还之其增减人罪今有轻重者亦从此律若枉入人徒年者即计庸折除课役及赎直每枉一年折二年虽不满年役过五十日者折一年即当年无课役者折来年其有军役者折役日其本应徒已决杖笞者即以杖笞赎直准减徒年

【疏】诸共犯罪而有逃亡见获者称亡者为首更无证徒则决其从罪【议曰】假有甲乙二人共诈欺取物合徒一年甲实为首当被捉获乙本为从遂即逃亡甲被鞫问称乙为首更无证徒即须断甲为从科杖一百是名决其从罪

又云后获亡者称前人为首鞫问是实还依首论通计前罪以充后数【议曰】后捉获乙称甲为首鞫问甲称是实还依首坐科徒一年甲是庶人前已决杖一百即须以杖笞赎直准减徒年一年徒赎铜二十斤一百杖赎铜一十斤以十斤杖铜减半年徒罪余徒半年依法配役甲若单丁前已决杖一百今既处徒一年合杖一百二十即须更决二十通计前杖以充后数

【问曰】有甲乙二人犯盗准罪合流甲元造意乙是随从然乙事发逃亡甲遂称乙是首官司断甲为从处徒三年已役讫然始获乙甲即自承是首又甲是白丁若为处分

【答曰】流罪准徒四年又云从徒入流比徒一年为剩累徒流应役者不得过四年其人虽复诈冒官司不合更科流罪止合徒一年若犯加役流自合三年配役三年虽已役讫仍须更配远流即是通计前罪配所为折居作

又云若前输赎物后应还者还之【议曰】假令甲有九品官犯徒一年诈为从罪前断处杖一百征铜十斤今依首论断作一年徒坐以九品一官当徒坐尽前征铜十斤者还之是名前输赎物后应还者还之

又云其增减人罪令有轻重者亦从此律【议曰】此设判官之罪增人罪者有人犯徒一年止有九品一官官司增罪科徒二年官当一年余徒收赎后更审问止合徒一年前此一年赎物即合追还减人罪者若一人身居两职并是九品以上犯徒二年官司减为一年半用一官

当徒一年余有半年官当不尽赎铜十斤检知前失还用两官当徒二年前输半年赎物亦合还主又有白丁犯徒三年官司断徒一年役讫事发更须科徒二年前一年役讫后更配二年之类

又云若枉入人徒年者即计庸折除课役及赎直【议曰】称枉入人徒年未必皆是无罪但不应徒役而徒役即是枉入徒年若是全年枉入子注具有明文如不满五十日役即计枉役二十日以下各计日折丁庸若枉三十五日并折调不满五十日者更不合折及赎直者假有七品以上子被枉徒一年即以役身之庸折其赎直计庸折铜不尽更征余赎或折铜已尽仍有余庸更亦不计若有课役依上法折除其判官得罪自依故失或有中男十六以上应赎犯杖一百官司处徒一年亦以役日计庸折充赎直尽与不尽皆同上解

注云每枉一年折二年虽不满年役过五十日者折一年【议曰】枉徒一年通折二年课役若枉三年通折六年课役虽不满年役过五十日亦除一年者依令丁役五十日当年课役俱免故五十日役者得折一年其称折一年二年者皆以三百六十日为断

注云即当年无课役者折来年其有军役者折役日【议曰】被枉徒之年或遇恩复或遭水旱而无课役者听折来年其有军役者折上番之日若枉一年亦通折二年番役

【问曰】律称折来年者脱或来年旱涝及遇恩复无课役者得折以后来年以否

【答曰】律称当年无课役折来年律矜枉入徒役听折来年课输来岁既无课役将来亦是来年年与课役相须

本欲为其准折若曾蒙恩复及遭霜旱依令课役并免岂合即计为年亦如已役已输听折来年课役后年无者更折有课役之年此理既同不可别生异议

又云其本应徒已决杖答者即以杖答赎直准减徒年【议曰】假有本坐合徒一年官司决杖一百决讫事发还合科徒前已决杖一百不可追改准徒一年赎铜二十斤即是十八日徒当铜一斤准答十前决一百总合减徒一百八十日即当铜十斤折徒半年若一年徒罪已答五十即以五斤之铜减徒役九十日减外残徒各依式配役

卷六名例律

【七门】律条十三并疏敕条一起请条一

二罪以上俱发及累并倍法

有罪相容隐

官户奴婢犯罪

化外人相犯

断罪本条别有制与例不同举重明轻

杂条

一部律内余条准此条

二罪以上俱发及累并倍法

诸二罪以上俱发以重者论谓非应累者唯具条其状不累轻以加重若重罪应赎轻罪应居作官当者以居作官当为重等者从一若一罪先发已经论决余罪后发其轻若等勿论重者更论之通计前罪以充后数即以赎致罪频犯者并累科若罪法不等者即以重赃并满轻赃各倍论累谓止累见发之赃倍谓二尺为一尺不等谓以强盗枉法等赃并从窃盗受所监临之类即监临主司因事受财而同事共与若一事频受及于监守频盗者累而不倍其一事分为二罪罪法若等则累论罪法不等者则以重法并满轻法罪法等者谓若贸易官物计其等准盗论计所利以盗论之类罪法不等者谓若请官器仗以亡失并从毁伤以考校不实并从失不实之类累并不加重者止从重其应除免倍没备偿罪止者各尽本法

【疏】诸二罪以上俱发以重者论【议曰】假有甲任九品一官犯盗绢五匹合徒一年又私有稍一张合徒一年半又过失折人二支合赎流三千里是为二罪以上俱发从有禁兵器断徒一年半用官当讫更征铜十斤既犯盗徒罪仍合免官是为以重者论

注云谓非应累者唯具条其状不累轻以加重【议曰】以上三事并非应累断者虽从兵器处罪仍具条三种犯状不得将盗一年徒罪累于私有禁兵器一年半徒上故云不累轻以加重所以具条其状者一彰罪多二防会赦杂犯死罪经赦得原蛊毒流刑逢恩不免故也注云若重罪应赎轻罪应居作官当者以居作官当为重【议曰】谓甲过失折人二支应流依法听赎私有禁兵器合徒官当即以官当为重若白丁犯者即从禁兵器徒一年半即居作为重罪若更多犯自依从重法

【问曰】有七品子犯折伤人合徒一年应赎又犯盗合徒一年家有亲老应加杖二罪俱发何者为重

【答曰】律以赎法为轻加杖为重故盗者不得以荫赎家有亲老听加杖放之即是加杖为重罪若赎一年半徒自从重断征赎不合从轻加杖

又云等者从一【议曰】假有白丁犯盗五匹合徒一年又斗殴折伤人亦合徒一年此名等者须从一断

又云若一罪先发已经论决余罪后发其轻若等勿论重者更论之通计前罪以充后数【议曰】假有甲折乙一齿合徒一年又折丙一指亦合徒一年折齿之罪先发已经配徒一年或无兼丁及家有亲老已经决杖一百二十有折指之罪后发即从等者勿论重者更论之通计前罪以充后数者甲若殴丙折二指以上合徒一年半更须加役半年甲若单丁又加杖二十是为重者更论之通计前罪之法

又云即以赃致罪频犯者并累科【议曰】假有受所监临一日之中三处受绢一十八匹或三人共出一十八匹同时送者各倍为九匹而断此名以赃致罪频犯者并累科

又云若罪法不等者即以重赃并满轻赃各倍论【议曰】罪法不等者为犯强盗枉法不枉法窃盗受所监临等并是轻重不等即以重赃并满轻赃假令县令交财枉法六匹合徒三年不枉法十四匹亦合徒三年又监临外窃盗二十九匹亦徒三年强盗二匹亦合徒三年受所监临四十九匹亦合徒三年准此以上五处赃罪各合徒三年累于受所监临总一百匹仍倍为五十匹合流二千里之类

注云累谓止累见发之赃倍谓二尺为一尺【议曰】假有官人枉法受甲乙丙丁四人财物各有八匹之赃甲乙二人先发赃有一十匹累而倍之止依八匹而断依律科流除名已讫其丙丁二人赃物于后重发即累见发之赃别更科八匹之罪后发者与前既等理从勿论不得累并前赃作一十六匹断作死罪之类

【问曰】有人枉法受一十五匹七匹先发已断流讫八匹后发若为科断

【答曰】枉法之赃若一人边而取前发者虽已断讫后发者还须累论并取前赃更科全罪不同频犯止累见发之赃通计十五匹断从绞坐无禄之人自依减法

【又问】脱有十人共行资财同在一所盗者一时将去得同频犯以否

【答曰】律注云监临主司因事受财而同事共与若一事频受及于监守内频盗累而不倍除此三事皆合倍论十人之财一时俱取虽复似非频犯终是物主各别元非一人之物理与十处盗同坐同频犯赃合倍折若物付一人专掌失即专掌者陪理同一人之财不得将为频

盜

注云不等谓以强盜枉法等贓并从窃盜受所監臨之类【议曰】强盜枉法計贓是重窃盜受所監臨准贓乃轻故名不等假如强盜并从窃盜者谓如有人诸处频犯窃盜已得八十二匹累贓倍论得四十一匹罪合流三千里复于诸处频犯强盜得一十八匹累贓倍得九匹亦合流三千里今将强盜九匹并于窃盜四十一匹上满五十匹处加役流其枉法并从受所監臨者假如官人频受所監臨財物倍得二十一匹二丈合徒一年半复频受枉法贓倍得二匹二丈亦合徒一年半今将枉法贓二匹二丈并于受所監臨物二十一匹二丈总为二十四匹科徒二年其有强盜并入受所監臨枉法并从窃盜如此之类俱以重贓并从轻贓者皆同并满之法

注云即監臨主司因事受財而同事共与若一事频受及于監守频盜者累而不倍【议曰】假有十人同为铸钱官司于彼受物是为因事受財十人若以钱物行求是为同事共与或断一人事频受其財是为一事频受若当库人于所当库内若县令于其所部频盜者此等三事合累而不倍若同事别与或别事同与各依前倍论不同此例又曰其一事分为二罪罪法若等则累论【议曰】一事分为二罪者假将私马直絹五匹博取官马直絹十匹依律贸易官物計其等准盜论計所利以盜论須分官马十匹出两种罪名五匹等者准盜论合徒一年五匹利者以盜论亦合徒一年累为十匹处徒一年半是也此为庶人有兼丁作法若是官人品子应赎及单丁之人用法各别假有品官贸易官物五四是利即合免官其八品九品止有一官者免官讵仍征铜十斤若六品以下監臨官司便同自盜若将以盜五匹累于准盜五匹上从准盜作法合徒一年半累并既不加重止从一重论直取以盜五匹加凡盜二等处徒二年仍除名其品子应赎者直取五匹利徒一年直役为重

又云罪法不等者则以重法并满轻法【议曰】假有官司非法擅赋斂于一家得絹五十匹四十五匹入官坐贓论合徒二年半五匹入私以枉法论亦合徒二年半即以入私五匹累于入官者为五十匹坐贓致罪处徒三年

注云罪法等着谓若贸易官物計其等准盜论計所利以盜论之类【议曰】贸易官物已从上解或有判事枉法后受絹十匹五匹先许是真枉法五匹先未许得枉法后然始总送更有如此等事并合累论故云之类

注云罪法不等者谓若请官器仗以亡失并从毀伤【议曰】谓军防之所请官器仗假有一千事亡失二百事合仗八十毀伤四百事亦合仗八十故杂律云请官器仗以十分论亡失二分毀伤四分各杖八十亡失三分毀伤六分各杖一百今以亡失二百事累为毀伤四百事同毀伤六分之罪合杖一百

注云以考校不实并从失不实之类【议曰】职制律贡举非其人一人徒一年二人加一等罪止徒三年若考校不实减一等失者各减三等假有考校九人二人故不实合杖一百七人失不实亦合杖一百須以故不实二人并从失不实七人之上为九人失不实合徒一年又户

婚律脱口以免课役一口徒一年二口加一等罪止徒三年其漏无课役口四口为一口假令脱有课役二口合徒一年漏无课役十口亦合徒一年须以有课役二口并于无课役十口之上为无课役十二口处徒一年半之类

又云累并不加重者止从重【议曰】假有以私物五匹贸易官物直九匹五匹准盗合徒一年计所利四匹合杖九十罪法等者则累论以四匹累五匹上总为九匹不加一年徒作止从准盗处徒一年并者如前器仗亡失一分毁伤二分俱合杖六十以亡失一分并毁伤二分之一止是三分未滿四分不合加罪止从亡失一分之类

又云其应除免倍没备偿罪止者各尽本法【议曰】假有八品官枉法受财五匹徒二年半不枉法受财十二匹亦徒二年半窃盗二十四匹亦徒二年半监临受财三十九匹亦徒二年半又诈欺取财二十四匹亦徒二年半又坐赃四十九匹亦徒二年半倍得七十六匹二丈又请稍十张亡失一张合杖六十其赃总累为坐赃五十匹合徒三年余赃罪止不加据枉法合除名不枉法合免官盗者倍备枉法不枉法受所监临及坐赃等并没官亡失官稍备偿坐赃罪止徒三年之类如有二罪以上俱发者即先以重罪官当仍依例除免不得将为二罪唯从重论

有罪相容隐

诸同居若大功以上亲及外祖父母外孙若孙之妇夫之兄弟及兄弟妻有罪相为隐部曲奴婢为主隐勿论即漏露其事及謏语消息亦不坐其小功以下相隐减凡人三等若犯谋叛以上者不用此律

【疏】诸同居若大功以上亲及外祖父母外孙若孙之妇夫之兄弟及兄弟妻有罪相为隐【议曰】同居谓同财共居不限籍之同异虽无服者并是若大功以上亲各依本服外祖父母外孙若孙之妇夫之兄弟及兄弟妻服虽轻论情重故有罪者并相为隐反报俱隐此等外祖不

及曾高外孙不及曾玄也

又云部曲奴婢为主隐皆勿论【议曰】部曲奴婢主不为隐听为主隐非谋叛以上并不坐

又云即漏露其事及謏语消息亦不坐【议曰】假有铸钱及盗之类事须掩摄追收遂漏露其事及謏语消息谓报罪人所掩摄之事令得隐避逃亡为通相隐故亦不坐又云其小功以下相隐减凡人三等【议曰】小功緦麻假有死罪隐藏据凡人唯减一等小功緦麻又减凡人三等总减四等犹徒二年

又云若犯谋叛以上者不用此律【议曰】谓谋反谋大逆谋叛此等三事并不得相隐故不用相隐之律各从本条科断

【问曰】小功以下相隐减凡人三等若有漏露其事及撻语消息亦得减罪以否

【答曰】漏露其事及撻语消息上文大功以上共兼容隐义同其于小功以下理亦不别律恐烦文故举相隐为例亦减凡人三等

官户奴婢犯罪

诸官户部曲称部曲者部曲妻及客女亦同官私奴婢有犯本条无正文者各准良人若犯流徒者加杖免居作应征正赃及赎无财者准铜二斤各杖十决讫付官主若老小及废疾不合加杖无财者放免即同主奴婢自相杀主求免者听减死一等亲属自相杀者依常律

【疏】诸官户部曲注云称部曲者部曲妻及客女亦同又云官私奴婢有犯本条无正文者各准良人【议曰】官户隶属司农州县元无户贯部曲谓私家所有其妻通娶良人客女奴婢为之部曲之女亦是犯罪皆与官户部曲同官私奴婢有犯本条有正文者谓犯主及殴良人之类各从正条其本条无正文谓阑入越度及本色相犯并诅詈祖父母父母兄弟之类各准良人之法

又云若犯流徒者加杖免居作【议曰】犯徒者准无兼丁例加杖徒一年加杖一百二十一等加二十徒三年加杖二百准犯三流亦止杖二百决讫付官主不居作

又云应征正赃及赎无财者准铜二斤各加杖十决讫付官主【议曰】犯罪应征正赃及赎无助可备者皆据其本犯及正赃准铜每二斤各加杖十决讫付官主铜数虽多不得过二百今直言正赃不言倍赃者正赃无财犹许加杖放免倍赃无财理然不坐其有财堪备者自依常律又云若老小及癯疾不合加杖无财者放免【议曰】谓以上应征赎之人若年七十以上十五以下及废疾依律不合加杖勘检复无财者并放免不征其部曲奴婢应征赃赎者皆征部曲及奴婢不合征主

又云即同主奴婢自相杀主求免者听减死一等【议曰】奴婢贱人律比畜产相杀虽合偿死主求免者听减若部曲故杀同主贱人亦至死罪主求免死亦得同减法但奴杀奴是重主求免者尚听部曲杀奴既轻主求免者亦得免既称同主即是私家若是官奴自犯不依此律

注云亲属自相杀者依常律【议曰】律云各准良人悉准良人为法既犯亲属不依求免减例

化外人相犯

诸化外人同类自相犯者各依本俗法异类相犯者以法律论

【疏议曰】化外人谓蕃夷之国别立君长者各有风俗制法不同其有同类自相犯者须问

本国之制依其俗法断之异类相犯者若高丽之与百济相犯之类皆以国家法律论定刑名

断罪本条别有制与例不同举重明轻

诸本条别有制与例不同者依本条即当条虽有罪名所为重者自从重其本应重而犯时不知者依凡论本应轻者听从本

【疏】诸本条别有制与例不同者依本条【议曰】例云共犯罪以造意为首随从者减一等斗讼律同谋共殴伤人各以下手重者为重罪元谋减一等从者又减一等又例云九品以上犯流以下听赎又断狱律品官任流外及杂任释曰杂任解在杂令于本司及监临犯杖罪以下依决罚例如此之类并是与例不同各依本条科断

又云即当条虽有罪名所为重者自从重【议曰】依诈伪律诈自复除徒二年若丁多以免课役即从户婚律脱口法一口徒一年二口加一等罪止徒三年又诈伪律许增减功过年限因而得官者徒一年若因许得赐赃重即从诈欺官私以取财物准盗论罪止流三千里之类

又云其本应重而犯时不知者依凡论本应轻者听从本【议曰】假有叔侄别处生长素未相识侄打叔伤官司推问始知听依凡人斗法又如别处行盗盗得大祀神御之物如此之类并是犯时不知得依凡论悉同常盗断其本应轻者或有父不识子主不识奴殴打之后然始知悉须依打子及打奴本法不可以凡斗而论是名本应轻者听从本

诸断罪而无正条其应出罪者则举重以明轻其应入罪者则举轻以明重

【疏】诸断罪而无正条其应出罪者则举重以明轻【议曰】断罪无正条者一部律内犯无罪名其应出罪者依贼盗律夜无故入人家主人登时杀者勿论假有折伤灼然不坐又条盗总麻以上财物节级减凡盗之罪若犯诈欺及坐赃之类在律虽无减文盗罪尚得减科余犯明从减法此并举重明轻之类

又云其应入罪者则举轻以明重【议曰】案贼盗律谋杀周亲尊长皆斩无已杀已伤之文如有杀伤者举始谋是轻尚得死罪杀及谋而已伤是重明从皆斩之坐又例云殴告大功尊长小功尊属不得以荫论若有殴告周亲尊长举大功是轻周亲是重亦不得用荫是举轻明重之类

杂条

诸称乘舆车驾及御者太皇太后皇太后皇后并同称制敕者太皇太后皇太后皇后皇太子令减一等若于东宫犯失及宫卫有违应坐者亦同减例本应十恶者虽得减罪仍从本法

【疏】诸称乘舆车驾及御者太皇太后皇太后皇后并同【议曰】乘舆者案贼盗律盗乘

輿服御物者流二千五百里若盜太皇太后皇太后皇后服御物者得罪并同车驾者依卫禁律车驾行冲队者徒一年若冲三后队亦徒一年又条阑入至御在所斩至三后所亦斩是名并同

又云称制敕者太皇太后皇太后皇后皇太子令减一等【议曰】依公式令三后及皇太子行令职制律制书有所施行而违者徒二年若违三后及皇太子令各减一等之类

又云若于东宫犯失及官卫有违应坐者亦同减例【议曰】于东宫犯者谓指斥东宫及对捍皇太子令使车马之属不调习驾馭之具不完牢并阑入东宫宫殿门官臣宿卫冒名相代兵仗远身辄离职掌别处宿之类谓之犯失者谓合和皇太子药误不如本方及封题误并守卫不觉阑入东宫宫殿门如此之类谓之失犯之与失得罪并减上台一等科断

注云本应十恶者虽得减罪仍从本法【议曰】谓于东宫犯失准上台法罪当十恶者今虽减科仍从十恶本法诸称周亲及称祖父母者曾高同称孙者曾玄同嫡孙承祖与父母同缘坐者各从祖孙本法其嫡继慈母若养者与亲同称子者男女同缘坐者女不同称袒免以上亲者各依本服论不以尊压及出降义服同正服

【疏】诸称周亲及称父母者曾高同【议曰】称周亲者户婚律居周丧而嫁娶者杖一百即居曾高丧并与周同及称祖父母者户婚律云祖父母父母在别籍异财徒三年即曾高在别籍异财罪亦同故云称周亲及称祖父母者曾高同

又云称孙者曾玄同【议曰】斗讼律子孙违犯教令徒二年即曾玄违犯教令亦徒二年是为称孙者曾玄同

又云嫡孙承祖与父母同【议曰】依礼及令无嫡子立嫡孙即是嫡孙承祖若闻此祖丧匿不举哀流二千里故云与父母同

注云缘坐者各从祖孙本法【议曰】依贼盗律反逆者父子年十六以上皆绞祖孙没官若嫡孙承祖没而不死故云各从祖孙本法

又云其嫡继慈母若养者与亲同【议曰】嫡谓嫡母左传注云元妃始嫡夫人庶子于之称嫡继母者谓嫡母或亡或出父再娶者为继母慈母者依礼妾之无子者妾子之无母者父命为母子是名慈母非父命者依礼服小功不同亲母若养者谓无儿养同宗之子者慈母以上但论母若养者即并通父故加若字以别之并与亲同

又云称子者男女同注云缘坐者女不同【议曰】称子者斗讼律子孙违犯教令徒二年此是男女同缘坐者谓杀一家三人之类缘坐及妻子者女并得免故云女不同其犯反逆造畜蛊毒本条缘坐及女者从本法

又云称袒免以上亲者各依本服论不以尊压及出降义服同正服【议曰】皇帝荫及袒免以上亲户婚律尝为袒免亲之妻而嫁娶者杖一百假令皇家絶服旁周及妇人出嫁若男子外继皆降本服一等若有犯及取荫各依本服不得以尊压及出降即依轻服之法义服者妻妾为夫妻为夫之长子及为舅姑之类相犯者并与正服同

诸称及坐及罪之坐之与同罪者止坐其罪死者止绞而已称准枉法论准盗论之罪止流三千里但准其罪并不在除免倍赃监主加罪加役流之例称以枉法论及盗论之类皆与真犯同

【疏】诸称反坐及罪之坐之与同罪者止坐其罪注云死者止绞而已【议曰】称反坐者斗讼律云诬告人者各反坐及罪之者依例云自首不实不尽以不实不尽之罪罪之坐之者依例余赃应坐悔过还主减罪三等坐之与同罪者诈伪律译人诈伪致罪有出入者与同罪止坐其罪者谓从反坐以下并止坐其罪不同真犯死者止绞而已者假若甲告乙谋杀周亲尊长若实乙合斩刑如虚甲止得绞罪故云死者止绞而已议反坐罪之坐之与同罪流以下止是杂犯不在除免加役流之例若至绞即依例除名

又云称准枉法论准盗论之类罪止流三千里但准其罪【议曰】称准枉法论者职制律云先不许财事过之后而受财者事若枉准枉法论又条监临内强市有剩利准枉法论又称准盗论之类者诈伪律云诈欺官私以取财物准盗论杂律云弃毁符节印及门钥者准盗论如此等罪名是准枉法准盗论之类并罪止流三千里但准其罪者皆止准其罪亦不同真犯

又云并不在除免倍赃监主加罪加役流之例【议曰】谓从反坐以下并不在除名免官免所居官亦无倍赃又不在监主加罪及加役流之例其本法虽不合减亦同杂犯之法减科议七品以上犯在枉法仍合减科男夫犯准盗仍合用荫收赎

又云称以枉法论及以盗论之类皆与真犯同【议曰】以枉法论者户婚律云里正及官司妄脱漏增减以出入课役赃重入己者以枉法论又条非法擅赋敛入私者以枉法论称以盗论之类者贼盗律云贸易官物计所利以盗论厩库律云监临主守以官物私自贷若贷人及贷之者无文记以盗论所犯并与真枉法真盗同其除免倍赃悉依正犯其以故杀伤以斗杀伤及以奸论等亦与真犯同故云之类议称以盗以斗减一等处同真犯

诸称监临者统摄案验为监临谓州县镇戍折冲府等判官以上各于所部之内总为监临自余唯据临统本司及有所案验者即临统其身而不管家口者奸及取财亦同监临之例称主守者躬亲保典为主守虽职非统典临时监主亦是【疏】诸称监临者统摄案验为监临【议曰】统摄者谓内外诸司长官统摄所部者案验谓诸司判官判断其事者是也议案验者虽非所管百姓但有事在手即为监临

注云谓州县镇戍折冲府等判官以上各于所部之内总为监临【议曰】此谓州县镇戍折冲府等判官以上虽有曹务职掌不同但于部内总为监临之例镇戍折冲府唯统摄身不管

家口议于部内寄住及权居止与贩等有文簿名历在州县者即为监临其百姓虽不附籍帐亦同监临之例

注云自余唯据临统本司及有所案验者即临统其身而不管家口者奸及取财亦同监临之例【议曰】自余为除州县镇戍折冲府以外百司总是若省台寺监及诸卫等各于监统本司之内名挂本司者并为监临若是来参事者是为案验尚书省虽管州府文案若无关涉不得常为监临内外诸司皆准此即临统其身而不管家口者奸及取财亦同监临之例假若诸卫管府史身官司奸府史家口及于府史家内取财或折冲府官人唯管卫士若奸卫士家口及于卫士家内取财皆同监临之法内外不管家口之司奸及取财皆准此

【问曰】假有主帅于所部卫士家盗物得同于监临内取财以否

【答曰】主帅于所部卫士统摄一身既非取受之财盗乃律文不摄止同常盗不是监临议州行参军小录事有事在手即同监临无事同在官非监临若临统其身奸家内良贱俱依监临法遣百姓唤得外妇人而奸者同凡奸又云称主守者躬亲保典为主守虽职非统典临时监主亦是【议曰】主守谓行案典吏专主掌其事及守当官家仓库狱囚杂物之类其职非统典者谓非管摄之司临时被遣监主者亦是议别有人夫及主典其亲监当者为监临主司无人夫主典身自主当者为主守

诸称日者以百刻计功庸者从朝至暮役庸多者虽不满日皆并时率之称年者以三百六十日称人年者以籍为定称众者三人以上称谋者二人以上谋状彰明虽一人同二人之法

【疏】诸称日者以百刻计功庸者从朝至暮【议曰】职制律官人无故不上一日笞二十须通昼夜百刻为坐计功庸者职制律监临之官私役使所监临者各计庸以受所监临财物论从朝至暮即是一日不须准百刻计之议谓功庸准律科罪者若私家雇赁自依私断契

注云役庸多者虽不满日皆并时率之【议曰】计庸多者假若役二人从朝至午为一日功或役六人经一辰亦为一日功縱使一时役多人或役一人经多日皆须并时率之议从朝至暮计一日六辰假役十二人各经半辰亦为一日之类

又云称年者以三百六十日【议曰】在律称年多据徒役此既计日不以十二月称年议称年闰月亦计为日称载不论闰须经正月以后始是一载

又云称人年者以籍为定【议曰】称人年处即须依籍为定假使貌高年小或貌小年高悉依籍书不合准貌籍既三年一造非造籍之岁通旧籍计之

【问曰】依户令疑有奸欺随状貌定若犯罪者年貌悬异得依令貌定科罪以否

【答曰】令以课役生文律以定刑立制惟刑是恤貌即奸生课役稍轻故得临时貌定刑名

事重止可依据籍书律令义殊不可破律从令或有状貌成人而作死罪籍年七岁不得即科或籍年十六以上而犯死刑验其形貌不过七岁如此事类貌状共籍年悬隔者犯流罪以上及除免官当者申尚书省量定须奏者临时奏闻议籍年十五或貌年八岁并依籍定

又云称众者三人以上称谋者二人以上【议曰】称众者断狱律云七品以上犯罪不拷据众证定刑必须三人以上始成众但称众者皆准此文称谋者贼盗律云谋杀者徒三年皆须二人以上余条称谋各准此例议奴婢诸条虽不同良人应充支证亦同良人例

注云谋状彰明虽一人同二人之法【议曰】假有人持刀仗入他家勘有仇嫌来欲相杀虽止一人亦同谋法故云虽有一人同二人之法议但勘有欲谋杀踪由纵无刀仗亦是

诸称加者就重次称减者就轻次唯二死三流各同为一减加者数满乃坐又不得加至于死本条加入死者依本条加入绞者不加至斩其罪止有半年徒若应加杖者杖一百应减者以杖九十为次

【疏】诸称加者就重次称减者就轻次【议曰】假有人犯杖一百合加一等处徒一年或应徒一年合加一等处徒一年半之类是名就重次又有犯徒一年应减一等处杖一百或犯杖一百应减一等决杖九十是名就轻次议妇人犯累徒四年自请求加本罪一等流二千里却是就轻次为至流止役三年杖六十仍从已施行杖一百役四年

又云唯二死三流各同为一减【议曰】假有犯罪合斩从者减一等即至流三千里或有犯流三千里合例减一等即处徒三年故云二死三流各同为一减其加役流应减者亦同三流之法议甲造意共乙故殴九品丙折支甲合流三千里乙合流二千五百里为先定凡人故折支罪然后计殴九品各从本品上加

又云加者数满乃坐又不得加至于死本条加入死者依本律【议曰】加者数满乃坐假令犯盗少一寸不满十匹依贼盗律窃盗五匹徒一年五匹加一等为少一寸止徒一年又不得加至于死者依捕亡律宿卫人在直而亡者一日杖一百二日加一等虽无罪止之文唯合加至流三千里不得加至于死本条加入死者依本条斗讼律殴人折二支流三千里又条云部曲殴伤良人者加凡人一等加者加入于死此是本条议流徒因亡亦罪止流三千里部曲奴婢殴主总麻以上伤重递加凡人亦加入死

注云加入绞者不加至斩【议曰】部曲殴良人折二支已合绞坐若故殴折又合加一等今既加入于绞不合更加至斩议若判至斩徒一年失减二等

又云其罪止有半年徒若应加杖者杖一百应减者以杖九十为次【议曰】假有县典故增囚状加徒半年县尉知而判入即以典为首合徒半年典若单丁决杖一百县尉应减一等处杖九十征铜九斤之类议降虑以下放其半年亦免

诸称道士女冠者僧尼同若于其师与伯叔父母同其于弟子与兄弟之子同观寺部曲奴婢于三纲与主之周亲同余道士与主之缌麻同犯奸盗者同凡人

【疏】诸称道士女冠者僧尼同【议曰】依杂律云道士女冠奸者加凡人二等但余条唯称道士女冠者即僧尼并同诸道士女冠时犯奸还俗后事发亦依犯时加罪仍同白丁配徒不得以告牒当之

又云若于其师与伯叔父母同【议曰】师谓于观寺之内亲承经教合为师主者若有所犯同伯叔父母之罪依斗讼律詈伯叔父母者徒一年若詈师主者亦徒一年余条犯师主悉同伯叔父母议杀师主入恶逆

又云其于弟子与兄弟之子同【议曰】谓上文所解师主于其弟子有犯同俗人兄弟之子法依斗讼律殴杀兄弟之子徒三年贼盗律云有所规求而故杀周以下卑幼皆绞兄弟之子是周卑幼若师主因嗔竞殴杀弟子徒三年如有规求故杀者合当绞坐

又云观寺部曲奴婢于三纲与主之周亲同【议曰】观有上座观主监斋寺有上座寺主都维那是为三纲其当观寺部曲奴婢于三纲有犯与俗人周亲部曲奴婢同依斗讼律主殴杀部曲徒一年又条奴婢有犯其主不请官司而杀者杖一百注云周亲杀者与主同下条部曲准此又条部曲奴婢殴主之周亲者绞詈者徒二年若三纲殴杀观寺部曲合徒一年奴婢有罪不请官司而杀者杖一百其部曲奴婢殴三纲者绞詈者徒二年议部曲奴婢谓寺观之内众常住者若道士僧尼私奴婢部曲同凡良贱法曹主师主同主之周亲法

又云余道士与主之缌麻同【议曰】斗讼律部曲奴婢殴主之缌麻亲徒一年伤重者各加凡人一等又条殴缌麻部曲奴婢折伤以上各减杀伤凡人部曲奴婢二等又条殴伤杀他人部曲减凡人一等奴婢又减一等即是观寺部曲殴当观寺余道士女冠僧尼等各合徒一年伤重各加凡人一等若殴道士等折一齿即徒二年奴婢殴又加一等徒二年半是名于余道士与主之缌麻同议若放从良殴三纲同殴旧主周亲法准疏同凡人

注云犯奸盗者同凡人【议曰】道士女冠僧尼犯奸盗于法最重故虽犯当观寺部曲奴婢奸盗即同凡人谓三纲以下犯奸盗得罪无别其奴婢奸盗一准凡人得罪弟子若盗师主物及师主盗弟子物等亦同凡盗之法其有同财弟子私取用者即同同居卑幼私辄用财者十匹笞十匹加一等罪止杖一百若不满十匹者不坐议奸者谓僧寺有婢及客女尼寺有奴及部曲良贱相奸者道士女冠观亦同

【准】建隆三年三月十二日敕节文今后同财弟子盗师主物一准律文以私用财物论臣等参详今后其有本非亲承经教慕义回礼为师服勤多年常同财物私有取用情非偷盗者请加卑幼私辄用财一等其偶然回礼故意规财显行偷盗者请同凡盗之法其律称亲承经教合为师主者并准律文处分

一部律内余条准此条

一部律内称余条准此共四十四条举一例诸斯为要切今撮其条目指彼科文俾诸检详无遣误请附名例之后

卫禁律七条

一，余条守卫及监门各准此。在阑入太庙门条

一，阑入宫城门亦同，余条应坐亦准此。在阑入宫门条

一，仗谓兵器杵棒之属，余条称仗准此。同在上条

一，主司谓应判遣及亲监当之官，余条主司准此。在宿卫者以非应宿卫人冒名自代条

一，从沟渎内出入者，与越罪同。越而未过减一等，余条未过准此。在越州镇戍城条

一，余条未得开闭准此。亦在越州镇戍城城主无故开闭条

一，已到官司应禁约之处，余条未度准此。在私官度开者条

职制律八条

一，余条文者准此。在贡举非其人条

一，凡言祀者祭享同余条中小祀准此。在大祀不预申期条

一，余条未进御及监当官司并准此。在合和御药误不如本方条

一，余条驿司准此。在增乘驿马条

一，余条驿驴准此。在乘驿马赍私物条

一，授乞未上亦同余条取受及相犯准此。在贷所监临财物条

一，余条强者准此。亦在贷所监临财物强者条

一，亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家余条亲属准此。在监临之官私役使所监临条

户婚律二条

一，通计谓管二县者，二十口答三十，管三县者，三十口答三十之类，余条通计准此。在州县不觉脱漏增减条

一，余条称前夫之女准此。在同姓为婚条

廩库律四条

一，余条羊准此。在牧畜产准所除外死失条

一，余官有管牧者亦准此。同在上条

一，临时专制亦为主，余条准此。在官私畜产毁食官私之物条

卫禁律七条

一，余条守卫及监门各准此。在阑入太庙门条

一，阑入宫城门亦同余条应坐亦准此。在阑入宫门条

一，仗谓兵器杵棒之属余条称仗准此。同在上条

一，主司谓应判遣及亲监当之官余条主司准此。在宿卫者以非应宿卫人冒名自代条

一，从沟渎内出入者与越罪同越而未过减一等余条未过准此。在越州镇戍城条

一，余条未得开闭准此。亦在越州镇戍城城主无故开

闭条

一，已到官司应禁约之处余条未度准此。在私官度开

者条

职制律八条

一，余条文者准此。在贡举非其人条

一，凡言祀者祭享同余条中小祀准此。在大祀不预申期条

一，余条未进御及监当官司并准此。在合和御药误不如本方条

一，余条驿司准此。在增乘驿马条

一，余条驿驴准此。在乘驿马赍私物条

一，授讫未上亦同余条取受及相犯准此。在贷所监临财物条

一，余条强者准此。亦在贷所监临财物强者条

一，亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家余条亲属准此。在监临之官私役使所监临条户婚律二条

一，通计谓管二县者二十口答三十管三县者三十口答三十之类余条通计准此。在州县不觉脱漏增减条

一，余条称前夫之女准此。在同姓为婚条

廩库律四条

一，余条羊准此。在牧畜产准所除外死失条

一，余官有管牧者亦准此。同在上条

一，临时专制亦为主余条准此。在官私畜产毁食官私之物条

一，虽贷亦同余条公廩准此。在监临主守以官物私自贷条

擅兴律一条

一，余条将领稽留者准此。在被差充丁夫杂匠而稽留不赴条

贼盗律七条

一，余条妇人应缘坐者准此。在谋反及大逆条

一，协同谋计乃坐被驱率者非余条被驱率准此。在谋叛者绞条

一，工乐及公廨户奴婢与吏卒同余条准此。在谋杀制使条

一，故夫谓夫亡改嫁旧主谓主放为良者余条故夫旧主准此。在妻妾谋杀故夫之祖父母父母条

一，余条不行准此。在谋杀人条

一，若有所规求而故杀周以下卑幼者绞余条准此。在盗缌麻小功亲财物条

一，余条不别言奴婢者与畜产财物同。在以私财物奴婢畜产之类条

斗讼律八条

一，余条折跌平复准此。在斗殴折跌人肢体条

一，为人以兵刃逼己因用兵刃拒而伤杀者依斗法余条用兵刃准此。在斗殴杀人条

一，殴伤不相须余条殴伤及杀伤各准此。在保辜条

一，计加重于本罪即须加余条称加者准此。在于宫内忿争条

一，余条良人部曲奴婢私相犯本条无文者并准此。在部曲殴伤良人条

一，余条媵无文者与妾同。在妻殴夫条

一，余条继父准此。在殴伤妻前夫之子条

一，余条非故犯无官应赎者并准此。在戏杀伤人条

诈伪律二条

一，发兵谓铜鱼合符应发者虽通余用亦同余条称发兵者皆准此。在伪写宫殿门符条

一，施行谓诈传增减前人已承受者亦施行余条施行准此。在诈为制书条

杂律三条

一，杀伤畜产者偿所减价余条称减斗杀伤一等者若有杀伤畜产并准此。在于城内街巷及人众中无故走车马条

一，余条奸妾准此。在奸缌麻以上亲条

一，余条在外失火准此。在于山陵兆域内失火条

捕亡律二条

一，已经奏决者不在追减之例余条追减准此。在罪人逃亡条

一，余条相容隐为捕得准此。在捕罪人有漏露其事条

卷七卫禁律

【九门】律条十八并疏

阑入庙社宫殿门

宿卫人冒名自代

因事入宫殿辄宿未着门籍入宫殿宫殿内作罢不出登高临视宫殿中

宿卫人被奏劾先收兵仗

应出宫殿不出通传宫人书信

宿卫人不依职掌次第

夜开宫殿门出入向宫殿射

冲车驾队仗

宿卫人上番不到

阑入庙社宫殿门

诸阑入太庙门及山陵兆域门者徒二年阑谓不应入而入者越垣者徒三年太社各减一等守卫不觉减二等守卫谓持时专当者主帅又减一等主帅谓亲监当者故纵者各与同罪余条守卫及监门各准此

【疏】诸阑入太庙门及山陵兆域门者徒二年注云阑谓不应入而入者【议曰】太者大也庙者貌也言皇祖神主在于中故名太庙山陵者三秦记云秦谓天子坟云山汉云陵亦通言山陵言高大如山如陵兆域门者孝经云卜其宅兆既得吉兆周兆以为莹域皆置宿卫防守应入出者悉有名籍不应入而入为阑入各得二年徒坐其入太庙室即条无罪名依下文庙减宫一等之例减御在所一等流三千里若无故登山陵亦同太室之坐

又云越垣者徒三年太社各减一等守卫不觉减二等注云守卫谓持时专当者【议曰】不从门为越垣者墙也越太庙山陵垣者各徒三年越太社垣及阑入门皆减太庙一等守卫谓军人于太庙山陵太社防守宿卫者若不觉越垣及阑入各减罪人罪二等守卫谓防卫士昼夜分时专当者非持时者不坐

又云主帅又减一等注云主帅谓亲监当者【议曰】主帅谓领兵宿卫太庙山陵太社三所者但当检校即坐不限官之高下又减守卫人罪一等唯坐亲监当者

又云故纵者各与同罪注云余条守卫及监门各准此【议曰】故纵者谓知其不合入而听入或知越垣而不禁并与犯法者同罪余条守卫宫殿及诸防禁之处皆有监门及守卫故纵不觉得罪各

诸阑入宫门徒二年阑入宫城门亦同余条应坐者亦准此殿门徒二年半持仗者各加二等仗谓兵器杵棒之属余条称仗准此入上阁内者绞若有仗卫同阑入殿门法其宫内诸门不立籍禁而得通内者并准此若持仗及至御在所者斩迷误者上请即应入上阁内但仗不入而持寸刃入者亦以阑入论仗虽入不应带横刀而带入者减二等即阑入御膳所者流三千里入禁苑者徒一年

【疏】诸阑入宫门徒二年注云阑入宫城门亦同余条应坐者亦准此【议曰】宫门皆有籍禁不应入而入者得徒二年宫门宫城门阑入得罪并同余条应坐者亦准此宫门得罪谓越垣及防禁违式冒代之类

又云殿门徒二年半持仗者各加二等注云仗谓兵器杵棒之属余条称仗准此【议曰】殿门阑入者徒二年半持仗各加二等谓将兵器杵棒等阑入宫门得徒三年阑入殿门得流二千里兵器谓弓箭刀稍之类杵棒或铁或木为之皆是故云之属余条谓下文持仗及至御在所者并持仗强盗者并准此

又云入上阁内者绞注云若有仗卫同阑入殿门法其宫内诸门不立籍禁而得通内者亦准此【议曰】上阁之内谓崇元殿东为左上阁殿西为右上阁其门无籍应入者准敕引入阑入者绞若有仗卫者上阁之中不立仗卫内坐唤仗始有仗入其有不应入而入者同阑入殿门徒二年半持仗者流二千里其宫内诸门不立籍禁谓宫殿等门而得通内而辄阑入者并得绞罪若有仗卫亦同殿门法

又云若持仗及至御在所者斩注云迷误者上请【议曰】谓持仗入上阁及通内诸门并不持仗而至御在所者各斩迷误谓非故阑入者上请听敕

又云即应入上阁内但仗不入而持寸刃入者亦以阑入论【议曰】应入上阁内者谓奉敕唤仗随仗引入者得带刀子之属若仗不在内而持寸刃入者即以阑入论若非兵器杵棒之属止得绞刑持仗者斩

又云仗虽入不应带横刀而带入者减二等【议曰】仗虽入上阁内不应带横刀而辄带入者减罪二等合徒三年

又云即阑入御膳所者流三千里入禁苑者徒一年【议曰】御膳所谓供御造食之处其门

亦禁不应入而入者流三千里阑入禁苑者徒一年禁苑谓御苑其门有籍禁御膳以下阑入虽即持仗及越垣罪亦不加

诸阑入者以踰阙为限至阙未踰者宫门杖八十殿门以内递加一等其越殿垣者绞宫垣流三千里皇城减宫垣一等京城又减一等

【疏】诸阑入者以踰阙为限至阙未踰者宫门杖八十殿门以内递加一等【议曰】阙者谓门限阑入之人行至门限未踰过若至宫门得杖八十宫内人不应入殿门至殿门阙未踰者杖九十殿内宿卫人至上阁阙未踰者杖一百

又云其越殿垣者绞宫垣流三千里皇城减宫垣一等京城又减一等【议曰】越过殿垣者无问出入俱至绞刑宫垣流三千里皇城减宫垣一等皇城垣合徒三年京城垣又减一等合徒二年半

诸于宫殿门无籍及冒承人名而入者以阑入论守卫不知冒名情宫门杖八十殿门以内递加一等

【疏】诸于宫殿门无籍及冒承人名而入者以阑入论【议曰】应入宫殿在京诸司皆有籍其无籍应入者皆引入其无籍不得人引而诈言有籍及冒承人名而入者宫门徒二年殿门徒二年半持仗者各加二等

又云守卫不知冒名情宫门杖八十殿门以内递加一等【议曰】守卫谓持时专当亲主籍者应入者唱名始过不知冒名情者不识其人无心私许宫门杖八十殿门以内递加一等但云不知冒情不云不知无籍诈入者但冒承人名有所凭据人难识尽是故罪轻无籍而入者准阑入不觉故纵法

宿卫人冒名自代

诸宿卫者以非应宿卫人冒名自代及代之者入宫内流三千里殿内绞若以应宿卫人谓已下直者自代及代之者各以阑入论主司不觉减二等知而听行与同罪主司谓应判遣及亲监当之官余条主司准此

【疏】诸宿卫者以非应宿卫人冒名自代及代之者入宫内流三千里殿内绞【议曰】宿卫者谓大将军以下卫士以上以次当上宿卫宫殿上番之日皆据籍书若以非应宿卫人谓非诸卫大将军军人以外冒名自代及代之者入宫内并流三千里殿内并绞

又云若以应宿卫人注云谓已下直者又云自代及代之者各以阑入论【议曰】应宿卫人谓诸卫所管应入宫殿上番者注云谓已下直者未当上番人之色自代及代之者彼此各以阑入罪论阑入之罪一准上法

又云主司不觉减二等知而听行与同罪注云主司谓应判遣及亲监当之官余条主司准此【议曰】主司谓折冲府及诸卫判兵之官不觉人冒名自代及代之者减所犯人罪二等若知相代之情而听行者各与同罪若冒代之事从府而来即以府官所由为首余官节级释曰节级犹等级也为从坐卫官不觉递减府官一等如相冒之罪由卫即以卫官所由为首余官节级为罪府司不坐及亲监当之官者诸卫当上人兵各有本部主帅虽从别团配隶亦是监当之限余条主司准此者谓一部律内但言主司并不觉减二等知而听行与同罪

因事入宫门殿辄宿

未着门籍入宫殿宫殿内作罢不出登高临视宫殿中

诸因事得入宫殿而辄宿及容止者各减阑入二等即将领人入宫殿内有所迎输造作门司未受文牒而听入及人数有剩者各以阑入论至死者加役流将领主司知者各减阑入罪一等入者知又减五等不知者不坐

【疏】诸因事得入宫殿而辄宿及容止者各减阑入二等【议曰】因事得入宫殿者谓朝参辞见迎输造作之类不合宿者而辄宿及容止所宿之人各减阑入罪二等在宫内徒一年殿内徒一年半

又云即将领人入宫殿内有所迎输造作门司未受文牒而听入及人数有剩者各以阑入论至死者加役流【议曰】将领人入宫殿有所迎出有所输送造作谓宫内营造门司皆须得牒然后听入若未受文牒而辄听入及所入人数有剩者门司各以阑入论若入上阁内及御在所应至死者门司各加役流

又云将领主司知者各减阑入罪一等入者知又减五等不知者不坐【议曰】将领主司谓领人迎输造作知门司未受文牒及人数有剩而领入者各减阑入罪一等宫内徒一年半殿内徒二年入上阁内及至御在所流三千里入者知又减五等称又者谓减将领者罪五等不知情入者不坐

【问曰】将领主司知者减阑入罪一等不言不知若有不知而领入者合得何罪

【答曰】上条冒名相代各以阑入罪论主司不觉减二等注云余条主司准此明将领主司不知得减知情二等上既有例故不生文

诸应入宫殿未着门籍而入虽有长籍但当下直而辄入者各减阑入五等即宿次未到而辄宿及籍在东门而从西门入者又减二等

【疏】诸应入宫殿未着门籍而入虽有长籍但当下直而辄入者各减阑入五等【议曰】应入宫殿在京诸司入宫殿者皆着门籍若未着门籍而辄入或虽有长籍谓宿卫长上人虽

一日上两日下皆有长籍当下之日未合入宫殿但当下直而辄入各减阑入罪五等

又云即宿次未到而辄宿及籍在东门而从西门入者又减二等【议曰】即宿次未到者谓应供奉之官及内官当直各有宿次其宿次未到而辄宿及籍在东门而从西门入者依令非应从正门入者各从便门着籍假如西门有籍而从东门入或侧门有籍而从正门入各又减罪二等谓减阑入罪七等

诸在宫殿内作罢而不出者宫内徒一年殿内徒二年御在所者绞辟仗应出而不出者亦同不觉及迷误者上请将领主司知者与同罪不知者各减一等辟仗主司搜人不尽者各准此若于辟仗内误遗兵仗者杖一百弓箭相须乃坐

【疏】诸在宫殿内作罢而不出者宫内徒一年殿内徒二年御在所者绞注云辟仗应出而不出者亦同【议曰】在宫殿内作罢者丁夫杂匠之徒作了其有应出不出者宫内徒一年殿内徒二年御在所者绞若有辟仗应出者并即须出有不出者得罪与御在所同

【问曰】在宫殿内及御在所作罢不出律有正文若在上阁内不出律既无文若为处断

【答曰】上阁之内例与辟仗所同应出不出此条无文者为上文注云辟仗应出不出与御在所同上阁内有宫人同御在所合绞御不在又无宫人减二等

又云不觉及迷误者上请【议曰】营作之所院宇或别不觉众出或迷误失道错向别门非故不出皆得上请

又云将领主司知者与同罪不知者各减一等注云辟仗主司搜人不尽者各准此【议曰】将领主司谓领人入者若知有人不出不即言者与不出人同罪其不知有人不出者各减一等谓御所宫殿内各得减一等辟仗主司谓领人搜索辟仗者其辟仗内有人不出各准将领主司之罪故云各准此

又云若于辟仗内误遗兵仗者杖一百注云弓箭相须乃坐【议曰】辟仗之内人皆出尽所有兵器亦不合留或有误遗兵仗者合杖一百兵仗之法应须堪用或遗弓无箭或遗箭无弓俱不得罪故云弓箭相须乃坐

【问曰】误遗弩弓无箭或遗箭无弩或有楯而无矛各得何罪

【答曰】弓箭相须乃坐弩箭无弓与常箭不别有弩弓无箭亦非兵仗之限楯则独得无用亦与有弓无箭义同诸登高临宫中者徒一年殿中加二等若于宫殿中行御道者徒一年有横道及门仗外越过者非宫门外者答五十误者各减二等

【疏】诸登高临宫中者徒一年殿中加二等【议曰】宫殿之所皆不得登高临视若视宫

中徒一年视殿中徒二年

又云若于宫殿中行御道者徒一年注云有横道及门仗外越过者非【议曰】宫殿中当正门为御道人臣并不得行其在宫殿中及宫城中而行御道者各徒一年若有横道殿前即有横阶殿内亦有横道殿门宫门内外立仗之处仗外虽无横道越过者无罪

又云宫门外者答五十误者各减二等【议曰】宫门宫城门准例宫城门有犯与宫门同今云宫门外者即宫门外行御道者得答五十误者各减二等谓从殿中至宫门外误行御道者各得减二等其登高临宫殿中有误者亦减罪二等

宿卫人被奏劾先收兵仗

诸宿卫人被奏劾者本司先收其仗违者徒一年谓在宫殿中直者【疏议曰】宿卫人谓卫士以上诸卫大将军以下有犯法被奏劾者本司谓当卫主司及主帅等先收其仗违而不收者得徒一年本司及主帅各以所管应收仗而不收者一人得罪谓在宫殿中当上直者宫外宿不在此限

应出宫殿不出通传宫人书信

诸应出宫殿而门籍已除辄留不出及被告劾已有公文禁止籍虽未除不得辄入宫殿犯者各以阑入论

【疏议曰】应出宫殿谓故住行使假患番下事故等依令门籍当日即除门籍已除其人辄留不出虽无假患等事及被告劾已有文牒令禁止籍虽未除皆不得辄入宫殿如有犯者各以阑入论

诸犯阑入宫殿非御在所者各减一等无宫人处又减一等

入上阁内有宫人者不减即虽非阑入辄私共宫人言语若亲为通传书信及衣物者绞

【疏】诸犯阑入宫殿非御在所者各减一等无宫人处又减一等注云入上阁内有宫人者不减【议曰】诸条称阑入宫殿得罪者其宫殿之所御若不在各得减阑入罪一等虽是宫殿见无宫人又得减罪一等假若在外诸宫有宿卫人防守而阑入合徒一年之类若入上阁内有宫人虽非御在所亦合绞无宫人处亦减二等

又云即虽非阑入辄私共宫人言语若亲为通传书信及衣物者绞【议曰】文云虽非阑入即是得应入宫之人不得私与宫人言语其亲为通传书信衣物者谓亲于宫人处领得书信衣物将出及将外人书信衣物付与宫人乞者并得绞坐

宿卫人不依职掌次第

诸宿卫人已配仗卫而官司辄回改者杖一百若不依职掌次第擅配割及别驱使者罪亦如之

【疏议曰】依式卫士以上应当番宿卫者皆当卫见在长官割配于职掌之所各依仗卫次第坐立即职掌已定若官司无故辄回改者合杖一百应须回改者不坐若不依职掌次第而擅配隶乖于式文及将别处驱使者亦各杖一百其有私使计庸重者从重论

夜开宫殿门出入向宫殿射

诸奉敕以合符夜开宫殿门符虽合不勘而开者徒三年若勘符不合而为开者流二千里其不承敕而擅开闭者绞若错符错下键及不由钥而开者杖一百即应闭忘误不下键应开毁管键而开者徒一年其皇城门减宫门一等京城门又减一等即宫殿门闭讫而进钥违迟者殿门杖一百经宿加一等每经一宿又加一等宫门以外递减一等其开门出钥迟又各递减进钥一等

【疏】诸奉敕以合符夜开宫殿门符虽合不勘而开者徒三年若勘符不合而为开者流二千里其不承敕而擅开闭者绞【议曰】奉敕以合符夜开宫殿门依监门式受敕人具录须开之门并入出人帐宜敕送中书中书宣送门下其宫内诸门城门即与见直诸卫及监门大将军

将军中郎将郎将折冲果毅内各一人俱诣合覆奏御注听即请合符门钥监门官司先严门仗所开之门外并立队然炬火对勘符合然后开之符虽合不勘而开者徒三年若勘符不合即合执奏不奏而为开者流二千里其不承敕而擅开闭者俱合绞罪

又云若错符错下键及不由钥而开者杖一百即应闭忘误不下键应开毁管键而开者徒一年【议曰】若错符谓非所开闭之符及错下键谓不依常法及不由钥而开谓不用钥而得开者此三事各合杖一百即应闭忘误不下钥及应开毁管键而开者各徒一年谓牝者为管牡者为键

又云其皇城门减宫门一等京城门又减一等【议曰】皇城从合符夜开以下得罪各减宫门一等其京城门亦从合符夜开以下得罪各减皇城门一等

又云即宫殿门闭讫而进钥违迟者殿门杖一百经宿加一等每经一宿又加一等宫门以外递减一等其开门出钥迟又各递减进钥一等【议曰】依监门式驾在大内宫城门及皇城门钥匙每去夜八刻出闭门二更二点进入京城门钥每去夜十三刻出闭门二更二点进入违此不进是名进钥违迟殿门杖一百经宿加一等合徒一年每经一宿又加一等既无罪止之文加至流三千里宫门以外递减一等者即宫门及宫城门进钥违迟亦合杖九十经宿杖

一百每经一宿又加一等罪止徒三年皇城门杖八十罪止徒二年半京城门杖七十罪止徒二年其开门出钥迟者依监门式宫城门及皇城门四更二点出钥开门京城门四更一点出钥开门违式出钥迟者各递减进钥一等即是殿门杖九十宫门及宫城门杖八十皇城门杖七十京城门杖六十驾在大明与庆宫及西京进请钥匙依式各有时刻违者并依此科罪

诸于宫殿门虽有籍皆不得夜出入若夜入者以阑入论无籍入者加二等即持仗入殿门者绞夜出者杖八十若得出入者剩将人出入各以其罪罪之被将者知情各减一等不知情不坐

【疏】诸于宫殿门虽有籍皆不得夜出入若夜入者以阑入论无籍入者加二等即持仗入殿门者绞夜出者杖八十【议曰】于宫殿门有籍之人唯合昼日入出若因夜开闭而辄入者以阑入论无籍夜入者加二等即持仗入殿门者绞有籍无籍等夜出宫殿门俱杖八十

又云若得出入者剩将人出入各以其罪罪之被将者知情各减一等不知情不坐【议曰】谓奉敕听入出之人剩将人入出者各以其罪罪之有籍者以阑入论无籍者加二等将出者杖八十被将者知情谓被将之人知剩将之情各减前所将罪一等不知情者不坐

诸向宫殿内射谓箭力所及者宫垣徒二年殿垣加一等箭入者各加一等即箭入上阁内者绞御在所者斩放弹及投瓦石者各减一等亦谓人力所及者杀伤人者以故杀伤论即宿卫人于御在所误拔刀子者绞左右并立人不即执捉者流三千里

【疏】诸向宫殿内射注云谓箭力所及者又云宫垣徒二年殿垣加一等箭入者各加一等即箭入上阁内者绞御在所者斩【议曰】射向宫垣得徒二年殿垣徒二年半箭入者宫内徒二年半殿内徒三年即箭入上阁内者绞御在所者斩谓御在所宫殿若非御在所各减一等无宫人处又减一等皆谓箭及宫殿垣者若箭力应及宫殿而射不到者从不应为重不应及者不坐

【问曰】何以知是御在所宫殿

【答曰】向宫垣射得徒二年殿垣徒二年半准其得罪与阑入正同上条阑入宫殿非御在所各减一等无宫人又减一等即验车驾不在又无宫人阑入上阁者合徒三年此条箭入上阁绞御在所斩得罪既同阑入明为御在宫中御若不在皆同上条减法箭入宫中徒一年半殿中徒二年入上阁内徒三年

又云放弹及投瓦石者各减一等注云亦谓人力所及者【议曰】放弹及投瓦石比箭罪轻放向宫垣徒一年半向殿垣徒二年入宫内徒二年殿内徒二年半入上阁内及御在所流三千里是为各减一等亦谓人力所及者据弹及投瓦石及宫殿方始得罪如应及不到亦从不应为重上减一等

又云杀伤人者以故杀伤论【议曰】射及放弹若投瓦石有杀伤人者以故杀伤论杀人者斩伤人者加斗杀伤一等

又云即宿卫人于御在所误拔刀子者绞左右并立人不即执捉者流三千里【议曰】宿卫人常执兵仗得带刀子若在御所者非敕遣用不得辄拔刀子其有误拔者绞左右并立人见其误拔皆须执捉不即执捉者流三千里若有别敕处分令用及仗内赐食者不坐但举宿卫人为例者明余人在御所亦不得误拔刀子其有误拔及旁人不即执捉一准宿卫人罪

冲车驾队仗

诸车驾行冲队者徒一年冲三卫仗者徒二年谓入仗队闲者误者各减二等若畜产唐突守卫不备入宫门者杖一百冲仗卫者杖八十

【疏】诸车驾行冲队者徒一年冲三卫仗者徒二年注云谓入仗队闲者【议曰】车驾行幸皆作队仗若有人冲入队闲者徒一年冲入仗闲徒二年其仗卫主司依上例故纵与同罪不觉减二等

又云误者各减二等【议曰】若有人误入队闲得杖九十误入仗闲得徒一年

又云若畜产唐突守卫不备入宫门者杖一百冲仗卫者杖八十【议曰】畜产唐突谓走逸入宫门守卫不备者杖一百入宫城门罪亦同若入殿门律更无文亦同宫门之坐冲仗卫者杖八十仗卫者在宫殿及驾行所得罪并同

宿卫人上番不到

诸宿卫人应上番不到及因假而违者一日答四十三日加一等过杖一百五日加一等罪止徒二年

【疏议曰】宿卫人应上番而不到及因得假而违者一日答四十三日加一等满十九日合杖一百若过杖一百五日加一等罪止徒二年计三十四日即当罪止

【问曰】假有宿卫人番期五日未滿因一日假遂违不上为当止得四日违罪为复累至罪止而科

【答曰】番期有限限内有故须请假日满即须赴番违假不上准日科断其人四日之外即当下直下日不劳请假岂合计日累科四日之外明知不坐

【又问】应上不到因假而违者并罪止得徒二年若准三十四日罪止便是月番之外今解下番之日不坐恐理未尽

【答曰】依式三卫去京二千里外六十日上岭南为季上三十四日罪止为包远道生文

卷八卫禁律

【五门】律条十五并疏

宿卫人兵仗不得远身

行宫诸犯同宫殿法宫内外行夜犯法犯庙社禁苑

京城宫城门守卫人相代

越州县镇戍城及官府廨垣私度越度冒度关津给过所关津留难赍禁物度关越度缘边关塞共化外人交易婚姻

外奸入内奸出烽候不警

宿卫人兵仗不得远身

诸宿卫者兵仗不得远身违者杖六十若辄离职掌加一等别处宿者又加一等主帅以上各加二等

【疏议曰】兵仗者谓横刀常带其甲稍弓箭之类有时应执著者并不得远身不应执带者常自近身辄远身者各杖六十其职掌之处依次坐立辄离职掌加一等合杖七十即于别处宿者又加一等合杖八十主帅以上各加二等称主帅以上谓队副以上至大将军以下兵仗远身杖八十辄离职掌杖九十别处宿者杖一百是各加二等行宫诸犯同宫殿法

宫内外行夜犯法犯庙社禁苑

诸行宫外营门次营门与宫门同内营牙帐门与殿门同御幕门与上合同至御所依上条

【疏议曰】行宫谓车驾行幸及所至安置之处外营门次营门与宫门同阑入者得徒二年内营牙帐门与殿门同阑入者得徒二年半御幕门与上合同阑入者绞至御在所依上条合斩自余诸犯或以阑入论及应加减者并同正宫殿之法

诸宫内外行夜若有犯法行夜主司不觉减守卫者罪二等【疏议曰】宫内外行夜并置铺持更即是守卫者又有探更行更之人此行夜者若当探行之处有犯法者行夜主司不觉减守卫者罪二等谓上条阑入及越垣守卫不觉减二等注云守卫谓持时专当者行夜主司不觉犯法皆减此持时专当人罪二等

诸本条无犯庙社及禁苑罪名者庙减宫一等社减庙一等禁苑与社同即向庙社禁苑射及

放弹投瓦石杀伤人者各以斗杀伤论至死者加役流即箭至队仗若辟仗内者绞

【疏】诸本条无犯庙社及禁苑罪名者庙减宫一等社减庙一等禁苑与社同【议曰】阑入庙社及禁苑本条各有罪名其不立罪名之处谓阑入至闕未踰因入辄宿之类各随轻重庙减宫一等社减庙一等禁苑与社同

又云即向庙社禁苑射及放弹投瓦石杀伤人者各以斗杀伤论至死者加役流【议曰】庙社及禁苑非人射及放弹投瓦石之所若有辄向射及放弹投瓦石杀伤人者各依斗杀伤人罪法若箭伤后二年瞎一目徒三年之类至死者唯处加役流

又云即箭至队仗若辟仗内者绞【议曰】驾行皆有队仗或辟仗而行忽有人射箭至队仗所及至斗仗内者各得绞罪

京城宫城门守卫人相代

诸于宫城门外若皇城门守卫以非应守卫人冒名自代及代之者各徒一年以应守卫人代者各杖一百京城门各减一等其在诸处守当者各又减二等余犯应坐者各减宿卫罪三等

【疏】诸于宫城门外若皇城门守卫以非应守卫人冒名自代及代之者各徒一年【议曰】谓宫城门外队仗及傍城助铺所及皇城门所有守卫之处以非应守卫人冒名自代及代之者各得徒一年

又云以应守卫人代者各杖一百京城门各减一等【议曰】谓以当色下直非当上之人自代及代之者各杖一百京城门各减一等者谓京城等诸门非应守卫人自代从一年徒上减一等以应守卫人自代从一百杖上减一等

又云其在诸处守当者各又减二等余犯应坐者各减宿卫罪三等【议曰】其在诸处谓非皇城京城等门自余内外捉道守铺及别守当之处相冒代者各减京城二等以非应守卫人自代及代之者各杖八十以应守卫人自代及代之者各杖七十余犯应坐者谓冒代之外余犯或兵仗远身辄离职掌及擅配割或别驱使之类本条应坐者各减宿卫人罪三等若逃走违番不在减例

【问曰】宿卫人以非应宿卫人冒名自代及代之者入宫内流三千里殿内绞若未入宫殿内事发合得何罪

【答曰】以非应宿卫人自代重于阑入之罪若未至职掌之处事发在宫殿内止依阑入宫殿而科如未入宫门事发律无正条宜依不应为重杖八十其在宫外诸处冒代未至职掌处从不应为轻答四十

越州县镇戍城及官府廨垣

私度越度冒度关津给过所关津留难赍禁物度关越度缘边关塞共化外人交易婚姻

诸越州镇戍城及武库垣徒一年县城杖九十皆谓有门禁者越官府廨垣及坊市垣篱者杖七十侵坏者如之从沟渎内出入者与越罪同越而未过减一等余条未过准此即州镇关戍城及武库等门应闭忘误不下键若应开毁管键而开者各杖八十错下键及不由钥而开者杖六十余门各减二等若擅开闭者各加越罪二等即城主无故开闭者与越罪同未得开闭者各减已开闭一等余条未得开闭准此

【疏】诸越州镇戍城及武库垣徒一年县城杖九十注云皆谓有门禁者【议曰】诸州及镇戍之所各自有城若越城及武库垣者各合徒一年越县城杖九十纵无城垣篱栅亦是注云皆谓有门禁者其州镇戍在城内安置若不越城直越州镇垣者止同下文越官府廨垣之罪

又云越官府廨垣及坊市垣篱者杖七十侵坏者亦如之【议曰】官府者百司之称所居之处皆有廨垣坊市者谓京城及诸州县等坊市其廨院或垣或篱辄越过者各杖七十侵谓侵地坏谓坏城及廨宇垣篱亦各同越罪故云亦如之注云从沟渎内出入者与越罪同越而未过减一等余条未过准此【议曰】沟渎者通水之渠从此渠而入出亦得越罪越而未过或在城及垣篱上或在沟渎中闲未得过者从越州城以下各得减一等余条未过准此者谓越皇城京城宫殿垣及关津应禁之处未过者各得减罪一等

又云即州镇关戍城及武库等门应闭忘误不下键若应开毁管键而开者各杖八十【议曰】州镇关戍城武库各有禁门应闭皆须下键其忘误不下键若应开毁管键而开者各得杖八十

又云错下键及不由钥而开者杖六十余门各减二等【议曰】错下键谓管键不相当者及不由钥而开者谓不用钥而开各杖六十余门谓县及坊市之类官有门禁者若应闭忘误不下键应开毁管键而开各杖六十错下键及不由钥而开各答四十故云余门各减二等

又云若擅开闭者各加越罪二等即城主无故开闭者与越罪同未得开闭者各减已开闭一等注云余条未得开闭准此【议曰】擅谓非时而开闭者州及镇戍武库门而有非时擅开闭者并加越罪二等处徒二年县城以下擅开闭者并加越罪二等城主无故开闭者谓州县镇戍等长官主执钥者不依法式开闭与越罪同其坊正市令非时开闭坊市门者亦同城主之法州县镇戍城门各徒一年自县城以下悉与越罪同既云城主无故开闭即是有故许开若有警急驿使及制敕事速非时至州县者城主验实亦得依法为开又依监门式京城每夕分街立铺持更行夜鼓声绝则禁人行晓鼓声动即听行若公使赍文牒者听其有婚嫁亦听注云须得县牒丧病须相告赴求访医药赍本坊文牒者亦听其应听行者并得为开坊市门若有警急及收掩虽州县亦听非时而开未得开闭者谓未通人行者为未开尚得行者为

未闭各减已开闭一等余条谓宫殿门以下有门禁之类未得开闭者皆准此减一等

诸私度关者徒一年越度者加一等不由门为越已至越所而未度者减五等谓已到官司应禁约之处余条未度准此

即被枉徒罪以上抑屈不申及使人覆讫不与理者听于近关州县具状申诉所在官司即准状申尚书省仍递送至京若无徒以上罪而妄陈者即以其罪罪之官司抑而不送者减所诉之罪二等

【疏】诸私度关者徒一年越度者加一等注云不由门为越【议曰】水陆等关两处各有门禁行人来往皆有公文谓驿使验符券传送据递牒军防丁夫有总历自余各请过所而度若无公文私从关门过合徒一年越度者谓关不由门津不由济而度者徒一年半

又云已至越所而未度者减五等注云谓已到官司应禁约之处余条未度准此【议曰】水陆关栈两岸皆有防禁越度之人已至官司防禁之所未得度者减越度五等合杖七十余条未度准此者谓城及垣篱缘边关塞有禁约之处已至越所而未度者皆减已越罪五等若越度未过者准上条减一等之例

又云即被枉徒罪以上抑屈不申及使人覆讫不与理者听于近关州县具状申诉所在官司即准状申尚书省仍递送至京若无徒以上罪而妄陈者即以其罪罪之官司抑而不送者减所诉之罪二等【议曰】关外有人被官司枉断徒罪以上其除免之罪本坐虽不合徒亦同徒罪之法抑屈不申及使人覆讫不与理者文称及者使人未覆亦听于近关州县具状申诉所在官司谓近关州县即准状申尚书省仍递送至京若勘无徒以上罪而妄诉者安诉徒流还得徒流妄诉死罪还得死罪妄诉除免皆准比徒之法谓元无本罪而妄诉者若实有犯断有出入而诉不平者不当此坐其应禁及散送并依所诉之罪准令递之若官司抑而不送者减所诉之罪二等谓枉得死罪官司不送合徒三年之类

诸不应度关而给过所取而度者亦同若冒名请过所而度者各徒一年即以过所与人及受而度者亦准此若家人相冒杖八十主司及关司知情各与同罪不知情者不坐即将马越度冒度及私度者各减人二等余畜又减二等家畜相冒者不坐

【疏】诸不应度关而给过所注云取而度者亦同又云

若冒名请过所而度者各徒一年【议曰】不应度关者谓有征役番期及罪谴之类皆不合辄给过所而官司辄给及身不合度关而取过所度者若冒他人名请过所而度者各徒一年

又云即以过所与人及受而度者亦准此【议曰】以所请得过所而转与人及受他人过所而承度者亦徒一年但律文皆云度者得徒一年明如未度者不合徒坐若关司未判过所以前准越关未度各减五等之例若已判过所未出关门同未过各减一等其与过所人既因度

成罪前人未度亦同减科不应给过所而给者不在减例

又云若家人相冒杖八十主司及关司知情各与同罪不知情者不坐即将马越度冒度及私度者各减人二等余畜又减二等注云家畜相冒者不坐【议曰】家人不限良贱但一家之人相冒而度者杖八十既无各字被冒名者无罪若冒度私度越度事由家长处分家长虽不行亦独坐家长此是家人共犯止坐尊长之例主司谓给过所曹司及关司知冒度之情各同度人之罪不知冒情主司及关司俱不坐将马越度冒度私度各减人二等者越度杖一百冒度私度杖九十余畜又减二等者除马之外应请过所者并为余畜越度杖八十私度冒度杖七十其家畜相冒者谓毛色齿岁不同相冒并不得罪也

诸关津度人无故留难者一日主司答四十一日加一等罪止杖一百

【疏议曰】关谓判过所之处津直度人不判过所者依令各依先后而度无故留难不度者一日主司答四十主司谓关津之司一日加一等七日罪止杖一百此为非公使之人若军务急速而留难不度致稽废者自从所稽废重论

诸私度有他罪重者主司知情以重者论不知情者依常律【疏议曰】私度者谓无过所从关门私度止徒一年或有避死罪逃亡别犯徒以上罪是名有他罪重关司知情者以故纵罪论各得所度人重罪不知情者依常律谓不知罪人别犯之情者依常律不觉故纵之法

诸领人兵度关而别人妄随度者将领主司以关司论关司

不觉减将领者罪一等知情者各依故纵法有过所者关司自依常律将领主司知情减关司故纵罪一等不知情者不坐

【疏议曰】准令兵马出关者依本司连写敕符勘度入关者据部领兵将文帐检入而别人妄随度者罪在领兵官司故云将领主司以关司论知情与同罪不觉减二等若知别有重罪亦依重罪科之关司不觉者谓关司承将领者文簿不觉别人随度者减将领者一等谓减度者罪三等知情者各依故纵法称各者将领主司及关司俱得度人之罪有过所者关司判度自依常律不减将领主司之罪若将领主司知情减关司故纵罪一等不知情者不坐

诸赍禁物私度关者坐赃论赃轻者从私造私有法若私家之物禁约不合度关而私度者减三等

【疏】诸赍禁物私度关者坐赃论赃轻者从私造私有法【议曰】禁物者谓禁兵器及诸禁物并私家不应有者私将度关各计赃数从坐赃科罪十匹徒一年十匹加一等罪止徒三年准赃轻者从私造私有法擅兴律私有甲一领弩三张流二千里稍一张徒一年半私造者各加一等假令私将稍度关平赃直绢三十匹即从坐赃科徒二年不计稍为罪将甲一领度关从私有法流二千里即不计赃而断

又云若私家之物禁约不合度关而私度者减三等【议曰】依关市令锦绌罗縠紬绵绢丝布牦牛尾真珠金银铁并不得度西边北边诸关及至缘边诸州与易从锦绌以下并是私家应有若将度西边北边诸关计赃减坐赃罪三等其私家不应有虽未度关亦没官私家应有之物禁约不合度关已下过所关司捉获者其物没官若已度关及越度被人紬获三分其物二分赏捉人一分入官

诸越度缘边关塞者徒二年共化外人私相交易若取与者一尺徒二年半三匹加一等十五匹加役流私与禁兵器者绞共为婚姻者流二千里未入未成者各减三等即因使私有交易者准盗论

【疏】诸越度缘边关塞者徒二年共化外人私相交易

若取与者一尺徒二年半三匹加一等十五匹加役流【议曰】缘边关塞以隔华夷其有越度此关塞者得徒二年以马越度准上条减人二等合徒一年余畜又减二等杖九十但以缘边关塞越罪故重若从关门私度人畜各与余关罪同若共化外蕃人私相交易谓市买博易或取蕃人之物及将物与蕃人计赃一尺徒二年半三匹加一等十五匹加役流

又云私与禁兵器者绞共为婚姻者流二千里未入未成者各减三等即因使私有交易者准盗论【议曰】越度缘边关塞将禁兵器私与化外人者绞共为婚姻者流二千里其化外人越度入境与化内交易得罪并与化内人越度交易同仍奏听敕出入国境非公使者不合故但云越度不言私度若私度交易得罪皆同未入者谓禁兵器未入减死三等得徒二年半未成者谓婚姻未成减流三等得徒二年因使者谓因公使入蕃蕃人因使入国私有交易者谓市买博易各计赃准盗论罪止流三千里若私与禁兵器及为婚姻律无别文得罪并同越度私与禁兵器共为婚姻之罪又准别格诸蕃人所娶得汉妇女为妻妾并不得将还蕃内又准主客式蕃客入朝于在路不得与客交杂亦不得令客与人言语州县官人若无事亦不得与客相见即是国内官人百姓不得与客交关私作婚姻同上法如是蕃人入朝听住之者得娶妻妾若将还蕃内以违敕科之

外奸入内奸出烽候不警

诸缘边城戍有外奸内入谓非众成师旅者内奸外出而候望者不觉徒一年半主司徒一年谓内外奸人出入之路关于候望者其有奸人入出力所不敌者传告比近城戍若不速告及告而稽留不即共捕致失奸寇者罪亦如之

【疏】诸缘边城戍有外奸内入注云谓非众成师旅者又云内奸外出而候望者不觉徒一年半主司徒一年注云谓内外奸人出入之路关于候望者【议曰】国境缘边皆有城戍式遏寇盗预备不虞其有外奸内入谓蕃人为奸或行闲谍之类注云谓非众成师旅者依周礼五百人为旅二千五百人为师此谓小小奸寇抄掠者若成师

旅自依擅兴律连接寇贼被遣斥候不觉贼来徒三年有内奸外出者谓国内人为奸出向化外或荒海之畔幽险之中候望之人不觉有奸入出合徒一年半虽非候望者但是城戍主司不觉得徒一年谓内外奸人出入之路关于候望者目所堪见为关谓在候望之内也

又云其有奸人入出力所不敌者传告比近城戍若不速告及告而稽留不即共捕致失奸寇者罪亦如之【议曰】其有奸人入出所经城戍皆即捕之若力所不敌者即须传告比近城戍令共捕逐若不速告及告而稽留不即共捕致失奸寇者并徒一年

诸烽候不警令寇贼犯边及应举烽燧而不举应放多烽而放少烽者各徒三年若放烽已讫而前烽不举不即往告者罪亦如之以故陷败户口军人城戍者绞即不应举烽燧而举若应放少烽而放多烽及绕烽二里内辄放烟火者各徒一年

【疏】诸烽候不警令寇贼犯边及应举烽燧而不举应放多烽而放少烽者各徒三年【议曰】烽候谓从缘边置烽连于京邑烽燧相应以备非常放烽多少具在别式候望不举是名不警若令蕃寇犯塞外贼入边及应举烽燧而不举应放多烽而放少烽者各徒三年

又云若放烽已讫而前烽不举不即往告者罪亦如之以故陷败户口军人城戍者绞【议曰】依职方式放烽讫而前烽不举者即差脚力往告之不即告者亦徒三年故云亦如之以故陷败谓从烽候不警及应举烽燧而不举或应放多烽而放少烽或放烽讫而前烽不举不即往告等以故陷败户口或是军人及城戍者各得绞罪

又云即不应举烽燧而举若应放少烽而放多烽及绕烽二里内辄放烟火者各徒一年【议曰】依式望见烟尘即举烽燧若无事故是不应举若应放少烽而放多烽及绕烽二里内皆不得有烟火谓昼放烟夜放火者自不应举烽燧而举以下三事各徒一年放烽多少具在式文其事隐秘不可具引如有犯者临时据式科断

卷九职制律

【八门】律条二十四并疏令敕条三

署置官过限贡举考课

刺史县令私出界在官不直不上之官限满不赴

从驾稽违

祭祀

合和御药误御膳御幸舟船乘舆服御物外膳

漏泄大事

禁玄象器物

制书稽缓错误

署置官过限贡举考课

诸官有员数而署置过限及不应置而置谓非奏授者一人杖一百三人加一等十人徒二年
后人知而听者减前人署置一等规求者为从坐被征须者勿论即军务要速量事权置者不用此律

【疏】诸官有员数而署置过限及不应置而置注云谓非奏授者又云一人杖一百三人加一等十人徒二年【议曰】官有员数谓内外百司杂任以上在令各有员数而署置过限及不应置而置谓格令无员妄相署置注云谓非奏授者即是视六品以下及流外杂任等所司判补一人杖一百三人加一等十人徒二年若是应奏授诈而不实者从诈假法如不合置官而故剩奏授者从上书诈不实论

又云后人知而听者减前人署置一等规求者为从坐被征须者勿论即军务要速量事权置者不用此律【议曰】前人着置过限及不应置而置后人知其剩员而听任者减初置人罪一等谓一人杖九十四人以上杖一百七人以上徒一年十人徒一年半规求者为从坐谓人自规求而任者为初置官从坐合杖九十被征须者谓被征召而补者勿论即军务要速量事权置者谓行军之所须置权官不当署置之罪故云不用此律

诸贡举非其人及应贡举而不贡举者一人徒一年二人加一等罪止徒三年非其人谓德行

乖僻不如举状者若试不及第减二等率五分得三分及第者不坐若考校课试而不以实及选官乖于举状以故不称职者减一等负殿应附而不附及不应附而附致考有升降者罪亦同失者各减三等

余条失者准此承言不觉又减一等知而听行与同罪

【疏】诸贡举非其人及应贡举而不贡举者一人徒一年二人加一等罪止徒三年注云非其人谓德行乖僻不如举状者若试不及第减二等率五分得三分及第者不坐【议曰】依令诸州岁别贡人若别敕令举及国子诸馆年常送省者为举人皆取方正清循名行相副若德行无闻妄相推荐或才堪利用蔽而不举者一人徒一年二人加一等罪止徒三年注云非其人谓德行乖僻不如举状者若使名实乖违即是不如举状纵使试得及第亦退而获罪如其德行无亏唯只策不及第减乖僻者罪二等率五分得三分及第者不坐谓试五得三试十得六之类所贡官人皆得免罪若贡五得二科三人之罪贡十得三科七人之罪但有一人德行乖僻不如举状即以乖僻科之纵有得第者多并不合共相准折

又云若考校课试而不以实及选官乖于举状以故不称职者减一等注云负殿应附而不附及不应附而附致考有升降者罪亦同【议曰】考校谓内外文武官僚年终应考校功过者其课试谓贡举之人艺业技能依令课试有数若其官司考试不以实及选官乖于所举本状以故不称职者谓不习典宪任以法官明练经史授之武职之类各减贡举非其人罪一等负殿应附不附者依令私坐每一斤为一负公罪二斤为一负各十负为一殿校考之日负殿皆悉附状若故违不附及不应附而附者谓蒙别敕放免或经恩降公私负殿并不在附限若犯免官以上及赃贿入已恩前狱成仍附景迹除此等罪并不合附而故附致使考校有升降者得罪亦同谓与考校课试不实罪同亦减贡举非其人罪一等

又云失者各减三等注云余条失者准此又云承言不觉又减一等知而听行与同罪【议曰】失者各减三等谓意在堪贡心不涉私不审德行有亏得减故罪三等自试不及第以下应附不附以上失者又各减三等余条失者准此谓一部律内公事错失本条无失减之文者并准此减三等承言不觉亦从贡举以下承校试人言不觉差失从失减三等上更减一等故云又减一等知而听行亦从

贡举以下知非其人或试不及第考校课试知其不实或选官乖状各与同罪谓各与初试者同罪

【准】考课令诸州县官人抚育有方户口增益者各准见在户为十分论加一分刺史县令各进考一等每加一分进一等其州户不满五千县户不满五百各准五千五百法为分若抚养乖方户口减损者各准增户法亦减一分降一等每减一分降一等其有劝课田农能使丰殖者亦准增户法见地为十分论加二分各进考一等每加二分进一等其有不加劝课以致减损一分降考一等每损一分降一等若数处有功并应进考者亦听累加

刺史县令私出界在官不直不上之官限满不赴诸刺史县令折冲果毅私自出界者杖一百经宿乃坐

【疏议曰】州县有境界折冲府有地团不因公事私自出境者杖一百注云经宿乃坐既不云经日即非百刻之限但是经宿即合此坐

诸在官应直不直应宿不宿各答二十通昼夜者答三十若点不到者一点答十一日之点限取二点为坐

【疏】诸在官应直不宜应宿不宿各答二十通昼夜者答三十【议曰】依令内外官应分番宿宜若应直不直应宿不宿昼夜不相须各答二十通昼夜不直者答三十又云若点不到者一点答十注云一日之点限取二点为坐【议曰】内外官司应点检者或数度频点点即不到者一点答十注云一日之点限取二点为坐谓一日之内点检虽多止据二点得罪限答二十若全不来上计日以无故不上科之

【问曰】二日以上日别常向曹司曹司点检每点不到若科无故不上即是日别常来若以累点科之罪又重于不上假有十日之内日别皆来每点不到欲科何罪

【答曰】八品以下频点不到便是已发更犯合重其事累点科之如非流内之人自须当日决放初虽累点罪重点多不至徒刑计日不上初轻日多即至徒坐所以日别上者据点全不来者计日以此处断实允刑名

诸官人无故不上及当番不到虽无官品但分番上下亦同下条准此若因假而违者一日答二十三日加一等过杖一

百十日加一等罪止徒一年半边要之官加一等

【疏】诸官人无故不上及当番不到注云虽无官品但分番上下亦同下条准此【议曰】官人者谓内外官人无故不上当番不到谓分番之人应上不到注云虽无官品谓但在官分番者得罪亦同官人之法下条准此者谓之官限满不赴及官人从驾稽违及从而先还虽无官品亦同官人之法

又云若因假而违者一日答二十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒一年半边要之官加一等

【议曰】官人以下杂任以上因给假而故违并一日答二十三日加一等二十五日合杖一百三十五日徒一年四十五日徒一年半边要之官谓在缘边要重之所无故不上以下各加罪一等

诸之官限满不赴者一日笞十十日加一等罪止徒一年即代到不还减二等

【疏议曰】依令之官各有装束程限限满不赴一日笞十十日加一等罪止徒一年其替人已到淹留不还准不赴任之程减罪二等其有田苗者依令听待收田讫发遣无田苗者依限须还

从驾稽违

诸官人从驾稽违及从而先还者笞四十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒二年侍臣加一等

【疏议曰】官人谓百官应从驾者流外以下应从人亦同官人之罪其书吏书僮之类差逐官人者不在此限其有稽违不到及从而先还者虽不满日笞四十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒二年侍臣谓中书门下省五品以上依令应侍从者加罪一等

祭祀

诸大祀不预申期及不颁所司者杖六十以故废事者徒二年牲牢玉帛之属不如法杖七十阙数者杖一百全阙者徒一年全阙谓一坐即入散斋不宿正寝者一宿笞五十致斋不宿本司者一宿杖九十一宿各加一等中小祀递减二等凡言祀者祭享同余条中小祀准此

【疏】诸大祀不预申期及不颁所司者杖六十以故废事者徒二年【议曰】依令大祀谓天地宗庙神州等为大祀或车驾自行或三公行事斋官皆散斋之日平明集省受誓诫二十日以前所司预申祠部祠部颁告诸司其不预申期及不颁下所司者杖六十即虽申及颁下事不周悉所坐亦同以故废祠祀事者所由官司徒二年应连坐者各依公坐法节级得罪释曰节级犹等级也

又云牲牢玉帛之属不如法杖七十阙数者杖一百全阙者徒一年注云全阙谓一坐【议曰】牲谓牛羊豕牢者牲之体玉谓苍璧祀天黄琮祭地五方上帝各依方色帛谓币帛称之属者谓黍稷以下不依礼令之法一事有违合杖七十一事阙少合杖一百一坐全阙合徒一年其本是中小祀虽从大祀受祭若有少阙各依中小祀递减之法阙坐更多罪不过此余祀阙坐皆准此

又云即入散斋不宿正寝者一宿笞五十致斋不宿本司者一宿杖九十一宿各加一等中小祀递减二等【议曰】依令大祀散斋四日致斋三日中祀散斋三日致斋二日小祀散斋二日致斋一日散斋之日斋官昼理事如故夜宿于家正寝不宿正寝者一宿笞五十一宿加一等其无正寝者于当家之内余斋房内宿者亦无罪皆不得预秽恶之事故礼云三日斋一日用之犹恐不恭犯翼祖庙讳改为恭致斋者两宿宿本司一宿宿祀所无本司及本司在皇城外着皆于郊社太庙宿斋若不宿者一宿杖九十一宿加一等通上散斋故云各加一等中小

祀者谓社稷日月星辰岳镇海渚先农为中祀司中司命风师雨师诸星山林川泽之属为小祀从大祀以下犯者中祀减大祀二等小祀减中祀二等故云各递减二等

注云凡言祀者祭享同余条中小祀准此【议曰】依祠令在天称祀在地为祭宗庙名享今直举祀为例故曰凡言祀者祭享同余条中小祀准此但在中祀有犯皆减大祀二等小祀有犯皆减中祀二等谓下条大祀在散斋吊丧问疾盗律盗大祀神御物之类本条无中小祀罪名者准此递减

诸大祀在散斋而吊丧问疾判署刑杀文书及决罚者笞五十奏闻者杖六十致斋者各加一等

【疏议曰】大祀散斋四日并不得吊丧亦不得问疾刑谓定罪杀谓杀戮罪人此等文书不得判署及不得决罚杖笞违者笞五十若以此刑杀决罚事奏闻者杖六十若在致斋内犯者各加一等中小祀犯者各递减二等

诸祭祀及有事于园陵若朝会侍卫行事失错及违失仪式者笞四十谓言辞詘器坐立怠慢乖众者乃坐应集而主司不告及告而不至者各笞五十

【疏】诸祭祀及有事于园陵若朝会侍卫行事失错及违失仪式者笞四十注云谓言辞詘器坐立怠慢乖众者乃坐【议曰】称祭祀者享亦同及有事于园陵谓谒陵等事若朝会谓百官朝参集会及侍卫祭祀之事行事失错及违失仪式者笞四十注云谓言辞詘器坐立怠慢谓声高詘闹坐立不正不依仪式与众乖者刀坐

又云应集而主司不告及告而不至者各笞五十【议曰】应集谓祭祀以下及余事合集之人而主司不颁告令集罪在主司告而不至独坐不至者故云各笞五十

诸庙享知有缌麻以上丧遣充执事者笞五十陪从者笞三十主司不知勿论有丧不自言者罪亦如之其祭天地社稷则不禁

【疏议曰】庙享为古事左传曰吉禘于庄公其有缌麻以上惨不得预其事若知有缌麻以上丧遣充执事者主司笞五十虽不执事遣陪从者主司笞三十若主司不知前人有丧者勿论即有丧不自言而冒充执事及陪从者亦如之其祭天地社稷不禁者礼云唯祭天地社稷为越绋而行事不避有惨故云则不禁

合和御药误御膳御幸舟船乘舆服御物外膳

诸合和御药误不如本方及封题误者医绞料理拣择不精者徒一年未进御者各减一等监当官司各减医一等余条未进御及监当官司并准此

【疏】诸合和御药误不如本方及封题误者医绞【议曰】合和御药须先处方依方合和不得差误若有差误不如本方谓分两多少不如本方法之类合成仍题封其上注药迟驶释曰驶师去声速也冷热之类并写本方俱进若有误不如本方及封题有误等但一事有误医即合

绞医谓当合和药者名例大不恭犯翼祖庙讳改为恭条内已具解讫

又云料理拣择不精者徒一年未进御者各减一等监当官司各减医一等注云余条未进御及监当官司并准此【议曰】料理谓应熬削洗渍之类拣择谓去恶留善皆须精细之类有不精者徒一年其药未进御者各减一等谓应绞者从绞上减应徒者从徒上减是名各减一等监当官司依令合和御药在内诸省省别长官一人并当上大将军将军卫别一人与尚药奉御等监视药成医以上先尝除医以外皆是监当官司并于已进未进上各减医罪一等注云余条未进御者谓下条造御膳御幸舟船乘与服御物但应供奉之物未进御者各随轻重减一等监当官司又各减一等故云并准此

诸造御膳误犯食禁者主食绞若秽恶之物在食饮中徒二年拣择不精及进御不时减二等不品尝者杖一百

【疏议曰】造御膳者皆依食经有禁忌不得辄造若干脯不得入黍米中菹菜不得和蟹肉之类有所犯者主食绞若秽恶之物谓物是不絜之类在食饮中徒二年若拣择不精者谓拣米择菜之类有不精好及进御不时者依礼饭齐视春宜温羹齐视夏宜热之类或朝夕日中进奉失度及冷热不时者减罪二等谓从徒二年减二等不品尝者杖一百谓酸咸苦辛之味不品及应尝不尝俱得杖一百之罪

诸御幸舟船误不牢固者工匠绞工匠各以所由为首若不整饰及阙少者徒二年

【疏】诸御幸舟船误不牢固者工匠绞注云工匠各以所由为首【议曰】御幸舟船者皇帝所幸舟船谓造作庄严不甚牢固可以败坏者工匠合绞注云各以所由为首明造作之人皆以当时所由人为首

又云若不整饰及阙少者徒二年【议曰】其舟船若不整顿修饰及在船篙棹之属所须者有所阙少得徒二年此亦以所由为首监当官司各减一等

诸乘舆服御物持护修整不如法者杖八十若进御乖失者杖一百其车马之属不调习驾驭之具不完牢徒二年未进

御减三等应供奉之物阙乏者徒一年其杂供有阙笞五十【疏】诸乘舆服御物持护修整不如法者杖八十若进御乖失者杖一百其车马之属不调习驾驭之具不完牢徒二年未进御减三等【议曰】乘舆所服用之物皆有所司执持修整自有常法不如法者杖八十若进

御乖失者依礼授立不跪授坐不立之类各依礼法如有乖失违法者合杖一百其车马之属不调习驾驭之具不完牢者车谓辂车马谓御马称之属谓羊车及輦等升车则马动马动则銮鸣之类是为调习若不如此或御马惊骇车輦及鞍辔之属有损坏各徒二年虽不如法未将进御者减三等

又云应供奉之物阙乏者徒一年其杂供有阙答五十【议曰】应供奉之物谓衣服饮食之类俱是应供奉者皆须预备有阙乏者即徒一年杂供有阙者谓非寻常应供奉之物可供而阙者答五十

诸主司私借乘舆服御物若借人及借之者徒三年非服而御之物徒一年在司服用者各减一等非服而御谓帷帐几杖之属

【疏】诸主司私借乘舆服御物若借人及借之者徒三年非服而御之物徒一年在司服用者各减一等【议曰】乘舆服御物主司持护修整常须如法若有私借或将借人及借之者各徒三年非服而御之物谓除服御物之外应供御所用者得徒一年虽非自借及借人在司服用者各减罪一等服御物徒三年上减非服而御徒一年上减是为各减一等

注云非服而御帷帐几杖之属【议曰】帷帐几杖之属者谓笔砚书史及器玩等是应供御所须非服用之物色类既多故云之属

诸监当官司及主食之人误将杂药至御膳所者绞所谓监当之人应到之处【疏议曰】御厨造膳从造至进皆有监当官司依令主食得升阶进食但是杂药误将至御膳所者绞杂药谓合和为药堪服饵者若有毒性虽不合和亦为杂药

诸外膳谓供百官犯食禁者供膳杖七十若秽恶之物在食

饮中及拣择不净者答五十误者各减二等

【疏议曰】百官常食以上皆官厨所营名为外膳故注云谓供百官犯食禁者食禁已上解讫若有犯者所由供膳杖七十秽恶之物谓不净物之类在食饮中及拣择有不净其所由者得答五十若有误失者各减二等误犯食禁者答五十误拣不净答三十

漏泄大事

诸漏泄大事应密者绞大事谓潜谋讨袭及收捕谋叛之类非大事应密者徒一年半漏泄于蕃国使者加一等仍以初传者为首传至者为从即转传大事者杖八十非大事勿论【疏】诸漏泄大事应密者绞注云大事谓潜谋讨袭及收捕谋叛之类【议曰】依斗讼律如谋反及大逆者密告随近官司其知谋反大逆谋叛皆合密告或掩袭寇贼此等是大事应密不合人知辄漏泄者绞注云大事谓潜谋讨袭者讨谓命将誓师潜谋征讨袭谓不声钟鼓掩其不

备者既有潜谋讨袭之事及收捕反逆之徒故云谋叛之类

又云非大事应密者徒一年半漏泄于蕃国使者加一等仍以初传者为首传至者为从即转传大事者杖八十非大事勿论【议曰】非大事应密谓依令仰观见风云气色有异密封奏闻之类有漏泄者是非大事应密合徒一年半国家之事不欲蕃国闻知若漏泄于蕃国使者加一等合徒二年其大事纵漏泄于蕃国使亦不加至斩漏泄之事以初传者为首首谓初漏泄者传至者为从谓传至罪人及蕃使者其闲展转相传大事者杖八十非大事者勿论非大事虽应密而转传之人并不坐

禁玄象器物

诸玄象器物天文图书讖书兵书七曜历太一雷公式私家不得有违者徒二年私习天文者亦同其纬候及论语讖不在禁限

【疏议曰】玄象者玄天也谓象天为器具以经星之文及日月所行之道转之以观时变易日县象着明莫大于日月故天垂象圣人则之尚书云在璇玑玉衡以齐七政天文者史记天官书云天文日月五星二十八宿等故易

曰仰则观于天文图书者河出图洛出书是也讖书者先代圣贤所记未来征祥之书兵书谓太公六韬黄石公三略之类七曜历谓日月五星之历太一雷公式者并是式名以占吉凶者私家皆不得有违者徒二年若将传用言涉不顺者自从造祲言之法私习天文者谓非自有书转相习学者亦得二年徒坐纬候及讖者五经纬尚书中候论语讖并不在禁限

【准】周广顺三年九月五日敕节文今后所有玄象器物天文图书讖书七曜历太一雷公式私家不得有及衷私传习如有者并须焚毁其司天监翰林院人员并不得将前件图书等于外边令人看览其诸阴阳卜筮占算之书不在禁限所有每年历日候朝廷颁行后方许私雕印传写所司不得预前流布于外违者并准法科罪

制书稽缓错误

诸稽缓制书者一日笞五十腾制敕符移之类皆是一日加一等十日徒一年其官文书稽程者一日笞十三日加一等罪止杖八十

【疏】诸稽缓制书者一日笞五十注云腾制敕符移之类皆是又云一日加一等十日徒一年【议曰】制书在令无有程限成案皆云即日行下称即日者谓百刻内也写程通计符移关牒满二百纸以下给二日程过此以外每二百纸以下加一日程所加多者总不得过五日其敕书计纸虽多不得过三日军务急速皆当日并了成案及计纸程外仍停者是为稽缓一日笞五十注云腾制敕符移之类谓奉正制敕更腾已出符移关解刺牒皆是故言之类一日加一等罪六日杖一百十日徒一年即是罪止又云其官文书稽程者一日笞十三日加一等

罪止杖八十【议曰】官文书谓在曹常行非制敕奏抄者依令小事五日程中事十日程大事二十日程徒以上狱案辩定须断者三十日程其通判及句经三人以下者给一日程经四人以上给二日程大事各加一日程若有机速不在此例机速谓军机急速不必要准案程应了不了亦准稽程法除此之外皆准事稽程者一日答十三日加一等罪止杖八十

诸被制书有所施行而违者徒二年失错者杖一百失错谓失其旨

【疏议曰】被制书谓奉制有所施行而违者徒二年若非故违而失错旨意者杖一百

【问曰】条云被制书施行而违者徒二年未知敕及奏抄得罪同否

【答曰】上条稽缓制书注云腾制敕符移之类皆是即明制敕之义轻重不殊其奏抄御亲画闻制则承旨宣用御画不轻承旨理与制书义同

诸受制志误及写制书误者事若未失答五十已失杖七十转受者减一等

【疏议曰】谓承制之人忘误其事及写制书脱剩文字并文字错失事若未失者谓未失制书之意合答五十已失谓已失事意而施行合杖七十转受者减一等若宣制忘误及写制失错转受者虽自错误为非亲承制敕故减一等未失其事合答四十事若已失合杖六十故云转受者减一等

诸制书有误不即奏闻辄改定者杖八十官文书误不请官司而改定者答四十知误不奏请而行者亦如之辄饰文者各加二等

【疏议曰】制书有误谓旨意参差或脱剩文字于理有失者皆合覆奏然后改正施行不即奏闻辄自改定者杖八十官文书谓常行文书有误于事改动者皆须请当司长官然后改正若有不请自正定者答四十知制书误不奏知官文书误不请依错施行亦如之制书误得杖八十官文书误得答四十依公式令下制敕宣行文字脱误于事理无改动者勘检本案分明可知即改从正不须覆奏其官文书脱误者谘长官改正辄饰文字者各加二等谓非动事修饰其文制书合杖一百官文书合杖六十若动事自从诈增减法

【准】公式令诸制敕宣行文字脱误于事理无改动者勘验本案分明可知即改从正不须覆奏其官文书脱误者谘长官改正

卷十职制律

【八门】律条十八并疏令条一

误犯宗庙讳奏事及余文书误应奏不奏代官司署判

出使不返制命

匿哀听乐从吉冒荣居官委亲之官冒哀求仕父母被囚禁作乐

指斥乘舆

驿使稽程驿使以所赍文书寄人文书遣驿乘驿马

在外长官使人有犯

输纳符节迟留

公事稽程及误题署

误犯宗庙讳

奏事及余文书误应奏不奏代官司署判

诸上书若奏事误犯宗庙讳者杖八十口误及余文书误犯者答五十即为名字触犯者徒三年若嫌名及二名偏犯者不坐嫌名谓若禹与雨丘与区二名谓言征不言在言在不言征之类

【疏】诸上书若奏事误犯宗庙讳者杖八十口误及余文书误犯者答五十【议曰】上书若奏事皆须避宗庙讳有违犯者杖八十若奏事口误及余文书误犯者各答五十

又云即为名字触犯者徒三年若嫌名及二名偏犯者不坐注云嫌名谓若禹与雨丘与区二名谓言征不言在言在不言征之类【议曰】普天率土莫匪王臣制字立名辄犯宗庙讳者合徒三年若嫌名者则礼云禹与雨谓声嫌而自殊丘与区意嫌而理别及二名偏犯者谓复名而单犯并不坐谓孔子母名征在孔子云季孙之忧不在颛臾即不言征又云杞不足征即不言在此色既多故云之类

【准】公式令诸写经史群书及撰录旧事其文有犯国讳者皆为字不成

诸上书若奏事而误杖六十口误减二等口误不失事者勿论上尚书省误答四十余文书误答三十误谓脱剩文字及错失者即误有害者各加三等有害谓当言勿原而言原之当言千四而言十匹之类若误可行非上书奏事者勿论

行谓案省可知不容有异议当言甲申而言甲由之类

【疏】诸上书若奏事而误杖六十口误减二等注云口误不失事者勿论【议曰】上书谓书奏特達奏事谓面陈有误者杖六十若口误减二等合答四十若口奏虽误事意无失者不坐

又云上尚书省而误答四十余文书误答三十注云误谓脱剩文字及错失者【议曰】上尚书省而误者谓内外百司应申尚书省而有文字脱剩及错失者合答四十余文书误者谓非上尚书省凡是官文书误者合答三十

又云即误有害者各加三等注云有害谓当言勿原而言原之当言千匹而言十匹之类【议曰】上书奏事误有害者合杖九十上尚书省误有害者合杖七十余文书误有害者合杖六十是名各加三等注云有害谓当言勿原而言原之当言千匹而言十匹之类称之类者自须以类求之类例既多事非一绪假有犯罪当言原之而言勿原当言勿原而言原之承误已行决及原放讫者此即当条虽有罪名所为重者自从先出入论不可直从有害加三等

又云若误可行非上书奏事者勿论注云可行谓案省可知不容有异议当言甲申而言甲由之类【议曰】上尚书省以下虽误案验可行者皆不坐可行者谓案验其状省察是非不容更有别议当言甲申之日而言甲由之日如此之类是案省可知虽误皆不合罪

诸事应奏而不奏不应奏而奏者杖八十应言上而不言上虽奏上不待报而行亦同不应言上而言上及不由所管而越言上应行下而不行下及不应行下而行下者各杖六十【疏议曰】应奏而不奏者谓依律令及式事应合奏而不奏或格令式无合奏之文及事理不须闻奏者是不应奏而奏并合杖八十应言上者谓合申上而不言上注云虽奏上不待报而行亦同谓事合奏及已申上应合待报者皆须待报而行若不待报而辄行者亦同不奏不申之罪若据文且奏且行或申奏知不须待报者不当此坐不应言上者依律令及格式不遣言上而辄言上及不由所管而越言上者假谓州管县都督管州州县事须上省皆

须先申所管州府不申而越言上者并事应行下而不行下不应行下而行下者谓应出符移关牒刺而不出行下不应出符移关牒刺而出行下者各杖六十

诸公文有本案事直而代官司署者杖八十代判者徒一年亡失案而代者加一等

【疏议曰】公文谓在官文书有本案事直唯须依行或奏状及符移关解刺牒等其有非应判署之人代官司署案及署应行文书者杖八十若代判者徒一年其亡失案而代者各加一

等代署者杖九十代判者徒一年半此皆谓事直而代者若有增减出入罪重者即从重科依令授五品以上画可六品以下画闻代画者即同增减制书其有制可字侍中所注止当代判之罪

出使不返制命

诸受制出使不返制命辄干他事者徒一年半以故有所废阙者徒三年余使妄干他事者杖九十以故有所废阙者徒一年越司侵职者杖七十

【疏议曰】受制敕出使事讫皆须返命奏闻若不返命更干预他事者徒一年半以故有所废阙者徒三年余使谓非制使妄干他事者杖九十以故有所废阙者徒一年越司侵职者谓设官分职各有司在越其本局侵人职掌杖七十其受皇后及皇太子令出使不返命得罪依减制敕一等

匿哀

听乐从吉冒荣居官委亲之官冒哀求仕父母被囚禁作乐诸闻父母若夫之丧匿不举哀者流二千里丧制未终释服从吉若忘哀作乐者自作遣人等徒三年杂戏徒一年即遇乐而听及参预吉席者各杖一百闻周亲尊长丧匿不举哀者徒一年丧制未终释服从吉杖一百大功以下尊长各递减二等卑幼各减一等

【疏】诸闻父母若夫之丧匿不举哀者流二千里丧制未终释服从吉若忘哀作乐注云自作遣人等又云徒三年杂戏徒一年即遇乐而听及参预吉席者各杖一百父母之恩昊天莫报荼毒之极岂若闻丧妇人以夫为天丧类父母闻丧即须哭泣岂得择日待时若匿而不即举哀

者流二千里其嫡孙主祖者与父母同丧制未终谓父母及夫丧二十七个月内释服从吉若忘哀作乐注云自作遣人等徒三年其父卒母嫁及为祖后者祖在为祖母若出妻之子并居心丧之内未合从吉若忘哀作乐自作遣人等亦徒三年杂戏徒一年乐谓金石丝竹笙歌鼓舞之类杂戏谓樗蒲双陆弹碁象博之属即遇乐而听谓因逢奏乐而遂听者参预吉席谓遇逢礼宴之席参预其中者各杖一百

又云闻周亲尊长丧匿不举哀者徒一年丧制未终释服从吉杖一百大功以下尊长各递减二等卑幼各减一等【议曰】周亲尊长谓祖父母曾高父母亦同伯叔父母始兄姊夫之父母妾为女君此等闻丧即须举发若匿不举哀者徒一年丧制未终谓未踰周月释服从吉者杖一百大功尊长匿不举哀杖九十未逾九月释服从吉杖八十小功尊长匿不举哀杖七十未逾五月释服从吉杖六十缌麻尊长匿不举哀笞五十未踰三月释服从吉笞四十其于卑幼匿不举哀及释服从吉各减当色尊长一等出降者谓姑姊妹本服周出嫁九月若于九月内释服从吉者罪同周亲尊长科之其服数止准大功之月余亲出降准此若有殇降为七月

之类亦准所降之月为服数之限罪依本服科之其妻既非尊长又殊卑幼在礼及诗比为兄弟即是妻同于幼

【问曰】闻丧不即举哀于后择日举讫事发合得何罪【答曰】依礼斩缞之哭往而不返齐缞之哭若往而返大功之哭三曲而偯小功缞麻哀容可也准斯礼制轻重有殊闻丧虽同情有降杀周亲以上不即举哀后虽举讫不可无罪周以上从不应得为重大功从不应得为轻小功以下哀容可也不合科罪若未举事发者各从不举之坐

【又问】居周丧作乐及遣人作律条无文合得何罪

【答曰】礼云大功将至辟琴瑟郑玄注云亦所以助哀又云小功将至不絶乐丧服云古者有死于室中者即三月为之不举乐况乎身服周功心忘宁戚或遣人作乐或自奏管弦既玷大猷须加惩戒律虽无文不合无罪从不

应为之坐周丧从重杖八十大功以下从轻笞四十缞麻卑幼不可重于释服之罪

诸府号官称犯祖父名而冒荣居之祖父母父母老疾无待委亲之官即妄增年状以求入侍及冒哀求仕者徒一年谓父母丧禫制未除及在心丧内者若祖父母父母及夫犯死罪被囚禁而作乐者徒一年半

【疏】诸府号官称犯祖父名而冒荣居之祖父母父母老疾无侍委亲之官即妄增年状以求入侍及冒哀求仕者徒一年注云谓父母丧禫制未除及在心丧内者【议曰】府有正号官有名称府号者假若父名卫不得于诸卫任官或祖名安不得任长安县职之类官称者或父名军不得作将军或祖名卿不得居卿任之类皆须自言不得辄受其有贪荣昧进冒居此官其祖父母父母老疾委亲之官谓年八十以上或笃疾依法合侍见无人侍乃委置其亲而之任所妄增年状以求入侍者或未年八十及本非笃疾乃妄增年八十及笃疾之状及冒哀求仕者谓父母之丧二十五月大祥后未滿二十七月而预选求仕从府号官称以下各合处徒一年注云谓父母丧禫制未除但父母之丧法合二十七月二十五月内是正丧若释服求仕即当不孝合徒三年其二十五月外二十七月内是禫制未除此中求仕名为冒哀合徒一年若释去禫服而求仕自从释服从吉之法及在心丧内者谓妾子及出妻之子合降其服皆二十五月内为心丧

又云若祖父母父母及夫犯死罪被囚禁而作乐者徒一年半【议曰】祖父母父母及夫犯死罪被囚禁而子孙及妻妾作乐者以其不孝不义亏斲特深故各徒一年半指斥乘輿

诸指斥乘輿情理切害者斩言议政事乖失而涉乘輿者上请非切害者徒二年对捍制使而无人臣之礼者绞因私事斗竞者非

【疏】诸指斥乘輿情理切害者斩注云言议政事乖失而涉乘輿者上请又云非切害者徒

二年【议曰】指斥谓言议乘舆原情及理俱有切害者斩注云言议政事乖失而涉乘舆者上请谓论国家法式言议是非而因涉乘

舆者与指斥乘舆情理稍异故律不定刑名临时上请非切害者徒二年谓语虽指斥乘舆而情理非切害者处徒二年

又云对捍制使而无人臣之礼者绞注云因私事斗竞者非【议曰】谓奉制敕使人有所宣告对使拒捍不依人臣之礼既不承制命又出拒捍之言者合绞注云因私事斗竞者非谓不涉制敕别因他事私自斗竞或虽因公事论竞不干预制敕者并从殴詈本法

驿使稽程

驿使以所赍文书寄人文书遣驿乘驿马

诸驿使稽程者一日杖八十二日加一等罪止徒二年若军务要速加三等有所废阙者违一日加役流以故陷败户口军人城戍者绞

【疏】诸驿使稽程者一日杖八十二日加一等罪止徒二年【议曰】依令给驿者给铜龙传符无传符处为纸券量事缓急注驿数于符契上据此驿数以为行程稽此程者一日杖八十二日加一等罪止徒二年

又云若军务要速加三等有所废阙者违一日加役流以故陷败户口军人城戍者绞【议曰】军务要速谓是征讨掩袭报告外境消息及告贼之类稽一日徒一年十一日流二千里是为加三等有所废阙者谓稽迟废阙经略掩袭告报之类违一日加役流称日者须满百刻为由驿使稽迟遂陷败户口军人卫士募人防人一人以上及诸城戍者绞若临军对寇告报稽期者自从乏军兴之法

诸驿使无故以书寄人行之及受寄者徒一年若致稽程以行者为首驿使为从即为军事紧急而稽留者以驿使为首行者为从有所废阙者从前条其非专使之书而便寄者勿论

【疏议曰】有军务要速或迫征报告如此之类遣专使乘驿赍送文书无故谓非身患及父母丧者以所赍文书别寄他人送之及受寄文书者各徒一年若致稽程谓行不充驿数计程重于徒一年者即以受书行者为首驿使为从此谓常行驿使而立罪名即为军事紧急报告征讨掩袭救援及境外消息之类而稽留罪在驿使故以驿使为首行者为从注云有所废阙者从前条谓违一日加役流以故陷败户口军人城戍者绞其非专使之书谓非故遣专使所赍之书因而附之其使人及受寄人并勿论

诸文书应遣驿而不遣驿及不应遣驿而遣驿者杖一百若依式应须遣使诣阙而不遣者罪亦如之

【疏议曰】依公式令在京诸司有事须乘驿及诸州有急速大事皆合遣驿而所司乃不遣驿非应遣驿而所司乃遣驿者各杖一百又依仪制令皇帝践祚及加元服皇太后加号皇后皇太子立及赦元日刺史若京官五品以上在外者并奉表疏贺州遣使余附表此即应遣使诣阙而不遣者亦合杖一百故云罪亦如之

诸驿使受书不依题署误诣他所者随所稽留以行书稽程论减二等若由题署者误坐其题署者

【疏议曰】文书行下各有所诣应封题署者具注所诣州府使人乃不依题署误诣他所因此稽程者随所稽留准上条行书稽留之程减二等谓违一日杖六十二日加一等罪止徒一年若有军务要速者加三等有所废阙者从加役流上减二等徒二年半以故有所陷败亦从绞上减二等徒三年若由题署者误谓元题署者错误即罪其题署之人驿使不坐

诸增乘驿马者一匹徒一年一匹加一等应乘驿驴而乘马者减一等主司知情与同罪不知情者勿论余条驿司准此【疏议曰】依公式令给驿职事三品以上若王四匹四品及国公以上三匹五品及爵三品以上二匹散官前官各递减职事官一匹余官爵及无品人各一匹皆数外别给驿子此外须将典吏者临时量给此是令文本数数外剩取是日增乘一匹徒一年一匹加一等应乘驿驴而乘驿马者又准驾部式六品以下前官散官卫官省司差使急速者给马使回及余使并给驴即是应乘驴之人而乘马各减增乘马罪一等主司知情与同罪者谓驿马主司知增乘驿马及知应乘驴而乘马等情者皆与乘者同罪不知情者勿论余条驿司准此者谓枉道及越过贳私物之类

诸乘驿马辄枉道者一里杖一百五里加一等罪止徒二年

越至他所者各加一等谓越过所诣之处经驿不换马者杖八十无马者不坐

【疏议曰】乘驿马者皆依驿路而向前驿若不依驿路别行是为枉道越至他所者注云谓越过所诣之处假如从京使向西京无故辄过西京以西即计里加枉道一等经驿不换马至所经之驿若不换马者杖八十因而致死依廐牧令乘官畜产非理致死者备偿无马者不坐谓在驿无马越过者无罪因而致死者不偿

【问曰】假有使人乘驿马枉道五里经过反复往来便经十里如此犯者从何科断

【答曰】律注枉道本虑马劳又恐行迟于事稽废既有往来之理亦计十里科论

诸乘驿马贳私物谓非随身衣仗者一斤杖六十十斤加一等罪止徒一年驿驴减二等余条驿驴准此

【疏议曰】乘驿马者唯得贳随身所须衣仗衣谓衣被之属仗谓弓刀之类除此之外辄贳

行者一斤杖六十十斤加一等罪止徒一年驿驴减二等谓一斤笞四十罪止杖九十余条驿驴准此者谓稽程枉道之类诸条驿驴得罪皆准马减二等

在外长官使人有犯

诸在外长官及使人于使处有犯者所部属官等不得即推皆须申上听裁若犯当死罪留身待报违者各减所犯罪四等

【疏议曰】在外长官谓都督刺史折冲果毅镇将县令关监等长官及诸使人于使处有犯者所部次官以下及使人所诣之司官属并不得辄即推鞠若无长官次官执鱼印者亦同长官皆须先申上司听裁若犯当死罪谓据纠告之状合死者散留其身待上报下违者各减所犯罪四等留身者印及管钥付知事次官其铜鱼仍留拟勘敕符虽复留身未合追纳

输纳符节迟留

诸用符节事讫应输纳而稽留者一日笞五十二日加一等十日徒一年

【疏议曰】依令用符节并由门下省其符以铜为之左

符进内右符在外应执符人有事行勘皆奏出左符以合右符所在承用事讫使人将左符还其使若向他处五日内无使次者所在差专使送门下省输纳其节大使出即执之使还亦即送纳应输纳而稽留者一日笞五十二日加一等十日徒一年虽更违日罪亦不加其传符通用纸作乘驿使人所至之处事虽未讫且纳所司事了欲还然后更请至门下送输既无限日行至即纳违日者既非铜鱼之符不可依此科断自依纸券加官文书稽罪一等其禁苑门符及交巡鱼符若木契等于余条得减罪二等输纳稽迟者准例亦减二等若木契应发兵者同上符节之罪

公事稽程及误题署

诸公事应行而稽留及事有期会而违者一日笞三十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒一年半即公事有限主司符下乖期者罪亦如之若误不依题署及题署误以致稽程者各减二等

【疏】诸公事应行而稽留及事有期会而违者一日笞三十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒一年半【议曰】凡公事应行者谓有所部送不限有品无品而辄稽留及事有期会谓若朝集使及计帐使之类依令各有期会而违不到者一日笞三十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒一年半但事有期限者以违限日为坐无限者以付文书及部领物后计行程为罪

又云即公事有限主司符下乖期者罪亦如之若误不依题署及题署误以致稽程者各减二等【议曰】公事有限与上文事有期会同上文谓在下有违此文谓主司下符乖期者罪亦如之并同违期会之罪若使人不依题署错诣他所及由曹司题署有误而致稽程者各减二等谓违一日答三十减二等答十罪止徒一年半减二等各合杖一百

卷十一职制律

【六门】律条十七并疏格敕条八起请条一

奉使部送寄人雇人

长吏立碑

请求公事曲法受财请求

枉法赃不枉法赃强率敛

受所监临赃乞取强乞取赃监临内受馈遗临内借贷役使买卖游客乞索

律令式不便于事

奉使部送寄人雇人

诸奉使有所部送而雇人寄人者杖一百阙事者徒一年受寄雇者减一等即纲典自相放代者笞五十取财者坐赃论阙事者依寄雇阙事法仍以纲为首典为从

【疏】诸奉使有所部送而雇人寄人者杖一百阙事者徒一年受寄雇者减一等【议曰】奉使有所部送谓差为纲典部送官物及囚徒畜产之属而使者不行乃雇人寄人而领送者使人合杖一百阙事者谓于前事有所废阙合徒一年其受寄及受雇者不阙事杖九十阙事杖一百故云减一等

又云即纲典自相放代者笞五十取财者坐赃论阙事者依寄雇阙事法仍以纲为首典为从

【议曰】或纲独部送而放典不行或典自领行而留纲不去此为自相放代笞五十受财者坐赃论其阙事及不阙事并受财输财者皆以纲为首典为从假有两纲两典一纲一典取财代行一纲一典与财得住与财者坐赃论减五等纵典发意亦以纲为首典为从取财者坐赃论其赃既是彼此俱罪仍合没官其受雇者已减使罪一等不合计赃科罪其赃不征若监临官司将所部典行放取物者并同监临受财之法不同纲典之罪即虽监临元止一典放住代行者亦同纲典之例

长吏立碑

诸在官长吏实无政迹辄立碑者徒一年若遣人妄称己善申请于上者杖一百有赃重者坐赃论受遣者各减一等虽有政迹而自遣者亦同

【疏】诸在官长吏实无政迹辄立碑者徒一年若遣人妄称己善申请于上者杖一百有赃重者坐赃论受遣者各减一等【议曰】在官长吏谓内外百司长官以下临统所部者未能导德齐礼移风易俗实无政迹妄述己功

崇饰虚辞讽谕所部辄立碑颂者徒一年所部为其立碑颂者为从坐若遣人妄称己善申请于上者杖一百若虚状上表者从上书诈不实徒二年有赃重者坐赃论谓计赃重于本罪者从赃而断受遣者各减一等各谓立碑者徒一年上减申请于上者杖一百上减若官人不遣立碑百姓自立及妄申请者从不应为重科杖八十其碑除毁注云虽有政迹而自遣者亦同【议曰】官人虽有政迹而自遣所部立碑或遣申请者官人亦依前科罪若所部自立及自申上不知不遣者不坐

请求公事曲法受财请求

诸有所请求者答五十谓从主司求曲法之事即为人请者与自请同主司许者与同罪主司不许及请求者皆不坐已施行者各杖一百所枉罪重者主司以出入人罪论他人及亲属为请求者减主司罪三等自请求者加本罪一等即监临势要势要者虽官卑亦同为人嘱请者杖一百所枉重者罪与主司同至死者减一等

【疏】诸有所请求者答五十注云谓从主司求曲法之事即为人请者与自请同又云主司许者与同罪注云主司不许及请求者皆不坐又云已施行者各杖一百【议曰】凡是公事各依正理辄有请求规为曲法者答五十即为人请求虽非己事与自请同亦答五十主司许者谓然其所请亦答五十故云与同罪若主司不许及请求之人皆不坐已施行谓曲法之事已行主司及请求之者各杖一百本罪仍坐

又云所枉罪重者主司以出入人罪论他人及亲属为请求者减主司罪三等自请求者加本罪一等【议曰】所枉重者谓所司得嘱请枉曲断事重于一百杖者主司得出入人罪论假如先是一年徒罪嘱请免徒主司得出入徒罪还得一年徒坐他人及亲属为请求者减主司罪三等唯合杖八十此则减罪轻于已施行杖一百如此之类者依杖一百科之若他人亲属等嘱请徒二年半罪主司曲为断免者他人等减三等仍合徒一年如此之类减罪重于杖一百者皆从减科若身自请求而得枉法者各加所请求罪一等科之

又云即监临势要注云势要者虽官卑亦同又云为人嘱请者杖一百所枉重者罪与主司同至死者减一等【议曰】监临者谓统摄案验之官势要者谓除监临以外但是官人不限阶品高下唯据主司畏惧不敢乖违者虽官卑亦同为人嘱请曲法者无问行与不行许与不许但嘱即合杖一百主司许者答五十所枉重于杖一百与主司出入坐同主司据法合死者监临势要合减死一等

诸受人财而为请求者坐赃论加二等监临势要准枉法论与财者坐赃论减三等若官人以所受之财分求余官元受者并赃论余各依已分法

【疏】诸受人财而为请求者坐赃论加二等监临势要准枉法论与财者坐赃论减三等【议曰】受人财而为请求者谓非监临之官坐赃论加二等即一尺以上笞四十一匹加一等罪止流二千五百里监临势要准枉法论即一尺以上杖一百一匹加一等罪止流三千里无禄者减一等与财者坐赃论减三等罪止徒一年半若受他人之财许为嘱请未嘱事发者止从坐赃之罪若无心嘱请诡妄受财自依诈欺科断取者虽是诈欺与人终是求请其赃亦合追没其受所监临之财为他司嘱请律无别文止从坐赃加二等罪止流二千五百里即重于受所监临若未嘱事发止同受所监临财物法

又云若官人以所受之财分求余官元受者并赃论余各依已分法【议曰】谓有官人初受有事家财物后减所受之物转求余官初受者并赃论余官各依已分法假有判官受得枉法赃十匹更有两官连判各分二匹与之判官得十匹之罪余官各得二匹之坐二人仍并为二匹之从其有共谋受财分赃入已者亦各依已分为首从之法其中虽有造意及以预谋不受财者事若枉法止依曲法首从论不合据赃为罪如曲法罪轻从知所部有犯法不举劾减罪人罪三等科之

诸有事以财行求得枉法者坐赃论不枉法者减二等即同事共与者首则并赃论从者各依已分法

【疏议曰】有事之人用财行求而得枉法者坐赃论不枉法者谓虽以财行求官人不为曲判减坐赃二等即同

事共与者谓数人同犯一事斂财共与元谋斂者并赃为首仍倍论其从而出财者各依已分为从

枉法赃不枉法赃强率斂

诸监临主司受财而枉法者一尺杖一百一匹加一等十五匹绞不枉法者一尺杖九十二匹加一等三十四匹加役流无禄者各减一等枉法者二十匹绞不枉法者四十匹加役流【疏】诸监临主司受财而枉法者一尺杖一百一匹加一等十五匹绞【议曰】监临主司谓统摄案验及行案主典之类受有事人财而为曲法处断者一尺杖一百一匹加一等十五匹绞

又云不枉法者一尺杖九十二匹加一等三十四匹加役流【议曰】虽受有事人财判断不为曲法一尺杖九十二匹加一等三十四匹加役流

又云无禄者各减一等枉法者二十匹绞不枉法者四十匹加役流【议曰】应食禄者具在禄令若令文不载者并是无禄之官受财者各减有禄一等枉法者二十匹绞不枉法者四十匹加役流

【准】唐天宝元年二月二十日敕节文官吏应犯枉法赃十五匹合绞者自今以后特宜加

至二十匹仍即编诸格律

【准】唐长兴四年六月十四日敕节文起今后赃名条内有以准加减及同字者并陪赃累赃并宜准律令格式处分

【准】唐应顺元年三月二十日敕节文刺史县令丞尉得替自今后如是见任官将已分钱物资送得替人即请勿论其或率敛吏民以受所监临财物论加一等如以威刑率敛以枉法论其去任受财人请减二等

【准】周显德五年七月七日敕条今后无禄人犯枉法赃者特加至二十五匹绞

【准】周显德五年七月七日敕条不枉法赃今后过五十匹者奏取敕裁臣等参详今后应缘检括田苗差役定税送帐过簿了末税租团保捉贼供造僧帐因以上公事率敛人钱物入己无所枉曲者诸以不枉法论过五十匹者奏取敕裁若不入己转将行用减二等过一百匹者奏

取敕裁若率敛财物有所枉曲及强率敛人钱物入己者并以枉法论

诸有事先不许财事过之后而受财者事若枉准枉法论事不枉者以受所监临财物论

【疏议曰】官司推劾之时有事者先不许物事了之后而受财者事若曲法准前条枉法科罪既称准枉法不在除免加役流之例若当时处断下违正理事过之后而与之财者即以受所监临财物论

受所监临赃

乞取强乞取赃监临内受馈遗监临内借贷役使买卖游客乞索

诸监临之官受所监临财物者一尺笞四十一匹加一等八匹徒一年八匹加一等五十匹流二千里与者减五等罪止杖一百乞取者加一等强乞取者准枉法论

【疏】诸监临之官受所监临财物者一尺笞四十一匹加一等八匹徒一年八匹加一等五十匹流二千里与者减五等罪止杖一百【议曰】监临之官不因公事而受监临内财物者计赃一尺以上笞四十一匹加一等八匹徒一年八匹加一等五十匹流二千里与财之人减监临罪五等罪止杖一百

又云乞取者加一等强乞取者准枉法论【议曰】乞取者加一等谓非财主自与而官人从乞者加受所监临罪一等以威若力强乞取者准枉法论有禄无禄各依本法其因得饷送而更强乞取者既是一事分为二罪以重法并满轻法若是频犯及二人以上之物仍合累并倍

论

【准】周显德五年七月七日敕条起今后受所监临赃及乞取赃过一百匹者奏取敕裁

诸官人因使于使所受送遗及乞取者与监临同经过处取者减一等纠弹之官不减即强乞取者各与监临罪同

【疏议曰】官人因使于所使之处受送馈财物或自乞取者计赃准罪与监临官同经过处取者谓非所诣之处因使经历之所而取财者减一等纠弹之官不减者谓职合纠弹之官人所畏惧虽经过之处受送遗乞取及强乞取者各与监临罪同

诸贷所监临财物者坐赃论授讫未上亦同余条取受及相犯并准此若百日不还以受所监临财物论强者各加二等余条强者准此若卖买有剩利者计利以乞取监临财物论强市者答五十有剩利者计利准枉法论即断契有数违负不还过五十日者以受所监临财物论即借衣服器翫之属经三十日不还者坐赃论罪止徒一年

【疏】诸贷所监临财物者坐赃论注云授讫未上亦同余条取受及相犯并准此又云若百日不还以受所监临财物论强者各加二等注云余条强者准此【议曰】监临之官于所部贷财物者坐赃论注云授讫未上者若五品以上据制出日六品以下据画讫并同已上之法余条取受及相犯谓受所监临及殴詈之类故言准此若百日不还为其淹日不偿以受所监临财物论若以威力而强贷者各加二等谓百日内坐赃论加二等满百日外从受所监临财物上加二等注云余条强者准此谓如下条私役使及借驄骡驴马之类强者各加二等但一部律内本条无强取罪名各加二等故于此立例所贷之物元非拟将入己虽经恩免罪物尚征还纵不经恩偿讫事发亦不合罪为贷时本许酬偿不同悔过还主故也若取受之赃悔过还主仍减三等恩前费用准法不征贷者赦后仍征偿讫故听免罪

又云若卖买有剩利者计利以乞取监临财物论强市者答五十有剩利者计利准枉法论【议曰】官人于所部卖物及买物计时估有剩利者计利以乞取监临财物论强市者答五十谓以威若力强买物虽当价犹答五十有剩利者计利准枉法论

【问曰】官人遣人或市司而为市易所遣之人及市司为官人卖买有剩利官人不知情及知情各有何罪

【答曰】依律犯时不知依凡论官人不知剩利之情据律不合得罪所为市者虽不入己既有剩利或强卖买不得无罪从不应为准官人应坐之罪百杖以下所市之人从不应为轻答四十徒罪以上从不应为重杖八十仍不得重于官人应得之罪若市易已讫官人知情准家人所犯知情之法释曰家人所犯知情法在下条

又云即断契有数违负不还过五十日者以受所监临财物论即借衣服器翫之属经三十日

不还者坐赃论罪止徒一年【议曰】官人于所部市易断契有数仍有欠物违负不还五十日以下依杂律科负债违契不偿之罪满五十一日以受所监临财物论即借衣服器翫之属者但衣服器物品类至多不可具举故云之属借经三十日不还者坐赃论罪止徒一年所借之物各还主

诸监临之官私役使所监临及借奴婢牛马駝骡驴车船碾硃邸店之类各计庸赁以受所监临财物论即役使非供己者非供己谓流外官及杂任应供官事者计庸坐赃论罪止杖一百其应供已驱使而收庸直者罪如之供已求输庸直者不坐若有吉凶借使所监临者不得过二十人人不得过五日其于亲属虽过限及受馈乞贷皆勿论亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家余条亲属准此营公廨借使者计庸赁坐赃论减二等即因市易剩利及悬欠者亦如之

【疏】诸监临之官私役使所监临及借奴婢牛马駝骡驴车船碾硃邸店之类各计庸赁以受所监临财物论【议曰】监临之官私役使所部之人及从所部借奴婢牛马駝骡驴车船碾硃邸店之类称奴婢者部曲客女随身亦同各计庸赁之价人畜车计庸船以下准赁以受所监临财物论强者加二等其借使人功计庸一日绢三尺人有强弱力役不同若年十六以上六十九以下犯罪徒役其身庸依丁例其十五以下七十以上及发疾既不任徒役庸力合减正丁宜准当乡庸作之价若准价不充绢三尺即依减价计赃科罪其价不减者还依丁例

又云即役使非供己者注云非供己谓流外官及杂任应供官事者又云计庸坐赃论罪止杖一百其应供已驱使而收庸直者罪亦如之注云供已求输庸直者不坐【议曰】非供己谓流外官者谓诸司令史以下有流外告身者杂任释曰杂任具在杂令谓在官供事无流外品为其合在公家驱使故得罪轻于凡人不合供官人之身计庸坐赃致罪一尺笞二十一匹加一等罪止杖一百其应供已驱使者谓执衣白直之类止合供身驱使据法不合收庸而收庸直亦坐赃论罪止杖一百故云亦如之注云供已求输庸直谓有公案者不坐别格听收庸直者不拘此例

又云若有吉凶借使所监临者不得过二十人人不得过五日其于亲属虽过限及受馈乞贷皆勿论注云亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家余条亲属准此【议曰】吉谓冠婚或祭享家庙凶谓丧葬或举哀及殡殓之类听许借使监临部内所使总数不得过二十人每人不得过五日其于亲属虽过限谓亲属别于数限外驱使及受馈饷财物饮食或有乞贷皆勿论亲属谓本服缌麻以上亲及大功以上亲共为婚姻之家并通受馈饷借贷役使依法无罪余条亲属准此者谓一部律内称亲属处悉据本服内外缌麻以上及大功以上共为婚姻之家故云准此

又云营公廨借使者计庸赁坐赃论减二等即因市易剩利及悬欠者亦如之【议曰】借使所监临奴婢牛马车船碾硃邸店之类为营公廨使者各计庸赁坐赃论减二等即为公廨市易剩利及悬欠其价不还者亦计所剩及悬欠坐赃论减二等故云亦如之

诸监临之官受猪羊供馈谓非生者坐赃论强者依强取监临财物法

【疏议曰】监临之官于所部内受猪羊供馈者即是杀讫始送故注云谓非生者举猪羊为例自余禽兽之类皆是各计其所直坐赃论强取者依强取监临财物法计赃准枉法论其有酒食瓜果之类而受者亦同供馈之例见在物征还主若以畜产及米面之属馈饷者自从受所监临财物法其赃没官

诸率敛所监临财物馈遗人者虽不入己以受所监临财物论

【疏议曰】率敛者谓率人敛物或以身率人以取财物馈遗人者虽不入己并倍以受所监临财物论若自入者同乞取法既是率敛之物与者不合有罪其物还主

诸监临之官家人于所部有受乞借贷役使卖买有剩利之属各减官人罪二等官人知情与同罪不知情者各减家人罪五等其在官非监临及家人有犯者各减监临及监临家人一等

【疏】诸监临之官家人于所部有受乞借贷役使卖买有剩利之属各减官人罪二等官人知情与同罪不知情者各减家人罪五等【议曰】临统案验为监临注云谓州县镇戍折冲府等判官以上总为监临自余唯据临统本司及有所案验者此等之官家人于其部内有受财乞物借贷役使卖买有剩利之属者各减官人身犯二等若官人知情者并与家人同罪其不知情者各减家人罪五等谓准身自犯得减七等

又云其在官非监临及家人有犯者各减监临及监临家人一等【议曰】在官非监临者谓非州县镇戍折冲府判官以上其诸州参军事及小录事于所部不得常为监临此为在官非监临若有事在手便为有所案验即是监临主司无所案验者有所受乞借贷役使卖买及假赁有剩利之属知情不知情各减监临之官罪一等家人有犯亦减监临家人罪一等

【问曰】州县镇戍折冲府判官以上于所部总为监临自余唯据临统本司及有所案验者里正坊正既无官品于部内有犯得作监临之官以否

【答曰】有所请求及枉法不枉法律文皆称监临主司明为临统案验之人不限有品无品但职掌其事即名监临主司其里正坊正职在驱催既无官品并不同监临之例止从在官非监临各减监临之官罪一等

诸去官而受旧官属土庶馈与若乞取借贷之属各减在官时三等谓家口未离本任所者

【疏议曰】旧官属谓前任所僚佐土庶谓旧所管部人受其馈送财物若乞取借贷之属谓卖买假赁有剩利役使之类各减在官时三等并谓家口未离本任所者其家口去讫受馈饷者律无罪名若其乞索者从因官挟势乞索之法

诸因官挟势及豪强之人乞索者坐赃论减一等将送者为从坐亲故相与者勿论

【疏议曰】或有因官人之威挟恃形势及乡间首望豪右之人乞索财物者累倍所乞之财坐赃论减一等将送

者为从坐谓领豪右人等乞索者虽不将领而敛财送者并为从坐若强乞索者加等注云亲故相与者勿论亲为本服缌麻以上及大功以上婚姻之家故谓素是通家或钦风若旧车马不吝缟纈相贻之类者皆勿论

【准】刑部格敕诸州解代官人及官人亲识并游客并不得于所在官司及百姓闲乞取若官人处分及率敛与者并同自乞取法其诸王公以及百官家人所在官人不得令供给其强索供给者先决杖三十

【准】周显德四年二月六日敕节文诸处颇有闲人游客干投县镇乞索或执持州府职员书题千求财帛县镇承意分配节级所由其所由节级又须转于人户处乞觅颇是烦扰者宜令今后止绝如有此辈并许诸色人论告勘当不虚其发书题人并县镇官吏并游索人等并当重断

律令式不便于事

诸称律令式不便于事者皆须申尚书省议定奏闻若不申议辄奏改行者徒二年即诣阙上表者不坐

【疏议曰】称律令及式条内有事不便于时者皆须辩明不便之状具申尚书省集京官七品以上于都座议定以应改张之议奏闻若不申尚书省议辄即奏请改行者徒二年谓直述所见但奏改者即诣阙上表论律令及式不便于时者不坐若先违令式而后奏改者亦徒二年所违重者自从重断

卷十二户婚律

【十门】律条十四并疏令式敕条十五起请条一

脱漏增减户口疾老丁中小

僧道私入道

父母在及居丧别籍异财居丧生子

养子立嫡

放良压为贱

相冒合户

卑幼私用财分异财产别宅异居男女

户絶资产

死商钱物诸蕃人及波斯附

卖口分及永业田

脱漏增减户口疾老丁中小

诸脱户者家长徒三年无课役者减二等女户又减三等谓一户俱不附贯若不由家长罪其所由即见在役任者虽脱户及计口多者各从漏口法脱口及增减年状谓疾老中小之类以免课役者一口徒一年二口加一等罪止徒三年其增减非免课役及漏无课役口者四口为一口罪止徒一年即不满四口杖六十部曲奴婢亦同

【疏】诸脱户者家长徒三年无课役者减二等女户又减三等注云谓一户俱不附贯若不由家长罪其所由即见在役任者虽脱户及计口多者各从漏口法

【议曰】率土黔庶皆有籍书若一户之内尽脱漏不附籍者所由家长合徒三年身及户内并无课役者减二等徒二年若户内并无男夫直以女人为户而脱者又减三等合杖一百注云谓一户俱不附贯此文不计人数唯据脱户纵一身亦为一户不附即依脱户合徒三年纵有百口但一口附户自外不附止从漏口之法若不由家长谓家长不知脱户之情罪其所由家长不坐即见在役任者谓身见在官驱使而户籍无名虽脱户从漏口法既见在役任即无

课调释曰课调具在役令若一身脱户合杖六十及计口多者从漏口法漏有课口罪止徒三年漏无课口罪止徒一年半

又云脱口及增减年状注云谓疾老中小之类又云以免课役者一口徒一年二口加一等罪止徒三年【议曰】谓脱口及增年入老减年入中小及增状入疾其从残疾入废疾从废疾入笃疾废疾释曰老小中疾具在下条虽免课役若入笃疾即得侍人故云之类罪止徒三年又云其增减非免课役及漏无课役口者四口为一口罪止徒一年半即不满四口杖六十注云部曲奴婢亦同【议曰】口虽有所增减非免课役者谓增减其年不动课役其漏无课役口者谓身虽是丁见无课役及疾老中小若妇女四口为一口罪止徒一年半漏四口徒一年十二口徒一年半不满四口杖六十并谓无课役者若其户内漏口或有课役无课役罪名不等者从并满之法以课口累不课口科之若课口自一口至罪止或累并不加重者止从一重科奴婢部曲亦同不课之口律称以免课役课役理不相须一事得免即从脱漏之法

诸里正不觉脱漏增减者一口答四十三口加一等过杖一百十口加一等罪止徒三年不觉脱户者听从漏口法州县脱户亦准此若知情者各同家长法

【疏议曰】里正之任掌案比户口收手实造籍书不觉脱漏户口者脱谓脱户漏谓漏口及增减年状一口答四十三口加一等过杖一百十口加一等罪止徒三年里正不觉脱户者听从漏口法不限户内口之多少皆计口科之州县脱户亦准此计口科罪不依脱户为法若知脱漏增减之情者总计里内脱漏增减之口同家长罪法州县计口罪亦准此其脱漏户口之中若有知情不知情者亦依并满之法为罪

诸州县不觉脱漏增减者县内十口答三十三口加一等过杖一百五十口加一等州随所管县多少通计为罪通计谓管二县者二十口答三十管三县者三十口答三十之类计加亦准此若脱漏增减并在一县者得以诸县通之若止管一县者减县罪一等余条通计准此各罪止徒三年知情者各同里正法不觉脱漏增减无文簿者官长为首有文簿者主典为首佐职以下节级连坐

【疏】诸州县不觉脱漏增减者县内十口答三十三口加一等过杖一百五十口加一等州随所管县多少通计为罪注云通计谓管二县者二十口答三十管三县者三十口答三十之类计加亦准此若脱漏增减并在一县者得以诸县通之若止管一县者减县罪一等余条通计准此又云各罪止徒三年知情者各同里正法【议曰】州县不觉脱漏增减者与上条里正不觉脱漏增减义同十口答三十三口加一等即是二百二十口杖一百过杖一百五十口加一等州随所管县多少通计为罪若管二县以上即须通计谓管二县者二十口答三十管三县者三十口答三十之类计加亦准此谓一县三十口加一等即州管二县者六十口加一等管三县者九十口加一等若管十县三百口加一等若脱漏增减并在一县谓管

三县一县内脱漏三十口州始答三十若管四县一县内脱漏四十口州亦答三十故云得以诸县通之若止管一县者减县罪一等谓县脱三十口州得答二十之类余条通计准此谓一

部律内州管县监管牧折冲府管校尉应通计者得罪亦准此各罪止徒三年知情者各同里正法其州县知情得罪同里正法里正又同家长之法共前条家长脱漏罪同

注云不觉脱漏增减无文簿者官长为首有文簿者主典为首佐职以下节级连坐【议曰】不觉脱漏增减无簿帐及不附籍书倡导既是长官事由检察违失故以长官为首皆同不觉脱漏增减之坐次通判官为第二从判官为第三从典为第四从见有文簿致使脱漏增减者勘检既由案主即用典为首判官为第二从通判官为第三从长官为第四从其闲有知情之官并同家长之罪即从私犯首从科之不知情者自依公坐之法

诸里正及官司妄脱漏增减以出入课役一口徒一年二口加一等赃重入己者以枉法论至死者加役流入官者坐赃论

【疏议曰】里正及州县官司各于所部之内妄为脱漏户口或增减年状以出入课役一口徒一年二口加一等十五口流三千里若有因脱漏增减取其课调入己计赃得罪重于脱漏增减口罪者即准赃以枉法论计赃至死者加役流其赃入官者坐赃论其品官受赃虽轻以枉法论一匹以上即除名不必要须赃重众人之物亦累倍而论之

【准】户令诸男女三岁以下为黄十五岁以下为小二十岁以下为中其男年二十一为丁六十为老无夫者为寡妻妾

又条诸一目盲两耳聋手无二指足无三指手足无大拇指秃疮无发久漏下重大瘰癧如此之类皆为残疾痴症侏儒腰脊折一支废如此之类皆为废疾□疾癲狂二支癰两目盲如此之类皆为笃疾

又条诸鰥寡孤独贫穷老疾不能自存者令近亲收养若无近亲付乡瑞安恤如在路有疾患不能自胜致者当界

官司收付村坊赡养仍加医疗并勘问所由具注贯属患损日移送前所

【准】唐天宝十三载十二月二十五日制节文自今以后天下百姓宜以十八已上为中男二十三已上成丁

【准】唐广德元年七月二十二日敕天下男子宜令二十五成丁五十五入老

僧道私入道

诸私入道及度之者杖一百若由家长家长当罪已除贯者徒一年本贯主司及观寺三纲知情者与同罪若犯法合出观寺经断不还俗者从私度法即监临之官私辄度人者一人杖一百二人加一等

【疏议曰】私入道谓为道士女冠僧尼等非是官度而私入道及度之者各杖一百注云若由家长家长当罪既罪家长即私入道者不坐已除贯者徒一年及度之者亦徒一年本贯主司谓私入道人所属州县官司及所住观寺三纲知情者各与入道人及家长同罪若犯法还俗合出观寺官人断讞牒观寺知仍不还俗者从私度法断后陈诉须着俗衣仍披法服者从私度法科杖一百即监临之官不依官法私辄度人者一人杖一百二人加一等罪止流三千里若州县官司所度人免课役多者当条虽有罪名所为重者自从重论并依上条妄增减出入课役科之其官司私度人被度者知私度情而受度者为从坐若不知私度情者而受度人无罪

【准】礼部式诸五品以上女及孙女出家者官斋行道皆听不预

父母在及居丧别籍异财居丧生子

诸祖父母父母在而子孙别籍异财者徒三年别籍异财不相须下条准此若祖父母父母令别籍及以子孙妄继人后者徒二年子孙不坐

【疏】诸祖父母父母在而子孙别籍异财者徒三年注云别籍异财不相须下条准此【议曰】称祖父母父母在则曾高在亦同若子孙别生户籍财产不同者子孙各徒三年注云别籍异财不相须或籍别财同或户同财异者各徒三年故云不相须下条准此谓父母丧中别籍异

财亦同此义

又云若祖父母父母令别籍及以子孙妄继人后者徒二年子孙不坐【议曰】若祖父母父母处分令子孙别籍及以子孙妄继人后者得徒二年子孙不坐但云别籍不云令其异财令异财者明其无罪

诸居父母丧生子及兄弟别籍异财者徒一年

【疏议曰】居父母丧生子已于名例免所居官章中解讞皆谓在二十七月内而妊娠生子者及兄弟别籍异财各徒一年别籍异财不相须其服内生子事若未发自首亦原

养子立嫡

诸养子所养父母无子而舍去者徒二年若自生子及本生无子欲还者听之即养异姓男者徒一年与者笞五十其遗弃小儿年三岁以下虽异姓听收养即从其姓

【疏】诸养子所养父母无子而舍去者徒二年若自生子及本生无子欲还者听之【议曰】依户令无子者听养同宗于昭穆相当者既蒙收养而辄舍去徒二年若所养父母自生子

及本生父母无子欲还本生者并听即两家并皆无子去住亦任其情若养处自生子及虽无子不愿留养欲遣还本生者任其所养父母

又云即养异姓男者徒一年与者答五十其遗弃小儿年三岁以下虽异姓听收养即从其姓【议曰】异姓之男本非族类违法收养故徒一年违法与者得答五十养女者不坐其小儿年三岁以下本生父母遗弃若不听收养即性命将绝故虽异姓仍听收养即从其姓如是父母遗失于后来识认合还本生失儿之家量酬乳哺之直

诸立嫡违法者徒一年即嫡妻年五十以上无子者得立庶以长不以长者亦如之

【疏议曰】立嫡者本拟承袭嫡妻之长子为嫡子不依此立是名违法合徒一年即嫡妻年五十以上无子者谓妇人年五十以上不复乳育故许立庶子为嫡皆先立长不立长者亦徒一年故云亦如之依令无嫡子及有罪疾立嫡孙无嫡孙以次立嫡子同母弟无母弟立庶子无庶子立嫡孙同母弟无母弟立庶孙曾玄以下准此无后者国除

诸养杂户男为子孙者徒一年半养女杖一百官户各加一等与者亦如之若养部曲及奴为子孙者杖一百各还正之无主及主自养者听从良

【疏】诸养杂户男为子孙者徒一年半养女杖一百官户各加一等与者亦如之【议曰】杂户者前代犯罪没官散配诸司驱使亦附州县户贯赋役不同白丁若有百姓养杂户男为子孙者徒一年半养女杖一百养官户者各加一等官户亦是配隶没官唯属诸司州县无贯与者各与养者同罪故云亦如之虽会赦皆合改正若当色自相养者同百姓养子之法杂户养官户释曰杂户见在第三官户见在第六或官户养杂户依户令杂户官户皆当色为婚据此即是别色准法不得相养律既不制罪名宜依不应为之法养男从重养女从轻若私家部曲奴婢养杂户官户男女者依名例律部曲奴婢有犯本条无正文者各准良人皆同百姓科罪

又云若养部曲及奴为子孙者杖一百各还正之注云无主及主自养者听从良【议曰】良人养部曲及奴为子孙者杖一百各还正之谓养杂户以下虽会赦皆正之各从本色注云无主谓所养部曲及奴无本主者及主自养谓主养当家部曲及奴为子孙亦各杖一百并听从良为其经作子孙不可充贱故也若养客女及婢为女者从不应为轻法答四十仍准养子法听从良其有还压为贱者并同放奴及部曲为良还压为贱之法

放良压为贱

诸放部曲为良已给放书而压为贱者徒二年若压为部曲及放奴婢为良而压为贱者各减一等即压为部曲及放为部曲而压为贱者又各减一等各还正之

【疏议曰】依户令放奴婢为良及部曲释曰部曲见在第六客女者并听之皆由家长给手

书长子以下联署仍经本属申牒除附若放部曲客女为良压为贱者徒二年若压为部曲者谓放部曲客女为良还压为部曲客女及放奴婢为良还压为贱各减一等合徒一年半即压为部曲者谓放奴婢为良压为部曲客女及放为部曲者谓放奴婢为部曲客女而压为贱者又各减一等合徒一年仍并改正从其本色故云各还正之此文不言客女者名例律称部曲者客女同故解同部曲之例

【问曰】放客女及婢为良却留为妾者合得何罪

【答曰】妾者娶良人为之据户令自赎免贱本主不留为部曲者任其所乐况放客女及婢本主留为妾者依律无罪准自赎免贱者例得留为妾

【又问】部曲娶良人女为妻夫死服满之后即合任情去住其有欲去不放或因压留为妾及更抑配与部曲及奴各合得何罪

【答曰】服满不放律无正文当不应为重仍即任去若元取当色为妇未是良人留充本色准法无罪若是良人女压留为妾即是有所威逼从不应得为重科或抑配与余部曲同放奴婢为良却压为部曲合徒一年如配与奴同与奴娶良人女合徒一年半上籍为婢者流三千里此等转嫁为妻及妾两和情愿者并不合得罪唯本是良者不得愿嫁贱人

相冒合户

诸相冒合户者徒二年无课役者减二等谓以疎为亲及有所规避者主司知情与同罪即于法应别立户而不听别应合户而不听合者主司杖一百

【疏】诸相冒合户者徒二年无课役者减二等注云谓以疎为亲及有所规避者又云主司知情与同罪【议曰】依赋役令文武职事官三品以上若郡王期亲及同居大功亲五品以上及国公同居期亲并免课役既为同居有所蠲免相冒合户故得徒二年无课役者或藉资荫赎罪事既轻于课役故减二等得徒一年注云谓以疎为亲律令所荫各有等差若以疎相合即失户数规其资荫即失课役如斯合户得此徒刑若蠲免更多或假荫重者各依本法自从重论主司知情与同罪主司谓里正以上知冒户情有课役无课役各与同罪

又云即于法应别立户而不听别应合户而不听合者主司杖一百【议曰】应别谓父母终亡服纪已阕兄弟欲别者应合户谓流离失乡父子异贯依令合户而主司不听者各合杖一百应别应合之类非止此条略举为例余并准此

卑幼私用财分异财产别宅异居男女

诸同居卑幼私辄用财者十匹答十匹加一等罪止杖一百即同居应分不均平者计所侵坐赃论减三等

【疏议曰】凡是同居之内必有尊长尊长既在子孙无所自专若卑幼不由尊长私辄用当家财物者十匹笞十匹加一等罪止杖一百即同居应分谓准令分别而财物不均平者准户令应分田宅及财物者兄弟均分妻家所得之财不在分限兄弟亡者子承父分违此令文者是谓不均平谓兄弟二人均分百匹之绢一取六十匹计所侵十匹合杖八十之类是名坐赃论减三等

【准】户令诸应分田宅者及财物兄弟均分其祖父亡后各自异居又不同爨经三载以上逃亡经六载已上若无父祖旧田宅邸店碾硃部曲奴婢见在可分者不得辄更论分妻家所得之财不在分限妻虽亡没所有资财及奴婢妻家并不得追理兄弟亡者子承父分继绝亦同兄弟俱亡则诸子均分其父祖永业田及赐田亦均分口分田即准丁中老小法若田少者亦依此法为分其未娶妻者别与娉财姑姊妹在室者减男娉财之半寡妻妾无男者承夫分若夫兄弟皆亡同一子之分有男者不别得分谓在夫家守志者若改适其见在部曲奴婢田宅不得费用皆应分人均分

【准】唐天寶六载五月二十四日敕节文百官百姓身亡歿后称是别宅异居男女及妻妾等府县多有前件诉讼身在纵不同居亦合收编本籍既别居无籍即明非子息及加推案皆有端由或其母先因奸私或素是出妻弃妾苟祈侥幸利彼资财遂使真伪难分官吏惑听其百官百姓身亡之后称是在外别生男女及妻妾先不入户籍者一切禁断辄经府县陈诉不须为理仍量事科决勒还本居

【准】唐天宝七载十二月十二日敕其宗子王公以下在外处生男女不收入宅其无籍书身亡之后一切准百官百姓例处分

户絶资产

【准】丧葬令诸身丧户絶者所有部曲客女奴婢店宅资财并令近亲亲依本服不以出降转易货卖将营葬事及量营功德之外余财并与女户虽同资财先别者亦准此无女均入以次近亲无亲戚者官为检校若亡人在日自有遗嘱处分证验分明者不用此令

【准】唐开成元年七月五日敕节文自今后如百姓及诸色人死絶无男空有女已出嫁者令文合得资产其间如有心怀觊望孝道不全与夫合谋有所侵夺者委所在长吏严加糾察如有此色不在给与之限臣等参详请今后户絶者所有店宅畜产资财营葬功德之外有出嫁女者三分给与一分其余并入官如有庄田均与近亲承佃如有出嫁亲女被出及夫亡无子并不曾分割得夫家财产入已还归父母家后户絶者并同在室女例余准令敕处分

死商钱物诸蕃人及波斯附

【准】主客式诸商旅身死勘问无家人亲属者所有财物随便纳官仍具状申省在后有识认勘当灼然是其父兄子弟等依数却酬还

【准】唐大和五年二月十三日敕节文死商钱物等其死商有父母嫡妻及男或亲兄弟在室姊妹在室女亲侄男见相随者便任收管财物如死商父母妻儿等不相随如后亲属将本贯文牒来收认委专知官切加根寻实是至亲责保讫任分付取领状入案申省

【准】唐大和八年八月二十三日敕节文当司应州郡死商及波斯蕃客资财货物等谨具条流如后

一死商客及外界人身死应有资财货物等检勘从前敕旨内有父母嫡妻男亲侄男在室女并合给付如有在

室姊妹三分内给一分如无上件亲族所有钱物等并合官收

一死波斯及诸蕃人资财货物等伏请依诸商客例如有父母嫡妻男女亲女亲兄弟元相随并请给还如无上件至亲所有钱物等并请官收更不牒本贯追勘亲族右户部奏请自今以后诸州郡应有波斯及诸蕃人身死

若无父母嫡妻男及亲兄弟元相随其钱物等便请勘责官收如是商客及外界人身死如无上件亲族相随即量事破钱物薶瘞明立碑记便牒本贯追访如有父母嫡妻男及在室女即任收认如是亲兄弟亲侄男不同居并女已出嫁兼乞养男女并不在给还限在室亲姊妹亦请依前例三分内给一分如死客有妻无男女者亦请三分给一分敕旨宜依

【准】周显德五年七月七日敕条死商财物如有父母祖父母妻不问有子无子及亲子孙男女并同居大功以上亲幼小者亦同成人不问随行与不随行并可给付如无以上亲其同居小功亲释曰大功小功亲具在假宁令后五服制度令内及出嫁亲女三分财物内取一分均给之余亲及别居骨肉不在给付之限其蕃人波斯身死财物如灼然有同居亲的骨肉在中国者并可给付其在本土者虽来识认不在给付

卖口分及永业田

诸卖口分田者一亩笞二十亩加一等罪止杖一百地还本主财没不追即应合卖者不用此律

【疏议曰】口分田谓计口受之非永业及居住园宅辄卖者礼云田里不鬻谓受之于公不得私自鬻卖违者一亩笞二十亩加一等罪止杖一百卖一顷八十一亩即为罪止地还本主财没不追即应合卖者谓永业田家贫卖供葬及口分田卖充宅及碾硿邸店之类狭乡乐迁就寛者准令并许卖之其赐田欲卖者亦不在禁限其五品以上若勋官永业地亦并听卖故云不用此律

卷十三户婚律

【九门】律条十八并疏令敕条七起请条五

占盗侵夺公私田

典卖指当论竞物业

婚田入务

旱涝霜雹虫蝗部内田畴荒芜

课农桑

给复除

差科赋役不均平及擅赋敛加益输税违期

婚嫁妄冒离之正之

居丧嫁娶

占盗侵夺公私田

诸占田过限者一亩答十十亩加一等过杖六二十亩加一等罪止徒一年若于宽闲之处者不坐

【疏议曰】王者制法农田百亩其官人永业准品及老小寡妻受田各有等级非宽闲之乡不得限外更占若占田过限者一亩答十十亩加一等过杖六二十亩加一等一顷五十一亩罪止徒一年又依令受田悉足者为宽乡不足者为狭乡若占于宽闲之处不坐谓计口受足以外仍有剩田务从垦辟庶尽地利故所占虽多律不与罪仍须申牒立案不申请而占者从应言上不言上之罪

诸盗耕种公私田者一亩以下答三十五亩加一等过杖一百十亩加一等罪止徒一年半荒田减一等强者各加一等苗子归官主下条苗子准此

【疏议曰】田地不可移徙所以不同真盗故云盗耕种公私田者一亩以下答三十五亩加一等三十五亩有余杖一百过杖一百十亩加一等五十五亩有余罪止徒一年半荒田减一等谓在帐籍之内荒废未耕种者减熟田罪一等若强耕者各加一等熟田罪止徒二年荒田

罪止徒一年半苗子各归官主称苗子者其子及草并征还官主下条苗子准此谓妄认及盗贸卖侵夺私田盗耕墓地如此之类所有苗子各还官主其盗耕人田有荒有熟或窃或强一家之中罪名不等者并依例以重法并满轻法为坐若盗两家以上之田只是一家而断并满不加重者唯从一重科若亲属相侵得罪各依服纪准亲属盗财物法应减者节级释曰节级犹等级也减科若已上籍即从下条盗贸卖之坐

诸妄认公私田若盗贸卖者一亩以下答五十五亩加一等过杖一百十亩加一等罪止徒二年

【疏议曰】妄认公私之田称为己地若私窃贸易或盗卖与人者一亩以下答五十五亩加一等二十五亩有余杖一百过杖一百十亩加一等五十五亩有余罪止徒二年贼盗律云阑圈之属须絶离常处器物之属须移徙其地虽有盗名立法须为定例地既不离常处理与财物有殊故不计赃为罪亦无除免倍赃之例妄认者谓经理已得若未得者准妄认奴婢财物之类未得法科之盗贸易者须易讫盗卖者须卖了依令田无文牒辄卖买者财没不追苗子及买地之财并入地主

诸在官侵夺私田者一亩以下杖六十三亩加一等过杖一百五亩加一等罪止徒二年半园圃加一等

【疏议曰】律称在官即是居官挟势侵夺百姓私田者一亩以下杖六十三亩加一等十二亩有余杖一百过杖一百五亩加一等三十二亩有余罪止徒二年半园圃谓蒔果实种菜蔬之所而有篱障者以其沃墉不类故加一等若侵夺地及园圃罪名不等亦准并满之法或将职分官田贸易私家之地科断之法一准上条贸易为罪若得私家陪贴财物自依监主诈欺其官人两相侵者同百姓例即在官时侵夺贸易等去官事发科罪并准初犯之时诸盗耕人墓田杖一百伤坟者徒一年即盗葬他人田者答五十墓田加一等仍令移葬若不识盗葬者告里正移葬不告而移答三十即无处移葬者听于地主口分内葬之

【疏议曰】墓田广袤令有制限盗耕不问多少即杖一百伤坟者谓窆音迺窆音夕之所聚土为坟伤者合徒一年即将尸柩盗葬他人地中者答五十若盗葬他人墓田中者加一等合杖六十如盗葬伤他人坟者亦同盗耕伤坟之罪仍各令移葬若不识盗葬之人告所部里正移葬之不告而移虑失尸柩合答三十即无处移葬者谓无闲荒地可葬听于地主口分内葬之

【准】田令诸竞田判得已耕种者后虽改判苗入种人耕而未种者酬其功力未经断决强耕者苗从地判又条诸田为水侵射不依旧流新出之地先给被侵之家若别县界新出依收授法其两岸异管从正流为断若合隔越受田者不取此令

【准】唐宝应元年四月十七日敕节文诸百姓竞田如已种者并据见佃为主待收了断割其盗种者任地主收苗所用人工不在论限

典卖指当论竞物业

【准】杂令诸家长在在谓三百里内非隔阂者而子孙弟侄等不得辄以奴婢六畜田宅及余财物私自质举及卖田宅无质而举者亦准此其有质举卖者皆得本司文牒然后听之若不相本问违而辄与及买者物即还主钱没不追臣等参详应典卖物业或指名质举须是家主尊长对钱主或钱主亲信人当面署押契帖或妇女难于面对者须隔帘幕亲闻商量方成交易如家主尊长在外不计远近并须依此若隔在化外及阻隔兵戈即须州县相度事理给与凭由方许商量交易如是卑幼骨肉蒙昧尊长专擅典卖质举倚当或伪署尊长姓名其卑幼及牙保引致人等并当重断钱业各还两主其钱已经卑幼破用无可征偿者不在更于家主尊长处征理之限应田宅物业虽是骨肉不合有分辄将典卖者准盗论从律处分

【准】建隆三年十二月五日敕节文今后应典及倚当庄宅物业与人限外虽经年深元契见在契头虽已亡没其有亲的子孙及有分骨肉证验显然者不限年岁并许收赎如是典当限外经三十年后并无文契及虽执文契难辩真虚者不在论理收赎之限见佃主一任典卖臣等参详自唐元和六年后来条理典卖物业敕文不一今酌详旧条逐件书一如后

一应田土屋舍有连接交加者当时不曾论理伺候家长及见证亡歿子孙幼弱之际便将难明契书扰乱别县空烦刑狱证验终难者请准唐长庆二年八月十五日敕经二十年以上不论即不在论理之限有故留滞在外者即与出除在外之年违者并请以不应得为从重科罪

一应典卖倚当物业先问房亲房亲不要次问四邻四邻不要他人并得交易房亲着价不尽亦任就得价高处交易如业主牙人等欺罔邻亲契帖内虚抬价钱及邻亲妄有遮愆者并据所欺钱数与情状轻重酌量科断一应有将物业重迭倚当者本主牙人邻人并契上署名人各计所欺入己钱数并准盗论不分受钱者减三等仍征钱还被欺之人如业主填纳罄尽不足者勒同署契牙保邻人等同共陪填其物业归初倚当之主

婚田入务

【准】杂令谓诉田宅婚姻债负起十月一日至三月三十日检校以外不合若先有文案交相侵夺者不在此例臣等参详所有论竞田宅婚姻债负之类债负谓法许征理者取十月一日以后许官司受理至正月三十日住接词状三月三十日以前断遣须毕如未毕具停滞刑狱事由闻奏如是交相侵夺及诸般词讼但不干田农人户者所在官司随时受理断遣不拘上件月日之限

旱涝霜雹虫蝗部内田畴荒芜

诸部内有旱涝霜雹虫蝗为害之处主司应言而不言及妄言者杖七十覆检不以实者与同罪若致枉有所征免赃重者坐赃论

【疏议曰】旱谓亢阳涝谓霖淫霜谓非时降霰雹谓损物为灾虫蝗谓螟螽蝻蝥贼之类依令十分损四以上免租损六免租调释曰租调课役具在赋役令损七以上课役俱免若桑麻损尽者各免调其应损免者皆主司合言主司谓里正以上里正须言于县县申州州申省多者奏闻其应言而不言及妄言者所由主司杖七十其有充使覆检不以实者与同罪亦合杖七十若不以实言上妄有增减致枉有所征免者谓应损而征不应损而免计所枉征免赃罪重于杖七十者坐赃论罪止徒三年既是以赃致罪皆合累倍而断

【问曰】有应得损免不与损免以枉征之物或将入己或用入官各合何罪

【答曰】应得损免而妄征亦准上条妄脱漏增减之罪入官者坐赃论入私者以枉法论至死者加役流

诸部内田畴荒芜者以十分论一分答三十一分加一等罪止徒一年州县各以长官为首佐职为从户主犯者亦计所荒芜五分论一分答三十一分加一等

【疏议曰】部内谓州县及里正所管田称畴者言田之畴类或云畴地畔也不耕谓之荒不锄谓之芜若部内总计准口受田十分之中一分荒芜者答三十假若管田百顷十顷荒芜答三十一分加一等谓十顷加一等九十顷荒芜者罪止徒一年州县各以长官为首佐职为从县以

令为首丞尉为从州即刺史为首长史司马司户为从里正一身得罪无四等罪名者止依首从为坐其检句品为佐职其主典律无罪名户主犯者亦计所荒芜五分论计户内所受之田假有受田五十亩十亩荒芜户主答三十故云一分答三十一分加一等即二十亩答四十三亩答五十四亩杖六十五亩杖七十其受田多者各准此法为罪

课农桑

诸里正依令授人田课农桑若应受而不授应还而不收应课而不课如此类违法者失一事答四十一事谓失一事于一人若于一人失数事一事失之于数人皆累为坐三事加一等县失十事答三十二事加一等州随所管县多少通计为罪州县各以长官为首佐职为从各罪止徒一年故者各加二等

【疏】诸里正依令授人田课农桑若应受而不授应还而不收应课而不课如此事类违法者失一事答四十【议曰】依田令户内永业田课植桑五十根以上榆枣各十根以上土地不宜者任依乡法又条令应收授之田每年起十月一日里正预校勘造簿县令总集应退应受之人对共给授又条授田先不课役后课役先无后少先贫后富其里正皆须依令造簿通送及课农桑若应合受田而不授应合还公田而不收应合课田农而不课应课植桑枣而不植如此事类违法者每一事有失合答四十

注云一事谓失一事于一人若于一人失数事及一事失之于数人皆累为坐【议曰】一事谓失一事于一人者假若于一户之上不课种桑枣为一事合答四十若于一人失数事谓于一人之身应受不授又不课桑枣及田畴荒芜及一事失之于数人谓应还不收之类在于数人之上皆累而为坐

又云三事加一等县失十事答三十二事加一等州随所管县多少通计为罪【议曰】假有里正应课而不课是一事应受而不授是二事应还而不收是三事授田先不课后课是四事先少后无是五事先富后贫是六事田畴荒芜是七事皆累为坐其应累者每三事加一等即失二十二事徒一年县失者亦准里正所失十事答三十二事加一等一百七十事合徒一年州随所管县多少通计为罪谓管二县者失二十事答三十失三百四十四事徒一年其管县多者通计各准此

注云州县各以长官为首佐职为从又云各罪止徒一年故者各加二等【议曰】州县以刺史县令为首其长官阙即次官为首佐职及判户曹之司为从各罪止徒一年谓州县长官及里正各罪止徒一年故犯者各加二等即是一事杖六十县十事答五十州管二县者二十事答五十计加亦准此通计为罪各罪止徒二年其州止管一县者各减县罪一等若有故失罪法不等者亦依并满之法假如授田等失七事合杖六十又有故犯三事亦合杖六十即以故犯三事并为失十事科杖七十其州县应累并者各准此

给复除

诸应受复除而不给不应受而给者徒二年其小徭役者答五十

【疏议曰】依令人居狭乡乐迁就宽乡去本居千里外复三年五百里外复二年三百里外复一年之类应给复除而所司不给不应受而所司妄给者徒二年其小徭役谓充夫及杂使准令应免不免应役不役者合答五十其妄给复除及应给不给准赃重于徒二年者依上条妄脱漏增减以出入课役一口徒一年二口加一等赃重入己者以枉法论至死者加役流入官者坐赃论其不应受复除人而求请主司妄得复除者依名例若共监主为犯虽造意仍以监主为首即是所司为首得复者为从若他人为请求妄得复者自从嘱请法

差科赋役不均平及擅赋敛加益输税违期

诸差科赋役违法及不均平杖六十若非法而擅赋敛及以法赋敛而擅加益赃重入官者计所擅坐赃论入私者以枉法论至死者加役流

【疏】诸差科赋役违法及不均平杖六十【议曰】依令凡差科先富强后贫弱先多丁后少丁差科赋役违法及不均平谓贫富强弱先后闲要等差科不均平者各杖

六十

又云若非法而擅赋敛及以法赋敛而擅加益赃重入官者计所擅坐赃论入私者以枉法论至死者加役流【议曰】依赋役令每丁租两石调絁绢二丈绵三两布输二丈五尺麻三斤丁役二十日此是每年以法赋敛皆行公文依数输纳若临时别差科者自依临时处分如有不依此法而擅有所征敛或虽依格令式而擅加益入官者总计赃至六十四即是重于杖六十皆从坐赃科之假有擅加益入官满一百匹绢比敛众人之物法合倍论倍为五十匹坐赃罪止徒三年入私者以枉法论称入私不必入己但不入官者即为入私官人有禄枉法一尺杖一百一匹加一等十五匹绞无禄者减一等二十匹绞今云至死者加役流并不合绞其闲赋敛虽有入官复有入私者即是罪名不等宜依并满之法假有擅赋敛得一百匹九十匹入官十匹入私从入官九十匹倍为四十五匹徒二年半倍入私十匹为五匹亦徒二年半不得累徙五年须以入私十匹并满入官九十匹为一百匹倍为五十四处徒三年

【准】唐长庆元年正月二十五日度支旨条节文如有两税合征钱物数外擅加率一钱一物州县长吏并同枉法赃论

诸部内输课税之物违期不充者以十分论一分答四十一分加一等州县皆以长官为首佐职以下节级连坐户主不充者答四十

【疏】诸部内输课税之物违期不充者以十分论一分答四十一分加一等【议曰】输课税之物谓租调及庸地租杂税之类物有头数输有期限而违不充者以十分论一分答四十假有当里之内征百石物十斛不充答四十每十斛加一等若全违期不入者徒二年州县亦各以部内分数不充科罪准此

注云州县皆以长官为首佐职以下节级连坐【议曰】刺史县令倡导之首课税违限责在长官佐职以下节级连坐既以长官为首通判官为第二从判官为第三从主典及检勾之官为第四从以劝导之首属在长官故不同

判事差等其里正处百户之内事在一人既无节级连坐唯得部内不充之罪

又云户主不充者答四十【议曰】百姓当户应输课税依期不充即答四十不据分数为坐

婚嫁妄冒离之正之

诸许嫁女已报婚书及有私约约谓先知夫身老幼残疾养庶之类而辄悔者杖六十男家自悔者不坐不追娉财虽无许婚之书但受娉财亦是娉财无多少之限酒食者非以财物为酒食者亦同娉财若更许他人者杖一百已成者徒一年半后娶者知情减一等女追归前夫前夫不娶还娉财后夫婚如法

【疏】诸许嫁女已报婚书及有私约注云约谓先知夫身老幼疾残养庶之类又云而辄悔者杖六十注云男家自悔者不坐不追娉财【议曰】许嫁女已报婚书者谓男家致书礼请

女氏答书许讫及有私约注云约谓先知夫身老幼疾残养庶之类老幼谓违本约相校倍年者疾残谓状当三疾支体不完养谓非己所生庶谓非嫡子及庶孽之类者以其色目非一故云之类皆谓宿相谄委两情具愜私有契约或报婚书如此之流不得辄悔悔者杖六十婚仍如约若男家自悔者不坐不追娉财虽无许婚之书但受娉财亦是娉财无多少之限酒食者非以财物为酒食者亦同娉财若更许他人者杖一百已成者徒一年半后娶者知情减一等女追归前夫前夫不娶还娉财后夫婚如法

【疏】诸许嫁女已报婚书及有私约注云约谓先知夫身老幼疾残养庶之类又云而辄悔者杖六十注云男家自悔者不坐不追娉财【议曰】许嫁女已报婚书者谓男家致书礼请女氏答书许讫及有私约注云约谓先知夫身老幼疾残养庶之类老幼谓违本约相校倍年者疾残谓状当三疾支体不完养谓非己所生庶谓非嫡子及庶孽之类者以其色目非一故云之类皆谓宿相谄委两情具愜私有契约或报婚书如此之流不得辄悔悔者杖六十婚仍如约若男家自悔者无罪娉财不合却追之限【问曰】有私约准文唯言老幼疾残养庶之类未知贫富贵贱亦入之类得为妄冒以否

【答曰】老幼疾残养庶之类此缘事不可改故须先约然许为婚且富贵不恒贫贱无定不入之类亦非妄冒

又云虽无许婚之书但受娉财亦是注云娉财无多少之限酒食者非以财物为酒食者亦同娉财【议曰】婚礼先以娉财为信故礼云娉则为妻虽无许婚之书但受娉财亦是注云娉财无多少之限即受一尺以上并不得悔酒食非者为供设亲宾便是众人同费所送虽多不同娉财之限若以财物为酒食者谓送财钱以当酒食不限多少亦同娉财

又云若更许他人者杖一百已成者徒一年半后娶者知情减一等女追归前夫前夫不娶还娉财后夫婚如法【议曰】若更许他人者谓依私约报书或受娉财而别许

他人者杖一百若已成者徒一年半后娶者如已许嫁之情而娶者减女家罪一等未成者依下条减已成者五等合杖六十已成徒一年女归前夫若前夫不娶女氏还娉财后未婚如法

诸为婚而女家妄冒者徒一年男家妄冒加一等未成者依本约已成者离之

【疏议曰】为婚之法必有行媒男女嫡庶长幼当时理有契约女家违约妄冒者徒一年男家妄冒者加一等未成者依本约谓依初许婚契约已成者离之违约之中理有多种或以尊卑或以大小之类皆是

诸有妻更娶妻者徒一年女家减一等若斯妄而娶者徒一年半女家不坐各离之

【疏议曰】依礼日见于甲月见于庚象夫妇之义一与之齐中饋斯重故有奏而更娶者合徒一年女家减一等为其知情合杖一百若欺妄而娶谓有妻言无以其矫诈之故合徒一年

半女家既不知情依法不坐仍各离之称各者女氏知有妻无妻皆合离异故云各离之

【问曰】有妇而更娶妇后娶者虽合离异未离之闲其夫内外亲戚相犯得同妻法以否

【答曰】一夫一妇不刊之制有妻更娶本不成妻详求礼法止同凡人之坐

诸以妻为妾以婢为妻者徒二年以妾及客女为妻以婢为妾者徒一年半各还正之若婢有子及经放为良者听为妾【疏】诸以妻为妾以婢为妻者徒二年以妾及客女为妻以婢为妾者徒一年半各还正之

【议曰】妻者齐也秦晋为匹妾通卖买等数相悬婢乃贱流本非俦类若以妻为妾以婢为妻便亏夫妇之正道黷人伦之彝则颠倒冠履紊乱礼经犯此之人即合二年徒罪以妾及客女为妻客女谓部曲之女或有于他处转得或放婢为之以婢为妾者皆徒一年半各还正之从本色

【问曰】或以妻为媵或以媵为妻或以妾作媵或以媵作妾各得何罪

【答曰】据斗讼律媵犯妻减妾一等妾犯媵加凡人一等余条媵无文者与妾同即是夫犯媵皆同犯妾所问既非妻妾与媵相犯便无加减之条夫犯媵例依犯妾即以妻为媵罪同以妻为妾若以媵为妻亦同以妾为妻其以媵为妾律令无文宜依不应为重杖八十以妾为媵令既有制律无罪名止剩违令之罪即因其改换以告身与回换之人者自从假与人官法若以妾诈为媵而冒承媵姓名始得告身者依诈伪律诈增加功状以求得官者合徒一年

又云若婢有子及经放为良者听为妾【议曰】婢为主所幸因而有子即虽无子经放为良者听为妾

【问曰】婢经放为良听为妾若用为妻复有何罪

【答曰】妻者传家事承祭祀既具六礼取则二仪婢虽经放为良岂堪承嫡之重律既止听为妾即是不许为妻不可处以婢为妻之科须从以妾为妻之坐

居丧嫁娶

诸居父母及夫丧而嫁娶者徒三年妾减三等各离之知而共为婚姻者各减五等不知者不坐若居周丧而嫁娶者杖一百卑幼减二等妾不坐

【疏】诸居父母及夫丧而嫁娶者徒三年妾减三等各离之知而共为婚姻者各减五等不知者不坐【议曰】父母之丧终身忧戚三年从吉自为达礼夫为妇天尚无再醮若居父母及夫之丧谓在二十七个月内若男身娶妻而妻女出嫁者各徒三年妾减三等若男夫居丧娶

妾妻女作妾嫁人妾既许以卜姓为之其情理贱也礼数既别得罪故轻各离之谓服内嫁娶妻妾并离之而共为婚姻者谓壻父称婚妻父称姻二家相知是服制之内故为婚姻者各减罪五等得杖一百娶妾者合杖七十不知者不坐

又云若居周丧而嫁娶者杖一百卑幼减二等妾不坐【议曰】若居周亲之丧嫁娶谓男夫娶妇女嫁作妻各杖一百卑幼减二等虽是周服亡者是卑幼故减二等合杖八十妾不坐谓周服内男夫娶妾妇作妾嫁人并不坐

诸祖父母父母被囚禁而嫁娶者死罪徒一年半流罪减一等徒罪杖一百祖父母父母命者勿论

【疏议曰】祖父母父母既被囚禁固身圉圉子孙嫁娶名教不容若祖父母父母犯当死罪嫁娶者徒一年半流罪徒一年徒罪杖一百若娶妾及嫁为妾者即准上文减三等若周亲尊长主婚即以主婚为首男女为从若余亲主婚事由主婚主婚为首男女为从事由男女即男女为首主婚为从其男女被逼或男年十八以下及在室之女并主婚独坐注云祖父母父母命者勿论谓奉祖父母父母命为亲故律不加其罪依令不得宴会

诸居父母丧与应嫁娶人主婚者杖一百

【疏议曰】居父母丧与应合嫁娶之人主婚者杖一百若与不应嫁娶人主婚得罪重于杖一百自从重科若居夫丧而与应嫁娶人主婚者律虽无文从不应为重合杖八十其父母丧内为应嫁娶人媒合从不应为重杖八十夫丧从轻合笞四十

卷十四户婚律

【六门】律条十四并疏令格敕条十一

同姓及外姻有服共为婚姻夫丧守志

娶逃亡妇女

监临婚娶枉法娶人妻妾

和娶人妻七出义絶和离

主与奴娶良人诈妄嫁娶

违律为婚定婚年限

同姓及外姻有服共为婚姻夫丧守志

诸同姓为婚者各徒二年缌麻以上以奸论若外姻有服属而尊卑共为婚姻及娶同母异父姊妹若妻前夫之女者谓妻所生者余条称前夫之女准此亦各以奸论其父母之始舅两姨姊妹及姨若堂姨母之姑堂姑己之堂姨及再从姨堂外甥女女婿姊妹并不得为婚姻违者各杖一百并离之【疏】诸同姓为婚者各徒二年缌麻以上以奸论【议曰】同宗共姓皆不得为婚违者各徒二年然古者受性命氏因彰德功邑居官爵事非一绪其有祖宗迁易年代寢远疏源本罕能推详至如鲁卫文王之昭凡蒋周公之裔与御名下一字同改为裔初虽同族后各分封并传国姓以为宗本若与姬姓为婚者不在禁例其有声同字别

音响不殊男女辩姓岂宜仇匹若阳与杨之类又如近代以来特蒙赐姓谱牒仍在昭穆可知今姓之与本枝并不合共为婚媾其有复姓之类一字或同受氏既殊元非禁限若同姓缌麻以上为婚者各依杂律奸条科罪

【问曰】同姓为婚各徒二年未知同姓为妾合得何罪【答曰】买妾不知其姓则卜之取决蓍龟本防同姓同姓之人即尝同祖为妻为妾乱法不殊户令云娶妾仍立婚契即验妻妾俱名为婚依准礼令得罪无别

又云若外姻有服属而尊卑共为婚姻及娶同母异父姊妹若妻前夫之女者注云谓妻所生者余条称前夫之女准此又云亦各以奸论【议曰】外姻有服属者谓外祖父母舅姨妻之父母此等若作婚姻者是名尊卑共为婚姻及娶同母异父姊妹若妻前夫之女者注云谓妻所生者谓前夫之女后夫娶之是妻所生者如其非妻所生自从本法余条称前夫之女者准此据杂律奸妻前夫之女亦据妻所生者故云亦准此各以奸论其外姻虽有服非尊卑者为

婚不禁

又云其父母之姑舅两姨姊妹及姨若堂姨母之姑堂姑己之堂姨及再从姨堂外甥女女壻姊妹并不得为婚姻违者各杖一百并离之【议曰】父母姑舅两姨姊妹于身无服乃是父母缌麻据身是尊故不合娶及姨又是父母大功尊若堂姨虽于父母无服亦是尊属母之姑堂姑并是母之小功以上尊己之堂姨及再从姨堂外甥女亦谓堂姊妹所生者女壻姊妹于身虽并无服据理不可为婚并为尊卑混乱人伦失序违此为婚者各杖一百自同姓为婚以下虽会赦各离之

诸尝为袒免亲之妻而嫁娶者各杖一百缌麻及舅甥妻徒一年小功以上以奸论妾各减二等并离之

【疏议曰】高祖亲兄弟曾祖堂兄弟祖再从兄弟父三从兄弟身四从兄弟三从侄再从侄孙并缌麻絶服之外即是袒免既同五代之祖服制尚异他人故尝为袒免亲之妻不合复相嫁娶辄嫁娶者男女各杖一百缌麻及舅甥妻谓同姓缌麻之妻及为舅妻若外甥妻而更相嫁娶者其夫尊卑有服嫁娶各徒一年小功以上以奸论小功

之亲多是本族其外姻小功者唯有外祖父母若有嫁娶一同奸法若经作袒免亲妾者各杖八十缌麻亲及舅甥妾各杖九十小功以上各减奸罪二等故云妾各减二等并离之奸妾本条减妻一等此条以奸论妾减二等即是娶妾者累减三等称以奸论者并依奸法小功之妻若寡在夫家而嫁娶者各依奸小功以上妻法其被放出或改适他人即于前夫服义并絶奸者依律止是凡奸若其娶亦同凡奸之坐又称妾者据元是袒免以上亲之妾而娶者得减二等若是前人之妻今娶为妾止依娶妻之罪不得以妾减之如为前人之妾今娶为妻亦依娶妾之罪

诸夫丧服除而欲守志非女之祖父母父母而强嫁之者徒一年周亲嫁者减二等各离之女追归前家娶者不坐

【疏议曰】妇人夫丧服除誓心守志唯祖父母父母得夺而嫁之非女之祖父母父母谓大功以下而辄强嫁之者合徒一年周亲嫁者谓伯叔父母姑兄弟姊妹及侄而强嫁之者减二等杖九十各离之女追归前家娶者不坐娶逃亡妇女

诸娶逃亡妇女为妻妾知情者与同罪至死者减一等离之即无夫会恩免罪者不离

【疏议曰】妇女犯罪逃亡有人娶为妻妾若知其逃亡而娶流罪以下并与同科唯妇人本犯死罪而娶者流三千里仍离之即逃亡妇女无夫又会恩赦得免罪者不合从离其不知情而娶准律无罪若无夫即听不离

监临婚娶枉法娶人妻妾

诸监临之官娶所监临女为妾者杖一百若为亲属娶者亦如之其在官非监临者减一等女家不坐即枉法娶人妻妾及女者以奸论加二等为亲属娶者亦同行求者各减二等各离之

【疏】诸监临之官娶所监临女为妾者杖一百若为亲属娶者亦如之其在官非监临者减一等女家不坐

【议曰】监临之官谓职当临统案验者娶所部人女为妾者杖一百为亲属娶者亦合杖一百亲属谓本服缌麻以上亲及大功以上婚姻之家既是监临之官为娶亲属不坐若亲属与监临官同情强娶或恐喝娶者即以本律

首从科之皆以监临为首娶者为从其在官非监临者谓在所部任官而职非统摄案验而娶所部之女及与亲属娶者各减监临官一等女家并不合坐其职非统摄临时监主而娶者亦同仍各离之

又云即枉法娶人妻妾及女者以奸论加二等注云为亲属娶者亦同又云行求者各减二等各离之【议曰】有事之人或妻若妾而求监临官司曲法判事娶其妻妾及女者以奸论加二等其娶者有亲属应加罪者各依本法仍加监临奸罪二等为亲属娶者亦同皆同自娶之坐行求者各减二等其以妻妾及女行求嫁与监临官司得罪减监临二等亲属知行求枉法而娶人妻妾及女者自依本法为从坐仍各离之者谓夫自嫁妻妾及女与枉法官人两俱离之妻妾及女理不自由故并不坐

【准】户令诸州县官人在任之日不得共部下百姓交婚违者虽会赦仍离之其州上佐以上及县令于所统属官亦同其订婚在前任官居后及三辅内官门阀相当情愿者并不在禁限

和娶人妻七出义絶和离

诸和娶人妻及嫁之者各徒二年妾减二等各离之即夫自嫁者亦同仍两离之

【疏议曰】和娶人妻及嫁之者各徒二年若和嫁娶妾减二等徒一年各离之谓妻妾俱离即夫自嫁者亦同谓同嫁妻妾之罪二夫各离故云两离之

诸卑幼在外尊长后为订婚而卑幼自娶妻已成者婚如法未成者从尊长违者杖一百

【疏议曰】卑幼谓子孙弟侄等在外谓公私行李之处因自娶妻其尊长后为订婚若卑幼所娶妻已成者婚如法未成者从尊长所定违者杖一百尊长谓祖父母父母及伯叔父母姑兄姊

诸妻无七出及义絶之状而出之者徒一年半虽犯七出有三不去而出之者杖一百追还合

若犯恶疾及奸者不用此律

【疏议曰】伉俪之道义期同穴一与之齐终身不改故妻无七出及义絶之状不合出之七出者依令一无子二淫佚三不事舅姑四口舌五盗窃六妬忌七恶疾义絶谓殴妻之祖父母父母及杀妻外祖父母伯叔父母兄弟姑姊妹若夫妻祖父母父母外祖父母伯叔父母兄弟姑姊妹自相杀及妻殴冒夫之祖父母父母杀伤夫外祖父母伯叔父母兄弟姑姊妹及与夫之缌麻以上亲若妻母奸及欲害未者虽会赦皆为义絶妻虽未入门亦从此令若无此七出及义絶之状辄出之者徒一年半虽犯七出有三不去三不去者谓一经持舅姑之丧二娶时贱后贵三有所取无所归而出之者杖一百并追还合若犯恶疾及奸者不用此律谓恶疾及奸虽有三不去亦在出限故云不用此律

【问曰】妻无子者听出未知几年无子即合出之

【答曰】律云妻年五十以上无子听立庶以长即是四十九以下无子未合出之

诸犯义絶者离之违者徒一年若夫妻不相安谐而和离者不坐即妻妾擅去者徒二年因而改嫁者加二等

【疏】诸犯义絶者离之违者徒一年若夫妻不相安谐而和离者不坐【议曰】夫妻义合义絶则离违而不离合得一年徒罪离者既无名字得罪止在一人皆坐不肯离者若两不愿离即以造意为首随从者为从皆谓官司判为义絶方得此坐若未经官司处断不合此科若夫妻不相安谐谓彼此情不相得两愿离者不坐

又云即妻妾擅去者徒二年因而改嫁者加二等【议曰】妇人从夫无自专之道虽见兄弟送迎尚不踰阈若有心乖唱和意在分离背夫擅行有怀他志妻妾合徒二年因擅去而即改嫁者徒三年故云加二等室家之礼犯翼祖庙讳改为礼亦为难久帷薄之内能无忿争相嗔鬻去不同此罪

【问曰】妻妾擅去徒二年因而改嫁者加二等其有父母周亲等主婚若为科断

【答曰】下条嫁娶违律祖父母父母主婚者独坐主婚若周亲尊长主婚者主婚为首男女为从父母知女擅去理须训以义方不送夫家违法改嫁独坐父母合徒三年其妻妾之身唯得擅去之罪周亲主婚自依首从之法

【准】周显德五年七月七日敕条妻擅去者徒三年因而改嫁者流三千里妾各减一等娶者并与同罪如不知其有夫者不坐娶而后知者减一等并离之父母主婚者独坐父母妻妾唯得擅去之罪周亲等主婚分首从

主与奴娶良人诈妄嫁娶

诸与奴娶良人女为妻者徒一年半女家减一等离之其奴自娶者亦如之主知情者杖一百因而上籍为婢者流三千里即妄以奴婢为良人而与良人为夫妻者徒二年奴婢自妄者亦同各还正之

【疏】诸与奴娶良人女为妻者徒一年半女家减一等离之其奴自娶者亦如之主知情者杖一百因而上籍为婢者流三千里【议曰】人各有耦色类须同良贱既殊何宜配合与奴娶良人女为妻者徒一年半女家减一等合徒一年仍离之谓主得徒坐奴不合科其奴自娶者亦得徒一年半主不知情者无罪主若知情杖一百因而上籍为婢者流三千里若有为奴娶客女为妻者律虽无文即须比例科断名例律称部曲者客女同斗讼律部曲殴良人加凡人一等奴婢又加一等其良人殴部曲减凡人一等奴婢又减一等即部曲奴婢相殴伤害杀者各依部曲与良人相殴伤害杀法注云余条良人部曲奴婢私相犯本条无正文者并准此良人徒一年半即娶客女减一等合徒一年主知情者杖九十因而上籍为婢者徒三年其所生男女依户令不知情者从良知情者从贱

又云即妄以奴婢为良人而与良人为夫妻者徒二年注云奴婢自妄者亦同又云各还正之【议曰】以奴若婢妄作良人嫁娶为良人夫妇者所妄之罪合徒二年如婢自妄嫁娶亦徒一年各还正之称正之者虽会赦仍改正之若娉财多准罪重于徒二年者依诈欺计赃科断

【准】户令诸奴婢诈称良人而与良人及部曲客女为夫妻者所生男女并从良及部曲客女知情者从贱即部曲客女诈称良人而与良人为夫妻者所生男女亦从良知情者从部曲客女皆离之其良人及部曲客女被诈为夫妻所生男女经一载以上不理者后虽称不知情各同知情法如奴婢等逃亡在别部诈称良人者从上法

诸杂户不得与良人为婚违者杖一百官户娶良人女者亦如之良人娶官户女者加二等即奴婢私嫁女与良人为妻妾者准盗论知情娶者与同罪各还正之

【疏】诸杂户不得与良人为婚违者杖一百官户娶良人女者亦如之良人娶官户女者加二等【议曰】杂户配隶诸司不与良人同类止可当色相娶不合与良人为婚违律为婚杖一百官户娶良人女者亦如之谓官户亦隶诸司不属州县亦当色婚嫁不得辄娶良人违者亦杖一百良人娶官户女者加二等合徒一年半官户私嫁女与良人律无正文并须依首从例

又云即奴婢私嫁女与良人为妻妾者准盗论知情娶者与同罪各还正之【议曰】奴婢既同资财即合由主处分辄将其女私嫁与人须计婢赃准盗论罪五匹徒一年五匹加一等知情娶者与奴婢罪同不知情者不坐自杂户与良人为婚以下得罪仍各离而改正其工乐杂户官户依令当色为婚若异色相娶者律无罪名并当违令既乖本色亦合正之太常音声人依令婚同百姓其有杂作婚姻者并准良人其部曲奴婢有犯本条无正文者依律各准良人如与杂户官户为婚并同良人共官户等为婚之法仍各正之

违律为婚定婚年限

诸违律为婚虽有媒娉而恐喝娶者加本罪一等强娶者又加一等被强者止依未成法即应为婚虽已纳娉期要未至而强娶及期要至而女家故违者各杖一百

【疏】诸违律为婚虽有媒娉而恐喝娶者加本罪一等强娶者又加一等被强者止依未成法【议曰】依律不许为婚其有故为之者是名违律为婚假如杂户与良人为婚虽有媒娉而恐喝娶者加本罪一等本坐合杖一百加一等处徒一年强娶者又加一等谓以威若力而强娶之合徒一年半被强者止依未成法下条未成者各减已成五等女家止笞五十之类

又云即应为婚虽已纳娉期要未至而强娶及期要至而女家故违者各杖一百【议曰】即应为婚谓依律合为婚者虽已纳娉财元契吉日未至而男家强娶及期要已

至吉日而女家故违不许者各杖一百得罪依律不合从离

诸违律为婚当条称离之正之者虽会赦犹离之正之定而未成亦是娉财不追女家妄冒者追还

【疏议曰】违律为婚谓依律不合作婚而故违者当条称离之谓上条男家妄冒或女家妄冒离之又正之者谓上条奴婢私嫁女与良人仍正之虽会大赦称离之者犹离之称正之者犹正之定而未成亦是假令杂户与良人为婚已定监临之官娶所监临女未成会赦之后亦合离正故云定而未成亦是男家送财已讫虽合离正其财不追若女家妄冒应离正者追财物还男家凡称离之正之者赦后皆合离正名例律云会赦应改正经责簿帐而不改正各论如本犯律应离之辈即是赦后须离仍不离者律无罪条犹当不应得为从重合杖八十若判离不离自从奸法

诸嫁娶违律祖父母父母主婚者独坐主婚本条称以奸论者各从本法至死者减一等若期亲尊长主婚者主婚为首男女为从余亲主婚者事由主婚主婚为首男女为从事由男女男女为首主婚为从其男女被逼若男年十八以下及在室之女亦主婚独坐未成者各减已成五等媒人各减首罪二等

【疏】诸嫁娶违律祖父母父母主婚者独坐主婚【议曰】嫁娶违律谓于此篇内不许为婚祖父母父母主婚嫁为奉尊者教命故独坐主婚嫁娶者无罪假令祖父母父母主婚为子孙娶舅甥妻合徒一年唯祖父母父母得罪子孙不坐

注云本条称以奸论者各从本法至死者减一等【议曰】本条称以奸论者谓上条缌麻以上以奸论假令父与其子娶子之从母依杂律奸从母者流二千里强者绞即父亦得流二千里同杂犯其子若自犯有官者仍除名此名各从本法至死减一等者若强娶从母为妻或婚寡伯叔母非被出及改嫁者本条合死今减一等合流三千里又云若期亲尊长主婚者主婚

为首男女为从余亲主婚者事由主婚主婚为首男女为从余亲主婚者事由主婚

主婚为首男为从事由男女男女为首主婚为从【议曰】周亲尊长次于父母故主婚为首男女为从余亲主婚者余亲谓周卑幼及大功以下主婚即各以所由为首事由主婚主婚为首男女为从事由男女男女为首主婚为从虽以首从科之称以奸论者男女各从奸法应除名者亦除名

又云其男女被逼若男年十八以下及在室之女亦主婚独坐【议曰】男女被逼谓主婚以威若力男女理不自由虽是长男及寡女亦不合得罪若男年十八以下及在室之女亦主婚独坐男女勿论

又云未成者各减已成五等媒人各减首罪二等【议曰】未成者谓违律为婚当条合得罪定而未成者减已成五等各准当条轻重依律减之略举同姓为例余皆仿此凡违律为婚称强者皆加本罪二等称以奸论者有强止加一等媒人各减奸罪一等

卷十五廩库律

【十一门】律条二十八并疏起请条一

牧畜死失及课不充检验畜产不以实养疗不如法官畜官车私驮载

养饲牺牲

乘驾损伤官畜官马不调习

故杀误杀官私马牛并杂畜

犬伤害人畜标帜羈绊畜犬

以官奴婢畜产借人及自借畜产损食官私物

库藏搜检偷盗

假借官物不还监临主司以官物私贷借及贷借人

损败仓库物

财物应入官私放散官物

输课税逗留湿恶监主僦运税物给受留难擅开官物印封输课税物市采充者给受欠剩官物例

牧畜死失及课不充

检验畜产不以实养疗不如法官畜官车私驮载

诸收畜产准所除外死失及课不充者一牧长及牧子笞三十三加一等过杖一百十加一等罪止徒三年羊减三等余

条羊准此新任不满一年而有死失者总计一年之内月别应除多少准折为罪若课不充游牝之时当其检校者准数为罪不当者不坐游牝之后而致损落者坐后人系饲死者各加一等失者又加二等牧尉及监各随所管牧多少通计为罪仍以长官为首佐职为从余官有管牧者亦准此

【疏】诸牧畜产准所除外死失及课不充者一牧长及牧子笞三十三加一等过杖一百十加一等罪止徒三年羊减三等注云余条羊准此【议曰】廋牧令诸牧杂畜死耗者每年率一百头论駝除七头骡除六头马牛驴羖羊除十白羊除十五从外蕃新来者马牛驴羖羊皆听除二十第二年除十五駝除十四第二年除十骡除十二第二年除九白羊除二十五第二年除二十第三年皆与旧同准率百头以下除数此是年别所除之数不合更有死失及课不充者应课者准令牝马一百匹牝牛驴各一百头每年课驹犊各六十骡驹减半马从外蕃新来者课驹四十第二年五十第三年同旧课牝駝一百头三年内课驹七十白羊一百口每年课羔七十口羖羊一百口课羔八十口准此欠数者为课不充除外死失及课不充者一牧长及牧子笞三十三加一等即是欠二十二合杖一百过杖一百十加一等计欠七十二罪止徒三年羊减三等欠三以下未有罪名欠四笞十三口加一等罪止徒一年半注云余条羊准此余条谓养饲不如法之类但余条皆论畜罪名无羊者并减马三等故云准此

又云新任不满一年而有死失者总计一年之内月别应除多少准折为罪若课不充游牝之时当其检校者准数为罪不当者不坐注云游牝之后而致损落者坐后人【议曰】新任不满一年谓任牧尉牧长牧子不满周年而有死失总计一年之内准折为罪谓若骡新从外蕃来当年听除十二即是月别得除一头新任三月除三头五月除五头余畜一年准当色应除数准新任月别折除分数亦准此若除外死失皆准上文得罪若课不充游牝之时当其检校者准数为罪准令牧马驼牛驴羊牝牡常同群其牡马驴每年三月游牝应收饲者至冬收饲不当游牝之时课收虽不充依律不坐注云游牝之后而致损落者

坐后人谓虽不当游牝之时检校于后损落仍得其罪

又云系饲死者各加一等失者又加二等牧尉及监各随所管牧多少通计为罪仍以长官为首佐职为从注云余官有管牧者亦准此【议曰】系饲死者加一等罪谓应牧系养之者收饲理不合死故加罪一等杂畜一死笞四十罪止流二千里失者又加二等以其系饲不合失落故加二等称又者明累加即失一杖六十罪止流三千里系饲羊亦各减三等牧尉及监各随所管牧尉长通计为罪依令牧马牛皆百二十为群驼骡驴皆以七十头为群羊六百二十口为群群别立牧长一人率十五长置尉一人其监即不限尉多少通计之义已从户婚解讫仍以长官为首佐职为从者为群牧事重委在长官死失及课不充以监为首副监及丞簿为从条言佐职为从明主典无罪注云余官有管牧者亦准此其牧有置监管者亦有隶州县官管者故云余官有管牧者亦准此

诸验畜产不以实者一笞四十三加一等罪止杖一百若以故价有增减赃重者计以增减坐赃论入已者以盗论

【疏议曰】依廋牧令府内官马及传送马驴每年皆刺史折冲果毅等检拣其有老病不堪乘用者府内官马更对州官拣定开封府管内送尚书省拣随便货卖检拣者并须以实不以实者一笞四十三加一等罪止杖一百若以检拣不实之故令价有增减者计增减之赃重坐赃论谓验一不实增三匹一尺及减三匹一尺各笞五十每一匹加一等十匹徒一年十匹加

一等若因此增减之赃将入己者计罪以盗论仍征倍赃监主加二等一匹以上除名其闲有增减不平之赃有入己不入己者若一处犯便是一事分为二罪罪法不等即以重法并满轻法须将以盗之赃累于坐赃之上科之其应除免倍赃各尽本法若验羊不实减三等其增减赃坐赃及以盗论者并各依本条不在羊减三等之例

诸受官羸病畜产养疗不如法答三十以故致死者一答四十三加一等罪止杖一百

【疏议曰】依廩牧令官畜在道有羸病不堪前进者留付随近州县养饲疗救粟草及药官给而所在官司受之

须养疗依法有不如法者答三十以故致死者谓养疗不如法而致死者一答四十三加一等罪止杖一百

诸应乘官马牛騊驂驴私驮物不得过十斤违者一斤答十斤加一等罪止杖八十其乘车者不得过三十斤违者五斤答二十斤加一等罪止徒一年即从军征讨者各加二等若数人共驮载者各从其限为坐监当主司知而听者并计所知同私驮载法

【疏】诸应乘官马牛騊驂驴私驮物不得过十斤违者一斤答十斤加一等罪止杖八十
【议曰】应乘官马牛騊驂驴者谓因公得乘传递或是军行但因公事而得乘官畜者私驮物不得过十斤十斤之外更着者一斤答十斤加一等罪止杖八十

又云其乘车者不得过三十斤违者五斤答二十斤加一等罪止徒一年即从军征讨者各加二等【议曰】应乘官车或载官私之物载限之外私物不得过三十斤违者五斤答二十斤加一等罪止徒一年从军征讨者各加二等马牛以下车以上各加常犯二等马牛騊驂驴七十一斤罪止杖一百车二百五十斤罪止徒二年

又云若数人共驮载者各从其限为坐监当主司知而听者并计所知同私驮载法【议曰】若数人共驮载者谓乘官畜及车应得私载物限外谓畜过十斤车过三十斤假有十人同乘官畜驮私物各十斤其中五人数外各过一斤依律各答十三人各过十一斤各答二十二人各过八两律云过一斤答十今载不满一斤依律各无罪又有十人同车载私物各三十斤其中五人数外各过五斤依律各答十三人各过二十五斤各答二十二人各过二斤八两依律数不满各无罪其监当主司知情者并计前畜总过三十九斤同私驮法科罪答四十车总过一百五十斤同私载法合杖六十之类若从军征讨亦依前各加二等其有他人寄载各计一斤以上为罪皆同私驮载法主当车马及寄物之人得罪各等亦无首从监当官司知情准上解若随身衣仗应将行者各在私物斤两之外不在计限

养饲牺牲

诸供大祀牺牲养饲不如法致有瘦损者一杖六十一加一等罪止杖一百以故致死者加一

等

【疏议曰】供大祀牺牲用犊人帝配之即加羊豕其养牲大祀在涤九旬中祀三旬小祀一旬养饲令肥不得捶朴违者是不如法致有损瘦者一杖六十一加一等五不如法罪止杖一百以故致死者加罪一等一死杖七十五死徒一年其羊豕虽供人帝为配大祀故得罪与牛皆同职制律中小祀递减二等余条中小祀准此即中祀养牲不如法各减大祀二等小祀不如法又减中祀二等

乘驾损伤官畜官马不调习

诸乘驾官畜产而脊破领穿疮三寸答二十五寸以上答五十谓围绕为寸者若放饲瘦者计十分为坐一分答二十一分加一等即不满十者一答三十一加一等各罪止杖一百【疏】诸乘驾官畜产而脊破领穿疮三寸答二十五寸以上答五十注云谓围绕为寸者【议曰】乘驾官畜产谓牛马騊驪驴乘骑者脊破驾用者领穿疮三寸答二十五寸以上答五十称以上者疮虽更大罪亦不加若是别伤非乘驾所损自从伤官畜产之罪不当此坐注云谓围绕为寸者即是疮围三寸径一寸围五寸一分径一寸七分虽或方圆准此为法但廉隅不定皆以围绕为寸

又云若放饲瘦者计十分为坐一分答二十一分加一等即不满十者一答三十一加一等各罪止杖一百【议曰】若将官畜放饲谓牧监之官及牧子以上令瘦者计十分为坐假令一群百匹马十四瘦为一分合答二十一分加一等九分并瘦或百匹皆瘦合杖一百即不满十者一答三十一加一等谓止放八匹一瘦答三十八匹并瘦更加七等合杖一百故云各罪止杖一百监及牧尉皆以所管通计为罪余杂畜准数得罪皆准此羊准例减三等

诸官马乘用不调习者一匹答二十五匹加一等罪止杖一百

【疏议曰】依太仆式在牧马二岁即令调习每一尉配调习马人十人分为五番上下每年三月一日上四月三十日下又令云殿中省尚乘每配习驭调马东宫配翼驭调马其检行牧马之官听乘官马即令调习故官马乘用

不调习者一匹答二十五匹加一等即是四十一匹罪止杖一百上台东宫供御马不调习得罪重于此条即从职制律车马不调习本条科罪

故杀误杀官私马牛并杂畜

诸故杀官私马牛者徒一年半赃重及杀余畜产若伤者计减价准盗论各偿所减价价不减者答三十见血踠跌即为伤若伤重五日内致死者从杀罪其误杀伤者不坐但偿其减价主自杀马牛者徒一年

【疏】诸故杀官私马牛者徒一年半赃重及杀余畜产若伤者计减价准盗论各偿所减价不减者笞三十注云见血踣跌即为伤若伤重五日内致死者从杀罪【议曰】官私马牛为用处重牛为耕稼之本马即致远供军故杀者徒一年半赃重谓计赃得罪重于一年半徒假有杀马直十五匹绢准盗合徒二年此名赃重及杀余畜产除马牛之外并为余畜若伤谓虽不死而有损伤自马牛及余畜各计所减价准盗论减价谓畜产直绢十匹杀讫唯直绢两匹即减八匹价或伤止直九匹是减一匹价杀减八匹偿八匹伤减一匹偿一匹之类其罪各准盗八匹及一匹而断价不减者谓元直绢十匹虽有杀伤评价不减仍直十匹止得笞三十罪无所陪偿注云见血踣跌即为伤见血不限伤处多少但见血即坐踣骨踣跌谓虽不见血骨节差错亦即为伤若伤重谓所伤处重五日内致死者亦从杀罪及偿减价

又云其误杀伤者不坐但偿其减价主自杀马牛者徒一年【议曰】误杀伤者谓目所不见心所不意或非系放畜产之所而误伤杀或欲杀猛兽而杀伤畜产者不坐但偿其减价同上解主自杀马牛徒一年误杀者不坐

诸官私畜产毁食官私之物登时杀伤者各减故杀伤三等偿所减价畜主备所毁临时专制亦为主余条准此其畜产欲抵啮人而杀伤者不坐不偿亦谓登时杀伤者即絶时皆为故杀伤

【疏】诸官私畜产毁食官私之物登时杀伤者各减故杀伤三等偿所减价畜主备所毁注云临时专制亦为主余条准此【议曰】畜产不限官私或毁食官私之物者毁谓有所唐突或抵蹠之类因其毁食物主登时即杀伤者各减前条故杀伤罪三等若杀马牛杖九十其伤马牛及杀伤余畜产各计所减价计赃准盗论减三等如所杀马牛准所减价当绢十五匹者徒二年上减三等各杖一百如此计赃得罪重即从重论仍各偿所减价畜主备所毁假有一牛直上绢五匹毁食人物平直上绢两疋其物主登时伤杀此牛出卖直绢三匹计减二匹牛主偿所损食绢二匹物主酬所减牛价绢亦二匹之类注云临时专制亦为主假如甲有马牛借乙乘用有所毁食即乙合当罪仍令备偿余条准此谓下条犬杀伤他人畜及畜产抵啮人而应标帜羁绊之类虽非正主皆罪在专制之人

又云其畜产欲抵啮人而杀伤者不坐不偿注云亦谓登时杀伤者即絶时皆为故杀伤【议曰】其畜产有抵啮人者若其欲来抵啮人当即杀伤不坐不偿故注云亦谓登时杀伤者其事絶之后然始杀伤者皆依故杀伤之法仍偿减价畜主亦依法得罪

诸杀缌麻以上亲马牛者与主自杀同杀余畜者坐赃论罪止杖一百各偿其减价

【疏议曰】缌麻以上谓内外有服者相杀马牛得罪与主自杀同合徒一年杀余畜者准减价坐赃论罪止杖一百准此律文缌麻以上伤畜产者不合得罪若因伤重五日内致死依上条亦同杀法并偿所减价

【问曰】误杀及故杀缌麻以上亲畜产律无罪名未知合偿减价以否

【答曰】律云杀缌麻以上亲马牛者与主自杀同主伤马牛及以误杀律条无罪诸亲与主同明各不坐不坐即无备偿准例可知况律条无文即非偿限牛马犹故不偿余畜不偿可知臣等参详今后故杀官私马牛者请决脊杖二十随处配役一年放杀自己马牛及故杀官私驹骡驴者并决脊杖十七放杀自己驹骡驴者决臀杖十七放故杀他人犬者决臀杖十五放杀自己犬者决臀杖十下放杀恶畜产者准律处分

犬伤害人畜标帜羈絆畜犬

诸犬自杀伤他人畜产者犬主偿其减价余畜自相杀伤者偿减价之半即故放令杀伤他人畜产者各以故杀伤论

【疏议曰】犬者性能噬啮或自杀伤他人畜产犬主偿其减价以犬能噬啮主须制之为主不防制故令偿减价余畜除犬之外皆是自相杀伤者谓牛相抵杀马相蹢死之类假有甲家牛抵杀乙家马马本直绢十匹为抵杀估皮肉直绢两匹即是减八匹绢甲偿乙绢四匹是名偿减价之半即故放令杀伤他人畜产者或有犬性好噬猪羊其牛马能相抵蹢而故放者责其故放各与故杀伤罪同谓同上条故杀官私马牛者徒一年半计脏应重若伤及杀余畜产者计减价准盗论偿所减价价不减者答三十两主放畜产而斗有杀伤者从不应为重杖八十各偿所减价

诸畜产及噬犬有抵蹢啮人而标帜羈絆不如法若狂犬不杀者答四十以故杀伤人者以过失论若故放令杀伤人者减斗杀伤一等即被雇疗畜产被倩者同过失法及无故触之而被杀伤者畜主不坐

【疏】诸畜产及噬犬有抵蹢啮人而标帜羈絆不如法若狂犬不杀者答四十以故杀伤人者以过失论若故放令杀伤人者减斗杀伤一等【议曰】依杂令畜产抵人者截两角蹢人者绊足啮人者截两耳此为标帜羈絆之法若不如法并狂犬本主不杀之者各答四十以不施标帜羈絆及狂犬不杀之故致杀伤人者以过失论过失者各依其罪从赎法律无异文总依凡法不限尊贵其赎一也若本应轻者听从本其故放令杀伤人者谓知犬及杂畜性能抵蹢及噬啮而故放者减斗杀伤一等其犯贵贱尊卑长幼亲属等各依本犯应加减为罪其畜产杀伤人仍作他物伤人保辜二十日辜内死者减斗杀一等辜外及他故死者自依以他物伤人法假令故放杂畜产抵蹢及啮杀子孙于徒一年半减一等合徒一年余亲卑幼合各依本服于斗杀伤上减一等

又云即被雇疗畜产注云被倩者同过失法又云及无故触之而被杀伤者畜主不坐【议曰】有人被雇疗畜产及无故触人畜产而被杀伤者畜主不坐被雇本是规财无故谓故自犯触如此被杀伤者畜主不在坐限若被倩疗畜产被杀伤依赎法论

以官奴婢畜产借人及自借畜产损食官私物

诸监临主守以官奴婢及畜产私自借若借人及借之者答五十计庸重者以受所监临财物论驿驴加一等即借驿马及借之者杖一百五日徒一年计庸重者从上法即驿长私借人马驴者各减一等罪止杖一百

【疏】诸监临主守以官奴婢及畜产私自借若借人及借之者答五十计庸重者以受所监临财物论驿驴加一等【议曰】监临主守之官以所监主官奴婢及畜产私自借谓身自借用若转借他人及借之者或一人一畜但借即答五十或借数少而日多或借数多而日少计庸重于借罪者以受所监临财物论累赃为坐驿驴加一等谓借即得杖六十计庸重以受所监临财物论加一等其车船碾硃邸店之类有私自借若借人及借之者亦计庸赁各与借奴婢畜产同律虽无文所犯相类职制律监临之官借所监临及牛马騊驢车船邸店碾硃各计庸赁以受所监临财物论计借车船碾硃之类理与借畜产不殊故附此条准例为坐

又云即借驿马及借之者杖一百五日徒一年计庸重者从上法即驿长私借人马驴者各减一等罪止杖一百【议曰】即私借驿马及官借之者各杖一百五日徒一年计庸重者从上法谓计驿马之庸当上绢八匹合加一等徒一年半即驿长私借人马驴者减一等准令驿马驴一给以后死即驿长陪填是故驿长借人驴马得罪稍轻各减一等谓上文借驿马驴加受所监临财物一等今驿长借人驴马各减一等与受所监临财物罪同罪止杖一百诸放官私畜产损食官私物者答三十赃重者坐赃论失者减二等各偿所损若官畜损食官物者坐而不偿

【疏议曰】谓放官私畜产损食官私之物损食虽少即答三十若准赃得二匹一合答四十是名计赃重者坐赃论失者减二等谓非故放因亡逸而损食者减罪二等各偿所损既云损食官私之物或损或食各令畜主备偿若官畜损食官物坐而不偿公廨畜产损失当司公廨既不同私物亦坐而不偿若损食余公廨并得罪仍备释曰备

犹偿一准上文

库藏搜检偷盗

诸有人从库藏出防卫主司应搜检而不搜检答二十以故致盗不觉者减盗者罪二等若夜持时不觉盗减三等主守不觉盗者五匹答二十匹加一等过杖一百二十匹加一等罪止徒二年若守掌不如法以故致盗者各加一等故纵者各与同罪即故纵赃满五十匹加役流一百匹绞若被强盗者各勿论

【疏】诸有人从库藏出防卫主司应搜检而不搜检答二十以故致盗不觉者减盗者罪二等若夜持时不觉盗减三等【议曰】从库藏出依式五品以上皆不合搜检其应搜检而不搜检者防卫主司答二十以不搜检故而致盗物将出计所盗之赃主司减盗者罪二等若夜持时谓库藏之所持更之人不觉人盗物者减盗者罪三等持时谓当时专持更者假有不觉盗五疋绢减三等得杖八十之类

又曰主守不觉盗者五匹答二十匹加一等过杖一百二十匹加一等罪止徒二年若守掌不如法以故致盗者各加一等故纵者各与同罪【议曰】主守不限有品无品谓亲主当库藏者不觉有人盗物准绢五匹答二十不满五匹未合得罪十匹加一等八十五匹杖一百过杖一百二十匹加一等一百四十五匹罪止徒二年若守掌不如法谓防守持更鑰闭封印乖违不如法而致盗者各加一等谓防卫不如法有人从库藏出入又不搜检致盗不觉上加一等谓止减盗者一等夜持时不如法不觉盗亦加一等止减盗者二等主守之司不如法不觉盗亦加一等五匹答三十罪止徒二年半此是各加一等故纵者各与同罪谓防卫主司并夜持时之人及主守之司故纵盗者并各与盗者同罪称同罪者不在除免倍赃监主加罪之例

又云即故纵赃满五十匹加役流一百匹绞若被强盗者各勿论【议曰】国家库藏本委主司若主司知情容盗得罪重于盗者名例律与同罪者不在加役流之例故于库藏条中特生此例故纵赃四十九匹以下与盗者罪同

不合除免满五十匹加役流除名配流如法一百匹绞此谓故纵一人之罪若故纵频盗及众人盗者各依累倍之法若被强盗各勿论谓被威力盗之非能拒得者勿论

假借官物不还

监临主司以官物私贷借及贷借人

诸假请官物事讫过十日不还者答三十十日加一等罪止杖一百私服用者加一等若亡失所假者自言所司备偿如法不自言者以亡失论

【疏】诸假请官物事讫过十日不还者答三十十日加一等罪止杖一百私服用者加一等【议曰】假请官物谓有吉凶应给威仪卤簿或借帐幕毡褥之类事讫十日内皆合还官若过十日不还者答三十十日加一等停留总过八十日罪止杖一百因而私服用者谓吉凶事过以后别私服用者每加一等过八十日徒一年

又云若亡失所假者自言所司备偿如法不自言者以亡失论【议曰】假请官物有亡失者若于请物所司自言失者免罪备偿如法不自言失被人举者以亡失论依杂律亡失官物者准盗论减三等又条亡失官私器物各备偿故得亡失之罪又备偿之

诸监临主守以官物私自贷若贷人及贷之者无文记以盗论有文记准盗论文记谓取抄署之类立判案减二等即充公廨及用公廨物若出付市易而私用者各减一等坐之虽贷亦同余条公廨准此主守私贷无文记者依盗法所贷之人不能备偿者征判署之官下条私借亦准此

【疏】诸监临主守以官物私自贷若贷人及贷之者无文记以盗论有文记准盗论注云文记谓取抄署之类又云立判案减二等【议曰】监临主司谓所在之处官物有官司执当者

以此官物私自贷若将贷人及贷之者此三事无文记以盗论有文记准盗论文记谓取抄署之类谓虽无文案或有名簿或取抄及署领之类皆同无文记以盗论者与真盗同若监临主守自贷亦加凡盗二等有文记者准盗论并五匹徒一年五匹加一等立判案减二等谓五匹杖九十之类

又云即充公廨及用公廨物若出付市易而私用者各减

一等坐之注云虽贷亦同余条公廨准此即主守私贷无文记者依盗法【议曰】即充公廨谓以官物回充公廨及私用公廨之物无文记有文记立判案若官物从库藏积聚之中出付人将市易其市易人私用者各准前官物应坐之罪皆减一等坐之称私用者虽贷亦同余条公廨准此谓一部律内但称公廨私用及贷皆准此减盗罪坐之即主守私贷无文记者依盗法即与真盗同加常盗二等征倍赃有官者除名故云依盗法

又云所贷之人不能备偿者征判署之官注云下条私借亦准此【议曰】监临主守以官物贷人所贷之人不能备偿谓无物可征者征判署之官判案者为判官署案者为主典及监事之类注云下条私借亦准此谓下条监临主守之官以官物借人若所借人不能备偿亦征判署之官故云准此

诸监临主守之官以官物私自借若借人及借之者答五十过十日坐赃论减二等

【疏议曰】监临主守之官以所监临主守之物谓衣服毡褥帷帐器玩之类但是官物私自借若将借人及借之者各答五十过十日计所借之物准坐赃论减二等罪止徒二年

损败仓库物

诸仓库及积聚财物安置不如法若曝凉不以时致有损败者计所损败坐赃论州县以长官为首监等亦准此

【疏议曰】仓谓贮粟麦之属库谓贮器仗绵绢之类积聚谓贮柴草杂物之所皆须高燥之处安置其应曝凉之物又须曝凉以时若安置不如法曝凉不以时而致损败者计所损败多少坐赃论州县以长官为首以下节级释曰节级犹等级也为从监署等有所损坏亦长官为首以次为从故云亦准此

财物应入官私放散官物

诸财物应入官私而不入不应入官私而入者坐赃论

【疏议曰】凡是公私论竞割断财物应入官乃入私应入私乃入官应入甲而入乙应入私而入公廨各计所不应入而入坐赃论

诸放散官物者坐赃论谓出用官物有所市作及供祠祀宴会剩多之类物在还官已散用者勿征谓营造剩多为物在祀毕食讫为散用

【疏议曰】放散官物谓出用官物有所市作并谓官物还充官用者假有营造屋宅及供祠祀宴会料度剩多各计所剩坐赃论若物在未用各准所剩还官若祠祀礼毕宴会食尽及营造事讫皆勿征

输课税逗留湿恶

监主僦运税物给受留难擅开官物印封输课税物市采充者给受欠剩官物例

诸应输课税及入官之物而回避许匿不输或巧伪湿恶者计所阙准盗论主司知情与同罪不知情减四等

【疏议曰】应输课税谓租调地租之类及应入官之物而回避许匿假作逗留遂致废阙及巧伪湿恶欺妄官司皆总计所阙入官物数准盗科罪依法陪填主司知其回避许匿巧伪湿恶之情而许行者各与同罪不知情者减罪四等县官应连坐者亦节级科之州官不觉各递减县罪一等州县纲典不觉各同本司下从科罪若州县发遣依法而纲典在路或至输纳之所事有欺妄者州县无罪诸监临主守之官皆不得于所部僦运租税课物违者计所利坐赃论其在官非监临减一等主司知情各减一等

【疏议曰】凡是课税之物监临主守皆不得于所部内僦勾客运其有违者计所利坐赃论除人畜粮外并为利物在官非监临减一等谓从坐赃减一等主司知情者各减一等谓知监临僦运坐赃上减一等若非监临僦运坐赃上减二等所利之钱一非彼此俱罪二非乞索之赃既用功程而得不合没官还主

诸有所输及出给而受给之官无故留难不受不给者一日答五十三日加一等罪止徒一年门司留难者亦准此若请输后至主司不依次第先给先受者答四十

【疏议曰】有应输官之物及官物应出给与人而受物出给之官无故留难不受不给者一日答五十三日加一等罪止徒一年而受给门司留难者亦准受给官司之法故云亦准此若请输后至官司不依次第先受给及请输

前至后给受者答四十

诸官物有印封不请所由官司而主典擅开者杖六十

【疏议曰】但是官物有封闭印记欲开者皆请所由官司其主典不请官司而擅开者杖六十

诸应输课物而辄赍财贷诣所输处市余充者杖一百将领主司知情与同罪

【疏议曰】应输送课物者皆须从出课物之所运送输纳之处若辄赍财贷诣所输处市余充者杖一百将领主司若知赍物于送纳之所市余情者与输人同罪纵一人余输亦得此罪

诸出纳官物给受有违者计所欠剩坐赃论违谓重受轻出及当出陈而出新应受上物而受下物之类其物未应出给而出给者罪亦如之官物还充官用而违者答四十其主司知有欠剩不言者坐赃论减二等

【疏】诸出纳官物给受有违者计所欠剩坐赃论注云违谓重受轻出及当出陈而出新应受上物而受下物之类【议曰】监主官物或受或给而有违法者谓秤量之物出纳须平若重受轻出即有余剩及当出陈而出新或应受上物而受下物此即为欠须计欠剩之价准坐赃科罪其有轻受重出及应出新而出陈应受上物而受中物得罪与上文并同故云之类

又云其物未应出给而出给者罪亦如之官物还充官用而违者答四十其主司知有欠剩不言者坐赃论减二等【议曰】其物未应出给者依令应给禄者春秋二时分未至给时而给者亦依前坐赃科罪若给官物还充官用有违者答四十其主司知有欠剩而不举言者计所欠剩坐赃论减二等

诸官物当应入私已出库藏而未付给若私物当供官用已送在官及应供官人之物虽不供官用而守掌在官者皆为官物之例

【疏议曰】谓官物应将给赐及借贷官人及百姓已出库藏仍贮在官而未付给之闲若私物借充官使及应征课税之类已送在官贮掌或公廨物及官人月俸应供官人之物虽不供官用而守掌在官并检验赃贿或两竞财

物如此之类但守掌在官者皆为官物之例

卷十六擅与律

【九门】律条二十四并疏

擅发兵调发杂物供军

给发兵符拣点征人卫士征人冒名相代

大集校阅乏军兴征人稽留告贼消息与闲谍通

主将不固守城临阵先退私放征防人还

巧诈避征役镇戍犯罪

出给戎仗镇戍番代

兴造料请工作不如法

私有禁兵器

役功力采取不任用差遣丁夫杂匠及私役

擅发兵调杂物供军

诸擅发兵十人以上徒一年百人徒一年半百人加一等千人绞谓无警急又不先言上而辄发兵者虽即言上而不待报犹为擅文书施行即坐给与者随所给人数减擅发一等亦谓不先言上不待报者告令发遣即坐其寇贼卒来欲有攻袭即城屯反叛若贼有内应急须兵者得便调发虽非所属比部官司亦得调发给与并即言上各谓急须兵不容得先言上者若不即调发及不即给与者准所须人数并与擅发罪同其不即言上者亦准所发人数减罪一等若有逃亡盗贼权差人夫足以巡捕者不用此律

【疏】诸擅发兵十人以上徒一年百人徒一年半百人加一等千人绞注云谓无警急又不先言上而辄发兵者虽即言上而不待报犹为擅文书施行即坐【议曰】依令差兵十人以上并须铜鱼敕书勘同始合差发若急须兵处准程不得奏闻者听便差发即须言上若无警急又不先言上辄擅发十人以上九十人以下徒一年满百人徒一年半百人加一等七百人流三千里千人绞故注云谓无警急又不先言上而辄发兵者虽即言上而不待报谓准程应得言上者并须待报若不待报犹为擅发但文书施行即坐不必要在得兵其擅发九人以下律令无文当不应为从重

又云给与者随所给人数擅发一等注云亦谓不先言

上不待报者告令发遣即坐【议曰】虽有发兵文书报兵者不合即与亦须先言上待报然可给与违者随所给人数擅发罪一等故注云亦谓不先言上不待报者告令发遣即坐不必要待兵行

又云其寇贼卒来欲有攻袭即城屯反叛若贼有内应急须兵者得便调发虽非所属比部官司亦得调发给与并即言上注云各谓急须兵不容得先言上者【议曰】其有寇贼卒来入境欲有攻击掩袭及国内城镇及屯聚兵马之处或反叛或外贼自相翻动内应国家如此等事急须兵者得便调发谓得随便未言上待报即许调发虽非所属谓所在人兵不相管隶急须兵处虽比部官司亦得调发掌兵军司亦得随便给与各即言上并谓急须兵处不容先言上者释曰比犹近也

又云若不即调发及不即给与者准所须人数并与擅发罪同其不即言上者亦准所发人数减罪一等若有逃亡盗贼权差人夫足以追捕者不用此律【议曰】应机赴敌急须兵马若不即调发及虽调发不即给与者准所须人数并与擅发罪同谓须十人以上不即调发及不即给与各徒一年百人各徒一年半每百人各加一等千人以上各得绞罪其不即言上者谓军务紧急听先调发给与并即言上以其不即言上亦准所发人数减罪一等若有逃亡盗贼谓非兵寇直是逃亡或为盗贼所在官府得权差人夫足以追捕不同擅发兵之例故云不用此律

诸应调发杂物供给军事者皆先言上待报谓给军用当从私出皆是违者徒一年给与者减一等若事有紧急得便调发给与并即言上若不调发及不给与者亦徒一年不即言上者各减一等

【疏】诸应调发杂物供给军事者皆先言上待报注云谓给军用当从私出皆是又云违者徒一年给与者减一等【议曰】谓随军所须战具所用供给军事虽非人兵皆先言上待报始得调发注云谓给军用当从私出皆是若应用官物自有例程此为出私家故先须言上待报违者徒一年若知不先言上虽言上不待报即给与者减一等合杖一百

又云若事有紧急得便调发给与并即言上若不调发及不给与者亦徒一年不即言上者各减一等【议曰】事有紧急寇贼卒来欲有攻袭等事得便调发给与并即言上为事有紧急彼此准程不得言上待报若不即调发及不给与者并徒一年不即言上减一等俱合杖一百

给发兵符拣点征人卫士征人冒名相代

诸应给发兵符而不给应下发兵符而不下若下符违式谓违令式不得承用者及不以符合从事或符不合不速以闻各徒二年其违限不即还符者徒一年余符各减二等凡言余符者契亦同即契应发兵者同发兵符

【疏】诸应给发兵符而不给应下发兵符而不下若下符违式注云谓违令式不得承用者
【议曰】依公式令下鱼符畿内三左一石畿外五左一右左者在内右者付外行用之日从第一为首后更有事须用以次发之周而复始又条应给鱼符及传符皆长官执长官无次官执此据元付在外之日是为应给发兵符其符通授官差使杂追征等以发兵事重故以发兵为文应下发兵符而不下者谓差兵不下左符若下符违式谓不依次第不得承用者

又云及不以符合从事或符合不合不速以闻各徒二年其违限不即还符者徒一年余符各减二等注云凡言余符者契亦同即契应发兵者同发兵符法【议曰】不以符合从事者谓执兵之司得左符皆用右符勘合始从发兵之事若不合符即从事或勘左符与右符不合不速奏者各徒二年违限不即还符谓执符之司勘符讫依公式令封符付使人若使人更往别处未即还者附余使传送若州内有使次诸府总附五日内无使次差专使送之若违此限不即还符者得徒一年余符各减二等余符者谓禁苑及交巡鱼符之类若符至不合即从其事或勘符不合不速奏闻徒一年不即还符杖九十是名余符各减二等注云凡言余符者契亦同即契应发兵者同发兵符法依令车驾巡幸皇太子监国有兵马受处分者为木契若王公以下在京留守及诸州有兵马受处分并行军所及领兵五百人以上马五百匹以上征讨亦给木契既用木契

发兵即同发兵符法监门式皇城内诸街铺各给木契京城诸街铺各给木鱼金部司农准式亦并给木契但是在式诸契并同余符

诸拣点卫士征人亦同取舍不平者一人杖七十三人加一等罪止徒三年不平谓舍富取贫舍强取弱舍多丁而取少丁之类若军名先定而差遣不平减二等即应差主帅而差卫士者加一等其有欠剩者各加一等

【疏】诸拣点卫士注云征人亦同又云取舍不平者一人杖七十三人加一等罪止徒三年注云不平谓舍富取贫舍强取弱舍多丁而取少丁之类【议曰】拣点卫士注云征人亦同征人谓非卫士临时募行者若取舍不平者一人杖七十三人加一等罪止徒三年拣点之法财均者取强力均者取富财力又均先取多丁故注云不平谓舍富取贫舍强取弱舍多丁而取少丁之类者谓老少能否临时比较不平者皆是

又云若军名先定而差遣不平减二等即应差主帅而差卫士者加一等其有欠剩者各加一等【议曰】军名先定谓卫士之徒临时差遣不平者减罪二等一人笞五十三人加一等罪止徒二年即应差队副以上而差卫士者加一等谓一人杖六十三人加一等罪止徒二年半此直为主帅卫士不同故加一等罪止徒二年半其拣点卫士及征人有欠剩亦各加本罪一等主帅欠剩亦同其不平之与欠剩既罪名不等即准并满之法科之

诸征人冒名相代者徒二年同居亲属代者减二等若部内有冒名相代者里正笞五十一人加一等县内一人典笞三十二人加一等州随所管县多少通计为罪各罪止徒二年佐职以上节级为坐主司知情与冒名者同罪其在军冒名者队正同里正凡言队正队副同旅帅校

尉减队正一等果毅折冲随所管校尉多少通计为罪其主典以上并同州县之法

【疏】诸征人冒名相代者徒二年同居亲属代者减二等【议曰】介胄之士有进无退征名既定不可假名赏罚须有所归何宜辄相冒代如有违者首徒二年从减一等同居亲属代者减二等称同居亲属者谓同居共财者

若征处得勋彼此俱不合叙

又云若部内有冒名相代者里正答五十一人加一等县内一人典答三十二人加一等州随所管县多少通计为罪各罪止徒二年注云佐职以上节级为坐又云主司知情与冒名者同罪【议曰】部内有冒名者谓里正所部之内有征人冒名相代里正不觉一人里正答五十一人加一等九人徒二年若县内一人典答三十二人加一等十五人杖一百二十一人徒二年注云佐职以上节级释曰节级犹等级也为坐即尉为第二从丞为第三从令及主簿录事为第四从州随所管县多少通计为罪谓管二县者二人冒名州典答三十四人加一等管三县者三人冒名州典答三十六人加一等之类判司以上节级皆如县罪计加通计亦准此各罪止徒二年谓里正及县典州典各罪止徒二年故注云佐职以上节级为坐知情者谓里正及州县遣兵之官若主典知冒代情并与冒名者同罪

又云其在军冒名者队正同里正注云凡言队正队副同【议曰】其在军冒名者谓卫士以上得罪一同征人队正副得罪准里正亦一人答五十一人加一等罪止徒二年凡言队正队副同称凡言者凡称队正之处队副即同又云旅帅校尉减队正一等果毅折冲随所管校尉多少通计为罪注云其主典以上并同州县之法【议曰】依军防令每一旅帅管二队正每一校尉管二旅帅既非亲监当者同减队正一等谓一人冒名答四十一人加一等罪止徒一年半果毅折冲随所管校尉多少通计为罪每府管五校尉之处亦有管四校尉三校尉者谓管三校尉者三人冒名管四校尉者四人冒名管五校尉者五人冒名各答四十不满此数不坐通计之法并准上文州管县之义注云其主典以上并同州县之法谓罪亦从下始府典同州典兵曹为第二从长史果毅为第三从折冲为第四从录事同下从依律无四等官者止准见府官为坐

大集校阅乏军兴征人稽留告贼消息与闲谍通诸大集校阅而违期不到者杖一百三日加一等主帅犯者加二等即差发从行而违期者各减一等

【疏议曰】春秋之义春搜夏苗秋猕冬狩皆因农隙以讲大事即今校阅是也又车驾亲行是名大集校阅而有违期不到者谓于集时不到即杖一百每更三日加一等主帅犯者加二等谓队副以上将军以下集时不到者即差发从行而违限者各减一等谓正身当时不到杖九十每三日加一等主帅以上同上解其折冲府校阅在式有文不到者各准违式之罪若所司不告者罪在所司

诸乏军兴者斩故失等谓临军征讨有所调发而稽废者不忧军事者杖一百谓临军征讨阙

乏细小之物者

【疏】诸乏军兴者斩故失等注云谓临军征讨有所调发而稽废者【议曰】兴军征讨国之大事调发征行有所稽废者名乏军兴犯者合斩故失罪等为其事大虽失不减注云谓临军征讨有所调发兵马及应须供军器械或所须战具各依期会克日俱充有所阙者即是稽废故云有所调发而稽废者若充使命告报军期而违限废事者亦是乏军兴故失罪等

又云不忧军事者杖一百注云谓临军征讨阙乏细小之物【议曰】谓随身七事及火幕行具细小之物临军征讨有所阙乏一事不充即杖一百注云谓临军征讨亦据临战不及别求若未从军尚容求觅即从违式法

诸征人稽留者一日杖一百二日加一等二十日绞即临军征讨而稽期者流三千里三日斩若取舍从权不拘此律或应期赴难违期即斩或舍罪求功虽怠不戮如此之类各随临时处断故不拘常律

【疏】诸征人稽留者一日杖一百二日加一等二十日绞即临军征讨而稽期者流三千里三日斩【议曰】谓名已从军兵马并发不即进路而致稽留者一日杖一百二日加一等二十日绞谓从军人上道日计满二十日即临军征讨者谓钲鼓相闻指期交战而稽期者流三千里经三日者斩

又云若用舍从权不拘此律注云或应期赴难违期即斩或舍罪求功虽怠不戮如此之类各随临时处断故不拘常律【议曰】推轂寄重义资英略阃外之事见可即为军中号令理贵机速用舍从权务在成济故注云或应期

赴难违期即斩或舍罪求功虽怠不戮者谓或违于军令别求异功或虽即愆期拟收后效或戮或舍随事处断如此之类不拘常律

诸密有征讨而告贼消息者斩妻子流二千里其非征讨而作闲谍若化外人来为闲谍或传书信与化内人并受及知情容止者并绞

【疏议曰】或伺贼闲隙密期征讨乃有奸人告贼消息者斩妻子流二千里其非征讨而作闲谍者闲谓往来谍谓觇候传通国家消息以报贼徒化外人来为闲谍者谓声教之外四夷之人私入国内往来觇候者或传书信与化内人并受化外书信知情容止居停者并绞

主将不固守城临阵先退私放征防人还

诸主将守城为贼所攻不固守而弃去及守备不设为贼所掩覆者斩若连接寇贼被遣斥候不觉贼来者徒三年以故致有覆败者亦斩

【疏议曰】主将者主领人兵亲为主将者或镇将戍主或留守边城州县城主之类守城为贼所攻击不能固守弃城而去及守备不设谓预备有阙巡守不严被贼所掩袭覆败者斩若连接寇贼谓军垒连接旗旄相望被遣斥候谓指斥候望不觉贼来入境者徒三年以故致有覆败者以其不觉贼来为贼掩袭致城及人兵有覆败者亦斩诸主将以下临阵先退若寇贼对阵舍仗投军及弃贼来降而辄杀者斩即违犯军令军还以后在律有条者依律断无条者勿论

【疏】诸主将以下临阵先退若寇贼对阵舍仗投军及弃贼来降而辄杀者斩【议曰】主将以下谓战士以上临阵交兵而有先退若寇贼对阵而舍仗投军谓背彼凶徒舍仗归命及虽非对阵弃贼来降而辄杀之者斩谓先退以下皆从此坐

又云即违犯军令军还以后在律有条者依律断无条者勿论【议曰】若违犯军中号令者军还以后其所违之罪在律有条者仍依律断直违将军教令在律无条军还之后不合论罪故云无条勿论

诸在军所及在镇戍私放征防人还者各以征镇人逃亡罪

论即私放辄离军镇者各减二等若放人多者一人准一日放日多者一日准一人谓放三人各五日放五人各三日累成十五日之类并经宿乃坐临军征讨而放者斩被放者各减一等

【疏】诸在军所及在镇戍私放征防人还者各以征镇人逃亡罪论即私放辄离军镇者各减二等【议曰】在军所者谓在行军之所镇戍者谓在镇戍之处私放征防人还者谓征防之人未合还家辄私放者各以征镇人逃亡罪论依捕亡律从军征讨而亡者一日徒一年一日加一等十五日绞临对寇贼而亡者斩主司故纵与同罪若放征人令还各得此罪又条防人向防及在防未满而亡者镇人亦同一日杖八十三日加一等放防人还者各得此罪是名各以征镇人逃亡罪论即私放辄离军镇者谓放军人去军防人离镇既非即放还家征防二色各减本罪二等

又云若放人多者一人准一日放日多者一日准一人注云谓放三人各五日放五人各三日累成十五日之类并经宿乃坐又云临军征讨而放者斩被放者各减一等【议曰】依捕亡律从军征讨而亡一日徒一年一日加一等十五日绞若放十五人一日亦合绞其放镇戍人而还一人一日杖八十三日加一等三十一日流三千里若放三十一人一日亦流三千里即私放辄离军镇者各减二等谓放征人去军一日杖九十一日加一等十五日徒三年若放防人离镇一日杖六十三日加一等罪止徒二年半是为放人多者一人准一日放日多者一日准一人注谓放三人各五日放五人各三日俱累成十五日各合绞称之类者或放七人各二日又放一人经一日亦为十五日合绞人之与日并得相累或人或日累成十五日皆至死刑注故云之类并经宿乃坐不经宿者无罪虽经宿不满日者一人从不应为之坐征人从重镇戍从轻注云经宿乃坐者以人日相率恐放十人经半日即为五人之罪故云经宿乃坐还与百刻义同临军征讨而放者斩谓临阵对寇辄放征人不待终日即合处斩被放者流三千里

被放征人防人各减主司罪一等故云各减一等

巧诈避征役镇戍犯罪

诸临军征讨而巧诈以避征役巧诈百端谓若诬告人故犯轻罪之类若有校试以能为不能以故有所稽乏者以乏军兴论未废事者减一等主司不加穷核而承诈者减罪二等知情者与同罪至死者加役流

【疏】诸临军征讨而巧诈以避征役注云巧诈百端谓若诬告人故犯轻罪之类【议曰】临对寇贼即欲诛讨乃巧诈方便推避征役注云巧诈百端或有诬告人罪以求推对或故犯轻法意在留连或故自伤残或诈为疾患奸诈不一故云百端不可备陈故云之类

又云若有校试以能为不能以故有所稽乏者以乏军兴论未废事者减一等主司不加穷核音翻而承诈者减罪二等知情者与同罪至死者加役流【议曰】有所校试谓临军之时一艺以上应供军用军中校试故以能为不能以巧诈不能之故于军有所稽违及致阙乏废事者以乏军兴论故失俱合斩若于事未废减死一等主司不加穷核主司谓应检勘校试之人不加穷研核实而承诈依信者减罪人罪二等知情者谓知巧诈之情并与犯者同罪至死者加役流未阙事者流三千里

诸镇戍有犯本条无罪名者各减征人二等

【疏议曰】镇戍有所犯法本条无罪名者谓镇戍防人冒名相代及主司知情不知情若镇戍拒贼而有巧诈避役若有校试以能为不能并在镇戍中无有罪名者各减征人二等

出给戎仗镇戍番代

诸戎仗非公文出给而辄出给者主司徒二年虽有符牒合给未判而出给者杖一百仪仗各减三等

【疏议曰】出给戎仗兵器非得公文而辄出给者主司徒二年主司谓当判署者虽有符牒合给未判而出给谓有符牒到司仍未行判即准符牒出给者杖一百其余留守所及诸州府差发或应用鱼符敕书而不用者亦徒二年仪仗各减三等仪仗谓吉凶卤簿诸门戟稍之类无文牒出给者杖一百未判出给者杖七十故云各减三等

诸镇戍应遣番代而违限不遣者一日杖一百三日加一等

罪止徒二年即代到而不放者减一等若镇戍官司役使防人不以理致令逃走者一人杖六十五人加一等罪止徒一年半

【疏】诸镇戍应遣番代而违限不遣者一日杖一百三日加一等罪止徒二年即代到而不放者减一等【议曰】依军防令防人番代皆十月一日交代如官司违限不遣若准程稽违不早遣者一日杖一百三日加一等罪止徒二年即代到不放谓防人十月一日替到不放者减一等谓一日杖九十三日加一等罪止徒一年半

又云若镇戍官司役使防人不以理致令逃走者一人杖六十五人加一等罪止徒一年半【议曰】依军防令防人在防守固之外唯得修理军器城隍公廨屋宇各量防人多少于当处侧近给空闲地逐水陆所宜斟酌营种并杂蔬菜以充粮贮及充防人等食此非正役不责全功自须苦乐均平量力驱使镇戍官司使不以理致令逃走者一人杖六十五人加一等罪止徒一年半若使不以理而防人虽不逃走仍从违令科断

兴造料请工作不如法

诸有所兴造应言上而不言上应待报而不待报各计庸坐赃论减一等即料请财物及人功多少违实者答五十若事已损费各并计所违赃庸重者坐赃论减一等本料不实料者坐请者不实请者坐

【疏】诸有所兴造应言上而不言上应待报而不待报各计庸坐赃论减一等【议曰】修城郭筑堤防兴起人功有所营造依营缮令计人功多少申尚书省听报始合役功或不言上及不待报各计所役人庸坐赃论减一等其庸倍论罪止徒二年半

又云即料请财物及人功多少违实者答五十若事已损费各并计所违赃庸重者坐赃论减一等注云本料不实料者坐请者不实请者坐【议曰】即料请财物及人功多少违实者谓官有营造应须市买料请所须财物及料用人功多少故不以实者答五十若事已损费或已损财物或已费人功各并计所费功庸准赃重者坐赃论减一等重者谓重于答五十即五匹一尺以上坐赃论减一等

合杖六十者为赃重本料不实止坐元料之人若由请人不实即请者合坐失者各减三等依名例律以赃致罪频犯者各倍论此既因赃获罪功庸出众人之上并通官物即合累而倍论若直费官财不损庸直止据所费材料不在倍限虽费人功倍并不重官物止从官物科断即是累并不加重者止从重论

诸非法兴造及杂徭役十庸以上坐赃论谓为公事役使而非法令所听者

【疏议曰】非法兴造谓法令无文虽则有文非时兴造亦是若作池亭宾馆之属及杂徭役谓非时科唤丁夫驱使十庸以上坐赃论既准众人为庸亦须累而倍折故注云谓为公事役使而非法令所听者因而率敛财物者亦并计坐赃论仍亦倍折以其非法赃敛不自入己得罪故轻

诸工作有不如法者笞四十不任用及应更作者并计所不任赃庸坐赃论减一等其供奉作者加二等工匠各以所由为罪监当官司各减三等

【疏议曰】工作谓在官造作辄违様式有不如法者笞四十不任用谓造作不任时用及应更作者并计所不任赃庸累倍坐赃论减一等十匹杖一百十匹加一等罪止徒二年半其供奉作加二等者供奉之义已于职制解讫若不如法杖六十不任用及应更作坐赃论加一等罪止流二千里其并倍讫不重费官物者并直计官物科之其赃不倍工匠各以所由为罪监当官司各减三等者谓亲监当造作若有不如法减工匠三等笞十不任用及应更作减坐赃四等罪止徒一年供奉作罪止徒二年之类

私有禁兵器

诸私有禁兵器者徒一年半谓非弓箭刀楯短矛者弩一张加二等甲一领及弩三张流二千里甲三领及弩五张绞私造者各加一等甲谓皮铁等具装与甲同即得阑遗过三十日不送官者同私有法造未成者减二等即私有甲弩非全成者杖一百余非全成者勿论

【疏】诸私有禁兵器者徒一年半注云谓非弓箭刀楯短矛者【议曰】私有禁兵器谓甲弩矛稍具装等依令

私家不合有若有矛稍者各徒一年半注云谓非弓箭刀楯短矛者此上五事私家听有其旌旗幡帜及仪仗并私家不得辄有违者从不应为重杖八十

又云弩一张加二等甲一领及弩三张流二千里甲三领及弩五张绞私造者各加一等【议曰】弩一张加二等谓加私有禁兵器罪二等合徒二年半甲一领及弩三张流二千里有甲有弩各得此罪甲三领及弩五张绞亦甲弩准数各得绞罪私造者各加一等谓私造甲弩及禁兵器各加私有罪一等

【问曰】私有甲三领及弩五张准依律文各合处绞有人私有甲二领并弩四张欲处何罪

【答曰】畜甲畜弩各立罪名既非一事不合并满依名例律其应入罪者举轻以明重有甲罪重有弩坐轻既有弩四张已合流罪加一满五即至死刑况加甲二领明合处绞私有弩四张加甲一领者亦合死刑

注云甲谓皮铁等具装与甲同即得阑遗过三十日不送官者同私有法【议曰】铁甲皮甲得罪皆同私有具装与甲无别有一具装流二千里有三领者亦合绞即得阑遗过三十日不送官谓得阑遗禁兵器以下三十一日不送官者同私有法既称过三十日即三十日内不合此罪又依军防令阑得甲仗皆即输官不送输者从违令笞五十满五日者依杂律各以亡失罪论其亡失之罪从本条解释其甲非皮铁者依库部式亦有听畜之处其限外剩畜及不应畜而有者亦准禁兵器论但甲有禁文非私家合有为非皮铁量罪稍轻坐同禁兵器理为适

中

又云造未成者减二等即私有甲弩非全成者杖一百余非全成者勿论【议曰】造未成者谓从上禁兵器以下未成者各减私造罪二等谓甲三领弩五张以上纵更多有各止处徒三年即私有甲弩非全成者谓不堪着用又非私造杖一百余非全成者勿论谓甲弩之外所有禁兵器非全成者皆不坐既是禁兵器虽不合罪亦须送官

役功力采取不任用差遣丁夫杂匠及私役使

诸役功力有所采取而不任用者计所欠庸坐赃论减一等若有所造作及有所毁坏备虑不谨而误杀人者徒一年半

工匠主司各以所由为罪

【疏】诸役功力有所采取而不任用者计所欠庸坐赃论减一等【议曰】谓官役功力若采药或取材之类而不任用者若全不任用须计全庸若少不任用准其欠庸并倍坐赃论减一等

又云若有所造作及有所毁坏备虑不谨而误杀人者徒一年半工匠主司各以所由为罪【议曰】谓有所缮造营作及有所毁坏崩撤之类不先备虑谨慎而误杀人者徒一年半工匠主司各以所由为罪或由工匠指搆或是主司处分各以所由为罪明无连坐之法律既但称杀人即明伤者无罪

诸应差丁夫而差遣不平及欠剩者一人答四十五人加一等罪止徒一年即丁夫在役日满不放者一日答四十一日加一等罪止杖一百各坐其所由

【疏议曰】差遣之法谓先富强后贫弱先多丁后少丁分番上役者家有兼丁要月家贫单身闲月之类违此不平及令人数欠剩者一人答四十五人加一等罪止徒一年即丁夫在役谓在役之人日满不放者一日答四十一日加一等罪止杖一百注云各坐其所由谓止坐不放者所由之人明无连坐之法

诸被差充丁夫杂匠而稽留不赴者一日答三十三日加一等罪止杖一百将领主司加一等防人稽留者各加三等即由将领者将领者独坐余条将领稽留者准此

【疏议曰】丁夫杂匠被官差遣不依程限而稽留不赴者一日答三十三日加一等罪止杖一百将领主司加一等主司谓亲领监当者一日答四十三日加一等罪止徒一年其防人稽留者各加三等一日杖六十三日加一等罪止徒二年其将领主司亦加一等若由将领主司稽留丁夫杂匠防人不合得罪唯罪将领之人故云将领者独坐注云余条将领主司准此余条谓征人等但是差行有主司将领本条无将领罪名事由将领者皆将领者独坐诸丁夫杂

匠在役而监当官司私使及主司于职掌之所私使兵防者各计庸准盗论即私使兵防出城镇者加一等

【疏议曰】丁夫杂匠见在官役役限之内而监当官司私役使及主司谓应判署及亲监当兵防之人于职掌之所私使各计庸准盗论谓从丁夫以下各计私使之庸准盗论即杂使计庸不满尺者从盗不得财答五十兵防并据城隍内使者若私使出城镇加罪一等谓计庸加准盗论罪一等即强使者依职制律强者加二等余条强者准此若强使兵防出城者即亦于本罪加一等上累加虽称丁夫杂匠及兵防非在役限内而使者丁夫杂匠依上条日满不放答四十一日加一等罪止杖一百兵防从代到不放一日杖九十三日加一等罪止徒一年半计庸重者若见是监临官依役使监临之罪其非本部官者依不应得为从轻答四十庸多得罪重者依职制律去官而受旧官属土庶馈与若乞取借贷之属各减在官时三等非监临官私使亦于准盗论上减三等

卷十七贼盗律

【五门】律条十三并疏起请条一

谋反逆叛唱反亡命山泽

谋杀

劫囚捉人为质

杀一家三人及支解人

亲属被杀私和

谋反逆叛唱反亡命山泽

诸谋反及大逆者皆斩父子年十六以上皆绞十五以下及母女妻妾子妻妾亦同祖孙兄弟姊妹部曲资财田宅并没官男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾者并免余条妇人应缘坐者准此伯叔父兄弟之子皆流三千里不限籍之同异即虽谋反词理不能动众威力不足率人者亦皆斩谓结谋真实而不能为害者若自述休征假托灵异妄称兵马虚说反由传惑众人而无真状可验者自从祿法父子女妻妾并流三千里资财不在没限其谋大逆者绞

【疏】诸谋反及大逆者皆斩父子年十六以上皆绞十五以下及母女妻妾注云子妻妾亦同又云祖孙兄弟姊妹若部曲资财田宅并没官男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾释曰笃疾废疾具在第十二丁中老小疾条者并免注云余条妇人应缘坐者准此又云伯叔父兄弟

之子皆流三千里不限籍之同异【议曰】人君者与天地合德与日月齐明上祗宝命下临率土而有狡竖凶徒谋危社稷始兴狂计其事未行将而必诛即同真反名例称谋者二人以上若事已彰明虽一人同二人之法大逆者谓谋毁宗庙山陵及官阙反则止据始谋大逆者谓其行讫故谋反及大逆者皆斩父子年十六以上皆绞言智者罪无首从十五以下及母女妻妾注云子妻妾亦同祖孙兄弟姊妹若部曲资财田宅并没官部曲不同资财故特言之部曲妻及客女并与部曲奴婢同资财故不别言男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾并免缘坐注云余条妇人应缘坐者准此谓谋叛已上道及杀一家非死罪三人并告贼消息此等之罪缘坐各及妇人其年六十及废疾亦免故云妇人应缘坐者准此伯叔父兄弟之子皆流三千里不限籍之同异虽与反逆人别籍得罪皆同若出继同堂释曰出继谓伯叔父及兄弟之子己之孙内有出继同宗者同堂谓伯叔父之子今俗呼为亲堂兄弟者以外即不合缘坐

又云即虽谋反词理不能动众威力不足率人者亦皆斩注云谓结谋真实而不能为害者若

自述休征假托灵异妄称兵马虚说反由传惑众人而无真状可验者自从祔法又云父子母女妻妾并流三千里资财不在没限其谋大逆者绞【议曰】即虽谋反者谓虽构乱常之词不足动众人之意虽骋凶威若力不能驱率得人虽有反谋无能为害者亦皆斩父子母女妻妾并流三千里资财不在没限注云谓结谋真实而不能为害者若自述休征言身有善应或假托灵异妄称兵马虚论反状妄说反由如此传惑众人而无真状可验者自从祔法谓一身合绞妻子不合缘坐谋大逆者绞上文大逆即据逆事已行此为谋而未行唯得绞罪律不称皆自依首从之法

【问曰】反逆人应缘坐其妻妾据本法虽会赦犹离之正之其继养子孙依本法虽会赦合正之准离之正之即不在缘坐之限反逆事彰之后始诉离之正之如此之类并合放免以否

【答曰】刑法慎于开塞一律不可两科执宪履绳务从

折中违法之辈已汨朝章虽经大恩法须离正离正之色即是凡人离正不可为亲须从本宗缘坐

诸缘坐非同居者资财田宅不在没限虽同居非缘坐及缘坐人子孙应免流者各准分法留还老疾得免者各准一子分法若女许嫁已定归其夫出养入道及聘妻未成者不追坐出养者从所养坐道士及妇人若部曲奴婢犯反逆者止坐其身

【疏】诸缘坐非同居者资财田宅不在没限虽同居非缘坐及缘坐人子孙应免流者各准分法留还注云老疾得免者各准一子分法【议曰】缘坐非同居者谓谋反大逆人亲伯叔兄弟已分讫田宅资财不在没限虽见同居准律非缘坐谓非周以上亲及子孙其祖母及伯叔母姑兄弟妻各谓无夫者律文不载并非缘坐其缘坐人子孙谓伯叔子及兄弟孙据律亦不缘坐各准分法留还谓未经分异犯罪之后并准户令依分法其孙妇虽非缘坐夫没即合归宗准法不入分限注云老疾得免者男夫年八十及笃疾妇人年六十及癯疾各准户内应分人多少人别得准一子分法留还

【问曰】老疾得免者各准一子分法假有一人年八十有三男十孙或一孙反逆或一男见在或三男俱死唯有十孙老者若为留分

【答曰】男但一人见在依令作三男分法添老者一人即为四分若三男死尽依令诸子均分老人共十孙为十一分留一分与老者是为各准一子分法

又云若女许嫁已定归其夫出养入道及聘妻未成者不追坐注云出养者从所养坐又云道士及妇人若部曲奴婢犯反逆者止坐其身【议曰】女许嫁已定谓有许婚之书及私约或已纳聘财虽未成皆归其夫出养谓男女为人所养入道谓为道士女冠若僧尼聘妻未成者虽克吉日男女未相见并不追坐出养者从所养家缘坐不涉本生道士及妇人称道士僧尼亦同妇人不限在室及出嫁入道若部曲奴婢者奴婢不限官私犯反逆者止坐其身自道士

以下若犯谋反大逆并无缘坐故云止坐其身【问曰】杂户及太常音声人犯反逆有缘坐否

【答曰】杂户及太常音声人各附县贯受田进丁老免与百姓同其有反逆及应缘坐亦与百姓无别若工乐官户不附州县贯者与部曲例同止坐其身更无缘坐

【准】周广顺元年正月五日赦节文今后应诸色犯罪人除反逆罪外并不得籍没家资诛及骨肉一依格令处分

诸口陈欲反之言心无真实之计而无状可寻者流二千里【疏议曰】有人实无谋危之计口出欲反之言勘无实状可寻妄为狂悖之语者流二千里若有口陈欲逆叛之言勘无真实之状律令既无条制各从不应为重

【准】周显德五年七月七日敕条若有人或因斗争或是酒醉辄高声唱反者决臀杖七十

诸谋叛者绞已上道者皆斩谓协同谋计乃坐被驱率者非余条被驱率者准此妻子流二千里若率部众百人以上父母妻子流三千里所率虽不满百人以故为害者以百人以上论害谓有所攻击虏掠者即亡命山泽不从追唤者以谋叛论其抗拒将吏者以已上道论

【疏】诸谋叛者绞已上道者皆斩注云谓协同谋计乃坐被驱率者非余条被驱率者准此【议曰】谋叛者谓欲背国投伪始谋未行事发者首处绞从者流已上道者不限首从皆斩注云谓协同谋计乃坐协者和也谓本情和同共作谋计此等各依谋叛之法被驱率者非谓元本不共同情临时而被驱率者不坐余条被驱率者准此余条谓谋反谋大逆或亡命山泽不从追唤既肆凶悖堪擅杀人并劫囚之类被驱率之人不合得罪

又云妻子流二千里若率部众百人以上父母妻子流三千里所率虽不满百人以故为害者以百人以上论注云害谓有所攻击虏掠者【议曰】叛者身得斩罪妻子仍流二千里若唯有妻及子年十五以下合赎妇人不可独流须依留住之法加杖居作若子年十六以上依式流配其母至配所免居作在室之女不在配限名例律缘坐者女不同故也若率部众百人以上罪状尤重故父母及妻子流三千里所率虽不满百人以故为害者以百人以上论注云害谓有所攻击虏掠者或攻击城隍或虏掠百姓

依百人以上论各身处斩父母妻子流三千里其攻击城隍因即拒守自依反法

又曰即亡命山泽不从追唤者以谋叛论其抗拒将吏者以已上道论【议曰】谓背诞之人亡命山泽不从追唤者以谋叛论首得绞刑从者流三千里抗拒将吏者谓有将吏追讨仍相抗拒者以已上道论并身处斩妻子配流抗拒有害者父母妻子流三千里并准上文率部众百人以上不须有害若不满百人要须有害得罪乃与百人以上同

谋杀

诸谋杀制使若本属府主刺史县令及吏卒谋杀本部五品以上官长者流二千里工乐及公廨户奴婢与吏卒同余条准此已伤者绞已杀者斩

【疏议曰】制使本属府主国官邑官已从名例解讫刺史都督县令并据本部者吏卒谋杀都水使者或折冲府卫士谋杀本部折冲果毅如此之类并流二千里工乐谓不属县贯唯隶本司并公廨户奴婢谋杀本司五品以上官长罪与吏卒同若司农官户奴婢谋杀司农卿者理与工乐谋杀太常卿少府监无别余条谓工乐官户奴婢殴詈本部五品以上官长当条无罪名者并与吏卒同已伤者绞仍依首从法已杀者皆斩

诸谋杀周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母父母者皆斩犯奸而奸人杀其夫所奸妻妾虽不知情与同罪谋杀缌麻以上尊长者流二千里已伤者绞已杀者皆斩即尊长谋杀卑幼者各依故杀罪减二等已伤者减一等已杀者依故杀法【疏】诸谋杀周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母父母者皆斩注云犯奸而奸人杀其夫所奸妻妾虽不知情与同罪【议曰】周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母父母并于名例解讫若妻妾同谋亦无首从注云犯奸而奸人杀其夫谓妻妾与人奸通而奸人杀其夫谋而已杀故杀斗杀者所奸妻妾虽不知情与杀者同罪谓所奸妻妾亦合绞

又云谋杀缌麻以上尊长流二千里已伤者绞已杀者皆斩【议曰】谋杀缌麻以上尊长则大功释曰缌麻大功

具在五服尊属令以下皆是外姻有服尊长亦同俱流二千里已伤者首处绞从处流谋而杀讫者皆斩罪无首从又云即尊长谋杀卑幼者各依故杀罪减二等已伤者减一等已杀者依故杀法【议曰】谓上文尊长谋杀卑幼当条无罪名者各依故杀罪减二等已伤者减一等假如有所规求谋杀周亲卑幼合徒三年已伤者流三千里已杀者依故杀法合绞之类言故杀法者谓罪依故杀法释曰故杀法在第二十其首各依本谋论造意者虽不行仍为首从者不行减行者一等假如伯叔数人谋杀犹子讫即首合流二千里从而加功合徒三年从者不加功徒二年半从者不行减行者一等徒二年之类略举杀周亲卑幼余者不复备文其应减者各依本罪上减

诸部曲奴婢谋杀主者皆斩谋杀主之周亲及外祖父母者绞已伤者皆斩

【疏议曰】称部曲奴婢者客女若部曲妻并同此谓谋而未行但同籍良口以上合有财分者并皆为主谋杀者皆斩罪无首从谋杀主之周亲为别户籍者及外祖父母者绞依首从科已伤者皆斩谓无首从其媵及妾在令不合分财并非奴婢之主

诸妻妾谋杀故夫之祖父母父母者流二千里已伤者绞已杀者皆斩部曲奴婢谋杀旧主者罪亦同故夫谓夫亡改嫁旧主谓主放为良者余条故夫旧主准此

【疏议曰】妻妾谋杀故夫之祖父母父母者流二千里已伤者绞并据首从科之已杀者皆斩罪无首从谓一家之内妻妾寡者数人夫亡之后并已改嫁后共谋杀故夫之祖父母父母俱得斩刑若兼他人同谋他人依首从之法不入皆斩之限部曲奴婢谋杀旧主称罪亦同者谓谋而未杀流二千里已伤者绞已杀者皆斩注云故夫谓夫亡改嫁旧主谓主放为良者妻妾若被出及和离即同凡人不入故夫之限其旧主谓经放为良及自赎免贱者若转卖及自理诉得脱即同凡人余条故夫旧主准此谓殴冒告言之类当条无文者并准此

诸谋杀杀人者徒三年已伤者绞已杀者斩从而加功者绞不加功者流三千里造意者虽不行仍为首雇人杀者亦同即

从者不行减行者一等余条不行准此

【疏】诸谋杀杀人者徒三年已伤者绞已杀者斩从而加功者绞不加功者流三千里造意者虽不行仍为首注云雇人杀者亦同【议曰】谋杀杀人者谓二人以上若事已彰露欲杀不虚虽独一人亦同二人谋法徒三年已伤者绞已杀者斩从而加功者绞谓同谋共杀杀时加功虽不下手杀人当时共相拥迫由其遮遏逃窜无所既相因籍始得杀之如此经营皆是加功之类不限多少并合绞刑同谋从而不加功力者流三千里造意者谓元谋屠杀其计已成身虽不行仍为首罪合斩余加功者绞注云雇人杀者亦同谓造意为首受雇加功者为从

又云即从者不行减行者一等注云余条不行准此【议曰】谓谋杀杀人从者不行减行者一等合徒三年注云余条不行准此余条谓劫囚伤人及谋杀缌麻以上尊长已伤之类从者不行亦减一等其有发心谋杀即皆斩者同谋不行不在减例谓谋杀周亲尊长同谋不行亦得斩罪劫囚捉人为质

诸劫囚者流三千里伤人及劫死囚者绞杀人者皆斩但劫即坐不须得囚若窃囚而亡与囚同罪他人亲属等窃而未得减二等以故杀伤人者从劫囚法

【疏】诸劫囚者流三千里伤人及劫死囚者绞杀人者皆斩注云但劫即坐不须得囚【议曰】犯罪之人身被囚禁凶徒恶党共来相劫夺者流三千里若因劫轻囚伤人及劫死囚而不伤人各得绞罪仍依首从科断因劫囚而有杀人者皆合处斩罪无首从注云但劫即坐不须得囚谓以威若力强劫囚者即合此坐不须要在得囚

又云若窃囚而亡与囚同罪注云他人亲属等又云窃而未得减二等以故杀伤人者从劫囚法【议曰】谓私窃取囚因即逃逸与囚同罪者谓窃死囚还得死罪窃流徒囚还得流徒之类假使得相容隐亦不许窃囚故注云他人亲属等窃而未得减二等谓窃计已行未离禁处者减所窃囚二等罪未得死囚者徒三年未得流囚者徒二年半之类若因窃囚之故而杀伤人者即从劫囚之法科罪【问曰】父子祖孙见被囚禁而欲劫取乃误杀伤祖孙

或窃囚过失杀伤他人各合何罪

【答曰】据律劫囚者流三千里伤人及劫死囚者绞杀人者皆斩据此律意本为杀伤旁人若有误杀伤被劫之囚止得劫囚之坐若其误杀父祖论罪重于劫囚既是因误而杀须依过失之法其因窃囚过失杀伤他人者下条云因盗而过失杀伤他人者以斗杀伤论至死者加役流既窃囚之事类因盗之罪其有过失彼此不殊杀伤人者亦依斗杀伤人论应至死者从加役流坐其有误杀伤本法轻于窃囚未得者即从重科

【又问】窃囚而亡被人追捕弃囚逃走後始拒格因而杀伤罪同劫囚以否

【答曰】下条窃盗发觉弃财逃走因相拒捍如此之类事有缘因者非强盗今者窃囚而亡弃囚逃走理与窃盗发觉弃财逃走意同止得拒捕而科不同劫囚之坐

诸有所规避而执持人为质者皆斩部司及邻伍知见避质不格者徒二年质周以上亲及外祖父母者听身避不格

【疏议曰】有人或欲规财或欲避罪执持人为质规财者求赎避罪者防格不限规避轻重持质者皆合斩坐部司谓持质人处村正以上并四邻伍保或知见皆须捕格若避质不格者各徒二年注云质周以上亲及外祖父母听身避不格者谓贼质此等亲为质唯听一身不格不得率众总避其执者无周以上亲及非外祖父母而避不格者各徒二年

杀一家三人及支解人

诸杀一家非死罪三人同籍及周亲为一家即杀虽先后事应同断或应合同断而发有先后者皆是奴婢部曲非及支解人者谓杀人而支解者皆斩妻子流二千里

【疏议曰】杀人之发事有多端但据前人身死不论所杀之状但杀一家非死罪良口三人即为不道若三人内一人先犯死罪而杀之者即非不道只依杀一人罪法注云同籍及周亲为一家同籍不限亲疏周亲虽别籍亦是即杀一家三人虽有先后发时应合同断或所杀之事应合同断事发乃有先后者皆为一时杀法总入不道杀一家三人内兼杀部曲奴婢者非及支解人者注云谓杀人

而支解者或杀时即支解或先支解而后杀之皆同支解并入不道若杀讫絶时后更支解者非或故焚烧而杀或杀时即焚烧者文虽不载罪与支解义同皆合处斩罪无首从妻子流二千里

【问曰】假有部曲若奴杀别人部曲奴婢一家三人或支解依例有犯各准良人合入十恶以否

【答曰】部曲奴婢虽与良人有殊至于同类杀三人及支解者不可别为差等坐同良人还入十恶

亲属被杀私和

诸祖父母父母及夫为人所杀私和者流二千里周亲徒二年半大功以下递减一等受财重者各准盗论虽不私和知杀周以上亲经三十日不告者各减二等

【疏议曰】祖父母父母及夫为人所杀在法不可同天其有忘大痛之心舍枕戈之义或有窥求财物便即私和者流二千里若杀周亲私和者徒二年半大功以下递减一等谓大功徒二年小功徒一年半缌麻徒一年受财重者各准盗论谓受讎家之财重于私和之罪假如缌麻私和合徒一年受财十匹准盗徒一年半之类虽不私和知杀周以上亲经三十日不告所在官司者各减前私和之罪二等虽则私和罪重受财罪轻其赃本合计限为数少从重终合没官发后输财私和依法合重其事如旁亲为出财私和者自合行求之法依杂律坐赃论减五等其赃亦合没官其有五服内亲自相杀者疏杀亲合告亲杀疏不合告亲疏等者卑幼杀尊长得告尊长杀卑幼不得告其应相隐者疏杀亲义服杀正服卑幼杀尊长亦得论告其不告者亦无罪若杀祖父母父母应偿死者虽会赦仍移乡避讎以其与子孙为讎故令移配若子孙知而不告从私和及不告之法科之

【问曰】监临亲属为部下人所杀因兹受财私和合得何罪

【答曰】依律监临之官知所部有犯法不举劾者减罪人罪三等况监临内相杀被杀者又是本亲一律条二乖亲义受财一匹以上并是枉法之赃赃轻及不受财各得私和之罪其闲有罪重者各从重科

【又问】主被人杀部曲奴婢私和受财不告官府合得何罪

【答曰】奴婢部曲身系于主主被人杀侵害极深其有受财私和知杀不告金科虽无节制亦惟比附论刑岂为在律无条遂使独为侥幸然奴婢部曲法为主隐其有私和不告得罪并同子孙

亲属被杀受财私和下民多不知法条官吏或公然听许臣等参详请今后有犯此者本人准律处分如官司出意教令私和者减二等容许者减三等

卷十八贼盗律

【六门】律条九并疏式敕条五

以物置人孔窍恐迫人使畏惧致死伤

造畜蛊毒药药人厌魅呪诅

杀人移乡

残害死尸蕃客死许烧葬穿地得死人不埋及因熏狐狸烧棺槨

造祆书祆言

夜入人家

以物置人孔窍恐迫人使畏惧致死伤

诸以物置人耳鼻及孔窍中有所妨者杖八十其故屏去人服用饮食之物以故杀伤人者各以斗杀伤论若恐迫人使畏惧致死伤者各随其状以故斗戏杀伤论

【疏】诸以物置人耳鼻及孔窍中有所妨者杖八十其故屏去人服用饮食之物以故杀伤人者各以斗杀伤论【议曰】耳鼻孔窍皆为要所辄以他物置中有所妨者杖八十本条殴罪重者依殴法殴未有罪者亦不科其屏去人服用饮食之物谓寒月屏去人衣服或登高乘马私去梯辮或饥渴之人屏去饮食之类以屏去之故及置物于人孔窍之中而杀伤人者各以斗杀伤论若杀凡人或伤尊长应死或于卑幼及贱人虽杀不合偿命及伤尊卑贵贱各有等差须依斗律从本犯科断故云各以斗杀伤论

又云若恐迫人使畏惧致死伤者各随其状以故斗戏杀伤论【议曰】若恐迫人者谓恐动逼迫使人畏惧而有

死伤者若履危险临水岸故相恐迫使人坠陷而致死伤者依故杀伤法若因斗恐迫而致死伤者依斗杀伤法或因戏恐迫使人畏惧致死伤者以戏杀伤论若有如此之类各随其状依故斗戏杀伤法科罪

造畜蛊毒药药人厌魅呪诅

诸造畜蛊毒谓造合成蛊堪以害人者及教令者绞造畜者同居家口虽不知情若里正坊正村正亦同知而不糾者皆流三千里造畜者虽会赦并同居家口及教令人亦流三千里八十

以上十岁以下及笃疾无家口同流者放免即以蛊毒同居者被毒之人父母妻妾子孙不知造蛊情者不坐【疏】诸造畜蛊毒注云谓造合成蛊堪以害人者又云及教令者绞造畜者同居家口虽不知情若里正注云坊正村正亦同又云知而不糾者皆流三千里【议曰】蛊有多种罕能究悉事关左道不可备知或集合诸蛊置于一器之内久而相食诸虫皆尽若蛇在即为蛇蛊之类造谓自造畜谓传畜可以毒害于人故注云谓造合成蛊堪以害人者若自造若传畜猫鬼之类及教令人并合绞罪若同谋而造律不言皆即有首从其所造及畜者同居家口不限籍之同异虽不知情若里正坊正村正知而不糾者皆流三千里

【问曰】律文唯言里正坊正村正等罪不言州县知情之法若州县官司知而不糾复合何罪

【答曰】里正之等亲管百姓既同里閭多相谄委州县去人稍远管户又多是故律文遂无节制若知而不糾依斗讼律监临之官知所部有犯法不举劾者减罪人罪三等糾弹之官唯减二等

又云造畜者虽会赦并同居家口及教令人亦流三千里注云八十以上十岁以下及笃疾无家口同流者放免又云即以蛊毒同居者被毒之人父母妻妾子孙不知造蛊情者不坐【议曰】造畜蛊毒之人虽会大赦并同居家口及教令人亦流三千里注云八十以上十岁以下及笃疾无家口同流者放免据此老幼及笃疾身自犯罪犹尚免流今以同居共活有同流家口亦配无同居家口共去其老小及疾不能自在故从放免即造畜蛊毒之人以

蛊毒同居者其被毒之人及父母妻妾子孙不知造蛊毒情者并免流罪

【问曰】被毒之人父母不知情者放免假有亲兄弟大房造蛊以毒小房既同父母未知父母合免以否

【答曰】蛊毒家口会赦犹流恐其涉于知情所以例不听住若以蛊毒同居被毒之人父母妻妾子孙不知情者不坐虽复兄弟相毒终是被毒之人父母既无不免之制不知情者合原

【又问】老小笃疾无家口同流者放免其家总无良口唯有部曲若有奴婢一人得为有同流家口老小笃疾仍配以否

【答曰】部曲既许转事奴婢比之资财诸条多不同良人即非同流家口之例

【又问】依律犯罪未发自首合原造畜蛊毒之家良贱一人先首事既首讫得免罪以否

【答曰】犯罪首免本许自新蛊毒已成自新难雪比之会赦仍并从流

诸以毒药药人及卖者绞谓堪以杀人者虽毒药可以疗病买者将毒人卖者不知情不坐即卖买而未用者流二千里脯肉有毒曾经病人有余者速焚之违者杖九十若故与人食并出卖令人病者徒一年以故致死者绞即人自食致死者从过失杀人法盗而食者不坐

【疏】诸以毒药药人及卖者绞注云谓堪以杀人者虽毒药可以疗病买者将毒人卖者不知情不坐又云即卖买而未用者流二千里【议曰】凡以毒药药人谓以鸩毒冶葛乌头附子之类堪以杀人者将用药人及卖者知情并合科绞注云谓堪以杀人者虽毒药可以疗病买者将以毒人卖者不知毒人之情卖者不坐即买卖而未用者谓买毒药拟将杀人卖者知其本意而未用者流二千里

【问曰】毒药药人合绞其有尊卑长幼贵贱得罪并依律以否

【答曰】律条简要止为凡人生文其有尊卑贵贱例从轻重相举若犯尊长及贵者各依谋杀法如其施于卑贱

亦准谋杀已杀论如其药而不死者亦同谋杀已伤之法又云脯肉有毒曾经病人有余者速焚之违者杖九十若故与人食并出卖令人病者徒一年以故致死者绞即人自食致死者从过失杀人法注云盗而食者不坐【议曰】脯肉有毒谓曾经人食为脯肉所病者有余速即焚之恐人更食须絶根本违者杖九十其知前人食已得病故将更与人食或将出卖以故令人病者合徒一年因而致死者绞即人自食致死者谓有余不速焚之虽不与人其人自食因即致死者从过失杀人法征铜入死家注云盗而食者不坐谓人窃盗而食之以致死伤者脯肉主不坐仍科不速焚之罪其有害心故与尊长食欲令死者亦准谋杀条论施于卑贱至死依故杀法

诸有所憎恶而造厌魅及造符书呪诅欲以杀人者各以谋杀论减二等于周亲尊长及外祖父母夫夫之祖父母父母各不减以故致死者各依本杀法欲以疾苦人者又减二等子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减即于祖父母父母及主直求爱媚而厌呪者流二千里若涉乘輿者皆斩【疏】诸有所憎恶而造厌魅及造符书呪诅欲以杀人者各以谋杀论减二等注云于周亲尊长及外祖父母夫夫之祖父母父母各不减【议曰】有所憎嫌前人而造厌魅厌事多方罕能详悉或图画形像或刻作人身刺心钉眼系手缚足如此厌胜事非一绪魅者或假托鬼神或妄行左道之类或呪或诅欲以杀人者各以谋杀论减二等若于周亲尊长及外祖父母夫夫之祖父母父母各不减依上条皆合斩罪

又云以故致死者各依本杀法欲以疾苦人者又减二等注云子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减【议曰】以故致死者谓以厌魅符书呪诅之故但因一事致死者不依减二等各从本杀法欲以疾苦人者谓厌魅符书呪诅不欲令死惟欲前人病疾苦痛者又减二等称又减者谓大功以下亲及凡人非外祖父母谋杀得减二等者谓从谋杀上总减四等注云子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减即是周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母唯减二等其祖父母父母以下虽复欲令疾苦亦同

谋杀之法皆斩不同减例

【问曰】呪诅大功以上尊长小功尊属欲令疾苦未知合入十恶以否

【答曰】疾苦之法同于殴伤谋殴大功以上尊长小功尊属不入十恶如其已疾苦理同殴法便当不睦之条

又云即于祖父母父母及主直求爱媚而厌呪者流二千里若涉乘輿者皆斩【议曰】子孙于祖父母父母及部曲奴婢于主造厌呪符书直求爱媚者流二千里若涉乘輿者罪无首从皆合处斩直求爱媚便得极刑重于盗服御之物准例亦入十恶

杀人移乡

诸杀人应死会赦免者移乡千里外其工乐杂户及官户奴并太常音声人虽移乡各从本色部曲及奴出卖及转配事千里外人若群党共杀止移下手者及头首之人若死家无周以上亲或先相去千里外即习天文业已成若妇人有犯及杀他人部曲奴婢并不在移限部曲奴婢自相杀者亦同违者徒二年

【疏】诸杀人应死会赦免者移乡千里外其工乐杂户及官户奴并太常音声人虽移乡各从本色注云部曲及奴出卖及转配事千里外人【议曰】杀人应死而会赦免罪而死家有周以上亲者移乡千里外为户其有特赦免死者亦依会赦例移乡工乐及官户奴并谓下属县贯其杂户若太常音声人有县贯仍各于本司上下不从州县赋役者此等杀人会赦虽合移乡各从本色谓移乡避讎并从本色驱使注云部曲及奴出卖谓私奴出卖部曲将转事人各于千里之外

又云若群党共杀止移下手者及头首之人若死家无周以上亲或先相去千里外即习天文业已成若妇人有犯及杀他人部曲奴婢并不在移限注云部曲奴婢自相杀者亦同又云违者徒二年【议曰】群党共杀谓谋杀造意合斩从而加功者绞同谋共斗以下手重者为重罪亦合处绞律故云止移下手及头首之人谓虽不下手发意元谋或以威力使人杀者并合移乡虽有从而加功准律合死既不下手共杀者即不移乡若死家无周以上亲或先相去千里外即习天文谓天文观生天文生以上业已成者若妇人有犯谓无常居随夫所在及杀他人部曲奴婢此等并不在移乡避讎之限注云部曲奴婢自相杀者亦同谓亦不在移乡之例此以上应移而不移不应移而移违者各徒二年

残害死尸

蕃客死许烧葬穿地得死人不埋及因熏狐狸烧棺槨

诸残害死尸谓焚烧支解之类及弃尸水中者各减斗杀罪一等缌麻以上尊长不减弃而不

失及髡发若伤者各又减一等即子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减皆谓意在于恶者

【疏】诸残害死尸注云谓焚烧支解之类又云及弃尸水中者各减斗杀罪一等注云缌麻以上尊长不减【议曰】残害死尸谓支解形骸割绝骨体及焚烧之类及弃尸水中者各减斗杀罪一等谓合死者死上减一等应流者流上减一等之类注云缌麻以上尊长不减谓残害及弃尸水中各依斗杀合斩不在减例

又云弃而不失及髡发若伤者各又减一等即子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减注云皆谓意在于恶者【议曰】弃尸水中还得不失髡发谓髡去其发伤谓故伤其尸伤无大小但非支解之类各又减一等谓凡人并减斗杀罪二等缌麻以上尊长唯减一等大功以上尊长及小功尊属仍入不睦即子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者各不减并同斗杀之罪子孙合入恶逆决不待时注云皆谓意在于恶者谓从残害以下并为意在于恶如无恶心谓若愿自焚尸或遗言水葬及远道尸柩将骨还乡之类并不坐

【准】主客式诸蕃客及使蕃人宿卫子弟欲依乡法烧葬者听缘葬所须亦官给

【准】建隆三年三月十二日敕京城外及诸处近日多有焚烧尸柩者宜令令后止绝若是远路归葬及僧尼蕃人之类听许焚烧

诸穿地得死人不更埋及于冢墓熏狐狸而烧棺槨者徒二年烧尸者徒三年缌麻以上尊长各递加一等卑幼各依凡

人递减一等若子孙于祖父母父母部曲奴婢于主坟冢熏狐狸者徒二年烧棺槨者流三千里烧尸者绞

【疏】诸穿地得死人不更埋及于冢墓熏狐狸而烧棺槨者徒二年烧尸者徒三年缌麻以上尊长各递加一等卑幼各依凡人递减一等【议曰】因穿地而得死人其尸不限新旧不即掩埋令其曝露或于他人冢墓而熏狐狸之类因烧棺槨者各徒二年谓唯烧棺槨火不到尸其烧棺槨者缌麻以上尊长从徒二年上递加一等至周亲尊长流二千五百里其卑幼各依凡人递减一等缌麻于二年上减一等徒一年半小功一年大功杖一百周亲杖九十若穿地得死人可识知是缌麻以上尊长而不更埋亦从徒二年上递加一等卑幼亦从徒二年上递减一等各准烧棺槨之法其烧尸者徒三年缌麻以上尊长各递加一等谓从徒三年上递加一等烧大功尊长尸流三千里虽周亲尊长罪亦不加其卑幼各递减一等谓缌麻卑幼减凡人一等徒二年半递至周亲卑幼犹徒一年

【问曰】下条发冢者加役流注云招魂而葬亦是此文烧尸者徒三年未知招魂而葬亦同以否

【答曰】准律招魂而葬发冢者与有尸同罪律有烧棺槨之文复着烧尸之罪招魂而葬棺内无尸止得从烧棺槨之法不可同烧尸之罪

又云若子孙于祖父母父母部曲奴婢于主坟冢熏狐狸者徒二年烧棺槨者流三千里烧尸者绞【议曰】称子孙于祖父母父母者曾高亦同部曲奴婢于随身客女亦同子孙于祖父母父母部曲奴婢于主冢墓熏狐狸者徒二年若烧棺槨者流三千里烧尸者绞

造祆书祆言

诸造祆书及祆言者绞造谓自造休咎及鬼神之言妄说吉凶涉于不顺者传用以惑众者亦如之传谓传言用谓用书其不满众者流三千里言理无害者杖一百即私有祆书虽不行用徒二年言理无害者杖六十

【疏】诸造祆书及祆言者绞注云造谓自造体咎及鬼神之言妄说吉凶涉于不顺者【议曰】造祆书及祆言谓构成怪力之书诈为鬼神之语休谓妄说他人及己身

有休征咎谓妄言国家有咎恶观天画地诡说灾祥妄陈吉凶并涉于不顺者绞

又云传用以惑众者亦如之注云传谓传言用谓用书又云其不满众者流三千里言理无害者杖一百即私有祆书虽不行用徒二年言理无害者杖六十【议曰】传用以惑众者谓非自造传用祆言祆书以惑众三人以上亦得绞罪注云传谓传言用谓用书其不满众者谓被惑者不满三人若是同居不入众人之限此外一人以上虽不满众合流三千里其言理无害者谓祆书祆言虽说变异无损于时谓若预言水旱之类合杖一百即私有祆书谓前人旧作私裏相传非己所制虽不行用仍徒二年其祆书言理无害于时者杖六十

【准】唐开元二十八年三月二十一日敕蠹政之深左道为甚所以先王设教犯者必诛去其害群盖非获已自今以后辄有托称佛法因肆祆言妄谈休咎专行诳惑诸如此类法实难容宜令所在长官严加捉搦仍委御史台及本道采访使紮察如有此色推勘得实必无冤滥者其头首宜令集众先决一百自余徒侣等各决六十然后録奏其所由州县长官及专知官不能觉察者亦具名闻奏【准】唐天成二年六月七日敕节文或僧俗不辩或男女混居合党连群夜聚明散托宣传于法会潜恣纵于淫风若不去除实为弊恶此后委所在州府县镇及地界所由巡司节级严加壁刺有此色之人便仰收捉勘寻据关连徒党并决重杖处死

【准】周显德五年七月七日敕条今后捉获此色人其头首及徒党中豪强者并决杀余者减等科罪如是情涉不顺者准前敕处分其有祆书者所在焚烧

夜入人家

诸夜无故入人家者笞四十主人登时杀者勿论若知非侵犯而杀伤者减斗杀伤二等其已

就拘执而杀伤者各以斗杀伤论至死者加役流

【疏】诸夜无故入人家者笞四十主人登时杀者勿论若知非侵犯而杀伤者减斗杀伤二等【议曰】夜无故入人家依刻漏法昼漏尽为夜夜漏尽为昼谓夜无事故

辄入人家笞四十家者谓当家宅院之内登于入时被主人格杀之者勿论若知非侵犯谓知其述误或因醉乱及老小疾患并及妇人不能侵犯而杀伤者减斗杀伤二等若杀他人奴婢合徒三年得减二等徒二年之类

【问曰】外人来奸主人旧已知委夜入而杀亦得勿论已否

【答曰】律开听杀之文本防侵犯之辈设令旧知奸秽终是法所不容但夜入人家理或难辩纵令知犯亦为罪人若其杀即加罪便恐长其侵暴登时许杀理用无疑况文称知非侵犯而杀伤者减斗杀伤二等即明知是侵犯而杀自然依律勿论

又云其已就拘执而杀伤者各以斗杀伤论至死者加役流【议曰】已就拘执谓夜入人家已被擒获拘留执缚无能相拒本罪虽重不合杀伤主人若有杀伤各依斗法科罪至死者加役流

卷十九贼盗律

【八门】律条十七并疏格敕条八起请条三

盗大祀神御物盗宝印乘舆服御物制书官文书盗门符兵符门钥兵器

盗毁天尊佛像

发冢盗园陵内草木

盗官私马牛杀割牛鼻斫牛脚

盗不计赃而立罪名者

强盗窃盗监主自盗

故烧人舍屋因盗财物

恐喝取人财物因殴击人夺财物

盗大祀神御物

盗宝印乘舆服御物制书官文书盗门符兵符门钥兵器

诸盗大祀神御之物者流二千五百里谓供神御者帷帐几杖亦同其拟供神御谓营造未成者及供而废阙若飨荐之具已饌呈者徒二年飨荐谓玉币牲牢之属饌呈谓已入祀所经祀官省视者未饌呈者徒一年半已阙者杖一百已阙谓接神礼毕若盗釜甑刀匕之属并从常盗之法

【疏】诸盗大祀神御之物者流二千五百里注云谓供

神御者帷帐几杖亦同又云其拟供神御注云谓营造未成者【议曰】盗大祀神御之物公取窃取皆为盗大祀谓天地宗庙神州等其供神御所用之物而盗之者流二千五百里注云谓供神御者帷帐几杖亦同谓见供神御者虽帷帐几杖亦得流罪故云亦同其拟供神御谓上文神御之物及帷帐几杖营造未成拟欲供进者故注云谓营造未成者

又云及供而废阙若飨荐之具已饌呈者徒二年注云飨荐谓玉币牲牢之属饌呈谓已入祀所经祀官省视者又云未饌呈者徒一年半已阙者杖一百注云已阙谓接神礼毕又云若盗釜甑刀匕之属并从常盗之法【议曰】供而废阙谓神御之物供祭已讫退还所司者故云

废阌若享荐之具已饌呈者谓牲牢枣栗脯修之属已入神所呈阅祀官讫而盗者各徒二年故注云飧荐谓玉币牲牢之属未饌呈者徒一年半谓以上玉币牲牢饌具之属未饌呈祀官而盗者徒一年半已阌者谓神前饮食荐飧已了退而盗者得杖一百若盗釜甑刀匕之属谓并不用供神故从常盗之法一尺杖六十一匹加一等五匹徒一年五匹加一等罪止加役流言之属谓盘盂杂器之类

诸盗御宝者绞乘輿服御物者流二千五百里谓供奉乘輿之物服通衾茵之属真副等皆须监当之官部分拟进乃为御物其拟供服御及供而废阌若食将御者徒二年将御谓已呈监当之官拟供食御及非服而御者徒一年半

【疏议曰】称御者太皇太后皇太后皇后亦同皇太子减一等皇帝八宝皆以玉为之有神宝受命宝皇帝行宝皇帝之宝皇帝信宝天子行宝天子之宝天子信宝此等八宝皇帝所用之物并为御宝其三后宝以金为之并不行用盗者俱得绞刑其盗皇太子宝准例合减一等流三千里若盗皇太子妃宝亦流三千里后宝既与御宝不殊妃宝明与太子无别乘輿服御物谓供奉乘輿服用之物三后服御之物亦同盗者流二千五百里若盗皇太子及妃所服用物准例减一等各徒三年计赃重者即准赃同常盗之罪加一等注云谓供奉乘輿之物服通衾茵之属称之属者毡褥之类真副等真谓见供服用之衣副谓副贰之服皆须监当之官部分拟进者乃为御物其拟供服御谓营造未成及供而废阌谓已供用事毕是名废阌若食将御者谓御食已呈监当之官拟进而盗及食者从拟供服御以下各徒二年故注云将御谓已呈监当之官拟供食御谓未呈监当之官及非服而御之物者若食及盗各徒一年半赃重者各计赃以常盗论加一等

诸盗官文书印者徒二年余印杖一百谓贪利之而非行用者余印谓印物及畜产者

【疏议曰】印者信也谓印文书施行通達上下所在信受故曰官文书印盗此印者徒二年余印杖一百余印谓给诸州封函及畜产之印在令式印应官给但非官文书之印盗者杖一百注云谓贪利之而非行用者皆谓藉以为财不拟行用若将行用即从伪造伪寫封用规避之罪科之

诸盗制书者徒二年官文书杖一百重害文书加一等纸券又加一等亦谓贪利之无所施用者重害谓徒罪以上狱案及婚姻良贱勋赏黜陟授官除免之类即盗应除文案者依凡盗法

【疏】诸盗制书者徒二年官文书杖一百重害文书加一等纸卷又加一等注云亦谓贪利之无所施用者重害谓徒罪以上狱案及婚姻良贱勋赏黜陟授官除免之类【议曰】盗制书徒二年敕及奏钞亦同敕旨无御书奏钞即有御书不可以御书奏钞轻于敕旨各与盗制书罪同官文书谓在司寻常施行文书有印无印等释曰等犹同也重害文书加一等合徒一年注云亦谓贪利之亦如上条盗印藉为财用无所施行重害谓徒罪以上狱案及婚姻良贱功赏黜陟授官除免之类称之类者谓仓粮财物行军文簿帐及户籍手实之属盗者各徒一年若欲动事盗者自从增减之律

又云即盗应除文案者依凡盗法【议曰】即盗应除文案者依令文案不须常留者每三年一拣除既是年久应除即非见行文案故依凡盗之法计赃科罪

诸盗宫殿门符发兵符传符者流二千里使节及皇城京城门符徒三年余符徒一年门钥各减三等盗州镇及仓厨廩

库关门等钥杖一百县戍等诸门鑰杖六十

【疏议曰】开闭殿门皆用铜鱼合符用符钥格式已于擅兴律解讫发兵符以铜为之左者进内右者付州府监及提兵镇守之所并留守应执符官人其符虽通余用为发兵事重故以发兵为目传符谓给将乘驿者依公式令下诸方传符京师及留守为麟符东方青龙西方驺虞南方朱雀北方玄武两京留守二十左十九右一余皆四左三右一左者进内右者付应执符人其两京留守符并进内须遣使向四方皆给所诣处左符书于骨帖上内着符裏用泥封以门下省印印之所至之处以右符勘合然后承用盗者合流二千里节者皇华出使黜陟幽明輶轩奉制宣威殊俗皆执旌节取信天下及皇城门京城等门盗诸门符及使节者各徒三年余符徒一年余符谓禁苑及交巡等符案擅兴律凡言余符者契亦同即契应发兵者同发兵符法然则盗发兵契各同鱼符之罪门钥各减三等谓各减所开闭之门鱼符三等假有盗宫殿门符合流二千里门钥减三等得徒二年余钥应减门符并准此若是禁苑门钥不可轻于州镇关门等钥盗州镇及官仓厨廩库及关门等钥各杖一百县戍等诸门钥称诸门钥者谓内外百司及坊市门官有门禁盗其钥者各杖六十

诸盗禁兵器者徒二年甲弩者流二千里若盗罪轻同私有法盗余兵器及旌旗幡帜者杖九十若盗守卫宫殿兵器者各加一等即在军及宿卫相盗还充官用者各减二等

【疏议曰】盗禁兵器者徒二年谓非弓箭刀楯短矛私家不合有者皆为禁兵器甲弩者流二千里盗罪轻者同私有法即是盗弩一张流二千里盗甲一领亦流二千里案擅兴律私有甲一领及弩三张流二千里盗甲三领及弩五张绞即盗甲三领或盗弩五张并得绞罪是名盗罪轻同私有法其盗余兵器谓虽是官兵器私家合有者及旌旗幡帜者杖九十并据盗官物计赃重加凡盗一等若盗守卫宫殿兵器者又各加一等谓见用守卫宫殿加凡盗二等即在军谓在行军之所若宿卫相盗还充官用者各减二等若入私者各同上文盗法

盗毁天尊佛像

诸盗毁天尊佛像者徒三年即道士女冠盗毁天尊像僧尼盗毁佛像者加役流真人菩萨各减一等盗而供养者杖一百盗毁不相须

【疏议曰】凡人或盗或毁天尊若佛像各徒三年道士女冠盗毁天尊像僧尼盗毁佛像者各加役流为其盗毁所事先圣形像故加役流不同俗人之法真人菩萨各减一等凡人盗毁徒二年半道士女冠盗毁真人僧尼盗毁菩萨各徒三年盗而供养者杖一百谓非贪利将用

供养者但盗之与毁各得徒流之坐故注云盗毁不相须其非真人菩萨之像盗毁余像者若化生神王之类当不应为从重有赃入己者即依凡盗法若毁损功庸多者计庸坐赃论各令修复其道士等盗毁佛像及菩萨僧尼盗毁天尊若真人各依凡人之法

发冢盗园陵内草木

诸发冢者加役流发彻即坐招魂而葬亦是已开棺槨者绞发而未彻者徒三年其冢先穿及未殡而盗尸柩者徒二年半盗衣服者减一等器物砖版者以凡盗论

【疏】诸发冢者加役流注云发彻即坐招魂而葬亦是又云已开棺槨者绞发而未彻者徒三年【议曰】礼云葬者藏也欲人不得见古之葬者厚衣之以薪后代圣人易之以棺槨有发冢者加役流注云发彻即坐招魂而葬亦是谓开至棺槨即为发彻先无尸柩招魂而葬但使发彻者并合加役流已开棺槨者绞谓有棺有槨者必须棺槨两开不待取物触尸俱得绞罪释曰罪其不用棺槨葬者若发而见尸亦同已开棺槨之坐发而未彻者谓虽发冢而未至棺槨者徒三年

又云其冢先穿及未殡而盗尸柩者徒二年半盗衣服者减一等器物砖版者以凡盗论【议曰】其冢先穿谓先自穿陷旧有隙穴者未殡谓尸犹在外未殡葬而盗尸柩者徒二年半谓盗者元无恶心或欲诈代人尸或欲别处改葬之类盗衣服者减一等得徒二年计赃重者以凡盗论加一等此文既称未殡明上文发冢殡讫而发者亦是若盗器物砖版者谓冢先穿取其明器等物或砖若版以凡盗论

【问曰】发冢者加役流律既不言尊卑贵贱未知发子孙冢得罪同凡人否

【答曰】五刑之属条有三千犯状既多故通比附然尊卑贵贱等数不同刑名轻重粲然有别尊长发卑幼之坟不可重于杀罪若发尊长之冢据法止同凡人律云发冢者加役流在于凡人便减杀罪一等若发卑幼之冢须减本杀一等而科之已开棺槨者绞即同已杀之坐发而未彻者徒三年计凡人之罪减死二等卑幼之色亦于本杀上减二等而科若盗尸柩者依减三等之例其于尊长并同凡人

诸盗园陵内草木者徒二年半若盗他人墓茔内树者杖一百

【疏议曰】园陵者三秦记云帝王陵有园因谓之园陵三辅黄图云谓陵四阑门通四园然园陵草木而合芟刈而有盗者徒二年半若盗他人墓茔内树者杖一百若赃重者准下条以凡盗论加一等若其非盗唯止斫伐者准杂律毁伐树木稼穡各准盗论园陵内徒二年半他人墓茔内树杖一百

盗官私马牛杀割牛鼻斫牛脚

诸盗官私马牛而杀者徒二年半

【疏议曰】马牛军国所用故与余畜不同若盗而杀者徒二年半若准赃重于徒二年半者以凡盗论加一等其有盗杀牝音茅牛之类乡俗不用耕驾者计赃以凡盗论臣等参详今后应有盗官私马牛及杂畜而杀之或因讎嫌憎嫉而潜行屠杀者请并为盗杀如盗杀马牛头首处死从者减一等盗杀驼骡驴者计生时价估赃钱定罪各准近敕处分罪不至死者加凡盗二等加不至死盗杀犬者决臀杖十七放如有盗割牛鼻盗斫牛脚者首处死从减一等疮合可用者并减一等如盗割盗斫至三头者虽疮合可用头首不在减死之限

盗不计赃而立罪名者

诸盗不计赃而立罪名及言减罪而轻于凡盗者计赃重以凡盗论加一等

【疏议曰】从盗大祀神御之物以下不计赃科唯立罪名亦有减处并谓得罪应重故别立罪名若减罪轻于凡盗者各须计赃以凡盗论加一等假有盗他人马牛而杀评马牛赃直绢二十匹若计凡盗合徒二年半以盗杀马牛故加凡盗一等处徒三年及言减罪轻于凡盗者上条盗尸柩者徒二年半盗衣服者减一等假有盗尸柩上衣服直绢二十匹依凡盗法合徒二年半文称减一等只徒二年故依凡盗加一等亦徒三年是名以凡盗论加一等若盗皇太子服用及盗中小祀释曰大中小祀并具在祠令等物虽得减罪亦是盗不计赃

强盗窃盗监主自盗

诸强盗谓以威若力而取其财先强后盗先盗后强等若与人药酒及食使狂乱取财亦是即得阑遗之物殴打财主而不还及窃盗发觉弃财逃走财主追捕因相拒捍如此之类事有因缘者非强盗不得财徒二年一尺徒三年二匹加一等十匹及伤人者绞杀人者斩杀伤奴婢亦同虽非财主但因盗杀伤皆是其持仗者虽不得财流三千里五匹绞伤人者斩

【疏】诸强盗注云谓以威若力而取其财先强后盗先盗后强等若与人药酒及食使狂乱取财亦是即得阑遗之物殴打财主而不还及窃盗发觉弃财逃走财主追捕因相拒捍如此之类事有因缘者非强盗【议曰】强盗取人财注云谓以威若力假有以威胁人不加凶力或有直用凶力不作威棱而劫掠取财者先强后盗谓先加迫胁然后取财先盗后强谓失窃其财事觉之后始加威力如此之例俱为强盗若饮人药酒或食中加药令其迷谬而取其财者亦从强盗之法即得阑遗之物财主来认因即殴打不肯还物及窃盗取人财财主知觉遂弃财逃走财主逐之因相拒捍如此之类是事有因缘并非强盗自从斗殴及拒捍追捕之法

【问曰】据捕亡律被盗虽旁人皆得捕系未审盗者将财逃走旁人追捕因即格伤或絶时不絶时得罪同强盗否

【答曰】依律盗者虽是旁人皆得捕系以送官司盗者既将财逃走旁人依律合捕其人乃

拒伤捕者即是先盗

后强絶时以后捕者既无财主寻逐便是不知盗由因相拒格唯有拒捕之罪不成强盗

又云不得财徒二年一尺徒三年二匹加一等十匹及伤人者绞杀人者斩注云杀伤奴婢亦同虽非财主但因盗杀伤皆是又云其持仗者虽不得财流三千里五匹绞伤人者斩【议曰】强盗虽不得财徒二年若得一尺即徒三年每二匹加一等赃满十匹虽不满十匹及不得财但伤人者并绞杀人者并斩谓因盗而杀伤人者注云杀伤奴婢亦同诸条奴婢多悉不同良人于此杀伤奴婢亦同良人之坐虽非财主但因盗杀伤皆是无问良贱皆如财主之法盗人若持杖虽不得财犹流三千里赃满五匹合绞持杖者释曰杖具在第七虽不得财伤人者斩罪无首从

【准】唐元和十年八月九日敕节文京兆府奏应擒获强盗不论有赃无赃并集众决杀

【准】周显德五年七月七日敕条今后应持仗行劫不问有赃无赃并处死其同行劫贼内有不持仗者亦与同罪其余称强盗者准律文处分

【准】周显德五年七月七日敕条劫盗及杀人贼同情知情者若是未行劫之前曾与同居骨肉和同商量或更教唆使去事过之后同受赃物如此者谓之同情若是拟行劫杀之时骨肉虽知止遏不得或是劫杀之后方始告知或将到赃物收藏在家如此者谓之知情应同情者与贼同罪若一家之内同情者众只取一人为首处死余人为从减死罪其妇女同情者量罪科断如知情者既诚劝不及又言告无文望准律处分如累行劫杀骨肉皆曾知情亦可量情罪科断

【准】建隆三年十二月五日敕节文今后应强盗计赃钱满三贯文足陌皆处死不满三贯文决脊杖二十配役三年不满二贯文决脊杖二十配役二年不满一贯文决脊杖二十配役一年其赃钱并足陌不得财者决脊杖二十放虽不得财但伤人者皆处死其造意之人行而不受分或受分而不行并与行者同罪或不行又不受分者减行者一等决配其有同谋行而不受分或受分而不行亦

减行者一等决配不行又不受分者决脊杖十七放应同居骨肉内有同情并知情及持仗行劫同行劫贼内有不持仗者并准显德五年七月七日敕条指挥所有律条内称以强盗论及并赃无首从请并准律文处分臣等参详应持仗行劫一准旧敕不问有赃无赃并处死除持仗行劫外其余强盗谓以威若力而取其财或先强后盗先盗后强若与人药酒及食使狂乱而取其财者并名为强盗计赃处死决配一准前敕处分其□墙贼并同此强盗处断

诸窃盗不得财答五十一尺杖六十一匹加一等五匹徒一年五匹加一等五十匹加役流

【疏议曰】窃盗人财谓潜形隐面而取盗而未得者答五十得财一尺杖六十一匹加一等

即是一匹一尺杖七十以次而加至赃满五匹不更论尺即徒一年每五匹加一等四十匹流三千里五十匹加役流其有于一家频盗及一时而盗数家者并累而倍论倍谓二尺为一尺若有一处赃多累倍不加重者止从一重而断其倍赃依例总征

【准】唐建中三年三月二十四日敕节文自今以后捉获窃盗赃满三匹以上者并集众决杀

【准】建隆三年二月十一日敕节文起今后犯窃盗赃满五贯文足陌处死不满五贯文决脊杖二十配役三年不满三贯文决脊杖二十配役二年不满二贯文决脊杖十八配役一年一贯文以下量罪科决其随身并女仆偷盗本主财物赃满十贯文足陌处死不满十贯文决脊杖二十配役三年不满七贯文决脊杖二十配役二年不满五贯文决脊杖十八配役一年不满三贯文决臀杖二十一贯文以下量罪科决如是伏事未满二周年偷盗者一准凡人断遣应配役人并配逐处重役不刺面满日疏放其女口与免配役所有赃钱以一百文足陌为陌余从前后格敕处分

或闻外州断狱窃盗不分首从为准律云假有十人共盗十匹各得十匹之罪谓之赃满尽处极刑盖是官吏不详律意枉陷人命特与分别免至错误臣等参详请今后应

犯窃盗不计几人同行将逐人脚下赃物都并为一处估至五贯文足陌者头首处死其随身并女仆偷盗本主财物并估至十贯文足陌者头首处死余为从坐如赃钱各不满者并准敕条等第处分

诸监临主守自盗及盗所监临财物者若亲王财物而监守自盗亦同加凡盗二等三十匹绞本条已有加者亦累加之【疏议曰】假如左藏库物则太府卿丞为监临左藏令丞为监事见守库者为主守而自盗库物者为监临主守自盗又如州县官人盗部内人财物是为盗所监临注云若亲王财物依令皇兄弟皇子为亲王监守自盗王家财物亦同官物之罪加凡盗二等一尺杖八十一匹加一等一匹一尺杖九十五匹徒二年五匹加一等是名加凡盗二等三十匹绞注云本条已有加者亦累加之谓监临主守自盗所监主不计赃之物计赃重者以凡盗论加一等即是本条已有加于此又加二等假有武库令自盗禁兵器计赃直绢二十匹凡人盗者二十匹合徒二年半以盗不计赃而立罪名计赃重者加凡盗一等者徒三年监主又加二等流二千五百里如此之类是本条已有加者亦累加之

【准】刑部格受雇载运官物公案受领因而隐盗及贸易者并同监主法

故烧人舍屋因盗财物

诸故烧人舍屋及积聚之物而盗者计所烧减价并赃以强盗论

【疏议曰】贼人奸诈千端万绪滥窃穿窬触途诡譎或有烧人舍屋及积聚之物因即盗取

其财计所烧之物减价并于所盗之物计赃以强盗论十匹绞

【问曰】有人持仗烧人舍宅因即盗取其财或烧伤物主合得何罪

【答曰】依杂律故烧人舍屋徒三年不限强之与窃然则持仗烧人舍止徒三年因即盗取财物便是元非盗意虽复持仗而行事同先强后盗计赃以强盗科罪火若伤人者同强盗伤人法故放火起请条在第二十七故放火条内

恐喝取人财物因殴击人夺财物

诸恐喝取人财物者口恐喝亦是准盗论加一等虽不足畏忌财主惧而自与亦同展转传言而受财者皆为从坐若为人所侵损恐喝以求备偿事有因缘之类者非若财未入者杖六十即缙麻以上自相恐喝者犯尊长以凡人论强盗亦准此犯卑幼各依本法

【疏】诸恐喝取人财物者注云口恐喝亦是又云准盗论加一等虽不足畏忌财主惧而自与亦同注云展转传言而受财者皆为从坐若为人所侵损恐喝以求备偿事有因缘之类者非【议曰】恐喝者谓知人有犯欲相告诉恐喝以取财物者注云口恐喝亦是虽口恐喝亦与文牒同计赃准盗论加一等谓一尺杖七十一匹加一等五匹徒一年半五四加一等三十五匹流三千里虽不足畏忌但财主惧而自与财者亦同恐喝之罪注云展转传言假若甲遣乙丙传言于丁恐喝取物五匹甲合徒一年半乙丙并各徒一年是名展转传言受财者皆为从坐若为人所侵损恐喝以求备偿假有甲为乙践损田苗遂恐喝于乙得陪苗之外更取财者为有损苗之由不当恐喝之坐苗外余物即当非监临主司因事受财坐赃论科断此是事有因缘之类非恐喝

【问曰】恐喝取财五匹首不行又不受分传言者二人一人受财一人不受财各合何罪

【答曰】律称准盗须依盗法案下条共盗者并赃论造意及从行而不受分即受分而不行各依本首从法若造意不行又不受分即以行人专进止者为首造意为从至死减一等从者不行又不受分答四十其首不行又不受分即以传言取物者为首五匹合徒一年半造意者为从合徒一年又一人不受分亦合为从答五十

【又问】监临恐喝所部取财合得何罪

【答曰】凡人恐喝取财准盗论加一等监临之官不同凡人之法名例当条虽有罪名所为重者自从重理从强乞之律合准枉法而科若知有罪不虚恐喝取财物者合从真枉法而断

又云若财未入者杖六十即缙麻以上自相恐喝者犯尊长以凡人论注云强盗亦准此又云犯卑幼各依本法【议曰】恐喝取财无限多少财未入者杖六十即缙麻以上自相恐喝者犯尊长以凡人论准盗加一等强盗亦准此者谓别居周亲以下卑幼于尊长家行强盗者虽

同于凡人家强盗得罪若有杀伤应入十恶者仍入十恶犯卑幼各依本法谓恐喝缢麻小功卑幼取财者减凡人一等五匹徒一年大功卑幼减二等杖一百周亲卑幼减三等五匹杖九十之类

【准】周显德五年七月七日敕条今欲改诸恐吓人取财物者若被官司形势不因公事非理临迫或被所由节级因事动摇或偶有违犯被人称欲发举论告及纪拾州县并诸职司以求裨补或受雇论事以此取财物等赃满二十匹头首处死同情者减一等赃不满者等第科断

诸本以他故殴击人因而夺其财物者计赃以强盗论至死者加役流因而窃取者以窃盗论加一等若有杀伤者各从故斗法

【疏】诸本以他故殴击人因而夺其财物者计赃以强盗论至死者加役流【议曰】谓本无规财之心乃为别事殴打因见财物遂即夺之事类先强后盗故计赃以强盗论一尺徒三年二匹加一等以先无盗心之故赃满十匹应死者加役流若夺财物不得者止从故斗殴法文称计赃以强盗论夺物赃不满尺同强盗不得财徒二年即元无盗心虽持仗亦不加其罪

又云因而窃取者以窃盗论加一等若有杀伤者各从故斗法【议曰】先因他故殴击而辄窃取其财以窃盗论加一等一尺杖七十一匹加一等若有杀伤者谓本因殴击杀伤元非盗财损害各从故斗法谓因斗致死者绞故杀者斩称各者从强夺及窃取各以故斗论

【问曰】监临官司本以他故殴击部内之人因而夺其财物或窃取满三十匹者合得何罪

【答曰】律称本因他故殴击人元即无心盗物殴讫始夺事与强盗相类准赃虽依强盗罪止加役流故知其赃虽多法不致死因而窃取以窃盗论加一等者为监临主司殴击部内因而窃物以窃盗论加凡盗三等上文强盗

既不至死下文窃盗不可引入绞刑三十匹者罪至加役流

【又问】名例云称以盗论者与真犯同此条因而窃取以窃盗论加一等既云加一等即重于窃盗之法监临窃三十四者绞今答不死理有未通

【答曰】本条别有制与例不同者依本条文称夺其财物者以强盗论至死者加役流又云加者不得加至于死是明本以他故殴人因而夺财纵至百匹罪止加役流况于窃取人财岂得加入于死监临虽有加罪加法不至死刑况下条略奴婢及和诱各依强窃等法罪止流三千里注云虽监临主守亦同即此条虽无监临之文亦不加入于死

卷二十贼盗律

【五门】律条十五并疏敕条一起请条二

盗亲属财物将人盗己家物

因盗杀伤人

贸易官物取人山野刈伐积聚物

略卖良贱和诱良贱略卖亲属詿诱雇卖良口

共盗并赃依首从法同谋行盗三度行盗公取窃取皆为盗部内有盗及容止盗

盗亲属财物将人盗己家物

诸盗缌麻小功亲财物者减凡人一等大功减二等周亲减三等杀伤者各依本杀伤论此谓因盗而误杀者若有所规求而故杀周以下卑幼者绞余条准此

【疏议曰】缌麻以上相盗皆据别居卑幼于尊长家强盗已于恐喝条释讫其尊长于卑幼家窃盗若强盗及卑幼于尊长家行窃盗者缌麻小功减凡人一等大功减二等周亲释曰周亲大功小功缌麻服具在假宁令后丧服制度内减三等杀伤者各依本杀伤论谓因盗误杀伤人若杀伤尊长卑幼名依本杀伤法注云此谓因盗而误杀者谓本心只欲规财因盗而误杀人者亦同因盗过失杀人依斗杀之罪不言伤者为伤罪稍轻听从误伤之法但杀人坐重虽误同斗杀论若实故杀自依故杀伤法若有所规求故杀周以下卑幼者绞即此条因盗是为有所规求故杀周以下卑幼者绞误杀者自依本斗杀伤论余条谓诸条奸及略和诱但是争竞有所规求而故杀周以下卑幼本条不至死者并绞故云余条准此

诸同居卑幼将人盗己家财物者以私辄用财物论加二等他人减常盗罪一等若有杀伤者各依本法他人杀伤纵卑幼不知情仍从本杀伤法坐之

【疏议曰】同居卑幼谓共居子孙弟侄之类将外人共盗己家财物者以私辄用财物论加二等案户婚律同居卑幼私辄用财者十匹答十匹加一等罪止杖一百他人减凡盗一等谓卑幼将人盗物虽多罪止徒一年半他人减常盗罪一等其于首从自依常例若有杀伤者各依本杀伤法谓依故杀伤尊长卑幼法纵不知情他人亦依强盗杀伤法注云他人杀伤纵卑幼不知情仍从本杀伤法坐之谓卑幼不知他人杀伤之情仍从故杀伤法称坐之者不在除免加役流之例若他人误杀伤尊长卑幼不知情亦依误法其被杀伤人非尊长者卑幼不知杀伤情唯得盗罪无杀伤之坐其有知情并自杀伤者各依本杀伤之法

【问曰】卑幼将人盗己家财物以私辄用财物论加二等他人减常盗一等若卑幼共他人强盗者律无加罪之文未知更加罪以否

【答曰】强之与窃罪状不同案职制律贷所监临财物强者加二等余条强者准此诸亲相盗罪有等差将人盗己家财物者加私辄用财物二等更无强盗之文止明杀伤之坐若杀伤罪重从杀伤法科如杀伤坐轻即准强者加二等此是一部通例故不条别生文

因盗杀伤人

诸因盗而过失杀伤人者以斗杀伤论至死者加役流得财不得财等财主寻逐遇他死者非其共盗临时有杀伤者以强盗论同行不知杀伤情者止依窃盗法

【疏】诸因盗而过失杀伤人者以斗杀伤论至死者加役流注云得财不得财等财主寻逐遇他死者非【议曰】因行窃盗而过失杀伤人者以其本有盗意不从过失收赎故以斗杀伤论其杀伤之罪至死者加役流注云得财不得财等释曰等犹同也谓得财与不得财并从斗杀伤科财主寻逐遇他死者非谓财主寻逐盗物之贼或坠马或落坑致死之类是遇他故而死盗者唯得盗罪而无杀伤之坐

又云其共盗临时有杀伤者以强盗论同行不知杀伤情者止依窃盗法【议曰】谓共行窃盗不谋强盗临时乃有杀伤人者以强盗论同行而不知杀伤情者止依窃盗法谓同行元谋窃盗不知杀伤之情止依窃盗为首从杀伤者依强盗法

贸易官物取人山野刈伐积聚物

诸以私财物奴婢畜产之类余条不别言奴婢者与畜产财物同贸易官物者计其等准盗论官物贱亦如之计所利以盗论其贸易奴婢计赃重于和诱者同和诱法

【疏议曰】以私家财物奴婢畜产之类或有碾硃邸店庄宅车船等色故云之类注云余条不别言奴婢者与畜产财物同谓叛逆条中称资财并没官不言奴婢畜产即是总同财物又厩库律验畜产不以实者一笞四十三加一等罪止杖一百若以故价有增减赃重者计所增减坐赃论即无验奴婢之文若验奴婢不实者亦同验畜产之法故云余条不别言奴婢者与畜产财物同贸易官物者谓以私物贸易官物计其等准盗论假将私奴贸易官奴其奴各直绢五匹其价虽等仍准盗论合徒一年注云官物贱亦如之谓私奴直绢十匹博官奴直绢五匹亦徒一年计所利以盗论谓以私物直绢一匹贸易官物直绢两匹即一匹是等合准盗论监主之与凡人并杖六十一匹是利以盗论凡人亦杖六十有倍赃若是监临主掌加罪二等合杖八十应累并者皆将以盗累于准盗加罪之类除免倍赃各尽本法注云其贸易奴婢计赃重于和诱同和诱法假有监临之官以私奴婢直绢三十匹贸易官奴婢直绢六十匹即是计利三十匹监临自盗合绞凡人贸易奴婢计利五十匹即合加役流以本条和略奴婢罪止流三千里虽监临主守亦同即于此条贸易不可更重故云同和诱法并流三千里

诸山野之物已加功力刈伐积聚而辄取者各以盗论

【疏议曰】山野之物谓草木药石之类有人已加功力或刈伐或积聚而辄取者各以盗论谓各准积聚之处时价计赃依盗法科罪

略卖良贱和诱良贱略卖亲属詎诱雇卖良口

诸略人卖略略卖人不和为略十岁以下虽和亦同略法为奴婢者绞为部曲者流三千里为妻妾子孙者徒三年因而杀伤人者同强盗法和诱者各减一等若和同相卖为奴婢者皆流二千里卖未售者减一等下条准此即略和诱及和同相卖他人部曲者各减良人一等

【疏】诸略人略卖人注云不和为略十岁以下虽和亦同略法又云为奴婢者绞为部曲者流三千里为妻妾子孙者徒三年注云因而杀伤人者同强盗法【议曰】略人者谓设方略而取之略卖人者或为经略而卖之注云不和为略十岁以下虽和亦同略法为奴婢者不共和同即是被略十岁以下未有所知易为诳诱虽共安和亦同略法略人略卖人为奴婢者并绞略人为部曲者或有状验可凭堪诘知实不以为奴者流三千里为妻妾子孙者徒三年为弟侄之类亦同徒三年注云因而杀伤人者同强盗法谓因略人拒斗或杀若伤同强盗法既同强盗之法因略杀伤旁人亦同因略伤人虽略人不得亦合绞罪其略人拟为奴婢不得又不伤人以强盗不得财徒二年拟为部曲徒一年半拟为妻妾子孙者徒一年在律虽无正文解者须尽犯状消息轻重以类断之为奴婢者即与强盗十匹相似故略人不得唯徒二年为部曲者本条减死一等故略未得徒一年半为妻妾子孙者减二等故亦减强盗不得财二等合徒一年

又云和诱者各减一等若和同相卖为奴婢者皆流二千里卖未售者减一等注云下条准此又云即略和诱及和同相卖他人部曲者各减良人一等【议曰】和诱谓和同相诱减略一等为奴婢者流三千里为部曲者徒三年为妻妾子孙者徒二年半若和同相卖谓元谋两和相卖为奴婢者卖人及被卖人罪无首从皆流二千里其数人共卖他人自依首从之法卖未售释曰卖了为售者减一等谓和同相卖未售事发各徒三年注云下条准此谓下

条得逃亡奴婢而卖未售及卖周亲卑幼及子孙之妇等为奴婢未售者亦减一等故云准此即略和诱和同相卖他人部曲者谓略他人部曲为奴婢者流三千里略部曲还为部曲者合徒三年略为妻妾子孙徒二年半和诱者各减一等和诱部曲为奴婢徒三年还为部曲徒二年半为妻妾子孙徒二年若共他人部曲和同相卖为奴婢减流一等徒三年为部曲者徒二年半故云各减良人一等其略和诱缌麻以上亲部曲客女者律虽无文令有转事量酬衣食之直不可同于凡人亦须依盗法而减缌麻小功部曲减凡人部曲一等大功减二等周亲减三等

【问曰】部曲客女被人所诱将为妻妾子孙而和同遂去诱者已有罪名去者合得何罪

【答曰】名例律共犯罪以造意为首随从者减一等背主受诱即当此条准其罪坐减诱者罪一等自余受诱律无正文者并合从坐科罪若逃亡之罪重者依律例当条虽有罪名所为重者自从重

诸略奴婢者以强盗论和诱者以窃盗论各罪止流三千里虽监临主守亦同即奴婢别赍财物者自从强窃法不得累而科之若得逃亡奴婢不送官而卖者以和诱论藏隐者减一等坐之即私从奴婢买子孙及乞取者准盗论乞卖者与同罪虽以为良亦同

【疏】诸略奴婢者以强盗论和诱者以窃盗论各罪止流三千里注云虽监临主守亦同又云即奴婢别赍财物者自从强窃法不得累而科之【议曰】略奴婢者亦谓不和经略而取计赃以强盗论和诱者谓两共和同以窃盗论各依强窃为罪其赃并合倍备各罪止流三千里注云虽监临主守亦同谓虽是监临主守应加亦同罪止流三千里即奴婢别赍财物者谓除奴婢身所著衣服外剩有财物自从强窃法因略者一尺徒三年二匹加一等和诱者一尺杖六十一匹加一等各从一重科之并不得将奴婢之身累并财物同断故云自从强窃法不得累而科之其奴婢身别赍财略诱者不知有物止得略诱本罪赃不合科如其知者财虽奴婢将行合同强窃法其略诱良人或部曲客女衣服外有财者亦同强窃盗法不取入己者良人部曲合有资财不在坐限

又云若得逃亡奴婢不送官而卖者以和诱论藏隐者减一等坐之即私从奴婢买子孙及乞取者准盗论乞卖者与同罪注云虽以为良亦同【议曰】凡捉得逃亡奴婢依令五日内合送官司其有不送而私卖者以和诱论计赃依盗法即私藏隐者减盗罪一等坐之即私从奴婢买子孙及乞取者或买或乞各平所乞买奴婢之价计赃准盗论并不在除免倍赃监临加罪加役流之例乞卖者与同罪谓奴婢将子孙乞人及卖与人并与买乞者同罪注云虽以为良亦同谓乞买者虽将为良人亦与充贱罪同诸略卖周亲以下卑幼为奴婢者并同斗殴杀法无服之卑幼亦同即和卖者各减一等其卖余亲者各从凡人和略法【疏议曰】周亲以下卑幼者谓弟妹子孙及兄弟之子孙外孙子孙之及从父弟妹并谓本条杀不至死者假如斗杀弟妹徒三年杀子孙徒一年半若略卖弟妹为奴婢同斗杀法徒三年卖子孙为奴婢徒一年半之类故云各同斗殴杀法如本条杀合至死者自入余亲例无服之卑幼者谓已妾无子及子孙之妾亦同卖周亲以下卑幼从本杀科之故云亦同假如杀妾徒三年若略卖亦徒三年之类即和卖者各减一等谓减上文略卖之罪一等和卖弟妹徒二年半和卖子孙徒一年之类其卖余亲各从凡人和略法者但是五服之内本条杀罪合至死者并名余亲故云从凡人和略法

【问曰】卖妻为婢得同周亲卑幼以否

【答曰】妻服虽是周亲不可同之卑幼故诸条之内每别称夫为百代之始敦两族之好本犯非应义絶或准周幼之亲若其卖妻为婢原情即合离异夫自嫁者依律两离卖之充贱何宜更合此条卖周亲卑幼妻固不在其中只可同彼余亲从凡人和略之法其于殴杀还同凡人之罪故知卖妻为婢不入周幼之科

【又问】名例律云家人共犯止坐尊长未知此文和同相卖亦同家人共犯以否

【答曰】依例本条别有制与例不同依本条此文卖周亲卑幼及兄弟子孙外孙之妇卖子孙及已妾子孙之妾

各有正条被卖之人不合加罪为其卑幼合受处分故也其卖余亲各从凡人和略法既同凡人为法不合止坐家长

诸知略和诱和同相卖及略和诱部曲奴婢而买之者各减卖者罪一等知祖父母父母卖子孙及卖子孙之妾若已妾而买者各加卖者罪一等展转知情而买各与初买者同虽买时不知买后知而不言者亦以知情论

【疏】诸知略和诱和同相卖及略和诱部曲奴婢而买之者各减卖者罪一等【议曰】谓知略和诱和同相卖等情而故买之者各减卖者罪一等谓各依其色准前条减卖人罪一等假有人知略卖良人为奴婢而买之者从绞上减一等合流三千里之类

又云知祖父母父母卖子孙及卖子孙之妾若已妾而买者各加卖者罪一等注云展转知情而买各与初买者同虽买时不知买后知而不言者亦以知情论【议曰】若略和诱他人而卖得罪已重故买者减卖者罪一等若知祖父母卖子孙以下得罪稍轻故买者加卖者罪一等假有父祖卖子孙为奴婢依斗杀法合徒一年半知而买者加罪一等徒二年之类注云展转知情而买有甲知他人祖父卖子孙而买复与乙乙又卖与丙展转皆知卖子孙之情而买者各与初买者同谓甲乙丙俱合徒二年若初买之时不知略诱和同相卖之情买得之后访知即须首告不首告者亦以知情论各同初买之罪

【问曰】知略和诱充贱而取为妻妾合得何罪

【答曰】知略和诱和同相卖而买之者各减卖者罪一等其略为部曲客女减为贱罪一等为妻妾子孙又减一等即是从贱为妻妾减罪二等通初买减三等假有知略良为婢合绞买为婢减一等买为客女减二等娶为妻妾减三等举斯一节即买余色减罪可知

诸知略和诱及强盗窃盗而受分者各计所受赃准窃盗论减一等知盗赃而故买者坐赃论减一等知而为藏者又减一等

【疏议曰】知略和诱人及略和诱奴婢或强盗窃盗若知情而受分者为其初不同谋故计所受之赃准窃盗论

减一等假有知人强盗受绢五匹者减窃盗一等合杖一百之类其知盗赃故买坐赃论减一等谓知强盗窃盗赃故买十匹合杖一百知而故藏又减一等合杖九十其余犯赃故买及藏者律无罪名从不应为流以上从重徒以下从轻

【准】唐天成元年十月三日敕节文京城诸道若不是正口不得私书契券辄卖良人臣等参详请应有詿诱良口勾引逃亡奴婢与货卖所盗资装者其詿诱勾引之人头首处死从减一等良口奴婢并准律格处分如居停主人不是詿诱勾引之人庸行科断其或分受赃物请准建隆三年二月十一日窃盗敕条科断计赃钱满五贯文足陌者减死一等如有将良口于蕃界货卖者其居停主人知情不告官者亦处死

共盗并赃依首从

同谋行盗三度行盗公取窃取皆为盗部内有盗及容止盗诸共盗者并赃论造意及从行而不受分即受分而不行各依本首从法若造意者不行又不受分即以行人专进止者为首造意者为从至死者减一等从者不行又不受分答四十强盗杖八十若本不同谋相遇共盗以临时专进止者为首余为从坐共强盗者罪无首从主遣部曲奴婢盗者虽不取物仍为首若行盗之后知情受财强盗窃盗并为窃盗从【疏】诸共盗者并赃论造意及从行而不受分即受分而不行各依本首从法【议曰】共行盗者并赃论假有十人同盗得十匹人别分得一匹亦各得十匹之罪若造意之人或行而不受分或受分而不行从者亦有行而不受分或受分而不行虽行受有殊合依本首从为法止用一人为首余为从坐假有甲造意不行受分乙为从行而不受分仍以甲为首乙为从之类

又云若造意者不行又不受分即以行人专进止者为首造意者为从至死者减一等从者不行又不受分答四十强盗杖八十【议曰】假有甲造意行盗而不行所盗得财又不受分乙丙丁等同行乙为处分方略即行人专进止者乙合为首甲不行为从其强盗应至死者减死一等流三千里虽有从名流罪以下仍不得减其共谋窃盗从

者不行又不受分答四十若谋强盗从者不行又不受分杖八十

又云若本不同谋相遇共盗以临时专进止者为首余为从坐注云共强盗者罪无首从【议曰】行盗本不同谋相遇共盗者即以临盗之时专进止者为首余皆为从注云共强盗者罪无首从谓强盗虽本不同谋但是同行并无首从

又云主遣部曲奴婢盗者虽不取物仍为首若行盗之后知情受财强盗窃盗并为窃盗从【议曰】主遣当家部曲奴婢行盗虽不取所盗之物主仍为行盗首部曲奴婢为从若部曲奴婢私自行盗主后知情受财所受多少不限强之与窃并为窃盗从假有部曲等先强盗窃盗得财主后知情受绢五匹合杖一百之类

【问曰】有人行盗其主先不同谋乃遣部曲奴婢随他人为盗为遣行人元谋作首欲令部曲奴婢主作首

【答曰】盗者首出元谋若元谋不行即以临时专进止为首今奴婢之主既不元谋又非行色但以处分奴婢随盗求财奴婢之此行由主处分今所问者乃是他人元谋主虽驱使家人

不可同于盗者元谋既自有首其主即为从论计入奴婢之赃准为从坐假有奴婢逐他人总盗五十匹绢奴婢分得十匹奴婢为五十匹从徒三年主为十匹从合徒一年之类

诸共谋强盗临时不行而行者窃盗共谋者受分造意为窃盗首余并为窃盗从若不受分造意为窃盗从余并答五十若共谋窃盗临时不行而行者强盗其不行者造意受分知情不知情并为窃盗首造意者不受分及从者受分俱为窃盗从

【疏】诸共谋强盗临时不行而行者窃盗共谋者受分造意为窃盗首余并为窃盗从若不受分造意为窃盗从余并答五十【议曰】假有甲乙丙丁同谋强盗申为首临时不行而行者窃盗甲虽不行共谋受分甲既造意为窃盗首余行者并为窃盗从甲若不受分复不行为窃盗从从者不行又不受分答五十前条窃盗从不行又不受分答四十此条答五十者为元谋强盗故也

又云若共谋窃盗临时不行而行者强盗其不行者造意受分知情不知情并为窃盗首造意者不受分及从者受分俱为窃盗从【议曰】同谋行窃盗临时有不行之人而行人自为强盗其不行者是元谋造意受强盗赃分不限知情不知情并为窃盗首其造意者不受分及从者受分俱为窃盗从

诸盗经断后仍更行盗前后三犯徒者流二千里三犯流者绞三盗止数赦后为坐其于亲属相盗者不用此律

【疏议曰】行盗之人实为巨蠹屡犯明宪罔有悛心前后三入刑科便是怙终其事峻之以法用惩其罪故有强盗窃盗经断更为三犯徒者流二千里三犯流者绞亦谓断后又为者其未断经降虑者不入三犯之限注云三盗皆据赦后为坐谓据赦后三犯者不论赦前犯状为数亲属相盗者不用此律谓自依亲属本条不用此三犯之律案职制律亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家假有于堂兄弟妇家及堂兄弟男女婚姻之家犯盗徒流以上并不入三犯之例

【问曰】有三犯死罪会降皆至流徒或一两度止犯流徒或一两度从死会降总成三犯亦同三犯流徒以否

【答曰】律有赦后之文不言降前之犯死罪会降止免极刑流徒之科本法仍在然其所犯本坐重于正犯徒流准律而论总当三犯之例臣等参详诸盗经断后仍更行盗如已经官司两度断遣至第三度更犯不问赃物多少处死所犯度数并取赦后论坐

诸盗公取窃取皆为盗器物之属须移徙阑圈系闭上属须絶离常处放逸飞走之属须专制乃成盗若畜产伴类随之不并计即将入己及盗其母而子随者皆并计之

【疏议曰】公取谓行盗之人公然而取窃取谓方便私窃其财皆名为盗注云器物之属须

移徙者谓器物钱帛之类须移徙离于本处珠玉宝货之类据入手隐藏纵未将行亦是其木石重器非人力所胜应须驮载者虽移本处未驮载闲犹未成盗但物有巨细难以备论略举纲目各准临时取断阑圈系闭之属须絶离常处谓马牛騊骡之类须出阑圈及絶离系闭之处放逸飞走之属谓鹰犬之类须专制在已不得自由乃成为盗若畜产伴类随之假有盗马一匹别有马随不合并计为罪即因逐伴而来遂将入己及盗其母而子随之者皆并计为罪

诸部内有一人为盗及容止盗者里正答五十坊正村正亦同三人加一等县内一人答三十四人加一等部界内有盗发及杀人者一处以一人论杀人者仍同强盗之法州随所管县多少通计为罪各罪止徒二年强盗者各加一等以长官为首佐职为从即盗及盗发杀人后三十日捕获他人自捕等主司各勿论限外能捕获追减三等若军役所有犯队正以上折冲以下各准部内征人冒名之法同州县为罪

【疏】诸部内有一人为盗及容止盗者里正答五十注云坊正村正亦同又云三人加一等县内一人答三十四人加一等注云部界内有盗发及杀人者一处以一人论杀人者仍同强盗之法【议曰】部内谓州县乡里所管之内百姓有一人为盗及容止盗者谓外盗入境所部容止所管里正答五十注云坊正村正亦同谓得罪亦同里正三人加一等四人行盗合杖六十县内一人答三十谓县内一人行盗县令答三十四人加一等有五行盗即答四十之类注云部界内有盗发谓里正等以上部界之内有盗发及杀人者一处以一人论谓一处盗发同部内一人行盗一处杀人同一人行强盗故云一处以一人论杀人者仍从强盗之法下文强盗者加一等杀人者亦加一等与强盗同即是部内有一人强盗者里正等杖六十虽非部内人但当境内强盗发亦准此容止杀人贼者亦依强盗之法

又云州随所管县多少通计为罪各罪止徒二年强盗者各加一等注云皆以长官为首佐职为从【议曰】州随所管县多少通计为罪各罪止徒二年谓州县里正坊正村正等并罪止徒二年强盗者各加一等罪止徒二年半上注云杀人同强盗之法故知杀人及发处若容止各准强盗加之其通计之法已于户婚律解讫注云以长官为首佐职为从但宣风道俗肃清所部长官之事故以长官为首即刺史县令阙者以次官当之既云佐职为从即罪不及主典

又云即盗及盗发杀人后三十日捕获注云他人自捕等又云主司各勿论限外能捕获追减三等若军役所有犯队正以上折冲以下各准部内征人冒名之法同州县为罪【议曰】谓部内有人行盗及当境盗发及部内人杀他人及境内人被杀事发后三十日自捕获并他人捕获主司各勿论并得免罪若三十日限外能捕获者追减三等称追减者虽结正讫仍得减之若已经奏决者依捕亡律不在追减之例其军役有犯谓行军及领军人徭役之所有犯盗及杀人事发若容止盗者队正队副以上折冲以下得罪并准部内征人冒名之法同州县为罪谓队正队副团内一人为盗及容止盗者若有盗发之所窃盗者各答五十若是强盗及杀人若被杀之处每事各加一等校尉旅师减队正队副一等折冲果毅准所管校尉多少通计为罪假如部内一人为盗及容止盗者里正答五十三人加一等计队正同里正亦一人答五十三人加一等计二十五人罪止徒二年旅师校尉一人答四十二十五人罪止徒一年半折冲果毅假管三校尉三人答四十七十五人徒一年半管四校尉者四人答四十一百人罪

止徒一年半同州县为罪长官为首佐职为从

卷二十一斗讼律

【四门】律条十五并疏格敕条三

斗殴故殴故杀以兵刃斫射人保辜同谋共殴以威力制缚人

宫殿内争殴

殴制使刺史县令佐职属官殴长官殴本部刺史县令亲属

殴皇亲流外及庶人殴贵官

斗殴故殴故杀

以兵刃斫射人保辜同谋共殴以威力制缚人

诸斗殴人者答四十谓以手足击人者伤及以他物殴人者杖六十见血为伤非手足者其余皆为他物即兵不用刃亦是伤及拔发方寸以上杖八十若血从耳目出及内损吐血者各加二等

【疏】诸斗殴人者答四十注云谓以手足击人者又云伤及以他物殴人者杖六十注云见血为伤非手足者其余皆为他物即兵不用刃亦是【议曰】相争为斗相击为殴若以手足殴人者答四十注云谓以手足击人者举手足为例用头击之类亦是伤谓手足殴伤及以他物殴而不伤者各杖六十注云见血为伤谓因殴而见血者非手足者即兵不用刃亦是谓手足之外虽是兵器但不用刃者皆同他物之例

【问曰】殴人者谓以手足击人其有撮挽头发或擒其衣领亦同殴击以否

【答曰】条云斗殴谓以手足击人明是虽未

损伤下手即便获罪至如挽鬓撮发擒领扼喉既得伤杀于人状则不轻于殴例同殴法理用无惑

又云伤及拔发方寸以上杖八十若血从耳目出及内损吐血者各加二等【议曰】谓他物殴人伤及拔发方寸以上各杖八十方寸者谓量拔发无毛之所纵横径各满寸者若方斜不等围绕四寸为方寸若殴人头面其血或从耳或从目而出及殴人身体内损而吐血者各加手足及他物殴伤罪二等其拔髮不满方寸者止从殴法其有拔髮亦准发为坐若殴鼻头血出止同伤科殴人痢血同吐血例

诸斗殴人折齿毁缺耳鼻眇一目及折手足指眇谓亏损其明而犹见物若破骨及汤火伤人者徒一年折二齿二指以上及髡发者徒一年半

【疏议曰】因斗殴人而折其齿或毁破及缺人耳鼻即毁缺人口眼亦同眇一目谓殴眇其目亏损其明而犹见物者及折手足指若因打破骨而非折者及以汤若火烧荡伤人者各徒一年若汤火不伤从他物殴法若折二齿二指以上称以上者虽折更多亦不加罪及髡截人发者各徒一年半其髡发不尽仍堪为髻者止当拔发方寸以上杖八十若因斗髡发遂将入己者依贼盗律本以他故殴击人因而夺其财物计赃以强盗论以铜铁汁伤人比汤火伤人如其以虵蜂蝎螫人同他物殴人法若殴人十指并折不堪执物即是二支废从笃疾科流三千里释曰笃疾具在第十二丁中老小疾条

诸斗以兵刃斫射人不著者杖一百兵刃谓弓箭刀稍矛之属即殴罪重者从殴法若刃伤刃谓金铁无大小之限堪以杀人者及折人肋眇其两目堕人胎徒二年堕胎者谓辜内子死乃坐若辜外死者从本殴伤论

【疏】诸斗以兵刃斫射人不著者杖一百注云兵刃谓弓箭刀稍矛之属即殴罪重者从殴法【议曰】因斗遂以兵刃斫射人不著者杖一百注云兵刃谓弓箭刀稍矛之属称之属者虽用殳戟等皆是即殴罪重者谓本条殴罪得徒一年以上者斫射人不著即从殴法假如因斗斫射小功兄姊而不著者即依本条殴罪科徒一年即不从斫射之罪如此之类即从殴法

又云若刃伤注云刃谓金铁无大小之限堪以杀人者又云及折人肋眇其两目堕人胎徒二年注云堕胎者谓辜内子死乃坐若辜外死者从本殴伤论【议曰】若刃伤谓以金刃伤人注云刃谓金铁无大小之限堪以杀人者及折人肋谓斗殴人折肋眇其两目亦谓亏损其明而犹见物堕人胎谓在孕未生因打而落者各徒二年注云堕胎者谓辜内子死乃坐谓在母辜限之内而子死者子虽伤而在母辜限外死者或在辜内胎落而子未成形者各止从本殴伤法无堕胎之罪其有殴亲属贵贱等胎落者各从徒二年上为加減之法皆须以母定罪不据子作尊卑若依胎制刑或致欺给故保辜止保其母不因子立辜为无害子之心也若殴母罪重同折伤科之假有殴姊胎落依下文殴兄妹徒二年半折伤者流三千里又条折伤谓折齿以上堕胎合徒二年重于折齿之坐即殴姊落胎合流三千里之类

诸斗殴折跌人肢体及瞎其一目者徒三年折支者折骨跌体者骨差跌失其常处辜内平复者各减二等余条折跌平复准此即损二事以上及因旧患令至笃疾若断舌及毁败人阴阳者流三千里

【疏】诸斗殴折跌人肢体及瞎其一目者徒三年注云折支者折骨跌体者骨差跌失其常处又云辜内平复者各减二等注云余条折跌平复准此【议曰】因斗殴折跌人肢体肢体谓手足或折其手足或跌其骨体及瞎一

目谓一目丧明全不见物者各徒三年注云折支者谓折四支之骨跌体者谓骨节差跌失其

常处辜内平复者谓折跌人肢体及瞎一目于下文立辜限内骨节平复及目得见物并于本罪上减二等各徒二年注云余条折跌平复准此谓于诸条尊卑贵贱等斗殴及故殴折跌辜内平复并减二等虽非肢体于余骨节平复亦同若支先辜是废疾被折故此殴辜支止依殴折一支流二千里有荫合同减赎何者例云故殴人至废疾流不合减赎今先废疾不因殴令废疾所以听其减赎

又云即损二事以上及因旧患令至笃疾若断舌及毁败人阴阳者流三千里【议曰】即损二事以上者谓殴人一目瞎及折一支之类及因旧患令至笃疾假有旧瞎一目为残疾更瞎一目成笃疾或先折一脚为废疾更折一脚为笃疾若断舌谓全不得语毁败阴阳谓孕嗣废絶者各流三千里断舌语犹可解毁败阴阳不絶孕嗣者并从伤科

【问曰】人目先盲重殴睛坏口或先症更断其舌如此之类各合何罪

【答曰】人貌肖天地禀形父母莫不爱其所受乐天委命虽复宿遭痼疾然亦痛此重伤至于被人毁损在法岂宜异制如人旧症或先丧明更坏其睛或断其舌止得守文还科断舌瞎目之罪

诸斗殴杀人者绞以刃及故杀人者斩虽因斗而用兵刃杀者与故杀同为人以兵刃逼己因用兵刃拒而伤杀者依斗法余条用兵刃准此不因斗故殴伤人者加斗殴伤罪一等虽因斗但絶时而杀伤者从故杀伤法

【疏】诸斗殴杀人者绞以刃及故杀人者斩虽因斗而用兵刃杀者与故杀同注云为人以兵刃逼己因用兵刃拒而伤杀者依斗法余条用兵刃准此【议曰】斗殴者元无杀心因相斗殴而杀人者绞以刃及故杀者谓斗而用刃即有害心及非因斗争无事而杀是名故杀各合斩罪虽因斗而用兵刃杀者本虽是斗乃用兵刃杀人者与故杀同亦得斩罪并同故杀之法注云为人以兵刃逼己因用兵刃拒而伤杀逼己之人虽用兵刃亦依斗杀之法

余条用兵刃准此谓余亲戚良贱以兵刃逼人人以兵刃拒杀者并准此斗法又律云以兵刃杀者与故杀同既无伤文即是伤依斗法注云因用兵刃拒而伤杀者为以兵刃伤人因而致死故连言之

【问曰】故杀人合斩用刃斗杀亦合斩刑得罪既是不殊准文更无异理何须云用兵刃杀者与故杀同

【答曰】名例犯十恶及故杀人者虽会赦犹除名兵刃杀人者其情重文同故杀之法会赦犹遣除名

又云不因斗故殴伤人者加斗殴伤罪一等虽因斗但絶时而杀伤者从故杀伤法【议曰】不因斗竟故殴伤人者加斗殴伤一等若拳殴不伤答四十上加一等合答五十之类虽因斗

但絕时而杀伤者谓忿竞之后各已分散声不相接去而又来杀伤者是名絕时从故杀伤法

【准】唐开成元年十一月二十一日敕中书舍人崔龟从等状据大理寺申详断立帖和同把剃刀割张楚喉咙后却自割喉咙不死人张公约伏以张公约与张楚素无怨嫌立帖相杀今法寺刑部并无此条自今以后应有和同商量相杀者请同故杀人例不在免死之限敕旨宜依【准】唐大中四年正月一日制节文故杀人者虽已伤未死已死更生意欲杀伤偶得免者并同已杀人处分

诸保辜者手足殴伤人限十日以他物殴伤人者二十日以刃及汤火伤人者三十日折跌支体及破骨者五十日殴伤不相须余条殴伤及杀伤各准此限内死者各依杀人论其在限外及虽在限内以他故死者各依本殴伤法他故谓别增余患而死者

【疏】诸保辜者手足殴伤人限十日以他物殴伤人者二十日以刃及汤火伤人者三十日折跌支体及破骨者五十日注云殴伤不相须余条殴伤及杀伤各准此【议曰】凡是殴人皆立辜限手足殴人伤与不伤限十日若以他物殴伤者限二十日以刃刃谓金铁无大小之限及汤火伤人谓灼烂皮肤限三十日若折骨跌体及破骨无问手足他物皆限五十日注云殴伤不相须谓殴及伤各保辜十日然伤人皆须因殴今言不相须者为下有僵仆或恐迫而伤此则不因殴而有伤损故律云殴伤不相须

余条殴伤及杀伤者各准此谓诸条殴人或伤人故斗谋杀强盗应有罪者保辜并准此

又云限内死者各依杀人论其在限外及虽在限内以他故死者各依本殴伤法注云他故谓别增余患而死者【议曰】限内死者各依杀人论谓辜限内死者不限尊卑良贱及罪轻重各从本条杀罪科断其在限外假有拳殴人保辜十日计累千刻之外是名限外及虽在限内谓辜限未满足以他故死者他故谓别增余患而死假殴人头伤风从风入因风致死之类仍依杀人论若不因风入得风别因他病而死是为他故各依本殴伤法故注云他故谓别增余患而死其有堕胎瞎目毁败阴阳折齿等皆约手足他物以刃汤火为辜限

诸同谋共殴伤人者各以下手重者为重罪元谋减一等从者又减一等若元谋下手重者余各减二等至死者随所因为重罪其不同谋者各依所殴伤杀论其事不可分者以后下手为重罪若乱殴伤不知先后轻重者以谋首及初斗者为重罪余各减二等

【疏】诸同谋共殴伤人者各以下手重者为重罪元谋减一等从者又减一等若元谋下手重者余各减二等至死者随所因为重罪【议曰】同谋共殴伤人者谓二人以上同心计谋共殴伤人者假有甲乙丙丁谋殴伤人甲为元谋乙下手最重殴人一支折以下手重为重罪乙合徒三年甲是元谋减一等合徒二年半丙丁等为从又减一等合徒二年若不因斗乙为故殴之首合流二千里甲是元谋减一等合徒三年丙丁徒二年半若是元谋下手重者假甲为元谋下手重即申合徒三年乙丙丁各减二等并徒二年若故殴即甲合流二千里余各减二等各徒二年半之类至死谓被殴人致死随所因为重罪谓甲殴头乙殴手丙殴足若由头

疮致死者即甲为重罪由手伤致死即乙为重罪由足伤致死者即丙为重罪重罪者偿死余各减二等徒三年甲是元谋止减一等流三千里

又云其不同谋者各依所殴伤杀论其事不可分者以后下手为重罪【议曰】其不同谋者假有甲乙丙丁不同谋因斗共殴伤一人甲殴头伤乙打脚折丙打指折丁殴

不伤若因头疮致死甲得杀人之罪偿死乙为折支合徒三年丙为折指合徒一年丁殴不伤合答四十是为各依所殴伤杀论其事不可分者谓此四人共殴一人其疮不可分别被殴致死以后下手者为重罪谓丁下手最后即以丁为重罪余徒三年元谋减一等流三千里

又云若乱殴伤不知先后轻重者以谋首及初斗者为重罪余各减二等【议曰】假有人群党共斗乱殴伤人被伤杀者不知下手人名又不知先后轻重若同谋殴之即以谋首为重罪其不同谋乱殴伤者以初斗者为重罪自余非谋首及非初斗各减二等徒三年若不至死唯折二支若谋斗者谋首流三千里余各徒二年半其不同谋初斗者流三千里余亦减二等

【问曰】甲乙丙三人同谋殴人各拳殴一下合作首从以否

【答曰】律云同谋共殴人者各以下手重者为重罪此据辜内致死故有节级减文下又云不同谋者各依所殴伤杀论即明殴者得殴罪伤者得伤罪杀者得杀罪拳殴人者答四十不同谋者各从殴科同谋殴人岂得减罪是知各答四十不为首从若更有丁亦与甲乙丙同谋丁不下手又非元谋即减二等答二十之类

【又曰】甲乙二人同谋殴人甲是元谋又先下手殴一支折乙为从后下手殴一目瞎各合何罪

【答曰】据上条折跌人支体及瞎其一目者徒三年即损二事以上及因旧患令至笃疾者流三千里此即同谋共殴人伤损二事甲虽谋首合徒三年由乙损二事合流三千里若不同谋各损一事俱得本罪并徒三年

诸以威力制缚人者各以斗殴论因而殴伤者各加斗殴伤二等即威力使人殴击而致死伤者虽不下手犹以威力为重罪下手者减一等

【疏】诸以威力制缚人者各以斗殴论因而殴伤者各加斗殴伤二等【议曰】以威若力而能制缚于人者各以斗殴论依上条手足之外皆为他物缚人皆用徽纆释曰徽纆皆是索明同他物之限缚人不伤合杖六十若伤杖八十因而殴伤者谓因缚即殴者伤与不伤各加斗殴

伤二等谓因缚用他物殴不伤者杖八十伤者杖一百之类是名各加斗殴伤二等

又云即威力使人殴击而致死伤者虽不下手犹以威力为重罪下手者减一等【议曰】威力使人者谓或以官威或恃势力之类而使人殴击他人致死伤者威力之人虽不下手犹以威力为重罪下手者减一等假有甲恃威力而使乙殴杀丙甲虽不下手犹得死罪乙减一等流三千里若折一指甲虽不下手合徒一年乙减一等杖一百之类甲是监临官百姓无罪唤问事以杖依法决罚致死官人得杀人罪问事不坐若遣用他物手足打杀官人得威力杀人罪问事下手者减一等科

诸斗两相殴伤者各随轻重两论如律后下手理直者减二等至死者不减

【疏议曰】斗两相殴伤者假有甲乙二人因斗两相殴伤甲殴乙不伤合答四十乙殴甲伤合杖六十之类或甲是良人乙是贱隶甲殴乙伤减凡人二等合答四十乙殴甲不伤加凡人二等合杖六十之类其闲尊卑贵贱应有加减各准此例后下手理直者减二等假甲殴乙不伤合答四十乙不犯甲无辜被打遂拒殴之乙是理直减本殴罪二等合答二十乙若因殴而杀甲本罪纵不至死即不合减故注云至死者不减

【问曰】尊卑相殴后下手理直得减未知伯叔先下手殴侄兄姊先下手殴弟妹其弟侄等后下手理直得减以否

【答曰】凡人相殴条式分明五服尊卑轻重颇异只如殴缌麻兄姊杖一百小功大功递加一等若殴缌麻以下卑幼折伤减凡人一等小功大功递减据服虽是尊卑相殴两俱有罪理直则减法亦无疑若其殴亲侄殴亲弟妹至死然始获罪伤重律则无辜罪既不合两论理直岂宜许减举伯叔兄姊但殴伤卑幼无罪者并不入此条

宫殿内争殴

诸于宫内忿争者答五十声彻御所及相殴者徒一年以刃相向者徒二年殿内递加一等伤重者又加斗伤二等计加重于本罪即须加余条称如者准此

【疏】诸于宫忿争者答五十声彻御所及相殴者徒一年以刃相向者徒二年【议曰】宫殿之内致恭犯翼祖庙讳改为恭之所忽敢忿争情乖恭肃故宫内忿争者答五十卫禁律云宫城有犯与宫门同若忿竞之声彻于御所及有相殴击者各徒一年以刃相向者徒二年既不论兵刃即是刃无大小之限

又云殿内递加一等伤重者又如斗伤二等注云计加重于本罪即须加余条称加者准此【议曰】殿内忿争递加一等着谓殿内忿争杖六十声彻御所及相殴者徒一年半以刃相向徒二年半若上合内忿争杖七十声彻御所及相殴者徒二年以刃相向者徒三年伤重者各加斗伤二等假有凡斗以他物殴伤人内损吐血合杖一百宫内加二等徒一年半即重于宫内相殴徒一年凡斗殴人折齿合徒一年若于殿内是伤重加二等合徒二年是重于殿内相殴徒一年半此为各加斗伤二等注云计加重于本罪即须加谓殿内凡斗相殴不伤合徒一

年半假有甲于殿内殴缙麻尊长本罪合徒一年由在殿内故加罪二等合徒二年是名计加重于本罪不加本罪者假如殴缙麻兄姊合杖一百以在殿内故加二等合徒一年半即与殿内凡斗罪同此是计加不重于本罪止依本徒一年半为坐余条称加者准此谓一部律内称加得重于本罪者即须加加不重者从本法

殴制使刺史县令

佐职属官殴长官殴本部刺史县令亲属

诸殴制使本属府主刺史县令及吏卒殴本部五品以上官长徒三年伤者流二千里折伤者绞折伤谓折齿以上若殴六品以下官长各减三等减罪轻者加凡斗一等死者斩詈者各减殴罪三等须亲自闻之乃成詈即殴佐职者徒一年伤重者加凡斗伤一等死者斩

【疏】诸殴制使本属府主刺史县令及吏卒殴本部五品以上官长徒三年伤者流二千里折伤者绞注云折伤谓折齿以上【议曰】有因忿而殴制使本属府主刺史县令及吏卒殴本部五品以上官长其吏卒等并于名例解讞殴者合徒三年伤者流二千里折伤者绞注云折伤

谓折齿以上依上条斗殴人折齿毁决耳鼻眇一目及折手足指若破骨及汤火伤人者各徒一年此云折伤者折齿以上得徒一年以上皆是

又云若殴六品以下官长各减三等减罪轻者加凡斗一等死者斩詈者各减殴罪三等注云须亲自闻之乃成詈【议曰】六品以下官长谓下镇将及戍主若诸陵署在外诸监署六品以下虽隶寺监当监署有印别起正案行事皆为当处官长所管吏卒而殴者各减殴五品以上官长罪三等合徒一年半若伤者流上减三等合徒二年折伤者死上减三等徒二年半减罪轻者加凡斗一等假凡人故殴六品官长折肋合徒二年半从死减三等亦徒二年半据上条计加重于本罪即须加既云加凡斗一等从徒二年半上加一等处徒三年下条流外官殴九品以上各又加二等合流二千五百里如此等各减罪轻者加凡斗一等因殴致死者斩詈者减殴罪三等谓詈制使以下从徒三年上减三等合徒一年半若詈六品以下官长又减三等合杖九十此名詈者各减殴罪三等注云须亲自闻之乃成詈谓皆须被詈者亲自闻之乃为詈又云即殴佐职者徒一年伤重者加凡斗伤一等死者斩【议曰】殴佐职者谓除长官之外当司九品以上之官皆为佐职所部吏卒殴者徒一年伤重者假如他物故殴伤佐职凡斗合杖九十九品以上加二等合徒一年为佐职又加一等徒一年半之类是名伤重者加凡斗一等至死者斩

【准】刑部格州县职监临百姓尤资礼奉其有谋杀及殴并咆悖陵忽者先决杖一百若杀皆斩不在赦原之限诸佐职及所统属官殴伤官长者各减吏卒殴伤官长二等减罪轻者加凡斗一等死者斩

【疏议曰】佐职谓当司九品以上及所统属官者若省寺监管局署州管县镇管戍卫管诸府之类是所统属殴伤官长者官长谓尚书省诸司尚书寺监少卿少监国子司业以上少尹诸卫将军以上千牛府中郎将以上诸率府副率以上诸府果毅以上王府司马并诸州别驾虽是次官并同官长或唯有长官一人佐职殴者各减吏卒殴伤官长罪二等即吏卒殴官长折伤者绞若佐职及所统属官殴五品以上官长折伤减吏卒二等合徒三年若殴六品以下官长折伤者减三等徒一年半减罪轻者加凡斗一等假如佐职殴六品以下官长折二齿从死上减五等合徒一年半凡斗折二齿亦徒一年半上条计加重于本罪即须加更加一等处徒二年余罪计加得重并准此若佐职及所统属官殴伤五品以上官长者各减吏卒二等假有吏卒殴五品以上官长折肋合死今为佐职殴减吏卒二等合徒三年折肋本罪合徒二年别条六品殴伤五品加二等合徒三年既云减罪轻者加凡斗一等合流二千里死者斩

诸殴本属府主刺史县令之祖父母父母及妻子者徒一年伤重者加凡斗伤一等

【疏议曰】殴本属府主刺史县令之祖父母父母及妻子者徒一年伤重者加凡斗伤一等谓折一指或折一齿凡殴亦徒一年比凡斗为轻加凡斗伤一等合徒一年半之类府主等祖父母父母若是议贵凡殴得徒二年为是本属府主之祖父母父母加一等得徒二年半伤重以上并准例加一等

殴皇亲流外及庶人殴贵官

诸皇家袒免亲而殴之者徒一年伤者徒二年伤重者加凡斗二等缌麻以上各递加一等死者斩

【疏议曰】礼云五世袒免之亲四世缌麻之皇家戚属理惟尊奉犯翼祖庙讳改为奉袒免之亲其有殴者合徒一年伤者徒二年故斗及用他物不伤者其罪一也其于诸条相殴唯立罪名不言斗殴又不言以斗论者故殴斗殴及手足他物得罪悉同并无差降伤重者加凡斗二等假有殴折二齿凡斗合徒一年半加二等合徒二年半之类缌麻以上各递加一等假有殴缌麻折二齿徒三年小功流二千里大功流二千五百里周亲流三千里殴不伤从徒一年上递加殴伤者从徒二年上递加不加入死故云各递加一等死者斩

【问曰】皇家袒免亲或为佐职官或为本属府主刺史县令之祖父母父母妻子或是己之所亲若有犯者合递加以否

【答曰】皇家亲属为尊主之故故异余人长官佐职为礼犯翼祖庙讳改为礼所部尊奉犯翼祖庙讳改为奉之处理各不同律无递加之文法止各从重断若己之亲各准尊卑服数为罪不在皇亲及本属加例

【又问】皇家袒免之亲若有官品而殴之者合累加以否

【答曰】律注殴袒免之亲据皇家亲属立罪此由缘恭犯翼祖庙讳改为恭为重官高亦合累加

诸流外官以下殴议贵者徒二年伤者徒三年折伤者流二千里殴伤五品以上减二等若减罪轻及殴伤九品以上各加凡斗伤二等

【疏】诸流外官以下殴议贵者徒二年伤者徒三年折伤者流二千里【议曰】流外官谓勋品以下爰及庶人殴议贵者徒二年议贵谓文武职事官三品以上散官二品以上及爵一品者伤者徒三年折伤者流二千里谓折齿以上若殴折一支准凡人合徒三年依下文加凡斗二等流二千五百里若殴折二支流三千里本条虽云加凡斗伤二等律无加入死之文止依凡人之法

又云殴伤五品以上减二等若减罪轻及殴伤九品以上各加凡斗伤二等【议曰】流外官以下殴伤五品以上减二等谓减议贵二等殴者徒一年伤者徒二年折伤者徒二年半若减罪轻假有殴五品以上折一支从流二千五百里减二等徒二年半即是减罪轻于凡斗徒三年加二等处流二千五百里之类及殴伤九品以上各加凡斗伤二等谓殴九品以上六品以下之官不伤杖六十伤即杖八十他物不伤杖八十伤既杖一百之类若殴至死者各依凡人法

【问曰】律称流外官以下殴议贵徒二年若奴婢部曲殴议贵者为共凡人罪同为依本法加罪以否

【答曰】依下条部曲殴伤良人加凡人一等奴婢又加一等此是良人与奴婢部曲凡斗之罪其部曲奴婢殴凡人尚各加罪况于皇族及官品贵者理依加法唯据本条加至死者始合处死假如有部曲殴良人折二支加凡斗一等注云加者加入于死既于凡斗流三千里上加一等合至绞刑别条虽加不入于死设有部曲故殴良人九品以上一支折凡斗折一支徒三年九品以上加凡斗二等流二千五百里故殴又加一等流三千里部曲殴又加一等即不合入死亦止流三千里此名余条不加入死之类卷二十二斗讼律

【六门】律条十六并疏

流内殴议贵者

监临官司殴所部官属

拒捍州县使人

良贱相殴主杀部曲奴婢

奴婢殴詈主并过失杀殴杀伤亲属奴婢

夫妻妾媵相殴并杀殴詈内外亲属并杀殴詈父母祖父母并过失杀殴詈舅姑并杀杀伤子孙及子孙之妇

流内殴议贵者

诸流内九品以上殴议贵者徒一年伤重及殴伤五品以上若五品以上殴伤议贵各加凡斗伤二等

【疏议曰】流内九品以上六品以下殴议贵者徒一年伤重谓他物殴凡人内损吐血合杖一百殴议贵合加二等徒一年半此名伤重其六品以下殴伤五品以上若五品以上殴伤议贵或殴不伤亦各加凡斗殴二等

监临官司殴所部官属

诸监临官司于所统属官及所部之人有高官而殴之及官品同自相殴者并同凡斗法

【疏议曰】监临官司于所统属佐官以下及所管部属之人有高官而监临官司殴之者同凡斗法不计阶品为其所管故也及官品同谓六品以下九品以上或五品以上非议贵者议贵谓三品以上一品以下并为官品同并谓不相管隶自相殴者并同凡斗之罪假有勋官骑都尉而殴上柱国其上柱国既非议贵罪与凡斗同其统属下司殴上司者长官以外皆据品科其有府及镇戍隶州者亦为统属之限

【问曰】州参军事殴州内县令带五品以上勋官得为统属同凡斗以否

【答曰】县令是州内统属之官假令品高州官殴之准上文各同凡斗之法

拒捍州县使人

诸拒州县以上使者杖六十殴者加二等伤重者加斗伤一等谓有所征摄权时拒捍不从者即被禁掌而拒捍及殴者各加一等

【疏议曰】拒州县以上使称以上者省台寺监及在京诸司等并是遣使追摄拒捍不从者杖六十殴者加二等杖八十伤重者谓他物殴内损吐血凡斗合杖一百加斗伤一等徒一年注云谓有所征摄权时拒捍不从者即被禁掌拒捍及殴者各加一等谓有司禁録或复散留而辄拒捍合杖七十殴所司者合杖九十伤重者谓重一百杖以上加凡斗二等若使人官品高者各依本品加是名各加一等

良贱相殴主杀部曲奴婢

诸部曲殴伤良人者官户与部曲同加凡人一等加者加入于死奴婢又加一等若奴婢殴良人折跌支体及瞎其一目者绞死者各斩其良人殴伤杀他人部曲者减凡人一等奴婢又减一等若故杀部曲者绞奴婢流三千里即部曲奴婢相殴伤杀者各依部曲与良人相殴伤杀法余条良人部曲奴婢私相犯本条无正文者并准此相侵财物者不用此律【疏】诸部曲殴伤良人者注云官户与部曲同又云加凡人一等注云加者加入于死又云奴婢又加一等若奴婢殴良人折跌支体及瞎其一目者绞死者各斩【议曰】名例律称部曲者妻亦同此即部曲妻不限良人及客女殴伤良人者注云官户与部曲同加凡人一等谓加凡斗殴伤一等注云加者加入于死谓部曲殴良人损二事以上及因旧患令至笃疾断舌及毁败阴阳凡斗流三千里者部曲加一等合死此名加入于死奴婢又加一等谓加凡斗二等若奴婢殴良人折跌支体及瞎其一目者绞跌体瞎目名罪止徒三年即明殴良人准凡人相殴罪合流者各入死罪因殴致死各斩

又云其良人殴伤杀他人部曲者减凡人一等奴婢又减一等若故杀部曲者绞奴婢流三千里【议曰】良人殴伤或杀他人部曲者减凡人一等谓殴杀者流三千里折一支者徒二年半之类奴婢又减一等殴杀者徒三年折一支徒二年之类若不因斗故杀部曲者合绞若谋而杀讫亦同其故杀奴婢者流三千里

又云即部曲奴婢相殴伤杀者各依部曲与良人相殴伤杀法注云余条良人部曲奴婢私相犯本条无正文者并准此又云相侵财物者不用此律【议曰】部曲斗殴杀奴婢流三千里折一支徒二年半折一齿杖一百奴婢殴部曲损伤二事以上及因旧患令至笃疾及断舌毁败阴阳者绞折一支者流二千里折一齿者徒一年半若部曲故杀奴婢亦绞是名各依部曲与良人相殴伤杀法余条良人部曲奴婢私相犯谓谋杀入穿地得尸不更葬之类私相犯本条无正文者并准此条加減之法相侵财物者各依凡人相侵盜之法故云不用此律

诸奴婢有罪其主不请官司而杀者杖一百无罪而杀者徒一年周亲及外祖父母杀者与主同下条部曲准此

【疏议曰】奴婢贱隶虽各有主至于杀戮宜有禀承奴婢有罪不请官司而辄杀者杖一百无罪杀者谓全无罪失而故杀者徒一年注云周亲及外祖父母杀者与主同谓有罪杀者杖一百无罪杀者徒一年故云与主同下条部曲者下条无周亲及外祖父母伤杀部曲罪名若有伤杀亦同于主故云准此

诸主殴部曲至死者徒一年故杀者加一等其有愆犯决罚致死及过失杀者各勿论

【疏议曰】主殴部曲至死者徒一年不限罪之轻重故杀者加一等谓非因殴打本心故杀者加一等合徒一年半其有愆犯而因决罚致死及过失杀之者并无罪

【问曰】妾有子或无子殴杀夫家部曲奴婢合当何罪或有客女及婢主幸而生子息自余部曲奴婢而殴得同主周亲以否

【答曰】妾殴夫家部曲奴婢在律虽无罪名轻重相明须从减例下条云妾殴夫之妾子减凡人二等妾子殴伤父妾加凡人三等则部曲与主之妾相殴比之妾子与父妾相殴法则妾殴夫家部曲亦减凡人二等部曲殴主之妾加凡人三等若妾殴夫家奴婢减部曲一等奴婢殴主之妾加部曲一等至死者各依凡人法其有子者若子为家主母法不降于儿并依主例若子不为家主于奴婢止同主之周亲余条妾子为家主及不为家主各准此客女及婢虽有子息仍同贱隶不合别加其罪

奴婢殴冒主并过失杀殴杀伤亲属奴婢

诸部曲奴婢过失杀主者绞伤及冒者流即殴主之周亲及外祖父母者绞已伤者皆斩冒者徒二年过失杀者减殴罪二等伤者又减一等殴主之缌麻亲徒一年伤重者各加凡人一等小功大功递加一等加者加入于死死死者皆斩

【疏】诸部曲奴婢过失杀主者绞伤及冒者流【议曰】部曲奴婢是为家仆事主须存谨恭犯翼祖庙讳改为恭又亦防其二心故虽过失杀主者绞若过失伤主及冒者流不言里数者谓止合加杖二百故也

又云即殴主之周亲及外祖父母者绞已伤者皆斩冒者徒二年过失杀者减殴罪二等伤者又减一等【议曰】部曲奴婢殴主之周亲谓异财者及殴主之外祖父母者绞伤者皆斩罪无首从冒者徒二年过失杀者减殴罪二等合徒三年加杖二百过失伤者又减一等合徒二年半加杖一百八十

又云殴主之缌麻亲徒一年伤重者各加凡人一等小功大功递加一等注云加者加入于死又云死者皆斩【议曰】部曲奴婢殴主之缌麻亲者无问正服义服并徒一年伤重者谓殴罪重于徒一年各加凡斗一等假有部曲用他物殴主缌麻亲内损吐血依凡人合杖一百犯良人加一等缌麻加凡人一等合徒一年半若奴婢以他物故殴主之缌麻亲伤准凡人合杖九十奴婢犯良人加二等此条伤重又加一等合徒一年半故云伤重各加凡人一等小功大功递加一等谓奴婢用他物故殴伤小功亲徒二年大功徒二年半是名递加一等注云加者加入于死假如部曲殴主大功亲折支准凡人徒三年部曲加一等合流二千里其大功亲加三等合绞即是加者加入于死其缌麻小功部曲有犯各从本罪准此加例如应入死者处绞死者皆斩谓奴婢部曲殴主缌麻以上亲致死者皆斩罪无前从

诸殴缌麻小功亲部曲奴婢折伤以上各减杀伤凡人部曲奴婢二等大功又减一等过失杀者各勿论

【疏议曰】殴缌麻小功亲部曲谓殴身之缌麻小功亲部曲减凡人部曲二等谓摠减三等

假如殴折肋者凡人合徒二年减三等合杖一百若殴奴婢折齿凡人合徒一年奴婢减二等
缙麻小功亲奴婢又减二等摠减四等合杖七十故云折伤以上各减凡人部曲奴婢二等大
功又减一等谓殴大功部曲折齿摠减四等合杖七十若殴大功奴婢合杖六十自外殴折伤
以上各准此例为减其有过失杀缙麻以上部曲奴婢者各无罪

夫妻妾媵相殴并杀

殴詈内外亲属并杀殴詈父母祖父母并过失杀殴詈舅姑并杀杀伤子孙及子孙之妇

诸殴伤妻者减凡人二等死者以凡人论殴妾折伤以上减妻二等若妻殴伤杀妾与夫殴伤
杀妻同皆须妻妾告乃坐即至死者听余人告杀妻仍为不睦过失杀者各勿论

【疏】诸殴伤妻者减凡人二等死者以凡人论殴妾折伤以上减妻二等【议曰】妻之言
齐与夫齐体义同于幼故得减凡人二等死者以凡人论合以刃及故杀者斩殴妾非折伤无
罪折伤以上减妻罪二等即是减凡人四等若杀妾者止减凡人二等

又云若妻殴伤杀妾与夫殴伤杀妻同注云皆须妻妾告乃坐即至死者听余人告杀妻仍为
不睦又云过失杀者各勿论【议曰】若妻殴伤杀妾谓殴者减凡人二等死者以凡人论注
云皆须妻妾告乃坐即外人告者无罪至死者听余人告余人不限亲疏皆得论告杀妻仍为
不睦妻即是缙麻以上亲准例自当不睦为称以凡人论故重明此例过失杀者各勿论为无
恶心故得无罪

诸妻殴夫徒一年若殴伤重者加凡斗伤三等须夫告乃坐死者斩媵及妾犯者各加一等加
者加入于死过失杀伤者各减二等即媵及妾詈夫者杖八十若妾犯妻者与夫同媵犯妻者
减妾一等妾犯媵者加凡人一等杀者各斩余条媵无文者与妾同

【疏】诸妻殴夫徒一年若殴伤重者加凡斗伤三等注云须夫告乃坐又云死者斩【议曰】
妻殴夫徒一年若斗伤重者加凡斗伤三等假如凡人以他物殴伤人内损吐血合杖一百
加凡斗三等处徒二年此是计加之法须夫告乃坐谓要须夫告然可论罪因殴致死者斩

又云媵及妾犯者各加一等注云加者加入于死又云过失杀伤者各减二等【议曰】依令
五品以上有媵庶人以上有妾故媵及妾犯夫者各加妻犯夫一等谓殴夫者徒一年半殴伤
重者加凡斗伤四等加者加入于死若殴夫折一支或瞎一目凡斗徒三年加四等合绞是名
加入于死过失杀者各减二等谓妻妾媵过失杀者并徒三年假如妻折夫一支加凡人三等
流三千里过失减二等合徒二年半若媵及妾折夫一支合绞过失减二等合徒三年自余折
伤各随轻重准此加减之例

又云即媵及妾詈夫者杖八十若妾犯妻者与夫同媵犯妻者减妾一等妾犯媵者加凡人一
等杀者各斩注云余条媵无文者与妾同【议曰】媵及妾詈夫者杖八十若妾犯妻者与犯

夫同谓殴者徒一年半死者斩媵犯妻者减妾一等殴者徒一年伤重者从重上减妾一等妾犯媵者加凡人一等谓殴者答五十折一齿者徒一年半之类死者各斩谓媵及妾犯夫及妻若妾犯媵殴杀者各斩注云余条媵无文者谓上条殴妾折伤以上减妻二等之类妻妾相犯及犯夫当条无文者各与妾同

诸殴缌麻兄姊杖一百小功大功各递加一等尊属者又各加一等伤重者各递加凡斗伤一等死者斩即殴从父兄姊准凡斗应流三千里者绞若尊长殴卑幼折伤者缌麻减凡人一等小功大功递减一等死者绞即殴杀从父弟妹及从父兄弟之子孙者流三千里若以刃及故杀者绞

【疏】诸殴缌麻兄姊杖一百小功大功各递加一等尊属者又各加一等伤重者各递加凡斗伤一等死者斩即殴从父兄姊准凡斗应流三千里者绞【议曰】殴缌麻兄姊谓本宗及外姻有缌麻服者并同殴此兄姊杖一百小功徒一年大功徒一年半尊属者又各加一等谓殴缌麻尊属徒一年小功尊属徒一年半大功尊属依礼唯夫之祖父母及夫之伯叔父母此并各有本条自从殴夫之祖父母绞夫之伯叔父母减夫犯一等徒二年半即此大功无尊属加法伤重者各递加凡斗伤一等谓他物殴缌麻兄姊内损吐血准凡人杖一百上加一等合徒一年小功徒一年半大功徒二年尊属又加一等即缌麻徒一年半小功徒二年之类因殴致死者各斩假有殴小功尊属折二支加凡人三等不云加入于死罪止远流即殴从父兄姊准凡斗应流三千里者谓损二事以上或因旧患令至笃疾断舌及毁败阴阳此是凡斗应流三千里于从父兄姊犯此流者合绞

又云若尊长殴卑幼折伤者缌麻减凡人一等小功大功递减一等死者绞即殴杀从父弟妹及从父兄弟之子孙者流三千里若以刃及故杀者绞【议曰】若尊长殴卑幼折伤者谓折齿以上既云折伤即明非折伤不坐因殴折伤缌麻卑幼减凡人一等小功减二等大功减三等假有殴缌麻卑幼折一指凡斗合徒一年减一等杖一百小功减二等杖九十大功减三等杖八十其殴伤重者递减各准此因殴致死者尊长各绞即殴杀从父弟妹谓堂弟妹及从父兄弟之子孙谓堂侄及侄孙者流三千里若以刃杀及不因斗而故杀者俱合绞刑

诸殴兄姊者徒二年半伤者徒三年折伤者流三千里刃伤及折支若瞎其一目者绞死者皆斩詈者杖一百伯叔父母姑外祖父母各加一等即过失杀伤者各减本杀伤罪二等若殴杀弟妹及兄弟之子孙曾玄孙者各依本服论外孙者徒三年以刃及故杀者流二千里过失杀者各勿论

【疏】诸殴兄姊者徒二年半伤者徒三年折伤者流三千里刃伤及折支若瞎其一目者绞死者皆斩詈者杖一百伯叔父母姑外祖父母各加一等即过失杀伤者各减本杀伤罪二等【议曰】兄姊至亲更相急难弯弧垂泣义切匪他辄有殴者徒二年半殴伤者徒三年折伤者或折齿或折手足指但折一事即合处流若用刃伤及折支或跌其支体若瞎其一目谓全失其明者各得绞罪因殴致死者首从皆斩詈者合杖一百其伯叔父母姑外祖父母各加一等谓加犯兄姊一等殴者徒三年伤者流三千里文无加入死折伤亦止流坐詈者徒一年过

失杀若伤各减本杀伤二等谓过失杀者各减死罪二等合徒三年过失折齿者从流减二等之类其过失之罪兄姊以下并同减二等

又云若殴杀弟妹及兄弟之子孙注云曾玄孙者各依本服论又云外孙者徒三年以刃及故杀者流二千里过失杀者各勿论【议曰】殴杀弟妹及兄弟之子孙者兄弟子周服孙即小功注云曾玄孙者各依本服论兄弟曾孙为缌麻玄孙当袒免服纪既疏恩情转杀故云各依本服论谓殴杀曾孙合绞玄孙既当袒免自依凡人法此条殴兄弟曾玄孙既依本服即明上条殴杀从父兄弟曾玄孙降服已尽亦同凡人其殴杀弟妹及兄弟之子孙外孙者各徒三年以刃及故杀者流二千里过失杀者各勿论

诸詈祖父母父母者绞殴者斩过失杀者流三千里伤者徒三年若子孙违犯教令而祖父母父母殴杀者徒一年半以刃杀者徒二年故杀者各加一等即嫡继慈养杀者又加一等过失杀者各勿论

【疏议曰】子孙于祖父母父母情有不顺而辄詈者合绞殴者斩律无皆字案文可知子孙虽共殴击原情俱是自殴虽无皆字各合斩刑下条妻妾殴夫之祖父母父母伤者皆斩举轻明重皎然不惑过失杀者流三千里伤者徒三年见血为伤无大小之限若子孙违犯教令谓有所教令不限事之大小可从而故违者而祖父母父母即殴杀之者徒一年半以刃杀者徒二年故杀者各加一等谓非违犯教令而故杀者手足他物杀徒二年用刃杀徒二年半即嫡继慈养杀者为情疏易违故又加一等律文既云又加即以刃故杀者徒二年半上加一等徒三年违犯教令以刃杀者二年上加一等徒二年半殴杀者一年半上加一等徒二年过失杀者各勿论即有违犯教令依法决罚邂逅致死者亦无罪

诸妻妾詈夫之祖父母父母者徒三年须舅姑告乃坐殴者绞伤者皆斩过失杀者徒三年伤者徒二年半即殴子孙之妇令废疾者杖一百笃疾者加一等死者徒三年故杀者流二千里妾各减二等过失杀者各勿论

【疏】诸妻妾詈夫之祖父母父母者徒三年注云须舅姑告乃坐又云殴者绞伤者皆斩过失杀者徒三年伤者徒二年半【议曰】妻妾有詈夫之祖父母父母者徒三年注云须舅姑告乃坐殴者绞伤者皆斩罪无首从过失杀者徒三年伤者徒二年半

又云即殴子孙之妇令废疾者杖一百笃疾者加一等死者徒三年故杀者流二千里妾各减二等过失杀者各勿论【议曰】祖父母父母殴子孙之妇令废疾者依户令腰脊折一支废为废疾合杖一百笃疾者两目盲二支废加一等合徒一年死者徒三年故杀者谓不因殴詈无罪而辄杀者流二千里若殴妾令废疾杖八十笃疾杖九十至死者徒二年故杀者徒二年半过失杀者各勿论

诸妻妾殴詈故夫之祖父母父母者各减殴詈舅姑二等折伤者加役流死者斩过失杀伤者依凡论其旧舅姑殴子孙旧妻妾折伤以上各减凡人三等死者绞过失杀者勿论

【疏】诸妻妾殴冒故夫之祖父母父母者各减殴冒舅姑二等折伤者加役流死者斩过失杀伤者依凡论【议曰】故夫谓夫亡改嫁者其被出及和离者非合减殴冒舅姑罪二等谓殴者徒三年冒者徒二年折齿以上者加役流死者斩文无皆字即有首从过失杀伤者依凡论谓杀者依凡人法赎铜一百二十斤伤者各依凡人伤法征赎其铜入被伤杀之家

又云其旧舅姑殴子孙旧妻妾折伤以上各减凡人三等死者绞过失杀者勿论【议曰】其旧舅姑殴子孙旧妻妾折伤以上各减凡人三等谓折指者合杖八十折一支者徒一年半之类死者绞既不言故杀者斩即是故杀者亦绞过失杀者勿论

【问曰】子孙之妇夫亡守志其姑少寡改醮他人或被弃放此始妇相犯者合得何罪

【答曰】子孙身亡妻妾改嫁舅姑见在此为旧舅姑今者姑虽被弃或已改醮外人子孙之妻孀居守志虽于夫家义绝母子终无绝道子既如母其妇理亦如姑姑虽适人妇仍在室理依亲姑之法不得同于旧姑若夫之嫡继慈养不入此条释曰嫡继慈养具在第六

诸殴兄之妻及殴夫之弟妹各加凡人一等若妾犯者又加一等即妾殴夫之妾子减凡人二等殴妻之子以凡人论若妻之子殴伤父妾加凡人一等妾子殴伤父妾又加二等至死者各依凡人法

【疏】诸殴兄之妻及殴夫之弟妹各加凡人一等若妾犯者又加一等【议曰】嫂叔不许通问所以远别嫌疑殴兄之妻及殴夫之弟妹者礼义犯翼祖庙讳改为义顿乖故各加凡人一等若妾犯者又加一等谓妾殴夫之弟妹加妻一等总加凡人二等夫之弟妹殴兄妾以凡人论又云即妾殴夫之妾子减凡人二等殴妻之子以凡人论若妻之子殴伤父妾加凡人一等妾子殴伤父妾又加二等注云至死者各依凡人法【议曰】即妾殴夫之妾子减凡人二等为匹敌之故得罪稍轻殴妻之子以凡人论为女君尊重故同凡斗若妻之子殴伤父妾加凡人一等妾子殴伤父妾又加二等称又加者总加三等若殴折一齿徒二年半之类注云至死者各依凡人法当条虽有加減至死者并与凡人同

卷二十三斗讼律

【七门】律条十三并疏起请条一

殴前夫之子及受业师殴继父殴詈杀伤夫之周亲以下祖父母父母为人殴击子孙却殴击复讎

误杀伤奴婢詈旧主并杀伤

戏杀伤

过失杀伤

告反逆诸色诬告反坐纠弹不实

告祖父母父母告嫡继慈养

殴前夫之子及受业师

殴继父殴詈杀伤夫之周亲以下

诸殴伤妻前夫之子者减凡人一等同居者又减一等死者绞殴伤继父者谓曾经同居今异者与缌麻尊同同居者加一等余条继父准此即殴伤见受业师加凡人二等死者各斩谓服膺儒业而非私学者

【疏】诸殴伤妻前夫之子者减凡人一等同居者又减一等死者绞【议曰】殴伤妻前夫之子谓改醮之妇携子适人后夫殴伤者减凡人一等同居者谓与继父同居立庙服周又减一等谓减凡人二等若殴之令至笃疾及断舌毁败阴阳如此之类得徒二年半不同居徒三年因殴致死者同居不同居俱得绞罪

又云殴伤继父者注云谓曾经同居今异者又与缌麻尊同同居者加一等注云余条继父准此【议曰】继父者谓母后嫁之夫注云谓曾经同居今异者依礼继父同居服周谓妻少子幼子无大功之亲与之适人所适者亦无大功之亲而所适者以其资财为之筑家庙于家门之外岁时使之祀焉是谓同居继子之妻虽不从服若有犯夫之继父者从下条减夫一等其不同居者谓先尝同居今异者继父若自有子及有大功之亲虽复同住亦为异居若未尝同居则不为异居即同凡人之例其先同居今异者殴之同缌麻尊合徒一年伤重者各加凡斗二等死者斩同居者虽着周服终非本亲犯者不同正服止加缌麻尊一等谓殴者合徒一年半伤重者加凡人三等注云余条继父准此谓诸条准服尊卑相犯得罪并准此例虽于继父下注即称妻前夫之子并与继父义同律称与缌麻尊同其有谋杀及卖理当不睦于前夫之

子不言与缌麻卑幼同殴之准凡人减罪不入缌麻卑幼之例

又云即殴伤见受业师加凡人二等死者各斩注云谓服膺儒业而非私学者【议曰】礼云凡教学之道严师为难师严道尊方知慎犯翼祖庙讳改为慎学如有亲承儒教服膺函丈而殴师者加凡人二等死者各斩称各者并殴继父至死俱得斩刑注云谓服膺儒业而非私学者儒业谓经业非私学者谓昭犯宣祖上一字庙讳改为昭文国子州县等学私学者即礼云家有塾党有序之类如有相犯并同凡人

【问曰】殴见受业师加凡人二等其博士若有高品累加以否

【答曰】殴见受业师加凡人二等先有官品亦从品上累加若斗殴无品博士加凡人二等合杖六十九品以上合杖八十若殴五品博士亦于本品上累加之

诸妻殴冒夫之周亲以下缌麻以上尊长各减夫犯一等减罪轻者加凡斗伤一等妾犯者不减死者各斩殴伤卑属与夫殴同死者绞即殴杀夫之兄弟子流三千里故杀者绞妾犯者各从凡斗法若尊长殴伤卑幼之妇减凡人一等妾又减一等死者绞

【疏】诸妻殴冒夫之周亲以下缌麻以上尊长各减夫犯一等注云减罪轻者加凡斗伤一等又云妾犯者不减死者各斩【议曰】依丧服夫之所为兄弟服妻降一等今妻殴夫缌麻以上尊长减夫一等以从夫为服罪亦降夫注云减罪轻者加凡斗伤一等谓故殴缌麻兄姊折一支合流二千五百里妻若减夫一等徒三年故殴凡人折一支既合流二千里即是减罪轻加凡人一等流二千五百里是减罪轻者加凡斗伤一等妾犯者不减妾犯尊长即与夫同死者各斩谓殴尊长致死妻妾并合斩刑虽云减夫一等若本制服重即从重论假如殴夫之伯叔父母折肋当大功尊加凡人四等合流二千五百里若准夫减一等即徒三年名例律云当条虽有罪名所为重者自从重须准服加四等流二千五百里之类

又云殴伤卑属与夫殴同死者绞即殴杀夫之兄弟子流三千里故杀者绞妾犯者各从凡斗法若尊长殴伤卑幼之妇减凡人一等妾又减一等死者绞【议曰】殴伤卑属谓是夫家卑属与夫殴同谓殴夫之从父兄弟子孙有服者折伤以上缌麻减凡人一等诸如此类并与夫同死者绞即殴杀夫之兄弟子流三千里故杀者绞妾犯者各同凡斗法谓并依凡人斗法科罪若尊长殴伤卑幼之妇谓夫之周亲以下缌麻以上尊长殴伤卑幼之妇减凡人一等妾减凡人二等死者绞

祖父母父母为人殴击子孙殴击复讎

诸祖父母父母为人所殴击子孙即殴击之非折伤者勿论折伤者减凡斗折伤三等至死者依常律谓子孙元非随从者

【疏议曰】祖父母父母为人所殴击子孙理合救之当即殴击虽有损伤非折伤者无罪折

伤者减凡斗折伤三等谓折一齿合杖八十之类至死者谓毆前人致死合绞以刃杀者合斩故云依常律注云谓子孙元非随从者若元随从即依凡斗首从论律文但称祖父母父母为人所毆击不论亲疏尊卑其有祖父母父母之尊长毆击祖父母父母依律毆之无罪者止可解救不得毆之辄即毆者自依斗毆常法若夫之祖父母父母共妻之祖父母父母相毆子孙之妇亦不合即毆夫之祖父母父母如当毆者即依常律

【问曰】主为人所毆击部曲奴婢即毆击之得同子孙之例以否

【答曰】部曲奴婢非亲不同子孙之例唯得解救不得毆击臣等参详如有复祖父母父母之讎者请令今后

具案奏取敕裁

误杀伤奴婢冒旧主并杀伤

诸斗毆而误杀伤旁人者以斗杀伤论至死者减一等若以故僵仆而致死伤者以戏杀伤论即误杀伤助己者各减二等

【疏】诸斗毆而误杀伤旁人者以斗杀伤论至死者减一等【议曰】斗毆而误杀伤旁人者假如甲共乙斗甲用刃杖欲击乙误中于丙或死或伤者以斗杀伤论不从过失者以其元有害心故各依斗法至死者减一等流三千里

又云若以故僵仆而致死伤者以戏杀伤论即误杀伤助己者各减二等【议曰】仰谓之僵伏谓之仆谓共人毆打失手足跌而致僵仆误杀伤旁人者以戏杀伤论别条戏杀伤人者减斗杀伤人二等谓杀者徒三年折一支者徒二年之类即误杀伤助己者各减二等假如甲与乙共毆丙其甲误毆乙致死减二等伤减二等或僵仆压乙杀伤减戏杀伤二等杀乙从戏杀减二等总减四等合徒二年若压折一支亦减四等徒一年是名各减二等

【问曰】甲共子乙同谋毆丙而乙误中其父因而致死得从误杀伤助己减二等以否

【答曰】律云斗毆而误杀伤旁人以斗杀伤论但杀伤旁人坐当过失行者本为缘斗故从斗杀伤论若父来助己而误杀者听减二等便即轻于过失依例当条虽有罪名所为重者自从重论合从过失之坐处流三千里

【又问】以斗僵仆误杀助己父母或虽非僵仆因斗误杀周亲尊长各合何罪

【答曰】以斗僵仆误杀父母或周亲尊长若减罪轻于过失者并从过失之法

【又问】假有数人同谋杀甲夜中恩遽乃误杀乙合得何罪

【答曰】此既本是谋杀与斗殴不同斗殴彼此相持谋杀潜行屠杀殴甲误中于丙尚以斗杀伤论以其元无杀心至死听减一等况复本谋害甲元作杀心虽误杀乙原情非斗者若其杀甲是谋杀今既误杀乙合科故杀罪诸部曲奴婢冒旧主者徒二年殴者流二千里伤者绞杀者皆斩过失杀伤者依凡论即殴旧部曲奴婢折伤以上部曲减凡人二等奴婢又减二等过失杀者各勿论

【疏】诸部曲奴婢冒旧主者徒二年殴者流二千里伤者绞杀者皆斩过失杀伤者依凡论【议曰】部曲奴婢冒旧主者徒二年殴者流二千里伤者绞杀有首从杀者皆斩罪无首从过失杀伤者并准凡人收赎铜入伤杀之家又云即殴旧部曲奴婢折伤以上部曲减凡人二等奴婢又减二等过失杀者各勿论【议曰】主殴旧部曲奴婢折伤以上部曲减凡人二等谓折齿合杖九十奴婢又减二等合杖七十之类过失杀者勿论

【问曰】部曲奴婢殴冒旧主周以下亲或旧主亲属殴伤所亲旧部曲奴婢得减凡人以否

【答曰】五服尊卑各有血属故殴尊长节级加之至如奴婢部曲唯系于主为经主放顾有宿恩其有殴冒所以加罪非主之外虽是亲姻所有相犯并依凡人之法

【又问】有人谋杀旧部曲奴婢或于旧部曲奴婢家强盗有杀伤者合减罪以否

【答曰】殴旧部曲奴婢得减凡人爰至于死亦依减例明谋杀及诸杂犯合依减法唯盗财物特异常犯止依凡人之法不合减科

戏杀伤

诸戏杀伤人者减斗杀伤二等谓以力共戏至死和同者虽和以刃若乘高履危入水中以故相杀伤者唯减一等即无官应赎而犯者依过失法收赎余条非故犯无官应赎者准此其不和同及于周亲尊长外祖父母夫之祖父母虽和并不得为戏各从斗杀伤法

【疏】诸戏杀伤人者减斗杀伤二等注云谓以力共戏至死和同者又云虽和以刃若乘高履危入水中以故相杀伤者唯减一等即无官应赎而犯者依过失法收赎注云余条非故犯无官应赎者准此【议曰】戏杀伤人者谓以力共戏因而杀伤人减斗罪二等若有贵贱尊卑长幼各依本斗杀伤罪上减二等虽则以力共戏终须至死和同不相瞋恨而致死者虽和以刃礼云死而不吊者三谓畏压溺况乎嬉戏或以金刃或乘高处险或临危履薄或入水中既在陆音阎危之所自须共相警戒因此共戏遂致杀伤虽即和同原情不合致有杀伤者唯减本杀伤罪一等即无官应赎谓有荫及老小废疾释曰废疾具在第十二丁中老小疾条之类而犯应赎罪者依过失法收赎假有过失杀人赎铜一百二十斤戏杀得减二等赎铜六十斤即是轻重不类故依过失赎罪不从减法注云余条非故犯谓一部律内诸条非故犯罪无官应得收赎者并准此假有甲为人合药误不如本方杀人合徒二年半若是白丁则从真役若非官品之人合赎者不可征铜五十斤亦征一百二十斤则是余条之类

又云其不和同及于周亲尊长外祖父母夫之祖父母虽和并不得为戏各从斗杀伤法【议曰】谓戏者元不和同及于周亲尊长外祖父母夫之祖父母此等尊长非应共戏纵虽和同并不得为戏各从斗杀伤之法假有共周亲尊长戏折一支者仍处绞之类

过失杀伤

诸过失杀伤人者各依其状以赎论谓耳目所不及思虑所不到共举重物力所不制若乘高履危足跌及因击禽兽以致杀伤之属皆是

【疏议曰】过失之事注文论之备矣杀伤人者各准杀伤本状依收赎之法注云谓耳目所不及假有投砖瓦及弹射耳不闻人声目不见人出而致杀伤其思虑所不到者谓本是幽僻之所其处不应有人投瓦及石误有杀伤

或共举重物而力所不制或共升高险而足蹉跌或因击禽兽而误杀伤人者如此之类皆为过失称之属者谓若共捕盗贼误杀伤旁人之类皆是其本应居作官当者自从本法

告反逆诸色诬告反坐纠不实

诸知谋反及大逆者密告随近官司不告者绞知谋大逆谋叛不告者流二千里知指斥乘舆及祆言不告者各减本罪五等官司承告不即掩捕经半日者各与不告罪同若事须经略而违时限者不坐

【疏议曰】谋反者谓知人潜谋欲危社稷大逆者谓知人于宗庙及山陵宫阙已有毁损并须密告随近官司知而不即告者绞若知谋大逆谓知始谋欲毁宗庙山陵等谋叛者谓知谋欲背国从伪亦须密告官司不告者流二千里若知指斥乘舆谓情理切害及祆言者谓妄说休咎之言不告者各减本罪五等本应死者从死上减五等祆言惑不满众者流上减五等是名各减五等官司承告谋反以下不即掩捕若经半日者谓经五十刻不即掩捕各与不告罪同若事须经略谓人众既多须得人兵器仗如此经略以故违时限而失罪人者不坐其知谋反以下虽不密告随近官司能自捕送者亦与密告同因其自捕惊失罪人或已就拘执而失者并同失囚之法

诸诬告谋反及大逆者斩从者绞若事容不审原情非诬者上请若告谋大逆谋叛不审者亦如之

【疏议曰】诬告谋反及大逆者谓知非反逆故欲诬之首合斩从合绞若事容不审者谓或奉别敕阅兵或欲修葺宗庙见阅兵疑是欲反见条宗庙疑为大逆之类本情初非诬告者具状上请听敕若告谋大逆谋叛不审亦合上请故云亦如之

诸诬告人者各反坐即糾弹之官挟私弹事不实者亦如之反坐致罪准前人入罪法至死而

前人未决者听减一等其本应加杖及赎者止依杖赎法即诬官人及有荫者依常律若告二罪以上重事实及数事等但一事实除其罪重事虚反其所剩即罪至所止者所诬虽多不反坐其告二人以上虽实者多犹以虚者反坐谓告二人以上但一人不实罪虽轻犹及其坐若上表告人已经闻奏事有不实反坐罪轻者从上书诈不实论

【疏】诸诬告人者各反坐即紕弹之官挟私弹事不实者亦如之注云反坐致罪准前人入罪法至死而前人未决者听减一等其本应加杖及赎者止依杖赎法即诬官人及有荫者依常律【议曰】凡人有嫌遂相诬告者准诬罪轻重反坐告人即紕弹之官谓据令应合紕弹者若有憎恶前人或朋党亲戚挟私饰诈妄作紕弹者并同诬告之律反坐其罪准前人入罪之法至死而前人虽断讞未决者反坐之人听减一等若诬人反逆虽复未决引虚不合减罪本应加杖者谓诬告部曲奴婢流罪若实部曲奴婢止加杖二百既虚诬告者不流亦准杖法反坐单丁应加杖者亦依决杖反坐及赎者谓诬告老小废疾若实即前人合赎虚即反坐者亦依赎论即诬官人及有荫者假有白丁诬七品官流罪若实官人即合例减官当如虚反坐还得流罪诬告有荫之人事合减赎反坐之者不得准前人减赎法并真配徒流是名依常律

又云若告二罪以上重事实及数事等但一事实除其罪重事虚反其所剩即罪至所止者所诬虽多不反坐【议曰】若告二罪以上重事实假有甲告乙殴人折一齿合徒一年又告人盗绢五匹亦合徒一年或故杀他人马一匹合徒一年半推杀马是实殴盗是虚是名告二罪以上重事实又有丙告丁三事各徒一年此名数事等但一事实除其罪重事虚反其所剩者假如甲告乙盗绢五匹合徒一年又告故杀官私马牛合徒一年半若其盗是实杀马牛是虚即是剩告半年之罪反坐半年故云反其所剩即罪至所止者所诬虽多不反坐假有告人非监临主司因事受财百匹勘当五十匹实坐赃五十匹罪止徒三年剩告五十匹为罪至所止不反坐之类

又云其告二人以上虽实者多犹以虚者反坐注云谓告二人以上但一人不实罪虽轻犹反其坐又云若上表告人已经闻奏事有不实反坐罪轻者从上书诈不实论【议曰】告二人以上罪虽实者多犹以虚者反坐以其人事各别故得罪不同注云谓告二人以上但一人不实罪虽轻犹反其坐假有人告甲乙丙丁四人之罪三人徒罪以上并实一人答罪事虚不得以实多放免仍从答罪反坐若上表告人已经闻奏事有不实反坐罪轻于上书不实准从上书诈不实处徒二年不应反坐者无罪假如甲上表告乙两个徒一年一实一虚准律既免反坐于甲无上书不实之罪

诸告小事虚而狱官因其告检得重事及事等者若类其事则除其罪离其事则依本诬论

【疏议曰】告小事虚而狱官因其告检得重事者假有告人盗驴检得盗马其价又贵是为得重事及事等者假如告盗甲家马检得盗乙家骡其价相似是为事等若类其事谓骡马驴等色目相类所告虽虚除其妄罪离其事者谓告人盗马检得铸钱之属是离其事则依本诬论仍得诬告盗马之罪此条为依告状检赃生文不同狱官状外求罪之例

【问曰】告人私有弩狱官因告乃检得甲是类事以否【答曰】称类者谓其形状难辨原情非诬所以得除其罪然弩之与甲虽同禁兵论其形样色类全别事非疑似元状是诬如此之流不得为类

诸诬告人流罪以下前人未加拷掠而告人引虚者减一等若前人已拷者不减即拷证人亦是诬告周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母及奴婢部曲诬告主之周亲外祖父母者虽引虚各不减

【疏议曰】诬告死罪自有别制唯诬告人流罪以下前人未加拷掠而告人自引虚者得减反坐之罪一等若前人已拷者无问杖数多少然后引虚即不合减即拷证人亦是谓虽不拷被告之人拷旁证之者虽自引虚亦同已拷不减其诬告周亲尊长以下及奴婢部曲诬告主之外祖父母以上虽即引虚各不合减

【问曰】律云前人未加拷掠而告人引虚减一等未知前人已经断讞然后引虚合减以否

【答曰】律文但言已加拷掠不言事经断讞拷讞已伤律有成制断讞未损理合减科若事经奏讞不合追减及已役已配亦是已损已伤前人计与拷掠义同不在减科之例

告祖父母父母告嫡继慈养

诸告祖父母父母者绞谓非缘坐之罪及谋叛以上而故告者下条准此即嫡继慈母杀其父及所养者杀其本生并听告

【疏】诸告祖父母父母者绞注云谓非缘坐之罪及谋叛以上而故告者下条准此【议曰】父为子天有隐无犯如有违失理须谏诤起恭犯翼祖庙讳改为恭起孝无令陷罪若有忘情弃礼而故告者绞注云谓非缘坐之罪缘坐谓谋反大逆及谋叛以上皆为不臣故子孙告亦无罪缘坐同首法故虽父祖听捕告若故告余罪者父祖得同首例子孙处以绞刑下条准此者谓告周亲尊长情在于恶欲令人入罪而故告之故云准此若因推劾事不获免随辩注引不当告坐

又云即嫡继慈母杀其父及所养者杀其本生并听告【议曰】嫡继慈母者名例并已释讞此等三母杀其父及所养父母杀其所生父母并听告若嫡继母杀其所生庶母亦不得告故律文但云杀其父者听告

【问曰】所生之母被出其父更娶继妻其继母刀杀所出之母出母之子合告以否

【答曰】所养父母本是他人杀其所生故律听告今言出母即是所生名例称犯夫及义絶者得以子荫即子之于母孝爱情深顾复之恩终无絶道继母杀其亲母准例亦合听告

【又问】嫡继慈母有所规求故杀子孙合得何罪又子孙得自理诉以否此母或被出或父卒后行若为科断

【答曰】子孙之于祖父母父母皆有祖父子孙之名其有相犯之文多不据服而断贼盗律有所规求而故杀周以下卑幼者绞论服相犯例准旁周在于子孙不入周服然嫡继慈养依例虽同亲母被出改嫁礼制便与亲母不同其改嫁者唯止服周依令不合解官据礼又无心丧虽曰子孙唯准周亲卑幼若犯此母亦同周亲尊长被出者礼既无服并同凡人其应理诉亦依此法

卷二十四斗讼律

【九门】律条十六并疏敕条四起请条三

告周亲以下子孙违犯教令供养有阙

奴婢告主罪诬告本属刺史县令

投匿名书告人罪被囚禁不得告举他事

犯罪陈首告赦前事告人罪不得称疑

为人作辞牒教令人告事

邀车驾挝鼓上表自诉事自毁伤及?耳

越诉

盗贼事发五保为告

部内犯罪不糾举五保知犯不举

告周亲以下子孙违犯教令供养有阙

诸告周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母虽得实徒二年其告事重者减所告罪一等所犯虽不合论告之者犹坐即诬告重者加所诬罪三等告大功尊长各减一等小功缌麻减二等诬告重者各加所诬罪一等即非相容隐被告者论如律若告谋反逆叛者各不坐其相侵犯自理诉者听下条准此

【疏】诸告周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母虽得实徒二年其告事重者减所告罪一等注云所犯虽不合论告之者犹坐又云即诬告重者加所诬罪三等告大功尊长各减一等小功缌麻减二等诬告重者各加所诬罪一等【议曰】告周亲尊长外祖父母夫夫之祖父母依名例律并相容隐被告之者与自首同告者各徒二年告事重于徒二年者减所告罪一等假有千周亲尊长盗上绢二十五匹合徒三年尊长同首法免罪卑幼减所告罪一等合徒二年半之类注云所犯虽不合论谓周亲尊长以下或年八十以上十岁以下若笃疾犯罪虽不合论而卑幼告之依法犹坐即诬告周亲尊长得罪重于二年徒者加所诬罪三等假有诬告周亲尊长一年半徒罪加所诬罪三等合徒三年此亦是计加得重于本罪即须加告大功尊长各减一等谓告得实徒一年半重于徒一年半者即减周亲罪一等假有告大功尊长三年徒减周亲一等处徒二年告小功缌麻尊长虽得实同减周亲二等合徒一年告事重者亦减

周亲尊长二等假有告三年徒虽实犹徒一年半之类诬告重者谓诬告大功小功缌麻重者各加所诬罪一等假有诬告大功尊长一年半徒加所诬罪一等合徒二年诬告小功缌麻尊长徒一年罪亦加所诬罪一等徒一年半之类

又云即非相容隐被告者论如律若告谋反逆叛者各不坐其相侵犯自理诉者听注云下条准此【议曰】小功缌麻非相容隐被告之者不得同于首原各依律科断故云被告者论如律若告谋反逆叛者谓周亲尊长以下犯谋反逆叛三事以其不臣故虽论告不科其罪其相侵犯谓周亲以下缌麻以上或侵夺财物或殴打其身之类得自理诉非缘侵犯不得别告余事注云下条准此谓下条告缌麻以上卑幼虽有罪名相侵犯亦得自理

【问曰】告周亲尊长窃盗三十匹依检二十五匹实五匹虚合得何罪

【答曰】律云一事分为二罪罪法若等则累论罪法不等即以重法并满轻法案寻此状正当累并之条将重并轻总为三十匹减所告罪一等便合处徒三年

诸告缌麻小功卑幼虽得实杖八十大功以上递减一等诬告重者周亲减所诬罪二等大功减一等小功以下以凡人论即诬告子孙外孙子孙之妇妾及己之妾者各勿论

【疏】诸告缌麻小功卑幼虽得实杖八十大功以上递减一等诬告重者周亲减所诬罪二等大功减一等小功以下以凡人论【议曰】称缌麻小功即外姻有服者亦是其相隐既得减罪有过不合告言故虽得实合杖八十告大功卑幼减小功一等周亲卑幼又减一等诬告重者谓诬告周亲重于杖六十者减所诬罪二等犹如诬告弟侄九十杖罪合减所诬二等合杖七十若告大功以上减一等合杖八十若告小功以下以凡人论仍得杖九十

【问曰】女君于妾依礼无服其有诬告得减罪以否

【答曰】律云殴伤妻者减凡人二等死者以凡人论若妻殴伤杀妾与夫殴伤杀妻同又条诬告周亲卑幼减所诬罪二等其妻虽非卑幼义与周亲卑幼同夫若诬告妻须减所诬罪二等妻诬告妾亦与夫诬告妻同

又云即诬告子孙外孙子孙之妇妾及己之妾者各勿论

【议曰】诬告子孙外孙子孙之妇妾者曾玄妇妾亦同及己之妾者各勿论其有告得实者亦不坐被告得相容隐者俱同自首之法

诸子孙违犯教令及供养有阙者徒二年谓可从而违堪供而阙者须祖父母父母告乃坐

【疏议曰】祖父母父母有所教令于事合宜即须奉以周旋子孙不得违犯及供养有阙者礼云七十贰膳八十常珍之类家道堪供而故有阙者各徒二年故注云谓可从而违堪供而

阙若教令违法行即有愆家实贫窶无由取给如此之类不合有罪皆须祖父母父母告者乃坐臣等参详诸道州府民俗闲有患瘟疫之疾者悉便骨肉相弃絶人看待以至死亡亦不躬亲葬殓人伦之弊莫甚于斯应有上件邪俗未除之处委州县长吏以下常加访察重行决断

奴婢告主罪诬告本属刺史县令

诸部曲奴婢告主非谋反逆叛者皆绞被告者同首法告主之周亲及外祖父母者流大功以下亲徒一年诬告重者缙麻加凡人一等小功大功递加一等即奴婢诉良妄称主压者徒三年部曲减一等

【疏议曰】日月所照莫匪王臣奴婢部曲虽属于主其主若犯谋反逆叛即是不臣之人故诈论告非事而告之者皆绞罪无首从注云被告者同首法谓其主杂犯死罪以下部曲奴婢告之即同自首之法奴婢获罪主得免科奴婢为主隐虽告准名例律相容隐告言自合同首今律文重言同首法者以相隐条无相隐字故告主之周亲及外祖父母者流不言里数者为同加杖二百大功以下亲徒一年称大功以下小功缙麻亦同此等并谓告得实诬告重者谓所诬之罪重于徒一年缙麻加凡人一等若诬告主缙麻亲徒一年加一等合徒一年半小功徒二年大功徒二年半之类大功以下诸亲犯有轻重应计等级加者但重于徒一年皆准此加法即奴婢诉良妄称主压者谓奴婢本无良状而妄诉良云主压充贱者合徒三年不同诬告主者开其自理之路部曲减一等其主诬告部曲奴婢者即同诬告子孙之例其主不在坐限

诸诬告本属府主刺史县令者加所诬罪二等

【疏议曰】诬告本属府主等加所诬罪二等着谓诬告一年徒罪合徒二年之类若告除名免官免所居官等事虚亦准比徒法加罪其有缙麻以上亲任本属府主刺史县令者自依告亲法若告尊长各从重论

投匿名书告人罪被囚禁不得告举他事

诸投匿名书告人罪者流二千里谓絶匿姓名及假人姓名以避己作者弃置悬之俱是得书者皆即焚之若将送官司者徒一年官司受而为理者加二等被告者不坐辄上闻者徒三年

【疏】诸投匿名书告人罪者流二千里注云谓絶匿姓名假人姓名以避己作者弃置悬之俱是【议曰】有人隐匿己名或假人姓字潜投犯状以告人罪无问轻重投告者即得流坐故注云谓絶匿姓名及假人姓名以避己作者弃置悬之俱是谓或弃之于街衢或置之于衙府或悬之于旌表之皆为投匿之坐假人姓名经官司判入言告人罪从违令科非是投匿所以科违令投匿告祖父母科绞告周亲卑幼减凡人二等大功减一等小功以下以凡人论匿名书告他人部曲奴依凡人法是大功相犯不合减一等二等他皆仿此告缙麻以上亲部曲奴即依减法

又云得书者皆即焚之若将送官司者徒一年官司受而为理者加二等被告者不坐辄上闻者徒三年【议曰】匿名之书不合检校得者即须焚之以绝欺诡之路得书不焚以送官府者合徒一年官司既不合理受而为理者加二等处徒二年被告者假令事实亦不合坐若是首不原事以后别有人论告还合得罪辄上闻者合徒三年若得告反逆之书事或不测理须闻奏不合烧除

【问曰】投匿名书告人谋反大逆或虚或实捉获所投之人未知若为科罪

【答曰】隐匿姓字投书告罪投书者既合流坐送官者法处徒刑冀塞诬告之原以杜奸欺之路但反逆之徒衅深夷族知而不告即合死刑得书不可焚之故许送官闻奏状既是实便须上请听裁告若是虚理依诬告之法

【准】唐大中二年九月七日敕比来多有无良之徒妄于街衢投置无名文状及于箭上并于旗幡上肆为奸言欲以惑听自今以后如有此色宜准宝历三年正月十八日敕令所在地界便于当处焚毁藏不要闻奏

诸被囚禁不得告举他事其为狱官酷已者听之即年八十以上十岁以下及笃疾者听告谋反逆叛子孙不孝及同居之内为人侵犯者余并不得告官司受而为理者各减所理罪三等

【疏】诸被囚禁不得告举他事其为狱官酷已者听之【议曰】人有犯罪身在囚禁唯为狱官酷已者得告自余他罪并不得告发即流囚在道徒囚在役身婴枷锁或有援人亦同被囚禁之色不得告举他事又准狱官令囚告密者禁身领送即明知谋叛以上听告余准律不得告举

又云即年八十以上十岁以下及笃疾者听告谋反逆叛子孙不孝及同居之内为人侵犯者余并不得告官司受而为理者各减所理罪三等【议曰】老小及笃疾之辈犯法既得勿论唯知谋反大逆谋叛子孙不孝及阙供养及同居之内为人侵犯如此等事并听告举自余他事不得告言如有告发不合为受官司受而为理者从被囚禁以下减所推罪三等假有告人徒一年官司受而为理合杖八十之类

【问曰】有人被囚禁更首别事其事与余人连坐官司合受以否

【答曰】断狱律云被囚禁不得告举他事此既首论身事非关别告他人纵连旁人官司亦合为受被首之者仍依法推科

犯罪陈告赦前事告人罪不得称疑

诸犯罪欲自陈首者皆经所在官司申牒军府之官不得辄受其谋叛以上及盗者听受即送随近官司若受经一日不送及越览余事者各减本罪三等其谋叛以上有须掩捕者仍依前

条承告之法

【疏议曰】犯罪未发皆许自新其有犯罪欲自陈首释曰首字皆读为狩首者自告其罪也者皆经所在官司申牒但非军府此外曹局并是所在官司军府之官谓诸卫以下折冲府以上并是领兵曹司不许辄受首事其谋叛以上事是重害及盗贼之辈并即须追掩故听于军府陈首军府受得即送随近官司其受首谋反逆叛者若有支党必须追掩不得过半日及首盗者受经一日不送随近州县及越览余事者减本罪三等假有告人脱户合徒三年军府受而为推者合徒一年半之类其谋反逆叛为有支党事须掩捕仍依前条承告之法谓若满半日不掩还同知而不告之罪谓谋反大逆不告合死谋大逆谋叛不告者流

诸以赦前事相告言者以其罪罪之官司受而为理者以故入人罪论至死者各加役流若事须追究者不用此律追究谓婚姻良贱赦限外蔽匿应改正征收及追见赃之类

【疏】诸以赦前事相告言者以其罪罪之官司受而为理者以故入人罪论至死者各加役流【议曰】以赦前事相告言者谓事应会赦始是赦前之事不合告言若常赦所不免仍得依旧言告假有会赦监主自盗得免有人辄告以其所告之罪罪之谓告徒一年赃罪者监主自盗即合除名告者还依比徒之法科罪官司违法受而为理者以故入人罪论谓若告赦前死罪前人虽复未决告者免死处加役流官司受而为理至死者亦得此罪故称各加役流若官司以赦前合免之事弹举者亦同受而为理之坐

又云若事须追究者不用此律注云追究谓婚姻良贱赦限外蔽匿应改正征收及追见赃之类【议曰】事须追究者备在注文不用此律者谓不用入罪之律注云追究谓婚姻良贱赦限外蔽匿谓违律为婚养奴为子之类虽会赦须离之正之赦限外蔽匿谓会赦应首及改正征收过限不首若经责簿帐不首不改正征收及应征见赃谓盗诈之赃虽赦前未发赦后捉获正赃者是为见赃之类合为追征

【问曰】准诬告条至死而前人未决听减一等流罪以下前人未加拷掠而告人引虚得减一等又准官司入人罪若未决放听减一等有诬告赦前死罪官司受而为推得依此条减罪以否

【答曰】依律以赦前事相告言者以其罪罪之官司为理者以故入人罪论此是赦前之罪并不许言告论实尚无减例诬告岂得减之不至死者俱无减法至死者处加役流

诸告人罪皆须明注年月指陈实事不得称疑违者答五十官司受而为理者减所告罪一等即被杀被盜及水火损败者亦不得称疑虽虚皆不反坐其军府之官不得辄受告事辞牒若告谋叛以上及盜者依上条

【疏议曰】告人罪皆注前人犯罪年月指陈所犯实状不得称疑违者答五十但违一事即答五十谓牒未入司即得此罪官司若受疑辞为推并准所告之状减罪一等即以受辞者为

首若告死罪流三千里告流处徒三年之类即被杀被盗为害特甚或被人决水纵火漂焚财物盗即不限强窃漂焚不问多少告者皆须明注日月不合称疑推问虽虚皆不反坐若称疑者官司亦不合受理即虽受理官司亦得免科其军府之官亦谓诸卫及折冲府等不得辄受告事辞牒告谋叛以上及盗者依上条为受即送官司之法

准律诬告人者各反坐即被杀被盗及水火损败者亦不得称疑虽虚皆不反坐者臣等参详若有囚被杀盗漂焚之后便故意诬告别怀挟恨之人并非猜疑情在陷害致官司伤其人者减所诬罪二等未加拷掠者又减二等其非故意挟恨陷害诬告者准律文处分

【准】唐会昌元年六月六日敕节文自今以后应有朝官及上封事人进章表论人罪恶并须证验明白状中仍言请付御史台案问不得更云请留中不出如军国要机事关密切者不在此例推勘后如得事实必奖奉公苟涉加诬当令反坐

为人作辞牒教令人告事

诸为人作辞牒加增其状不如所告者答五十若加增罪重减诬告一等即受雇诬告人罪者与自诬告同赃重者坐赃论加二等雇者从教令法若告得实坐赃论雇者不坐

【疏】诸为人作辞牒加增其状不如所告者答五十若加增罪重减诬告一等【议曰】为人雇倩作辞牒加增告状者答五十若加增其状得罪重于答五十者减诬告罪一等假有前人合徒一年为人作辞牒增状至徒一年半便是剩诬半年减诬告一等合杖九十之类若因雇倩受财得赃重者同非监临主司因事受财坐赃之罪如赃重从赃科赃轻者从减诬告一等法

又云即受雇诬告人罪者与自诬告同赃重者坐赃论加二等雇者从教令法若告得实坐赃论雇者不坐【议曰】上文为人作辞牒虽复得物不雇诬告因有加增得减诬告一等此文即受雇诬告人罪者谓彼此同谋本共诬构情规陷害故与自诬告罪同赃重者坐赃论加二等假有得绢十匹受雇诬告人一年半徒坐赃论十匹合徒一年加二等即徒二年之类雇者从教令法依下条教令为从减受雇者一等仍得一年徒若告得实坐赃论谓受绢十匹告得实合徒一年之类雇者不坐以其得实故得无罪

诸教令人告事虚应反坐得实应赏者皆以告者为首教令为从即教令人告缙麻以上亲及部曲奴婢告主者各减告者罪一等被教者论如律若教人告子孙者各减所告罪一等虽诬亦同

【疏】诸教令人告事虚应反坐得实应赏者皆以告者为首教令为从【议曰】教令人告事虚应反坐谓诬告人者各反坐得实应赏谓告赍禁物度关及博戏盗贼之类令有赏文或告反逆临时有加赏者皆以告者为首教令者为从

【问曰】律云得实应赏皆以告者为首教令为从未知告得赏物若为作首从分财

【答曰】应赏在令有文分赏元无等级既为首从之法须准律条论之又不可徒杖别作节文约从杖一百之例假如教人告杖一百罪虚即告者为首合杖一百教令为从合杖九十即从者十分减一应赏义亦准此假有轻重不同并准十分为例

又云即教令人告缌麻以上亲及部曲奴婢告主者各减告者罪一等被教者论如律若教人告子孙者各减所告罪一等注云虽诬亦同【议曰】其有教令人自告缌麻以上亲或教人部曲奴婢告主者告实及诬各减告者罪一等其告缌麻以上亲即尊者坐重卑者坐轻部曲奴婢告主皆绞故云各减告者罪一等被教者论如律谓被教告缌麻以上亲及告主各得本罪若教人告子孙者告子孙本既无罪各减所告罪一等虽是死罪亦减死处流注云虽诬亦同谓虽教诬告亦减罪一等既上条祖父母父母诬告子孙外孙子孙之妇妾及已之妾各勿论此条但云教人告子孙各减所告罪一等既外孙以下亦准教令告子孙法减所告罪一等教人部曲奴婢告主周亲以上虽无别理亦合有罪教告主周亲及外祖父母者科不应为重教告主大功以下缌麻以上科不应为轻虽无正文比例为允

邀车驾挝鼓上表自诉事自毁伤及?耳

诸邀车驾及挝登闻鼓若上表以身事自理诉而不实者杖八十即故增减情状有所隐避诈妄者从上书诈不实论自毁伤者杖一百虽得实而自毁伤者答五十即亲属相为诉者与自诉同

【疏】诸邀车驾及挝登闻鼓若上表以身事自理诉而不实者杖八十注云即故增减情状有所隐避诈妄者从上书诈不实论【议曰】车驾行幸在路邀驾申诉及于魏阙之下挝鼓以求上闻及上表披陈身事此三等如有不实者各合杖八十注云即故增减情状有所隐避诈妄者从上书诈不以实论谓上文以理诉不实得杖八十若其不实之中有故增减情状有所隐避诈妄者即从上书诈不实论处徒二年

又云自毁伤者杖一百虽得实而自毁伤者答五十即亲属相为诉者与自诉同【议曰】邀车驾以下诉人所诉非实辄自毁伤者皆杖一百若所诉虽是实而自毁伤者答五十即亲属相为诉者亲属谓缌麻以上及大功以上婚姻之家为诉者与自诉同自邀车驾以下虚实得罪各与自诉罪同

【准】唐大历十二年四月十二日敕自今以后有击登闻鼓者委金吾将军收状为进不得辄有损伤亦不须令

人遮拥禁止其理匭使但任投匭人投表状于匭依常进来不须勒留副本并妄有盘问方便止遏臣等参详应有?耳及诸自毁伤而诉事者先决臀杖十下然后推鞠所诉之事各随虚实别断

越诉

诸越诉及受者各答四十若应合为受推抑而不受者答五十三条加一等十条杖九十即邀车驾及挝登闻鼓若上表诉而主司不即受者加罪一等其邀车驾诉而入部伍内杖六十部伍谓入导驾仪仗中者

【疏】诸越诉及受者各答四十若应合为受推抑而不受者答五十三条加一等十条杖九十【议曰】凡诸辞诉皆从下始从下至上令有明文谓应经县而越向州府省之类其越诉及官司受者各答四十若有司不受即诉者亦无罪若应合为受谓非越诉依令听理者即为受推抑而不受者答五十三条加一等谓不受四条杖六十十条罪止杖九十若越过州诉受词官人判付县勘当者不坐请状上诉不给状科违令答五十

又云即邀车驾及挝登闻鼓若上表诉而主司不即受者加罪一等其邀车驾诉而入部伍内杖六十注云部伍谓入导驾仪仗中者【议曰】有人邀车驾及挝登闻鼓若上表申诉者主司即须为受不即受者加罪一等谓不受一条杖六十四条杖七十条杖一百其邀车驾诉人辄入部伍内者杖六十注云部伍谓入导驾仪仗中者依鹵簿令驾行导驾者浚仪县令引次开封尹总有六引注云驾从余州县出者所在刺史县令导驾并准此仪仗依本品若诉人入此仪仗中者杖六十

【问曰】有人于殿庭诉事或实或虚合科何罪

【答曰】依令尚书省诉不得理者听上表受表恒有中书舍人给事中御史三司监受若不于此三司上表而因公事得入殿庭而诉是名越诉不以实者依上条杖八十得实者不坐

【准】周广顺二年十月二十五日敕节文起今后诸色词讼及诉灾沴并须先经本县次诣本州岛本府仍是逐处不与申理及断遣不平方得次第陈状及诣台省经匭进

状其有蓦越词讼者所由司不得与理本犯人准律文科罪应所论讼人并须事实干己证据分明如或不干己事及所论矫妄并加深罪其所陈文状或自己书只于状后具言自书或雇倩人书亦于状后具写状人姓名居住去处如不识文字及无人雇倩亦许通过白纸若是州县不与申理及推断谬滥致人上诉者委逐处长吏举奏以防冤滞

盗贼事发伍保为告

诸强盗及杀人贼发被害之家及同伍即告其主司若家人同伍单弱比伍为告当告而不告一日杖六十主司不即言上一日杖八十三日杖一百官司不即检校捕逐及有所推避者一日徒一年窃盗各减二等

【疏议曰】强盗及以杀人贼发被害之家及同伍共相保伍者须告报主司者谓坊正村正

里正以上若家人同伍单弱不能告者比伍为告每伍家之外即有比伍亦须速告主司当告而不告谓家有男夫年十六以上不为告者一日杖六十主司不即言于所在官司一日杖八十三日杖一百须计去官司远近准行程外为罪官司不即检校谓随近受告官司不即检校捕逐及与随近州县镇戍府监等相推或假以余事辞托者一日徒一年若是窃盗从同伍以下各减二等谋杀人已伤及杀部曲奴婢比窃盗不告科之

部内犯罪不糾举伍保知犯不举

诸监临主司知所部有犯法不举劾者减罪人罪三等糾弹之官减二等即同伍保内在家有犯知而不糾者死罪徒一年流罪杖一百徒罪杖七十其家唯有妇女及男年十五以下者皆勿论

【疏】诸监临主司知所部有犯法不举劾者减罪人罪三等糾弹之官减二等【议曰】监临谓统摄之官主司谓掌领之事及里正村正坊正以上知所部之人有违犯法令格式之事不举劾者减罪人罪三等假有人犯徒一年不举劾者得杖八十之类糾弹之官唯减二等谓职当糾弹者其金吾当检校之处知有犯法不举劾者亦同减罪人罪二等小録事不合糾弹

又云即同伍保内在家有犯知而不糾者死罪徒一年流罪杖一百徒罪杖七十其家唯有妇女及男年十五以下者皆勿论【议曰】即同伍保内谓依令伍家相保之内在家有犯知死罪不糾得徒一年知流罪不糾杖一百知徒罪不糾杖七十犯百杖以下保人不糾无罪其伍保之家唯有妇女及男年十五以下不堪告事虽知不糾亦皆勿论虽是伍保之内所犯不在家中知而不糾不合科罪卷二十五诈伪律

【十门】律条二十七并疏令敕条五起请条一

伪造宝印符节诈为制书及增减盗用宝印符节对制及上书诈作为官文书及增减

诈假官诈承袭诈称官捕人

诈欺官私取财妄认良贱诈除去死免官户奴婢

诈为瑞应

诈教诱人犯法

诈乘驿马

诈自复除及诈死诈疾病诈疗病以取财物

父母死不解官及诈言父母及夫死

检验病死伤不实诈陷人至死伤保任乖状证人译人不实

官司知诈冒听行与同罪

伪造宝印符节

诈为制书及增减盗用宝印符节对制及上书诈诈为官文书及增减

诸伪造皇帝八宝者斩太皇太后皇太后皇后皇太子宝者绞皇太子妃宝流三千里伪造不録所用但造即坐

【疏议曰】皇帝有传国神宝有受命宝皇帝三宝天子三宝是名八宝依公式令神宝宝而不用受命宝封禅则用之皇帝行宝报王公以下书则用之皇帝之宝慰劳王公以下书则用之皇帝信宝征召王公以下书则用之天子行宝报番国书则用之天子之宝慰劳番国书则用之天子信宝征召番国兵马则用之皆以白玉为之宝者印也印又信也以其供御故不与印同名八宝之中有人伪造一者即斩其太皇太后皇太后皇后皇太子宝伪造者

绞皇太子妃宝伪造者流三千里太皇太后以下宝皆以金为之并不行用注云伪造不録所用谓宝既金玉为之伪造者不必皆须金玉为之亦不问用与不用造者即坐诸伪写官文书印者流二千里余印徒一年写谓仿效而作亦不録所用即伪写前代官文书印有所规求封用者徒二年因之得成官者从诈假法

【疏】诸伪写官文书印者流二千里余印徒一年注云写谓仿效而作亦不録所用【议曰】上文称伪造皇帝八宝以玉为之故称造此云伪写官文书印印以铜为之故称写注云写谓仿效而作谓仿效为之不限用泥用蜡等故云不録所用但作成者即流二千里余印徒一年余印谓诸州等封函印释曰封函印具在公式令及畜产之印亦不録所用上文但造宝即坐不须堪行用此文虽写印不堪行用谓不成印文及大小悬别如此之类不合流坐从下条造未成者减三等

又云即伪写前代官文书印有所规求封用者徒二年注云因之得成官者从诈假法【议曰】依式周隋官亦听成荫或争封邑之类事缘前代乃伪写前代之印心有规求封用者徒二年称封用者或印文书及封文簿事兼两用故连云封用注云因之得成官者从诈假法谓伪写封用为旧公验因之成官者从诈假法其伪写未成及成而未封用依下文未施行减三等例亦减已封用三等

诸伪写宫殿门符发兵符发兵谓铜鱼合符应发兵者虽通余用亦同余条称发兵者皆准此传符者绞使节及皇城京城门符者流二千里余符徒二年余符谓禁苑门及交巡鱼符之类

【疏】诸伪写宫殿门符发兵符注云发兵谓铜鱼合符应发兵者虽通余用亦同余条称发兵者皆准此又云传符者绞【议曰】宫殿门符谓非时开宫殿门皆须勘鱼符合然始得开伪写此符及伪写发兵符注云发兵谓铜鱼合符依公式令下左符进内右符付州府等应有差科征发皆并敕符与铜鱼同封行下勘符合然后承用故称铜鱼合符应发兵虽通余用亦同谓其符通杂征发人事及有所用度若除授替代州府长官及差行追禁并用此符故称虽通余用亦同谓同发兵符罪余条称发兵者谓擅兴律应给发兵符而不给贼盗律盗发兵符故云余条皆准此传符者谓给驿用之伪写及造此等符者并合绞又云使节及皇城京城门符者流二千里余符徒二年注云余符谓禁苑门及交巡鱼符之类【议曰】使节者周礼有掌节之司注云道路用旌节然大使拥节而行是名使节其皇城京城诸门伪作此等符及节者流二千里余符徒二年注云余符谓禁苑及交巡鱼符之类禁苑诸门有符开闭守卫交兵之处皆有交符巡更警夜之所并执巡鱼符勘过据擅兴律凡言余符者契亦同即契应发兵者同发兵符法此条云之类者即是诸契非发兵伪造者并同余符之罪各合徒二年

诸以伪宝印符节及得亡宝印符节假人若出卖及所假若买者封用各以伪造写论即以伪印印文书施行若假与人及受假者施行亦与伪写同未施行及伪写印符节未成者各减三等

【疏】诸以伪宝印符节及得亡宝印符节假人若出卖及所假若买者封用各以伪造写论【议曰】以伪造宝印符节及得亡宝印符节释曰亡犹失也假与他人若出卖与他人及所假所买之人虽非身自造写若将封用各依伪造伪写法科之

又云即以伪印印文书施行若假与人及受假者施行亦与伪写同未施行及伪写印符节未成者各减三等【议曰】上文谓伪造写及得亡宝印符节假人及卖买等罪此文欲论以伪印文书施行谓以伪印印文书自将行用若以伪印文书假与他人及有受得伪文书行用并谓已入官司者其罪各依伪造写法未施行谓伪文书未将行用及伪写印符节未成者各减已施行及已成罪三等

【问曰】有人得亡宝印符节假卖与人其所假买者未将行用未知假卖之人亦合得依未施行法减罪以否

【答曰】准依律文本防行用故云若假人若出卖及所假若买者封用各以伪造写论封用之文承卖买之下若已封用俱得全罪如未行用并合依未施行减三等下条盗宝印符节及假卖与人其假买未封用并合依此减法其假买伪印文书未施行假卖人亦同减例

【又问】二人共造伪印印文牒从者刀将施行未知二人合有首从以否

【答曰】依名例律共犯罪以造意为首随从者减一等伪印既非劫盗止合造意为首从者虽复行用止依从法减科

诸盗宝印符节封用谓意在诈伪不关由所主即所主者盗封用及以假人若出卖所假及买者封用各以伪造写论主司不觉人盗封用者各减封用罪五等印又减二等即事直及避稽而盗用印者各杖一百事虽不直本法应用印而封用者加一等主司不觉答五十故纵者各与同罪

【疏】诸盗宝印符节封用注云谓意在诈伪不关由所主又云即所主者盗封用及以假人若出卖所假及买者封用各以伪造写论【议曰】盗宝印符节封用注云谓意在诈伪不关由所主谓盗用官印等不由所掌之人或执印等主司私盗封用及所主者将印假与他人若将出卖与人并所假买之人若将封用各以伪造写论并依自造之法

【问曰】有人身为案主受人请求乃为盗印印伪文牒既非掌印合作首从以否

【答曰】一人须印行用一人盗印与之即是共犯须论首从盗者虽为案主非掌印之人便是共犯合为首从

又云主司不觉人盗封用者各减封用罪五等印又减二等即事直及避稽而盗用印者各杖一百事虽不直本法应用印而封用者加一等主司不觉答五十故纵者各与同罪【议曰】掌宝及符节主司不觉有人盗用者减盗用人罪五等印又减二等谓不觉用宝及符应死者死上减五等徒一年半不觉用符节应流流上减五等徒一年不觉用余符徒二年上减五等杖八十不觉用印流上减七等合杖九十即文书正直及避文案稽迟而盗用印者各杖一百事虽不直本法应用印谓事虽枉曲本法应封用印者终须申答而盗封用印者加一等合徒一年若不直罪重即从重断主司不觉答五十谓从事直及避稽以下不觉各答五十故纵者各与同罪

【准】唐开元二年八月六日敕诈伪制敕及伪写官文书印并造意与句合头首者斩若转将伪印行用及主典盗并欺罔用印成伪文书者绞并为头首不在赦限仍先决一百其从并依律以伪造写论与伪写同并配长流岭南远恶处并知情容止造伪人仍各先决杖六十虽会恩免罪百日见在不首者并依前科决其印文古字人难辨识纵大小微差点画欠剩但堪乱俗即坐

【准】唐天宝五载十一月九日敕画印与刻印虽殊造意与行用无别论名小异议罪合同若稍挂轻条便成惠恶其画印宜同刻印例处分仍永为例程

诸诈为制书及增减者绞口诈传及口增减亦是未施行者减一等施行谓中书覆奏及已入所司者虽不关由所司而诈传增减前人已承受者亦为施行余条施行准此其收捕谋叛以上不容先闻而矫制有功者奏裁无功者流二千里【疏】诸诈为制书及增减者绞注云口诈传及口增减亦是又云未施行者减一等注云施行谓中书覆奏及已入所司者虽不关由所司而诈传增减前人已承受者亦为施行余条施行准此【议曰】诈为制书谓意在诈伪而妄为制敕及因制敕成文而增减其字者绞注云口诈传及口增减亦是谓诈传敕语及奉

敕宣传口中诈有增减动事者并与增减制书同未施行减一等谓诈为制敕及诈增减已讫而未施行减一等注云施行谓中书覆奏此谓诈为敕语及虽奉制敕处分就中增减中书承受已覆奏讫若其不须覆奏者即据已入所司或有诈为中书宣出制敕文书已入所在曹司应承受施行及起请行判曹司者并为已施行虽不关由所司谓所宣制敕及增减不入曹司径即诈向规求之所其前人已承受者亦为施行假有甲诈宣制敕向乙索物乙已承受不要得物释曰不要得物谓不在得物承受之者此类即是施行余条施行准此余条谓以伪印文书施行及下条诈为官文书施行如此诸条已施行及未施行皆准此

又云其收捕谋叛以上不容先闻而矫制有功者奏裁无功者流二千里【议曰】其收捕谋叛以上谓所在收捕谋反逆叛不容先闻谓不容先得奏闻恐其滋蔓或致逃逸而矫行制敕务速收掩有功者奏裁无功者流二千里以其矫行制书无功可录免其死罪宥以流刑

诸对制及奏事上书诈不以实者徒二年非密而妄言有密者加一等对制谓亲见被问奏事谓面陈若附奏亦是上书谓书奏特达诈谓知而隐欺及有所求避之类若别制下问案推无罪名谓之问未有告言谓之案已有告言谓之推报上不以实者徒一年其事关由所司承以奏闻而不实者罪亦如之未奏者各减一等

【疏】诸对制及奏事上书诈不以实者徒二年非密而妄言有密者加一等注云对制谓亲见被问奏事谓面陈若附奏亦是上书谓书奏特达诈谓知而隐欺及有所求避之类【议曰】对制谓亲被顾问奏事谓面陈事由若附他人而奏亦同自奏之法上书谓特达御所此等若有诈不以实者徒二年非密而妄言有密谓非谋反逆叛应密之事而妄言有密加一等谓加对制不实一等徒二年半注文以如上解诈谓知而隐欺谓知事不实故为隐欺及有所求避或妄求功赏或回避罪戾之类若被官司责罚情在咆哮或有因斗忿争欲相恐迫口虽告密问即不承既无文牒入司坐当不应为重其有已陈文牒问始承虚或口称有密下辩仍执于后承妄者并同未奏减一等徒二年

又云若别制下问案推注云无罪名谓之问未有告言谓之案已有告言谓之推又云报上不以实者徒一年其事关由所司承以奏闻而不实者罪亦如之未奏者各减一等【议曰】若别制下问谓不缘曹司特奉制敕遣使就问注云无罪名谓之问谓问百姓疾苦丰俭水旱之类案者谓风闻官人有罪未有告言之状而奉制案问推者谓事发遣推已有告言之者而乃报上不以实者各徒一年其事关曹司承以奏闻而有不实亦得徒一年未奏者各减一等谓承前人上书诈不以实若非密及下问案推报上不实事关所司承以闻奏申报不实未奏者各减一等并谓被问被推之人报答不实者各获此罪

诸诈为官文书及增减者杖一百准所规避徒罪以上各加本罪二等未施行各减一等即主司自有所避违式造立及增减文案杖罪以下杖一百徒罪以上各加所避罪一等造立即坐若增减以避稽者杖八十

【疏】诸诈为官文书及增减者杖一百准所规避徒罪以上各加本罪二等未施行各减一

等【议曰】诈为官文书谓诈为文案及符移解牒钞券之类或增减以动事者杖一百准所规避之事当徒罪以上事发者各加本罪二等未发即依二罪之法从重科之规避者假有于法不应为官诈求得官者徒二年又诈为官文书及增减而规官不解加本罪二等合徒三年避者或有本犯徒三年诈为增减以避此罪者合加二等流二千五百里即诈为官文书及增减乞事未施行各减一等杖罪以下杖上减徒罪以上各从徒流上减

又云即主司自有所避违式造立及增减文案杖罪以下杖一百徒罪以上各加所避罪一等注云造立即坐又云若增减以避稽者杖八十【议曰】谓主司欲避身罪违式造立文案或于旧案增减者杖罪以下谓笞十以上即前罪之外得杖一百或避徒罪以上事发者即就所避徒上各加所避罪一等注云造立即坐谓不必避得前罪但造立及增减即坐若增减以避文案稽违并于本罪之外加杖八十未发者从二罪法

【问曰】主司自有所避违式造立文案徒罪以上加所避罪一等加罪有公有私若用官当合并满以否

【答曰】主司若避公罪有所增减造立即坐本罪依公坐加罪为私罪若应以官当者须以私并公通所加私罪为公坐当法其于负殿者释曰负殿具在考令各依公私两论

诈假官诈承袭诈称官捕人

诸诈假官假与人官及受假者流二千里谓伪奏拟及诈为省司判补或得他人告身施用之类其于法不应为官谓有罪譴未合仕之类而诈求得官者徒二年若诈增减功过年限而预选举因之以得官者徒一年流外官各减一等求而未得者又各减二等下条准此

【疏】诸诈假官假与人官及受假者流二千里注云谓伪奏拟及诈为省司判补或得他人告身施用之类【议曰】诈假官谓虚伪诈假以得官若虚假授与人官及受诈假官者并流二千里注云谓伪奏拟但流内九品以上官皆注乞奏拟及诈为省司判补视品流内等官或得他人正授告身或同姓字或改易己名妄冒官司以居职任称之类者亦有己之告身应合追毁私自盗得而假诈之者若诈申闻及增减重者从重法

又云其于法不应为官注云谓有罪譴未合仕之类

又云而诈求得官者徒二年【议曰】其于法不应为官谓有罪譴未合仕之类假如除名者六载后听叙免官者三载后听叙免所居官者周年听叙若有此等年限未滿而诈求得官者徒二年称之类者谓犯罪应用高官而诈用卑官及流人未滿六载之类

又云若诈增减功过年限而预选举因之以得官者徒一年流外官各减一等求而未得者又各减二等注云下条准此【议曰】若诈增减功过年限谓诈增功劳考第或减其负殿及下考年限而预选及举因之以得官者徒一年又依选举令官人身及同居大功以上亲自执工

商家专其业者不得仕其旧经职任因此解黜后能修改必有事业者三年以后听仕其三年外仍不修改者追毁告身即依庶人例其有官及无官之人依令不得仕而诈求得官及未滿三年隐状选得官者并同增减功过年限预选得官合徒一年其三年外仍不修改若方便不输告身依旧为官者亦同不应为官之坐若追纳之后却盗及私赎得以为官者依上条诈假官论流外官减一等谓从诈假官以下并依流内官当色轻重上减一等故云各减一等求而未得又各减二等若诈假官未得流上减二等合徒二年半流外官又减一等徒二年于法不应为官求而未得减二等徒一年流外官又减一等杖一百诈增减功过年限而预选举求而未得减二等杖九十流外官又减一等杖八十注云下条准此谓下条非正嫡诈承袭未得亦各减三等

【准】唐天宝九载九月十六日敕选人冒名接脚实案纪纲比虽堤防未全折中如有此色量决六十长流岭南恶处

【准】唐应顺元年三月二十日敕节文如有卖官买官人等并准长兴四年三月二十七日断魏钦绪犯买官罪决重杖一顿处死敕处分其诈假官及冒名接脚等罪并准律文及天宝九载九月十六日敕指挥

诸非正嫡不应袭爵而诈承袭者徒二年非子孙而诈承袭者从诈假官法若无官荫诈承他荫而得官者徒三年非流内及求赎杖罪以下各杖一百徒罪以上各加一等

【疏议曰】依封爵令王公侯伯子男皆子孙承嫡者传袭以次承袭具在令文其有不合袭爵而诈承袭者合徒二年非子孙谓子孙之外诈云是嫡而妄承袭者从诈假官法合流二千里若无官荫诈妄承取他人官荫而得官者徒三年非流内谓假荫得学生及七品邑若勋品以下及求赎杖罪以下本罪之外各合杖一百徒罪以上加一等谓于百杖上加一等合徒一年此是犯罪已发而更为者重其事从诈承袭以下求而未得各减二等

【问曰】取荫求赎杖罪杖一百徒罪加一等其官司知而故纵未知从下条承诈知而听行与同罪为复依断狱律断罪应决配之而听收赎减本罪故失一等而科

【答曰】既称知而故纵即是知而听行理从同罪而科【准】封爵令诸王公以下无子孙以兄弟子为后生经侍养者听承袭赠爵者亦准此若死王事虽不生经侍养者亦听承袭

诸诈为官及称官所遣而捕人者流二千里为人所犯害犯其身及家人亲属财物等而诈称官捕及诈追摄人者徒一年未执缚者各减三等其应捕摄无官及官卑诈称高官者杖八十即诈称官及冒官人姓字权有所求为者罪亦如之【疏】诸诈为官及称官所遣而捕人者流二千里为人所犯害注云犯其身及家人亲属财物等又云而诈称官捕及诈追摄人者徒一年注云未执缚者各减三等【议曰】诈为官谓身自诈作官人及诈称官司遣捕人者并流二千里若为人侵犯其身或犯家人亲属或侵夺身及家人亲属财物等乃诈称官司遣捕或称官司遣追摄者并徒一年虽诈有追摄及捕而未执缚者各减三等称名者捕人未缚流

上减三等合徒二年为人所犯害诈称官捕及诈追摄人未缚徒一年上减三等合杖八十

【问曰】捕亡律被人殴击折伤以上若盗及强奸虽旁人皆得捕系其旁人虽合捕摄乃诈称官遣而捕系之合科何罪

【答曰】此条注云犯其身及家人亲属财物等谓非折伤以上盗及强奸之色而诈称官捕合徒一年若前人本法合捕虽旁人诈称官捕止从下文其应捕摄杖八十

又云其应捕摄无官及官卑诈称高官者杖八十即诈称官及冒官人姓字权有所求为者罪亦如之【议曰】谓殴人折伤以上或强奸及盗此等应须捕摄其捕摄之人或无官诈称有官或官卑诈称高官者杖八十即诈称是官及冒承官人姓名权有所求为者或经过之处权有所求或出入公门心规礼待非有捕摄者情是诈欺之类亦合杖八十故云亦如之

【问曰】前人不合捕摄乃诈称官捕因而杀伤前人或拒殴伤杀捕者各合何罪

【答曰】诈捕摄人已成凶狡更加殴打伤杀情状弥所难原前人既不相干即当故杀伤法若前人拒殴杀伤捕者名例云本应轻者听从本既不合捕横被执持虽有杀伤止同斗杀

诈欺官私取财妄认良贱诈除去死免官户奴婢诸诈欺官私以取财物者准盗论诈欺百端皆是若监主诈取者自从盗法未得者减二等下条准此知情而取者坐赃论知而买者减一等知而为藏者减二等

【疏】诸诈斯官私以取财物者准盗论注云诈欺百端皆是若监主诈取者自从盗法未得者减二等下条准此【议曰】诈谓诡诞欺谓诬罔或官或私以取财物者一准盗法科罪唯不在除免倍赃加役流之例罪止流三千里注云诈欺百端皆是谓诈欺之状不止一途若监主诈取谓监临主守诈取所监临主守之物自从盗法加凡盗二等有官者除名未得者减二等谓已设诈端诬罔规财物犹未得者皆准赃减罪二等其非监主诈欺未得者自从盗不得财之法下条准此谓下条诈为官私文书及增减欺妄求物未得者监主之人亦减二等故云下条准此

又云知情而取者坐赃论知而买者减一等知而为藏者减二等【议曰】知情而取者谓知前人诈欺得物而乞取者坐赃论一尺笞二十一匹加一等十匹徒一年诈欺之人虽是监主凡人知情取者止得坐赃之罪知而买者减一等谓于坐赃上亦减一等知而为藏谓知诈欺而得故为隐藏亦于坐赃上减二等臣等参详应诈欺赃数过五十匹者奏取敕裁其监主诈欺不在此限

诸诈为官私文书及增减文书谓券抄及簿帐之类欺妄以求财赏及避没入备偿者准盗论赃轻者从诈为官文书法若私文书止从所欺妄为坐

【疏议曰】诈为官私文书及增减谓诈为官私券抄及增减簿帐故注云文书谓券抄及簿帐之类称之类者谓符牒抄案等欺妄以求钱财或求赏物及缘坐资财及犯禁之物合没官而避没入或损失官私器物而避备偿如此之类增减诈为方便规避者计所欺得之赃准窃盗科断赃轻者从诈为官文书法谓计赃得罪轻于杖一百者从诈为官文书法有印者自从重论注云若私文书止从所欺妄为坐谓诈为私文契及受领券付抄帖以求避罪或改年月日限之类止从所欺妄求物之罪不同官文书之坐

诸妄认良人为奴婢部曲妻妾子孙者以略人论减一等妄认部曲者又减一等妄认奴婢及财物者准盗论减一等

【疏议曰】妄认良人为奴婢部曲者谓本知是良人妄认为妻妾子孙者谓知非己妻妾子孙而故妄认者以略人论减一等贼盗律略人为奴婢者绞减一等合流三千里略人为部曲流三千里减一等合徒三年略人为妻妾子孙合徒三年减一等合徒二年半是为以略人论减一等妄认部曲又减一等者贼盗律略他人部曲减良人一等即是略部曲为奴合流三千里妄认部曲为奴减一等合徒三年略部曲为部曲合徒三年妄认部曲为部曲减一等合徒二年半略部曲客女为妻妾子孙合徒二年半妄认部曲客女为妻妾子孙减一等合徒二年是为部曲又减一等其妄认他人奴婢及财物者准盗论减一等若监主妄认未得亦准上条各减二等其非监主妄认未得财多者从错认未得论释曰错认在第二十六杂律条

【问曰】妄认良人为随身妄认随身为部曲合得何罪【答曰】依别格随身与他人相犯并同部曲法即是妄认良人为部曲之法其妄认随身为部曲者随身之与部曲色目略同亦同妄认部曲之罪

诸诈除去死免官户奴婢及私相博易者徒二年即博易赃重者从贸易官物法其匿脱者徒一年产子不言为匿典吏不附为脱主司不觉匿脱者依里正不觉脱漏法

【疏】诸诈除去死免官户奴婢及私相博易者徒二年即博易赃重者从贸易官物法【议曰】官户奴婢各有簿帐除者谓诈言给赐去者谓去其名簿死者谓诈言身死免者谓加年入六十及废疾各得免本色之类及私相博易谓将私奴婢博易官奴婢者各徒二年博易赃重者从贸易官物法

【问曰】有人将私部曲博换官奴得以转事衣食之直准折官奴价否

【答曰】奴婢有价部曲转事无估故盗诱部曲并不计赃今以部曲替奴乃是压为贱色取官奴入己者自从盗论以部曲替奴理依压部曲为奴之法须为二罪各从重科

又云其匿脱者徒一年注云产子不言为匿典吏不附为脱又云主司不觉匿脱者依里正不觉脱漏法【议曰】匿者谓产子隐匿不言脱者谓典吏知情故不附帐不言不附者各徒一年故注云产子不言为匿典吏不附为脱主司不觉匿脱依里正不觉脱漏法依户婚律里正

不觉脱漏增减者一口答四十三口加一等过杖一百十口加一等罪止徒三年知情者各同家长法既同里正之罪主司止坐所由若父母匿子其数更多亦准户律家长故隐口之法一口徒一年二口加一等未堪入役者四口为一口罪此是当条虽有罪名所为重者自从重其典吏及主司匿脱多者依律既准里正脱漏合从累科主司知情者各同父母故匿之罪知与不知罪名不等者依脱漏之法并满科之

许为瑞应

诸诈为瑞应者徒二年若灾祥之类而史官不以实对者加二等

【疏议曰】瑞应者陆贾云瑞者宝也信也天以宝为信应人之德故曰瑞其瑞应条疏具在礼部之式有大瑞有上中下瑞今云诈为瑞应即明不限大小但诈为者即徒二年若诈言麟凤龟龙无可案验者从上书诈不以实亦徒二年若灾祥之类灾谓祲沴祥谓休征史官不以实对者谓应凶言吉应吉言凶加二等徒三年称之类者此外有善恶之事敕问而史官不以实对者亦加二等

诈教诱人犯法

诸诈教诱人使犯法犯者不知而犯之及和令人犯法谓共知所犯有罪即捕若告或令人捕告欲求购赏及有憎嫌欲令人入罪皆与犯法者同坐

【疏议曰】鄙俚之人不闲法式奸诈之辈故相教诱或教盗人财物或教越度关津之类犯禁者不知有罪教令者故相坠陷故注云犯者不知而犯之及和令人犯法谓和教人奴婢逃走或将禁物度关外示和同内为私计故注云谓共知所犯有罪即捕若告谓即自捕告或令他人捕告欲求购赏及有憎恶前人教诱令其人入罪者皆与身自犯法者同罪诈乘驿马

诸诈乘驿马加役流驿关等知情与同罪不知情减二等关谓应检问之处有符券者不坐谓盗得真符券及伪作不可觉知者其未应乘驿马而辄乘者徒一年辄乘谓有当乘之理未得符券者

【疏】诸诈乘驿马加役流驿关等知情与同罪不知情减二等注云关谓应检问之处又云有符券者不坐注云谓盗得真符券及伪作不可觉知者【议曰】邮驿本备军速其马所拟尤重但是诈乘无问马数及已行远近即合加役流给马之驿及所由之关知其诈乘之情者亦加役流不知情减二等谓驿与关司全不勘检又不知情合减二等犹徒二年半故注云关谓应检问之处有符券者不坐注云谓盗得真符券及伪作不可觉知者谓伪作符券及盗得真纸券等检验不可觉知者驿及关并不同坐

又云其未应乘驿马而辄乘者徒一年注云辄乘谓有当乘之理未得符券者【议曰】其未应乘驿马谓差为驿使而未得符券辄即乘者徒一年注云辄乘谓有当乘之理未得符券者

谓衔命有实未得符券而乘者驿关等知情听之准上文亦合同罪不知情者徒一年上减二等

诈自复除及诈死诈疾病诈疗病以取财物

诸诈自复除若诈死及诈去工乐杂户名者徒二年即所诈得复役使者徒一年其见供作使而诈自脱及脱之者杖六十计所诈庸重者各坐赃论

【疏】诸诈自复除若诈死及诈去工乐杂户名者徒二年【议曰】诈自复除复除之条备在格令谓诈云落蕃新还或诈云放贱之类以得复除若诈作死状及诈去工乐及杂户等名字者徒二年其太常音声人州县有贯许去音声人名者亦同工乐之罪

又云即所诈得复役使者徒一年其见供作使而诈自脱及脱之者杖六十计所诈庸重者各坐赃论【议曰】谓诈为杂任之类而得复免役使者徒一年其见供作使谓权充杂役而诈自脱及知情脱之者各杖六十计其诈庸重者各坐赃论

诸诈疾病有所避者杖一百若故自伤残者徒一年半有避无避等虽不足为疾残而临时避事者皆是其受雇倩为人伤残者与同罪以故致死者减斗杀罪一等

【疏】诸诈疾病有所避者杖一百若故自伤残者徒一年半注云有避无避等虽不足为疾残而临时避事者皆是【议曰】诈疾病以避使役求假之类杖一百若故自伤残徒一年半但伤残者有避无避得罪皆同即无所避而故自伤不成残疾以上者从不应为重故注云有避无避等虽不足为疾残而临时避事者皆是

又云其受雇倩为人伤残者与同罪以故致死者减斗杀罪一等【议曰】谓有受雇或被倩为人伤残者与自伤残人同罪各合徒一年半以此伤残之故因而致死者被雇倩之人不限尊卑贵贱皆减斗杀一等若为祖父母父母遣之伤残因致死者同过失之法

诸医违方诈疗病而取财物者以盗论

【疏议曰】医师违背本方诈疗疾病率情增损以取财物者计赃以盗论监临之与凡人各依本法

父母死不解官及诈言父母及夫死

诸父母死应解官诈言余丧不解者徒二年半若诈称祖父母父母及夫死以求假及有所避者徒三年伯叔父母姑兄姊徒一年余亲减一等若先死诈称始死及患者各减三等【疏议曰】父母之丧解官居服而有心贪荣任诈言余丧不解者徒二年半为其已经发哀故轻于闻丧不举之罪若祖父母父母及夫见存或称求假及有所避而诈妄称死者各徒三年伯叔

父母姑兄姊徒一年余亲减一等谓缌麻以上从徒一年上减一等杖一百若先死诈称始死及妄云疾病以求假及有所避者各减三等谓诈称祖父母父母及夫始死及患徒三年上减三等合徒一年半伯叔父母姑兄姊徒一年上减三等杖八十余亲杖一百上减三等合杖七十

【问曰】有人嫌恶前人妄告父母身死其妄告之人合科何罪

【答曰】父母云亡在身罔极忽有妄告欲令举哀若论告者之情为过不浅律令虽无正法宜从不应重科

检验病死伤不实

诈陷人至死伤保任乖状证人译人不实

诸有诈病及死伤受使检验不实者各依所欺减一等若实病死及伤不以实验者以故入人罪论

【疏议曰】有诈病及死若伤受使检验不以实各依所欺减一等即上条诈疾病者杖一百检验不实同诈妄减一等杖九十伤残徒一年半减一等徒一年若诈死徒二年上减一等处徒一年半之类若实病及伤谓非诈病及诈伤使者检云无病及伤便是故入人徒杖之罪若实死检云不死即是妄入二年徒坐使人枉入杖者得杖罪枉入徒者得徒坐各依前人入罪法未决者减一等

诸诈陷人至死及伤者以斗杀伤论谓知津河深泞桥船朽败诳人令渡之类

【疏议曰】谓津济之所或有深泞若桥船朽漏不堪渡人而诈云津河平浅船桥牢固令人过渡因致死伤者以斗杀伤论谓令人溺死者绞折一支徒三年之类故注云谓知津河深泞桥船朽败诳人令渡之类称之类者谓知有坑阱机枪之属诳人而致死伤者亦以斗杀伤论其有尊卑贵贱各依斗杀伤本法

【问曰】诈陷人渡朽败桥梁溺之甚困不伤不死律条无文合得何罪又人虽免难溺杀畜产又若为科

【答曰】律云诈陷人至死及伤但论重法略其轻坐不可备言别有举重明轻及不应为罪若诳陷令溺虽不伤死犹同殴人不伤论陷杀伤畜产者准坐坑阱例偿其减价

诸保任不如所任减所任罪二等即保赃重于窃盗从窃盗减若虚假人名为保者答五十

【疏议曰】保任之人皆相委悉所保既乖本状即是不如所任减所任之罪二等其有保赃

重于窃盗从窃盗减谓保强盗枉法及恐喝等赃本条得罪重于窃盗并从窃盗上减二等不从重赃减者以其元不同情保赃不保罪故也若虚假人名为保者谓假用人名或妄上他人姓字以充保者并答五十既五人同保一事此即先共谋计须以造意为首余为从坐当头自保者罪无首从

诸证不言情及译人诈伪致罪有出入者证人减二等译人与同罪谓夷人有罪译传其对者

【疏议曰】证不言情谓应议请减七十以上十五以下及废疾并据众证定罪证人不吐情实遂令罪有增减及传译番人之语令其罪有出入者证人减二等谓减所出入罪二等译人与同罪若夷人承徒一年译人云承徒二年即译人得所加一年徒坐或夷人承流译者云徒二年即译者得所减二年徒之类故注云谓夷人有罪译传其对者律称致罪有出入即明据证及译以定刑名若刑名未定而知证译不实者止当不应为法证译徒罪以上从重杖罪以下从轻

官司知诈冒听行与同罪

诸诈冒官司以有所求为而主司承诈知而听行与同罪至死者减一等不知者不坐谓此篇于条内无主司罪名者

【疏议曰】诈冒官司谓诈伪及罔冒官司欲有所求为

官司知诈冒之情而听行者并与诈冒人同罪至死减一等不知情者不坐注云谓此篇于条内无主司罪名者即此条为当篇主司生文不为余篇立例此篇无主司罪名者上条诈称祖父母父母及夫死及诈疾病若诈假官或承袭此等知情与同罪不知者不坐

卷二十六杂律

【十四门】律条三十四并疏令格敕条十七起请条一

坐赃

国忌私忌

私铸钱

走车马伤杀人弹射伤杀人施枪作坑穽伤杀人

医药故误伤杀人丁匠防人疾病请给医药

受寄财物辄费用公私债负官吏放债

错认良人为奴婢子孙

博戏赌财物

营造舍宅车服违令侵巷街阡陌占固山野之利

犯夜

征行出使疾病身死

剩给传送不应入驿而入

诸色犯奸良贱相奸所生男女

校斗秤不平器物绢布行滥短狭市价不平私作斗秤卖买不和而较固取者买畜产不立市券

坐赃

诸坐赃致罪者一尺笞二十一匹加一等十匹徒一年十匹加一等罪止徒三年谓非监临主司而因事受财者与者减五等【疏议曰】赃罪正名其数有六谓受财枉法不枉法受所监临强盗窃盗并坐赃然坐赃者谓非监临主司因事受财而罪由此赃故名坐赃致罪犯者一尺笞二十一匹加一等十匹徒一年十匹加一等罪止徒三年假如被人侵损备偿之外因而

受财之类两和取与于法并违故与者减取人五等即是彼此俱罪其赃没官

国忌私忌

诸国忌废务日作乐者杖一百私忌减二等

【疏议曰】国忌谓在令废务日若辄有作乐者杖一百私家忌日作乐者减二等合杖八十

【准】唐大和七年二月二十三日敕准令国忌日唯禁饮酒举乐至于秤罚人吏都无明文但缘其日不合厘释曰厘犹治也务官曹即不得决断刑狱其小小笞责在礼律固无所妨起令以后纵有此类台府更不要举奏

私铸钱

诸私铸钱者流三千里作具已备未铸者徒二年作具未备者杖一百若磨错成钱令薄小取铜以求利者徒一年

【疏】诸私铸钱者流三千里作具已备

未铸者徒二年作具未备者杖一百【议曰】私铸钱者合流三千里其作具已备谓铸钱作具并已周备而未铸者徒二年若作具未备谓有所欠缺未堪铸钱者杖一百若私铸金银等钱不通时用者不坐

又云若磨错成钱令薄小取铜以求利者徒一年

【议曰】时用之钱厚薄大小并依官样辄有磨错成钱令至薄小而取其铜以求利润者徒一年

【准】刑部格敕私铸钱及造意人及勾合头首者并处绞仍先决杖一百从及居停主人加役流仍各先决杖六十若家人共犯坐其家长若老弱残疾不坐者则归罪其以次家长其铸钱处邻保配徒一年里正坊正村正各决杖六十若有糺告者即以所铸钱毁破并铜物等赏糺人同犯自首告者免罪依例酬赏

【准】唐长兴二年三月十八日敕节文先降指挥诸道州府不得使铁鑪钱或陌内捉到一两文所使钱数不计多少并纳入官如有衷私铸写铁鑪钱及将铜钱销铸别造物色捉获勘鞫不虚并依格敕处断

走车马伤杀人弹射伤杀人施枪作坑阱伤杀人诸于城内街巷及人众中无故走车马者笞五十以故杀伤人者减斗杀伤一等杀伤畜产者偿所减价余条称减斗杀伤一等者有杀伤

畜产并准此若有公私要速而走者不坐以故杀伤人者以过失论其因惊骇不可禁止而杀伤人者减过失二等

【疏】诸于城内街巷及人众中无故走车马者笞五十

以故杀伤人者减斗杀伤一等注云杀伤畜产者偿所减价余条称减斗杀伤一等者有杀伤畜产并准此【议曰】有人于城内街衢巷衢之所若人众之中众谓三人以上无要速事故走车马者笞五十以走车马唐突杀伤人者减斗杀伤一等注云杀伤畜产者偿所减价余条称减斗杀伤一等者有杀伤畜产并准此谓下条向城及官私宅若道径射放弹及投瓦石施机枪作坑阱杀伤人者减斗杀伤一等若以故杀伤畜产并偿减价之类

又云若有公私要速而走者不坐以故杀伤人者以过失论其因惊骇不可禁止而杀伤人者减过失二等【议曰】公私要速者公谓公事要速及乘邮驿并奉敕使之辈私谓吉凶疾病之类须求医药并急追人而走车马者不坐虽有公私要急而走车马因有杀伤人者并依过失收赎之法其因惊骇力不能制而杀伤人者减过失二等听赎其铜各入被伤杀家若杀伤祖父母父母并同名例律过失杀伤祖父母父母法因惊骇不可禁止得减二等者亦同减例

诸向城及官私宅若道径射者杖六十放弹及投瓦石者笞四十因而杀伤人者各减斗杀伤一等若故令入城及宅中杀伤人者各以斗杀伤论至死者加役流

【疏】诸向城及官私宅若道径射者杖六十放弹及投瓦石者笞四十因而杀伤人者各减斗杀伤一等【议曰】向城谓城中有人及官私宅亦谓宅中有人住若道径射者杖六十放弹及投瓦石者笞四十即因射若弹及投瓦石而杀伤人者各减斗杀伤罪一等

又云若故令入城及宅中杀伤人者各以斗杀伤论至死者加役流【议曰】即射弹投瓦石之人故令箭等入城宅之中杀伤人者各以斗杀伤论尊卑长幼贵贱并同斗杀伤之法准罪至死者加役流其有射及放弹投瓦石不向所亲尊长并贵人之宅而非意杀伤者即依名例律本应重而犯时不知者得依凡论本应轻者听从本

诸施机枪作坑阱者杖一百以故杀伤人者减斗杀伤一等若有标帜者又减一等其深山迴泽及有猛兽犯暴之处而施作者听仍立标帜不立者笞四十以故伤杀人者减斗杀伤罪三等

【疏】诸施机枪作坑阱者杖一百以故杀伤人者减斗杀伤一等若有标帜者又减一等【议曰】有人施机枪及穿坑阱不在山泽拟捕禽兽者合杖一百以施枪等故而杀伤人者减斗杀伤罪一等若于机枪坑阱之处而安标帜欲使人知而人误犯致死伤者又减一等谓总减斗杀伤罪二等若不杀伤人从杖一百减一等各杖九十

又云其深山迴泽及有猛兽犯暴之处而施作者听仍立标帜不立者笞四十以故杀伤人者

减斗杀伤罪三等【议曰】深山迴泽谓非人常行之所或虽非山泽而有猛兽犯暴之处施作机枪坑穽者不合得罪仍立标帜不立者笞四十若不立标帜而致杀伤人者减斗杀伤罪三等若立标帜仍有杀伤此由行人自犯施机枪坑穽者不坐医药故误伤杀人丁匠防人疾病请给医药

诸医为人合药及题疏针刺误不如本方杀人者徒二年半其故不如本方杀伤人者以故杀伤论虽不伤人杖六十即卖药不如本方杀伤人者亦如之

【疏】诸医为人合药及题疏针刺误不如本方杀人者徒二年半【议曰】医师为人合和汤药其药有君臣分两题疏药名或注冷热迟驶疏吏反并针刺等错误不如本方者谓不如今古药方及本草以故杀人者医合徒二年半若杀伤亲属尊长得罪轻于过失者各依过失杀伤论其有杀不至徒二年半者亦从杀罪减三等假如误不如本方杀旧奴婢徒二年减三等杖一百之类伤者各同过失法

又云其故不如本方杀伤人者以故杀伤论虽不伤人杖六十即卖药不如本方杀伤人者亦如之【议曰】其故不如本方谓故增减本方不依旧法杀伤人者以故杀伤论尊长卑幼贵贱并依故杀伤之律虽不伤人谓故不如本方于人无损犹杖六十于尊长及官人亦同殴而不伤之法即卖药不如本方谓非指的为人疗患寻常卖药故不如本方虽未损人杖六十已有杀伤者亦依故杀伤法故云亦如之

诸丁匠在役及防人在防若官户奴婢疾病主司不为请给医药救疗者笞四十以故致死者徒一年

【疏议曰】丁匠在作役之所防人在镇守之处若官户奴婢在本司上者而有疾病所管主司不为请虽请而主医药官司不给阙于救疗者笞四十以故致死者谓不请给医药救疗以故致死者各徒一年

受寄财物辄费用公私债负官吏放债

诸受寄财物而辄费用者坐赃论减一等诈言死失者以诈欺取财物论减一等

【疏议曰】受人寄付财物而辄私费用者坐赃论减一等一尺笞十一匹加一等十匹杖一百罪止徒二年半诈言死失者谓六畜财物之类私费用而诈言死及失者以诈欺取财物论减一等谓一尺笞五十一匹加一等五匹杖一百五匹加一等

【问曰】受人寄付财物实死失合偿以否又监临受寄诈言死失合得何罪

【答曰】下条云亡失官私器物各备偿被强盗者不偿即失非强盗仍合偿之以理死者不合备偿非理死者准廩牧令合偿减价若监临主司受寄诈言死失者以诈欺取财物减一等

科之

诸负债违契不偿一匹以上违二十日答二十二十日加一等罪止杖六十三匹加二等百匹又加三等各令备偿

【疏议曰】 负债者谓非出举之物依令合理者或欠负公私财物乃违约乖期不偿者一匹以上违二十日答二十二十日加一等罪止杖六十三匹加二等谓负三十匹物违二十日答四十百匹不偿合杖八十百匹又加三等谓负百匹之物违契满二十日杖七十百匹不偿合徒一年各令备偿若更延日及经恩不偿者皆依判断及恩后之日科罪如初

诸负债不告官司而强牵财物过本契者坐赃论

【疏议曰】 谓公私债负违契不偿应牵掣者皆告官司听断若不告官司而强牵掣财物若奴婢畜产过本契者坐赃论若监临官共所部交关强牵过本契者计过剩之物准于所部强市有剩利之法

【准】 杂令诸家长在在谓三百里内非隔阂者而子孙弟侄等不得辄以奴婢六畜田宅及余财物私自质举及卖田宅无质而举者亦准此其有质举卖者皆得本司文牒然后听之若不相本问违而辄与及买者物即还主钱没不追新起请在第十三典卖物业条内

又条诸公私以财物出举者任依私契官不为理每月取利不得过六分积日虽多不得过一倍若官物及公廨本利停讫每计过五十日不送尽者余本生利如初不得更过一倍家资尽者役身折酬役通取户内男口又不得回利为本其放财物为粟麦者亦不得回利为本及过一倍若违法积利契外掣夺及非出息之债者官为理收质者非对物主不得辄卖若计利过本不赎听告市司对卖有剩还之如负债者逃保人代偿

又条诸以粟麦出举还为粟麦者任依私契官不为理仍以一年为断不得因旧本更令生利又不得回利为本

又条诸出举两情和同私契取利过正条者任人糺告本及利物并入糺人

【准】 户部格敕天下私举质宜四分收利官本五分生利

又条敕州县官寄附部人兴易及部内放债等并宜禁断臣等参详今后监临官于部内放债者请计利以受所监临财物论过一百匹者奏取敕裁

【准】 唐元和五年十一月六日敕节文应诸色人中身是卑幼不告家长私举公私钱物等多有此色子弟凶恶徒党因之交结便与作保举诸司及形要家钱物同为非道破用家有尊长都不知委及征收本利举者便东西保人等即称举钱主见有家宅庄业请便收纳喧诉相

次实扰府县今后如有此色举钱无尊者同署文契推问得实其举钱主在与不在其保人等
并请先决二十其本利仍令均摊填纳冀絶奸计【准】唐长庆二年八月十五日敕节文或
有祖父分析多时田园产业各别疏远子弟行义无良妄举官钱指为旧业及征纳之际无物
可还即通状请收称未曾分析诸司诸使诸军等不详事由领人管领或依投无处转徙至多
事涉甚冤恐须厘革伏请应有此色并牒府县推寻若

房分多时妄有指注即请散征牙保代纳官钱其所举官钱妄指庄园等人及保人各决重杖
二十纵属诸军诸使亦请准百姓例若是本分合得庄园即任填还官债亦须府县推勘取实
如未经府县推勘请不在收限

【准】唐长庆四年三月三日制节文契不分明争端斯起况年岁寢远案验无由莫能辩明
祇取烦弊百姓所经台府州县论理远年债负事在三十年以前而主保经逃亡无证据空有
契书者一切不须为理

【准】唐开成二年八月二日敕节文今后应有举放又将产业等上契取钱并勒依官法不
得五分以上生利如未辩计会其利止于一倍不得虚立倍契及计会未足抑令翻契回利为
本如有违越一任取钱人经府县陈论追勘得实其放钱人请决脊杖二十枷项令众一月日
如属诸军诸使亦准百姓例科处

诸妄以良人为奴婢用质债者各减自相卖罪三等知情而取者又减一等仍计庸以当债直

【疏议曰】虚妄用良人为奴婢将质债者各减自相卖罪三等谓以凡人质债从流上减三
等若以亲戚卑幼妄质债者各依本条减卖罪三等知情而取谓知是良人而取为奴婢受质
债者又减一等谓又减质良人罪一等仍计庸以当债直谓计一日三尺之庸累折酬其债直
不知情者不坐亦不计庸以折债直

错认良人为奴婢子孙

诸错认良人为奴婢者徒二年为部曲者减一等错认部曲为奴者杖一百错认奴婢及财物
者计赃一匹笞十五匹加一等罪止杖一百未得者各减二等

【疏】诸错认良人为奴婢者徒二年为部曲者减一等错认部曲为奴者杖一百【议曰】
良人之与奴婢种类自殊若错认者徒二年为部曲者减一等徒一年半若错认部曲为奴者
杖一百若部曲妻虽取良人女为亦依部曲之坐

又云错认奴婢及财物者计赃一匹笞十五匹加一等罪止杖一百未得者各减二等【议曰】
错认他人奴婢及财物者计赃一匹笞十五匹加一等罪止杖一百未得者

各减二等谓从错认良人以下未得者并减二等其错认良人以下为子孙律既无文量情依

不应为轻若错认他人妻妾及女为己妻妾者情理俱重依不应为重科若已认得妻妾将去者多涉奸情即同奸法

博戏赌财物

诸博戏赌财物者各杖一百举博为例余戏皆是赃重者各依已分准盗论输者亦依已分为从坐其停止主人及出玖若和合者各如之赌饮食者不坐

【疏】诸博戏赌财物者各杖一百注云举博为例余戏皆是又云赃重者各依已分准盗论注云输者亦依已分为从坐【议曰】共为博戏而赌财物不满五匹以下各杖一百注云举博为例余戏皆是谓举博为名总为杂戏之例弓射既习武艺虽赌物亦无罪名余戏计赃得罪重于杖一百者各依已分准盗论谓赌得五匹之物合徒一年注云输者亦依已分为从坐谓输五匹之物为徒一年从坐合杖一百赃多者各准盗法加罪若赢众人之物亦须累而倍论输众人物者依已分倍为从坐若倍不重一人之赃即各从一人重断

又云其停止主人及出玖若和合者各如之赌饮食者不坐【议曰】停止主人谓停止博戏赌物者主人及出玖之人亦举玖为例不限取利多少若和合人令戏者不得财杖一百若得利入己并计赃准盗论众人上得者亦准上例倍论故云各如之赌饮食者不坐谓即虽赌钱尽用为饮食者亦不合罪

营造舍宅车服违令侵巷街阡陌占固山野之利诸营造舍宅车服器物及坟莹石兽之属于令有违者杖一百虽会赦皆令改去之坟则不改其物可卖者听卖若经赦后百日不改去及不卖者论如律

【疏】诸营造舍宅车服器物及坟莹石兽之属于令有违者杖一百虽会赦皆令改去之注云坟则不改【议曰】营造舍宅者依营造令王公已下凡有舍屋不得施重拱藻井车者仪制令一品青油纁通幘虚偃服者衣服令一品袞冕二品鷩冕器物者一品以下食器不得用纯金纯玉坟莹者一品方九十步坟高一丈八尺石兽者三品

以上六五品以上四此等之类具在令文若有违者各杖一百虽会赦皆令除去唯坟不改称之属者碑碣等是释曰坟莹石兽具丧葬令若有犯者并同此坐

又云其物可卖者听卖若经赦后百日不改去及不卖者论如律【议曰】舍宅以下违犯制度堪卖者须卖不堪卖者改去之若赦后百日不改及不卖者还杖一百故云论如律

诸侵巷街阡陌者杖七十若种植垦食者笞五十各令复故虽种植无所妨废者不坐其穿垣出秽汗者杖六十出水者勿论主司不禁与同罪

【疏】诸侵巷街阡陌者杖七十若种植垦食者笞五十各令复故虽种植无所妨废者不坐

【议曰】侵巷街阡陌谓公行之所若许私侵便有所废故杖七十若种植垦食谓于巷街阡陌种物及垦食者笞五十各令依旧若巷陌宽闲虽有种植无所妨废者不坐

又云其穿垣出秽污者杖六十出水者勿论主司不禁与同罪【议曰】其有穿穴垣墙以出秽污之物于街巷杖六十直出水者无罪主司不禁与同罪谓侵巷街以下主司并合禁约不禁者与犯罪人同坐

诸占固山野陂湖之利者杖六十

【疏议曰】山泽陂湖物产所植所有利润与众共之其有占固者杖六十已施功取者不追

犯夜

诸犯夜者笞二十有故者不坐闭门鼓后开门鼓前行者皆为犯夜故谓公事急速及吉凶疾病之类其直宿坊街若应听行而不听及不应听行而听者笞三十即所直时有贼盗经过而不觉者笞五十

【疏】诸犯夜者笞二十有故者不坐注云闭门鼓后开门鼓前行者皆为犯夜故谓公事急速及吉凶疾病之类【议曰】宫卫令五更三筹正衙门击鼓听人行昼漏尽正衙门击鼓四百槌讫闭门后更击六百槌坊门皆闭禁人行违者笞二十故注云闭门鼓后开门鼓前行者皆为犯夜故谓公事急速但公家之事须行及私家吉凶疾病之类皆须得本县或本坊文牒然始合行若不得公验虽复无罪街铺之人不合许过既云闭门鼓后开门鼓前禁行明禁出坊外者若坊内行者不拘此律

又云其直宿坊街若应听行而不听及不应听行而听者笞三十即所直时有贼盗经过而不觉者笞五十【议曰】谓诸坊应闭之门诸街守卫之所有当直宿应合听行而不听及不应听行而听者笞三十若分更当直之时有贼盗经过所直之处而宿直者不觉笞五十若觉而听行自当主司故纵之罪

【准】唐至德二载正月十二日敕自今后犯夜人其有品命者奏听进止自余一切准式科决

征行出使疾病身死

诸从征及从行公使于所在身死依令应送还本乡违而不送者杖一百若伤病而医食有阙者杖六十因而致死者徒一年即卒官家无手力不能胜致者仰部送还乡违而不送者亦杖一百

【疏】诸从征及从行公使于所在身死依令应送还本乡违而不送者杖一百若伤病而医

食有阙者杖六十因而致死者徒一年【议曰】从征谓从军征讨及从行谓从车驾行及从东宫行并公事充使于所在身死依令应送还本乡者军防令征行卫士以上身死行军具録随身资财及尸付本府人将还无本府人者付随近州县递送丧葬令使人所在身丧皆给殓殓调度递送至家从行准兵部式从行身死折冲赠物三十段果毅二十段别将十段并造灵輦递送还府队副以上各给绢两匹卫士给绢一匹充殓衣仍并给棺令递送还家自余无别文者即同公使之例应送不送者各杖一百若伤病谓征行人等或病或伤须医药救疗饮食供给而医食有阙者杖六十因而致死谓以医食不如法致死者徒一年

又云即卒官家无手力不能胜致者仰部送还乡违而不送者亦杖一百【议曰】官人在任以理身死家道既贫先无手力不能自相运致以还故乡者卒官之所部送还乡称部送者差人部领递送还乡依令去官家口累弱尚得送还况乃身亡明须准给手力部送违而不送者亦杖一百

剩给传送不应入驿而入

诸应给传送而限外剩取者答四十计庸重者坐赃论罪止徒二年若不应给而取者加罪二等强取者各加一等主司给与者各与同罪

【疏】诸应给传送而限外剩取者答四十计庸重者坐赃论罪止徒二年【议曰】应给传送依廐牧令官爵一品给马八匹嗣王郡王及二品以上给马六匹三品以下各有等差若过令限数外剩取者答四十计庸重者坐赃论马庸一日为绢三尺坐赃一尺答二十一匹加一等三匹一尺答五十即是得罪重于答四十须从坐赃论计庸罪止徒二年

又云若不应给而取者加罪二等强取者各加一等主司给与者各与同罪【议曰】上文并据应给而剩取之若不应给而取者谓本无传送之理而取之加二等谓赃轻者杖六十赃重者加坐赃之罪二等罪止徒三年强取者各加一等谓应得传送而剩强取者答五十赃重者于坐赃上加一等不应给传送而强取者杖七十赃重者坐赃上加三等是各加一等主司给与者各与同罪称各者强取而主司给与亦与强者同罪

诸不应入驿而入者答四十辄受供给者杖一百计赃重者准盗论虽应入驿不合受供给而受者罪亦如之

【疏议曰】不应入驿而入者答四十杂令私行人职事五品以上散官二品以上爵国公以上欲投驿止宿者听之边远及无村店之处九品以上勋官五品以上及爵遇屯驿止宿亦听并不得辄受供给谓私引入不应入驿而入者答四十辄受供给准赃少皆杖一百计赃得罪重于杖一百者准盗论虽应入驿准令不合受供给而受亦与不应入驿人同罪强者各加二等

诸色犯奸良贱相奸所生男女

诸奸者徒一年半有夫者徒二年部曲杂户官户奸良人者各加一等即奸官私婢者杖九十奴奸婢亦同奸他人部曲妻杂户官户妇女者杖一百强者各加一等折伤者各加斗折伤罪一等

【疏】诸奸者徒一年半有夫者徒二年部曲杂户官户奸良人者各加一等即奸官私婢者杖九十注云奴奸婢亦同【议曰】和奸者男女各徒一年半有夫者徒二年妻妾罪等部曲杂户官户而奸良人者并加良人相奸罪一等即良人奸官私婢者杖九十注云奴奸婢亦同杖九十

又云奸他人部曲妻杂户官户妇女者杖一百强者各加一等折伤者各加斗折伤罪一等【议曰】奸他人部曲妻明奸己家部曲妻及客女各不坐若奸杂户官户妇女者杖一百强者加一等自奸良人以下强者各加一等折伤者谓折齿或折指以上各加斗折伤一等谓良人从凡斗上加官户杂户他人部曲妻官私奴婢各从本斗罪上加与强奸为二罪从重而科

诸奸缌麻以上亲及缌麻以上亲之妻若妻前夫之女及同母异父姊妹者徒三年强者流二千里折伤者绞妾减一等余条奸妾准此

【疏议曰】奸缌麻以上亲谓内外有服者及缌麻以上亲之妻亦谓有服者妻若妻前夫之女谓妻前家所生者各徒三年强者流二千里因强奸而折伤者绞得罪已重故妾减一等谓减妻罪一等其于媵罪与妾同注云余条奸妾准此谓余条五服内及主之缌麻以上亲直有奸名而无妾罪者并准此条减妻一等其奴及部曲奸主之妾及主周亲之妾亦从减一等之例

诸奸从祖祖母姑从祖伯叔母姑从父姊妹从母及兄弟妻兄弟子妻者流二千里强者绞

【疏议曰】从祖祖母姑谓祖之兄弟妻若祖之姊妹从祖伯叔母姑谓父之堂兄弟妻及父之堂姊妹从父姊妹谓己之堂姊妹从母谓母之姊妹及兄弟之妻兄弟子妻与之奸者并流二千里强者绞

诸奸父祖妾谓曾经有父祖子者伯叔母姑姊妹子孙之妇兄弟之女者绞即奸父祖所幸婢减二等

【疏议曰】奸父祖妾即曾高妾亦同注云谓曾经有父祖子者其无子者即准上文妾减一等奸伯叔母姑姊妹子孙妇曾玄孙妇亦同兄弟之女者绞即奸父祖所幸婢减二等合徒三年不限有子无子得罪并同

【问曰】父祖之妾曾经有子父祖亡歿改嫁余人而子孙奸之得同凡奸以否

【答曰】妇人尊卑缘夫立制子孙于父祖之妾在礼全无服纪父祖亡歿改适他人子孙奸

者理同凡奸之法律有曾为袒免亲妻妾而嫁娶着别立罪名至于和奸律无加罪

诸奴奸良人者徒二年半强者流折伤者绞其部曲及奴奸主及主之周亲若周亲之妻者绞妇女减一等强者斩即奸主之缌麻以上亲及缌麻以上亲之妻者流强者绞

【疏】诸奴奸良人者徒二年半强者流折伤者绞【议曰】奴奸良人妇女徒二年半强者流折伤者绞虽有夫亦同折伤谓因奸折伤者

又云其部曲及奴奸主及主之周亲若周亲之妻者绞妇女减一等强者斩即奸主之缌麻以上亲及缌麻以上亲之妻者流强者绞【议曰】其部曲及奴和奸主及奸主之周亲若周亲之妻部曲及奴合绞妇女减一等强者斩谓奴等合斩妇女不坐即奸主之缌麻以上亲及缌麻以上亲之妻者流妇女合流二千里强者奴等绞若奸妾者自主以下准上例并减妻一等即妾子见为家主其母亦与子不殊虽出亦同

诸和奸本条无妇女罪名者与男子同强者妇女不坐其媒合奸通减奸者罪一等罪名不同者从重减

【疏议曰】和奸谓彼此和同者本条无妇女罪名与男子同谓上条奴奸良人者徒二年半此即和奸不立妇女罪名良人妇女亦徒二年半之类并与男子同强者妇女不坐谓上条奸主周亲强者斩既无妇女罪名其妇女不坐但是强奸者妇女皆悉无罪其媒合奸通之人减奸罪一等假如和奸者徒一年半媒合者徒一年之类注云罪名不同从重减假有俗人媒合奸女冠男子徒一年半女冠徒二年半媒合奸通者犹徒二年之类是为从重减

诸监临主守于所监守内奸者谓犯良人加奸罪一等即居父母及夫丧若道士女冠奸者各又加一等妇女以凡奸论【疏议曰】监临主守之人于所监守内奸良人加凡奸一等故注云谓犯良人若奸无夫妇女徒二年奸有夫妇女徒二年半即居父母丧男女同夫丧者妻妾同若道士女冠僧尼同奸者各又加监临奸一等即加凡奸罪二等故云各又加一等假有监临主守若道士及僧并男子在父母丧奸者妇女以凡奸论即女居父母丧妇人居夫丧及女冠尼奸者并加奸罪二等男子亦以凡奸论其有尊卑及贵贱者各从本法加罪

【准】户令诸良人相奸所生男女随父若奸杂户官户他人部曲妻客女及官私婢并同类相奸所生男女并随母即杂户官户部曲奸良人者所生男女各听为良其部曲及奴奸主缌麻以上亲之妻者若奴奸良人者所生男女各合没官

【准】周广顺三年二月三日敕节文应有夫妇人被强奸者男子决杀妇人不坐罪其犯和奸及诸色犯奸并准律处分

【准】周显德二年五月七日敕节文今后僧尼中有犯盗窃奸私赌钱物醉及蠹害欺诈等罪并依法科刑仍勒还俗罪至死者准法处分本寺三纲知事僧尼知而不糾举者等第科断

校斛秤不平

器物绢布行滥短狭市价不平私作斗秤卖买不和而较固取者买畜产不立市券

诸校斛斗秤度不平杖七十监校者不觉减一等知情与同罪

【疏议曰】校斛斗秤度依关市令每年八月诣太府寺平校不在京者诣所在州县官校并印署然后听用其校法杂令量以北方秬黍中者容一千二百为斛十斛为合十合为升十升为斗三斗为大斗一斗十斗为斛秤权衡以秬黍中者百黍之重为铢二十四铢为两三两为大两一两十六两为斤度以秬黍中者一黍之广为分十分为寸十寸为尺一尺二寸为大尺一尺十尺为丈有校勘不平者杖七十监校官司不觉减校者罪一等合杖六十知情与同罪

诸造器用之物及绢布之属有行滥短狭而卖者各杖六十不牢谓之不行不真谓之滥即造横刀及箭簇用柔铁者亦为滥得利赃重者计利准盗论贩卖者亦如之市及州县官司知情各与同罪不觉者减二等

【疏】诸造器用之物及绢布之属有行滥短狭而卖者各杖六十注云不牢谓之不行不真谓之滥即造横刀及箭簇用柔铁者亦为滥【议曰】凡造器用之物谓供公私用及绢布绫绮之属行滥谓器用之物不牢不真短狭谓绢匹不充四十尺布端不满五十尺幅阔不充一尺八寸之属而卖各杖六十故礼云物勒工名以考其诚功有不当必行其罪其行滥之物没官短狭之物还主

又云得利赃重者计利准盗论贩卖者亦如之市及州县官司知情各与同罪不觉者减二等

【议曰】得利赃重者谓卖行滥短狭等物计本之外剩得利者计赃重于杖六十者准盗论谓准盗罪一尺杖六十一匹加一等计得利一匹一尺以上即从重科计赃累而倍并贩卖者亦如之谓不自造作转买而卖求利得罪并同自造之者市及州县官司知行滥情各与造卖者同罪检察不觉者减二等官司知情及不觉物主既别各须累而倍论其州县官不管市不坐

诸市司评物价不平者计所贵贱坐赃论入己者以盗论其为罪人评赃不实致罪有出入者以出入人罪论

【疏议曰】谓公私市易若官司遣评物价或贵或贱令价不平计所加減之价坐赃论入己者谓因评物价令有贵贱而得财物入己者以盗论并依真盗除免倍赃之法其为罪人评赃不实亦谓增減其价致罪有出入者假有评盗赃应直上绢五匹乃加作十匹应直十匹減作五匹是出入半年徒罪市司还得半年徒坐故云以出入人罪论若应直五匹评作九匹或直九匹评作五匹于罪既无加減止从贵贱不实坐赃之法

诸私作斛斗秤度不平而在市执用者答五十因有增減者计所增減准盗论即用斛斗秤度

出入官物而不平令有增减者坐赃论入己者以盗论其在市用斛斗秤度虽平而不经官司印者答四十

【疏】诸私作斛斗秤度不平而在市执用者答五十因有增减者计所增减准盗论【议曰】依令斛斗秤度等所司每年量校印署充用其有私家自作致有不平而在市执用者答五十因有增减赃重者计所增减准盗论

又云即用斛斗秤度出入官物而不平令有增减者坐赃论入己者以盗论其在市用斛斗秤度虽平而不经官司印者答四十【议曰】即用斛斗秤度出入官物增减不平计所增减坐赃论入己者以盗论因其增减得物入己以盗论除免倍赃依上例其在市用斛斗秤度虽平谓校勘讫而不经官司印者答四十

诸卖买不和而较固取者较谓专略其利固谓障固其市及更出开闭共限一价谓卖物以贱为贵买物以贵为贱若参市谓人有所卖买在旁高下其价以相惑乱而规自入者杖八十已得赃重者计利准盗论

【疏】诸卖买不和而较固取者注云较谓专略其利固谓障固其市又云及更出开闭共限一价注云谓卖物以贱为贵买物以贵为贱【议曰】卖物及买物人两不和同而较固取者谓强执而市不许外人买故注云较谓专略其利固谓障固其市及更出开闭谓贩鬻之徒共为奸计自卖物者以贱为贵买人物者以贵为贱更出开闭之言其物共限一价望使前人迷谬以将入己

又云若参市注云谓人有所卖买在旁高下其价以相惑乱又云而规自入者杖八十已得赃重者计利准盗论【议曰】参市谓负贩之徒共相表裏参合贵贱惑乱外人故注云谓人有所卖买在旁高下其价以相惑乱而规卖买之利入己者并杖八十已得利物计赃重于杖八十者计利准盗论谓得三匹一尺以上合杖九十是名赃重其赃既准盗利即合征还本主

诸买奴婢马牛騊驂驴已过价不立市券过三日答三十卖者减一等立券之后有旧病者三日内听悔无病欺者市如法违者答四十即卖买已讫而市司不时过券者一日答三十一日加一等罪止杖一百

【疏】诸买奴婢马牛騊驂驴已过价不立市券过三日答三十卖者减一等立券之后有旧病者三日内听悔无病欺者市如法违者答四十【议曰】买奴婢马牛騊驂驴等依令并立市券两和市卖已过价讫若不立券过三日买者答三十卖者减一等若立券之后有旧病而买时不知立券后始知者三日内听悔三日外无疾病故相欺罔而欲悔者市如法违者答四十若有病斯不受悔者亦答四十令无私契之文不准私券之限

又云即卖买已讫而市司不时过券者一日答三十一日加一等罪止杖一百【议曰】卖买奴婢及牛马之类过价已讫市司当时不即出券者一日答三十所由官司依公坐节级得罪

释曰节级犹等级也其挟私者以首从论一日加一等罪止杖一百

卷二十七杂律

【十二门】律条二十八并疏令式敕条八起请条二

市众中故相惊动

不修堤防盗决堤防

官船私载物行船茹船不如法

失火仓库内不得然火非时烧田野故烧公私舍宅蚕簇五穀财物积聚见火不告不救水火有所损败

弃毁大祀神御物及丘坛弃毁宝符节印制书

私发官文书印封

主守官物亡失簿书

食官私瓜果

弃毁官私器物树木毁人碑碣庙主

停留军器不输弃毁亡失备偿

地内得宿藏物得阑遗物

违令及不应得为而为

市众中故相惊动

诸在市及人众中故相惊动令扰乱者杖八十以故杀伤人者减故杀伤一等因失财物者坐赃论其误惊杀伤人者从过失法

【疏议曰】有人在市内及众聚之处故相惊动谓诳言有猛兽之类令扰乱者杖八十若因扰乱之际而失财物坐赃论如是众人之物累并倍论并倍不加重于一人失财物者即从重论因其扰乱而杀伤人者减故杀伤一等惊人致死减一等流三千里折一支减一等徒三年之类其有误惊因而杀伤人者从过失法收赎铜入被伤杀之家

不修堤防盗决堤防

诸不修堤防及修而失时者主司杖七十毁害人家漂失财物者坐赃论减五等以故杀伤人者减斗杀伤罪三等谓水流漂害于人即人自涉而死者非即水雨过常非人力所防者勿论其津济之处应造桥航及应置船棧而不造置及擅移桥济者杖七十停废行人者杖一百

【疏】诸不修堤防及修而失时者主司杖七十毁害人家漂失财物者坐赃论减五等以故杀伤人者减斗杀伤罪三等注云谓水流漂害于人即人自涉而死者非又云即水雨过常非人力所防者勿论【议曰】依营缮令近河及大水有堤防之处刺史县令以时检校若须修理每秋收讫量功多少差人夫修理若暴雨泛滥损坏堤防交为人患者先即修营不拘时限若有损坏当时不即修补或修而失时者主司杖七十毁害人家谓因不修补及修而失时为水毁害人家漂失财物者坐赃论减五等谓失十匹杖六十罪止杖一百若失众人之物亦合倍论以故杀伤人着减斗杀伤罪三等谓杀人者徒二年半折一支者徒一年半之类注云谓水流漂害于人谓由不修理堤防而损害人家及行旅被水漂流而致死伤者即人自涉而死者非所司不坐即水雨过常非人力所防者无罪

又云其津济之处应造桥航及应置船棧而不造置及擅移桥济者杖七十停废行人者杖一百【议曰】津济之处应造桥航谓河津济渡之处应造桥及航者编舟作棧及应置舟船及须以竹木为棧以渡行人而不造置及擅移桥梁济渡之所者各杖七十停废行人谓不造桥航及不置船棧并擅移桥济停废行人者杖一百

诸盗决堤防者杖一百谓盗水以供私用若为官检校虽供官用亦是若毁害人家及漂失财物赃重者坐赃论以故杀伤人者减斗杀伤罪一等若通水入人家致毁害者亦如之其故决堤防者徒三年漂失赃重者准盗论以故杀伤人者以故杀伤论

【疏】诸盗决堤防者杖一百注云谓盗水以供私用若为官检校虽供官用亦是又云若毁害人家及漂失财物赃重者坐赃论以故杀伤人者减斗杀伤罪一等若通水入人家致毁害者亦如之【议曰】有人盗决堤防取水供用无问公私各杖一百故注云谓盗水以供私用若为官检校虽供官用亦同水若为官即是公坐若毁害人家谓因盗水泛滥以害人家漂失财物计赃罪重于杖一百者即计所失财物坐赃论谓十匹徒一年十匹加一等以故杀伤人谓以决水之故杀伤者减斗杀伤罪一等若通水入人家致毁害杀伤者一同盗决之罪故云亦如之

又云其故决堤防者徒三年漂失赃重者准盗论以故杀伤人者以故杀伤论【议曰】上文盗水因有杀伤此云故决堤防者谓非因盗水或挟嫌隙或恐水漂流自损之类而故决之者徒三年漂失之赃重于徒三年谓漂失人三十匹赃者准盗论合流二千里若失众人之物亦合倍论以决堤防之故而杀伤人者以故杀伤论谓杀人者合斩折人一支流二千里之类上例杀伤人减斗杀伤罪一等有杀伤畜产偿减价余条准此今以故杀伤论其杀伤畜产明偿减价下条水火损败故犯者征偿臣等参详今后盗决堤防致漂溺杀人或冲注却舍屋田苗

积聚之物害及一十家以上者头首处死从减一等溺杀三人或害及百家上者以元谋人及同行入并处死如是盗决水小堤堰不足以害众及被驱率者准律处分

官船私载物行船茹船不如法

诸应乘官船者听载衣粮二百斤违限私载若受寄及寄之者五十斤及一人各答五十一百斤及二人各杖一百但载即坐若家人随从者勿论每一百斤及二人各加一等罪止徒二年从军征讨者各加二等监当主司知而听之与同罪空船者不用此律

【疏】诸应乘官船者听载衣粮二百斤违限私载若受寄及寄之者五十斤及一人各答五十一百斤及二人各杖一百注云但载即坐若家人随从者勿论又云每一百斤及二人各加一等罪止徒二年【议曰】应乘官船之人听载随身衣粮二百斤若二百斤外更载若受人寄物及寄物之人物满五十斤及一人者各答五十一百斤及二人各杖一百称各者谓人之与物得罪各等亦不限所载远近故注云但载即坐若将家人随从者皆不坐每一百斤及二人各加一等罪止徒二年

又云从军征讨者各加二等监当主司知而听之与同罪空船者不用此律【议曰】从军征讨者谓以船转运军资而私自载物若受寄及寄之者各加二等谓五十斤及一人各杖七十一百斤及二人各杖一年半每一百斤及二人各加一等罪止徒三年监当主司知而听之谓监船官司知乘船人私载受寄者与寄之者罪同故云与同罪若是空船虽私载受寄准行程无违者并悉无罪故云不用此律

诸船人行船茹船写漏安标宿止不如法者若船棧应回避而不回避者答五十以故损失官私财物者坐赃论减五等杀伤人者减斗杀伤三等其于湍碛尤难之处致有损害者又减二等监当主司各加一等卒遇风浪者勿论

【疏】诸船人行船茹船写漏安标宿止不如法者若船棧应回避而不回避者答五十以故损失官私财物者坐赃论减五等杀伤人者减斗杀伤三等【议曰】船人谓公私行船之人茹船谓茹塞船缝写漏谓写去漏水安标宿止谓行船宿泊之所须在浦岛之内仍即安标使来者候望违者是不如法若船棧应回避者或沿泝相逢释曰沿谓顺水泝谓逆水或在洲屿险处不相回避覆溺者多须准行船之法各相回避若湍碛之处即泝上者避沿流之类违者各答五十以不如法写回避之故损失官私财物者坐赃论减五等谓十匹杖六十十匹加一等罪止杖一百杀伤人者减斗杀伤罪三等杀人者徒二年半折人一支者徒一年半之类

又云其于湍碛尤难之处致有损害者又减二等监当主司各减一等卒遇风浪者勿论【议曰】激水为湍积石为碛谓湍碛险难之所其有损失财物或杀伤人者又减二等谓失财物于坐赃上减七等杀伤人者减斗杀伤五等监当主司各减一等谓各减行船人罪一等卒遇暴风巨浪而损失财物及杀伤人者并不坐

失火

仓库内不得然火非时烧田野故烧公私舍宅蚕簇积聚见火不告不救水火有所损败

诸于山陵兆域内失火者徒二年延烧林木者流二千里杀伤人者减斗杀伤一等其在外失火而延烧者各减一等余条在外失火准此

【疏议曰】山陵前已释讫兆域者邓展云除地为莹将有形兆韦昭曰兆域也起土为莹域孝经曰卜其宅兆而安厝之然山陵兆域之所皆有宿卫之人而于此内失火者徒二年延烧兆域内林木者流二千里杀伤人者减斗杀伤一等其在外失火谓于兆域外失火延烧兆域内及林木者各减一等谓延烧兆域内徒二年上减一等若延烧林木者流二千里上减一等注云余条在外失火准此余条谓库藏以下诸条因在外失火延烧者各减于内失火一等

诸库藏及仓内皆不得然火违者徒一年

【疏议曰】凡官库藏及敖仓内有舍者皆不得然火违者徒一年

诸失火及非时烧田野者笞五十非时谓二月一日以后十月三十日以前若乡土异宜者依乡法延烧人舍宅及财物者杖八十赃重者坐赃论减三等杀伤人者减斗杀伤二等其行道然火不灭而致延烧者各减一等

【疏】诸失火及非时烧田野者笞五十注云非时谓二月一日以后十月三十日以前若乡土异宜者依乡法又云延烧人舍宅及财物者杖八十赃重者坐赃论减三等杀伤人者减斗杀伤二等【议曰】失火谓失火有所烧及不依令文节制而非时烧田野者笞五十其于当家之内失火者皆罪失火之人注云非时谓二月一日以后十月三十日以前若乡土异宜者依乡法谓北地霜早南土晚寒风土亦既异宜各须收获总了放火时节不可一准令文故云各依乡法延烧人舍宅及财物者各杖八十赃重者谓计赃得罪重于杖八十坐赃论减三等准赃二十匹以上即从赃科杀伤人者减斗杀伤罪二等谓烧杀人者失火及烧田之人减死二等合徒三年不合偿死者从本杀伤罪减其赃若损众家之物者并累亦倍论

又云其行道然火不灭而致延烧者各减一等【议曰】人在行路之上或须然火事了发去皆须灭之若不扑灭而致延烧他人林木舍宅财物或杀伤人者各减上文罪一等谓延烧赃少者杖八十上减一等赃重者坐赃上减四等罪止徒一年杀伤人者减斗杀伤三等故云各减一等

【准】户部式诸荒田有桑枣之处皆不得放火

诸于官府廨院及仓库内失火者徒二年在宫内加二等庙社内亦同损害赃重者坐赃论杀伤人者减斗杀伤一等延烧庙及宫阙者绞社减一等

【疏议曰】若有人于内外官府公廨院宇之中及仓库内失火者徒二年宫内加二等宫内谓殿门外有禁门其内并是若失火者徒三年注云庙社内亦同谓于宗庙及太社院内失火亦徒三年损害赃重者谓因失火延烧有所损害财物计赃重于徒二年者即准坐赃科之谓烧官府廨内财物计赃五十匹合徒三年若因火有杀伤人者减斗杀伤罪一等谓杀人者流三千里伤人折二支徒三年若杀伤畜产不合从上条称减斗杀伤一等偿减价自从水火损败误失不偿延烧庙及宫阙者绞社减一等流三千里

诸故烧官府廨舍及私家舍宅若财物者徒三年赃满五匹流二千里十匹绞杀伤人者以故杀伤论

【疏议曰】凡官府廨宇及私家舍宅无问舍宇大小并及财物多少但故烧者徒三年计赃满五匹流二千里赃满十匹者绞杀伤人者以故杀伤论谓因放火而杀人者斩伤人折一支者流二千里之类若对主故烧非积聚延烧之物只同弃毁人财物论

【准】唐元和三年五月四日敕失火烧?子及屋一闲两闲并柴草等不至惊动者请不科责烧屋三闲以上及烧邻家失火人常行杖当处决十五放其合受科决人如有品秩及应官请决家人如百姓老小家人病患小弱不堪科决并品秩及应官无家人作人者并请量事科罚或讎嫌潜肆烧?有情状巨蠹推问得实所烧舍屋不限多少请决痛杖一顿处死第十九亦有故烧人屋舍财物条

臣等参详今后有故烧人屋舍蚕簇及五穀财物积聚者首处死随从者决脊杖二十

诸见火起应告不告应救不救减失火罪二等谓从本失罪减其守卫宫殿仓库及掌囚者皆不得离所守救火违者杖一百

【疏议曰】见火起烧公私廨宇舍宅财物者并须告见在及邻近之人共救若不告不救减失火罪二等谓若于官府廨宇内及仓库从徒二年上减二等合徒一年若于宫及庙社内从徒三年上减二等徒二年若于私家从答五十上减二等答三十故注云从本失罪减明即不从延烧减之其守卫宫殿仓库及掌囚者虽见火起并不得离所守救火违者杖一百虽见火起不告亦不合罪

诸水火有所损败故犯者征偿误失者不偿

【疏议曰】水火有所损败谓上诸条称水火损败得罪之处故犯者征偿若故决堤防通水入人家若故烧官府廨舍及私家舍宅财物有所损败之类各征偿其称失火之处及不修堤防而致损害之类各不偿

弃毁大祀神御物及丘坛弃毁宝符节印制书

诸弃毁大祀神御之物若御宝乘舆服御物及非服而御者各以盗论亡失及误毁者准盗论减二等

【疏议曰】弃毁大祀神御之物祠令天地宗庙神州等为大祀神御谓供神所御之物若御宝谓皇帝八宝太皇太后皇太后皇后宝以称御者三后亦同乘舆服御物谓皇帝服御之物及非服而御谓帷帐几杖之属非服而供御者以上义名例及职制并具释讫有弃毁者各以盗论盗律盗大祀神御之物乘舆服御物者流二千五百里非服而御之物徒一年半赃重者计赃各加凡盗一等盗御宝者绞称以盗论者与真盗同入十恶非服而御之物等不入十恶据盗律其拟供神御及供而废阙若飨荐之具已饌呈者徒二年未饌呈者徒一年半又盗御宝条拟供服御等亦并徒二年今此条上言弃毁大祀下称非服而御以盗论准非服而御徒一年半举下明上即弃毁拟供服御准罪徒一年半以上亦各以盗论亡失及误毁者准盗论减二等并各从准盗罪上减二等准盗论不在除免

倍赃监主加罪加役流之例弃毁中祀神御之物减大祀二等弃毁小祀神御之物又减二等中祀以下不入十恶诸大祀丘坛将行事有守卫而毁者流二千里非行事日徒一年壝门名减二等

【疏议曰】大祀丘坛谓祀天于圆丘祭地于方丘五时迎气祀五方上帝并各有坛此等将行祭祀各有守卫此时有损坏丘坛者流二千里非行事日谓非祭祀之日而毁者徒一年壝门各减二等壝门谓丘坛之外拥土为门毁壝门者将行事之日徒二年半非行事日杖九十故云各减二等毁中小祀各递减二等

诸弃毁符节印及门钥者各准盗论亡失及误毁者各减二等

【疏议曰】弃毁符节印及门钥者各准盗法论罪盗律盗宫殿门符发兵符传符流二千里使节及皇城京城门符徒三年余符徒一年门钥各减三等盗官文书印徒二年余印杖一百其亡失符节印以下误毁者各减二等谓各减弃毁之罪二等

诸弃毁制书及官文书者准盗论亡失及误毁者各减二等毁须失文字若欲动事者从诈增减法其误毁失符移解牒者杖六十谓未入所司而有本案者

【疏议曰】弃毁制书弃毁不相须毁者须失文字制书敕及奏钞亦同官文书谓曹司所行公案及符移解牒之类准盗论谓各准盗法得罪盗律盗制书者徒二年官文书杖一百亡失谓不觉遗落及被盗误毁谓误致毁损破失文字各减二等故注云毁须失文字谓制敕奏钞徒一年官文书杖八十若盗毁欲动事者自从增减法制敕及奏钞合死官文书即依诈伪律作为官文书及增减法主司自有所避即从违式造立科罪杖罪以下杖一百徒罪以上加一等误毁符移解牒者杖六十注云谓未入所司而有本案者谓未入曹司之闲而即误毁者关刺律虽无文亦与符移同罪

【疏议曰】官司行下文书多有封印而有私发印封视书者杖六十视制书杖八十若密事各依漏泄坐减二等职制律漏泄大事应密者绞减二等徒三年非大事应密徒一年半减二等杖一百误发视者各减二等谓误发因视制书杖六十官文书笞四十大事应密视者徒三年上减二等徒二年应密非大事视者杖一百上减二等杖八十不视者不坐谓初虽误发终犯翼祖庙讳改为终不视书者无罪

主守官物亡失簿书

诸主守官物而亡失簿书致数有乖错者计所错数以主守不觉盗论其主典替代者文案皆立正案分付后人违者杖一百并去官不免

【疏】诸主守官物而亡失簿书致数有乖错者计所错数以主守不觉盗论【议曰】凡是官物皆立簿书主守之人亡失簿书为失簿书之故遂令物数乖错者计所错之数依不觉盗论厩库律主司不觉盗者五匹笞二十匹加一等过杖一百二十匹加一等罪止徒二年

又云其主典替代者文案皆立正案分付后人违者杖一百注云并去官不免【议曰】谓主典替代所有文案皆须立正案分付承后人违而不付者合杖一百纵虽去官不同名例免法故注云并去官不免

食官私瓜果

诸于官私田园辄食瓜果之类坐赃论弃毁者亦如之即持去者准盗论主司给与者加一等强持去者以盗论主司即言者不坐非应食官酒食而食者亦准此

【疏】诸于官私田园辄食瓜果之类坐赃论弃毁者亦如之即持去者准盗论【议曰】称瓜果之类即杂蔬菜等皆是若于官私田园之内而辄私食者坐赃论其有弃毁之者计所弃毁亦同辄食之罪故云亦如之持将去者计赃准盗论并征所费之赃各还官主

又云主司给与者加一等强持去者以盗论主司即言者不坐非应食官酒食而食者亦准此【议曰】当园主司将瓜果之属给人食者加坐赃罪一等谓一尺笞三十一匹加一等给与将去者准盗上加一等一尺杖七十一

匹加一等强持去者谓以威若力强持将去者以盗论计赃同真盗之法其赃倍征赃满五匹者免官若监临主司自强取者加凡盗罪二等除名倍赃并依常律主司当即言告者主司不坐非应食官酒食而辄食者亦准此谓辄食者坐赃论弃毁者亦同持去者准盗论强持去者以窃盗论若主司私持去者并同监主盗法若非主司不因食次而持去者以盗论强者依强盗法

弃毁官私器物树木毁人碑碣庙主

诸弃毁官私器物及毁伐树木稼穡者准盗论即亡失及误毁官物者各减三等

【疏议曰】弃毁官私器物谓是杂器财物辄有弃掷毁坏及毁伐树木稼穡者种之曰稼斂之曰穡麦禾之类各计赃准盗论即亡失及误毁谓亡失及误毁官私器物树木稼穡者各减故犯三等谓其赃并备偿若误毁失私物依下条例偿而不坐

【准】周显德五年七月七日敕条如有因依讎嫌心生蠹害剥人桑树致枯死者至三功绞不满三功及不致枯死者等第科断

诸毁人碑碣及石兽者徒一年即毁人庙主者加一等其有用功修造之物而故损毁者计庸坐赃论各令修立误损毁者但令修之不坐

【疏议曰】丧葬令五品以上听立碑七品以上立碣莹域之内亦有石兽其有毁人碑碣及石兽者徒一年即毁人庙主者加一等徒一年半其有用功修造之物谓楼观垣塹之类而故损毁者计修造功庸坐赃论谓十匹徒一年十匹加一等仍令依旧修立若误毁损者但令修立不坐

停留军器不输弃毁亡失备偿

诸请受军器事讫停留不输者释曰输犹纳也十日杖六十十日加一等百日徒一年过百日不送者减私有罪二等其弃毁者准盗论若亡失及误毁伤者以十分论亡失一分毁伤二分杖六十亡失二分毁伤四分杖八十亡失三分毁伤六分杖一百即不满十分者一当一分论其经战阵而有损失者不坐仪杖各减二等

【疏】诸请受军器事讫停留不输者十日杖六十十日加一等百日徒一年过百日不送者减私有罪二等其弃毁者准盗论【议曰】请受军器谓鍪甲稍弩弓箭之类征戍事讫停留不输者十日杖六十十日加一等百日徒一年过百日不送者减私有罪二等擅兴律私有甲一领流上减二等徒二年半之类其有或弃或毁者准盗论各依盗律盗甲弩者流二千里禁兵器徒二年如此之类并名盗法

又云若亡失及误毁伤者以十分论亡失一分毁伤二分杖六十亡失二分毁伤四分杖八十亡失三分毁伤六分杖一百即不满十分者一当一分论其经战阵而有损失者不坐仪仗各减二等【议曰】请官器仗若亡失及误毁伤者以十分论谓请百事十事为一分之类若亡失一分或毁伤二分假有请百事亡失十事或毁伤二十事各杖六十若亡失二分毁伤四分杖八十亡失三分毁伤六分杖一百其分数各与上解义同罪止杖一百即不满十分者一当一分论谓请九事为九分之类亦依亡失毁伤准分为罪仍依令备偿其经战阵而损失者不坐不偿仪仗各减二等仪仗谓非兵器若有亡失毁伤罪名不等者即以重法并满轻法

诸弃毁亡失及误毁官私器物者各备偿谓非在仓库而别持守者若被强盗者各不坐不偿

即虽在仓库故弃毁者征偿如法其非可偿者坐而不备谓符印门钥官文书之类

【疏议曰】官私器物其有故弃毁或亡失及误毁者各备偿注云谓非在仓库而别持守者谓仓库之外别处持守而有弃毁亡失及误毁官私器物始合备偿若被强盗各不坐不偿虽在仓库之内若有故弃毁征偿如法其非可偿者止坐其罪不合征偿故注云谓符印门钥官文书称之类者宝节木契制敕并是

诸亡失器物符印之类应坐者皆听三十日求访不得然后决罪若限内能自访得及他人得者免其罪限后得者追减三等官文书制书程限内求访得者亦如之即虽故弃掷限内访得听减一等

【疏】诸亡失器物符印之类应坐者皆听三十日求访

不得然后决罪若限内能自访得及他人得者免其罪限后得者追减三等【议曰】若亡失器物符印之类宝及门钥亦同为亡失应合罪者未得即决皆听三十日求访限满不得然后决罪若三十日内自访得及他人得者免其亡失之罪三十日限外得者追减三等若已经奏决不合追减

又云官文书制书程限内求访得者亦如之【议曰】官文书及制书程限内求访得者谓曹司执行案各有程限公式令小事五日程中事十日程大事二十日程徒罪以上狱案辩定后三十日程其制敕皆当日行下若行下处多事须钞写依公式令满二百纸以下限二日程每二百纸以上加一日程所加多者不得过五日赦书不得过三日若有亡失各于此限内访得者亦得免罪限外得者坐如法然制敕事重程限一日如有稽废得罪不轻若许以三旬追访稽者皆须注失所以不与亡失器物同例若官文书制书事已行讫无程者亦依三十日为限

又云即虽故弃掷限内访得听减一等【议曰】器物符印之类以下虽有规避而故弃掷限内访得者听减本失罪一等

地内得宿藏物得阑遗物

诸于他人地内得宿藏物隐而不送者计合还主之分坐赃论减三等若得古器形制异而不送官者罪亦如之

【疏议曰】谓凡人于他人地内得宿藏物者依令合与地主中分若有隐而不送计应合还主之分坐赃论减三等罪止徒一年半注云若得古器形制异而不送官者谓得古器钟鼎之类形制异于常者依令送官酬直隐而不送者即准所得之器坐赃论减三等故云罪亦如之

【问曰】官田宅私家借得令人佃食或私田宅有人借得亦令人佃作人于中得宿藏各合若为分财

【答曰】藏在地中非可预见其借得官田宅者以见住见佃人为主若作人及耕犁人得者合与佃住之主中分其私田宅各有本主借者不施功力而作人得者合与本主中分借得之人既非本主又不施功不合得分

诸得阑遗物满五日不送官者各以亡失罪论赃重者坐赃论私物坐赃减二等

【疏议曰】得阑遗之物者谓得宝印符节及杂物之类即须送官满五日不送者各得亡失之罪赃重者谓计赃重于亡失者坐赃论罪止徒三年私物坐赃论减二等罪止徒二年其物各还官主

【准】捕亡令诸得阑遗物皆送随近县在市得者送市司其金吾各在两京巡察得者送金吾卫所得之物皆悬于门外有主识认者检验记责保还之虽未有案记但证据灼然可验者亦准此其经三十日无主识认者收掌仍录物色目榜村坊门经一周年无人认者没官录帐申省听处分没入之后物犹见在主来识认证据分明者还之【准】厩牧令诸官私阑遗马驹骡牛驴羊等直有官印更无私记者送官牧若无官印及虽有官印复有私记者经一年无主识认即印入官勿破本印并送随近牧别群牧放若有失杂畜者令赴牧识认检实印作还字付主其诸州镇等所得阑遗畜亦仰当界内访主若经二季无主识认者并当处出卖先卖充传驿得价入官后有主识认勘当知实还其价

【准】杂令诸公私竹木为暴水漂失有能接得者并积于岸上明立标榜于随近官司申牒有主识认者江河五分赏二分余水五分赏一分限三十日无主认者入所得人

【准】军防令诸阑遗得甲杖皆即输官

【准】军部式诸收获破贼及阑遗器仗等并申省随状处分纳近便库如有不堪用者即须毁却任充当处修理军器用

违令及不应得为而为

诸违令者答五十谓令有禁制而律无罪名者别式减一等【疏议曰】令有禁制谓仪制令行路贱避贵去避来之类此是令有禁制律无罪名违者得答五十别式减一等谓礼部式三品以上服紫五品以上服朱之类违式文而着服式者答四十是名别式减一等物仍没官

诸不应得为而为之者答四十谓律令无条理不可为者事理重者杖八十

【疏议曰】杂犯轻罪触类尤犯宣祖上一字庙讳改为尤多金科玉条包罗难尽其有在律在令无有正条若不轻重相明无文可以比附临时处断量情为罪庶补遗阙故立此条情轻者答四十事理重者杖八十

卷二十八捕亡律

【五门】律条十八并疏令敕条三

将吏追捕罪人旁人捕送道路人助捕

被强盗邻里不救助

征人防人逃亡流徒囚人逃亡宿卫人逃亡丁夫杂匠工乐杂户逃亡非逃亡浮浪他所官户奴婢逃亡在官无故逃亡

被囚禁拒捍官司

而走主守不觉失囚

部内容止逃亡知情藏匿罪人

将吏追捕罪人旁人捕送道路人助捕

诸罪人逃亡将吏已受使追捕而不行及逗留谓故方便之者虽行与亡者相遇人仗足敌不斗而退者减罪人罪一等斗而退者减二等即人仗不敌不斗而退者减三等斗而退者不坐即非将吏临时差遣者各减将吏一等三十日内能自捕得罪人获半以上虽不得半但所获者最重皆除其罪虽一人捕得余人亦同若罪人已死及自首各尽者亦从免法不尽者止以不尽人为坐限外若配赎以后能自捕得者各追减三等即为人捕得及罪人已死若自首各追减二等已经奏决者不在追减之例余条追减准此

【疏】诸罪人逃亡将吏已受使追捕而不行及逗留注云谓故方便之者又云虽行与亡者相遇人仗足敌不斗而退者减罪人罪一等斗而退者减二等即人仗不敌不斗而退者减三等斗而退者不坐【议曰】依捕亡令囚及征人防人流人移乡人逃亡及欲入寇贼若有贼盗及被伤杀并须追捕其罪人逃亡谓犯罪事发而亡囚与未囚并是将吏已受使追捕者谓见任武官为将文官为吏已受使追捕罪人而不行及逗留谓故作回避逗留及诈为疾患不去之类虽行与亡者相遇人兵器仗足得相敌不战斗而退者各减罪人罪一等谓罪人合死将吏处流三千里之类斗而退者谓人仗足敌斗而退者减二等若罪人应死将吏合徒三年即人仗不敌谓贼多兵少或器仗不敌不斗而退者减三等罪人应死将吏徒二年半斗而退者不坐谓人仗不敌计尽力穷知难而退者不坐

又云即非将吏临时差遣者各减将吏一等三十日内能自捕得罪人获半以上虽不得半但所获者最重皆除其罪虽一人捕得余人亦同若罪人已死及自首各尽者亦从免法不尽者止以不尽人为坐【议曰】即非将吏谓非见任文武官即停家职资释曰停家职资谓前职

前官及勋官之类临时州县差遣领人追捕者各减将吏罪一等虽非将吏奉敕差行者亦同将吏之法不在减一等之限三十日内自捕得罪人获半以上谓十人逃亡获得五六者虽不得半但所获者最重假有徒流死囚一时逃走捕得死罪一人虽不得徒流九人仍除其罪虽是一人捕得众共失囚之人并同免法若罪人已死谓自死及被他人杀若能归首十人俱尽者亦从免法若罪人自首不尽止以不尽之人准罪为坐

又云限外若配赎以后能自捕得者各追减三等即为人捕得及罪人已死若自首各追减二等注云已经奏决者不在追减之例余条追减准此【议曰】失罪人经三十日追捕不得无官荫者或配徒流有官荫者或已征赎此后能自捕得罪人各追减前所断罪三等即他人捕得及罪人身死讫若罪人自首各得追减二等注云已经奏决者不在追减之例谓将吏以下失罪人其罪已经奏决徒流笞杖之类不在追减之例余条追减准此谓亡失宝印及不觉失囚等称追减者若事经奏决亦不在追减之例故云余条准此

诸捕罪人而罪人持仗拒捍其捕者格杀之及走逐而杀走者持仗空手等若迫窘而自杀者皆勿论即空手拒捍而杀者徒二年已就拘执及不拒捍而杀或折伤之各以斗杀伤论用刃者从故杀伤法罪人本犯应死而杀者加役流即拒殴捕者加本罪一等伤者加斗伤二等杀者斩

【疏】诸捕罪人而罪人持仗拒捍其捕者格杀之及走逐而杀注云走者持仗空手等释曰等犹同也又云若迫窘而自杀者皆勿论【议曰】捕罪人谓上条将吏以下捕罪人而罪人乃持仗拒捍仗谓兵器及杵棒之属其捕者以其拒捍因而格杀之及罪人逃走捕者逐而杀之注云走者持仗空手等虑其走失故虽空手亦许杀之若迫窘而自杀谓罪人被捕逼迫穷窘或自杀或落坑穽而死之类皆悉勿论

又云即空手拒捍而杀者徒二年已就拘执及不拒捍而杀或折伤之各以斗杀伤论用刃者从故杀伤法【议曰】谓罪人空手虽相拒捍不能为害而格杀之者徒二年若罪人已被拘执及元无拒捍之心而杀或折伤之各依斗讼律以斗杀伤论用刃者从故杀伤法

又云罪人本犯应死而杀者加役流即拒殴捕者加本罪一等伤者加斗伤二等杀者斩【议曰】谓罪人本犯合死已就拘执及不拒捍而捕杀之者加役流即拒殴捕者加本罪一等假有罪人本犯徒三年而拒殴捕人流二千里伤者加斗伤二等假有拒殴捕者折一齿加凡斗二等合徒二年之类杀捕人者斩捕人不限贵贱杀者合斩

诸被人殴击折伤以上若盗及强奸虽旁人皆得捕系以送官司捕格法准上条即奸同籍内虽和听从捕格法若余犯不言请而辄捕系者笞三十杀伤人者以故杀伤论本犯应死而杀者加役流

【疏】诸被人殴击折伤以上若盗及强奸虽旁人皆得捕系以送官司注云捕格法准上条即奸同籍内虽和听从捕格法【议曰】有人殴击他人折齿折指以上若盗及强奸虽非被

伤被盗被奸家人及所亲但是旁人皆得捕系以送官司捕格法准上条持仗拒捍其捕者得格杀之持仗及空手而走者亦得杀之其拒捕不拒捕并同上条捕格之法即奸同籍内言同籍之内明是无限良贱亲疏虽和奸亦听从上条捕格之法

【问曰】亲戚共外人和奸若捕送官司即于亲有罪律许捕格未知捕者得告亲罪以否

【答曰】若男女俱是本亲合相容隐既两俱有罪不合捕格告言若所亲共他人奸他人即合有罪于亲虽合容隐非是故相告言因捕罪人事相连及其于捕者不合有罪和奸之人两依律断

又云若余犯不言请而辄捕系者答三十杀伤人者以故杀伤论本犯应死而杀者加役流【议曰】若余犯不言请谓非殴击人折伤以上若盗及强奸或和奸同籍内此外有犯须言请官司不得辄加捕系如捕系者答三十因而杀伤人者以故杀伤论本犯应死谓余犯合死捕而杀者合加役流

诸追捕罪人而力不能制告道路行人其行人力能助之而不助者杖八十势不得助者勿论势不得助者谓隔险难及驰驿之类

【疏议曰】追捕罪人谓将吏以下据法追捕及在律文听私捕系而力不能拘制告道路行人其行人力能助之谓行人仗堪制罪人而不救助者行人合杖八十势不得助者谓隔川谷垣篱塹栅之类不可踰越过者及驰驿之类称之类者官有急事及私家救疾赴哀情事急速亦各无罪

诸捕罪人有漏露其事令得逃亡者减罪人罪一等罪人有数罪者但以所收捕罪为坐未断之闲能自捕得除其罪相容隐者为捕得亦同余条相容隐为捕得准此即他人捕得若罪人已死及自首又各减一等

【疏】诸捕罪人有漏露其事令得逃亡者减罪人罪一等注云罪人有数罪但以所收捕罪为坐【议曰】捕罪人谓上条将吏以下受使追捕而有漏露应捕之事令使罪人逃避者漏露之人减罪人罪一等注云罪人有数罪者假有一人或行强盗兼复杀人又欲谋叛若为谋叛而捕漏露者唯从谋叛减一等若为贼盗或杀人而捕漏露者即从赃盗杀人上减一等不论谋叛故云但以所收捕罪为坐

又云未断之闲能自捕得除其罪相容隐者为捕得亦同注云余条相容隐为捕得准此又云即他人捕得若罪人已死及自首又各减一等【议曰】未断之闲谓漏露之罪未经断定能自捕得罪人者除其失囚之罪相容隐者为捕得谓同居及大功以上亲外祖父母外孙若孙之妇夫之兄弟及兄弟妻奴婢部曲为主捕得并同身自捕获皆除其罪注云余条相容隐为捕得准此假如上条将吏

受使追捕罪人致失者相容隐捕得亦与自捕得同故云亦准此即他人捕得若罪人已死谓自死及被他人杀者皆同及自首又各于罪人上更减一等总减罪人罪二等【准】捕亡令糺捉盗贼者所征倍赃皆赏糺捉之人家贫无财可征及依法不合征倍赃者并计得正赃准五分与二分赏糺捉人若正赃费尽者官出一分以赏捉人即官人非因检校而别糺捉并共盗及知情主人首告者亦依赏例

被强盗邻里不救助

诸邻里被强盗及杀人告而不救助者杖一百闻而不救助者减一等力势不能赴救者速告随近官司若不告者亦以不救助论其官司不即救助者徒一年窃盗者各减二等

【疏议曰】依礼五家为邻五邻为里既同邑落邻居接续而被强盗及杀人者皆须递告即救助之若告而不救助者杖一百虽不承告声响相闻而不救助者减一等杖九十力势不能赴救者谓贼强人少或老小羸弱不能赴救者速告随近官司若不告者亦以不救助罪科之其官司不即救助者依捕亡令有盗贼及伤杀者即告随近官司村坊屯驿闻告之处率随近军人及夫从发处追捕若其所在官司知而不即救助者徒一年窃盗各减二等谓邻里被窃盗承告而不救助者从杖一百上减闻而不救助者从杖九十上减官司承告不即救助者从徒一年上减

征人防人逃亡

流徒囚人逃亡宿卫人逃亡丁夫杂匠工乐杂户逃亡非逃亡浮浪他所官户奴婢逃亡在官无故逃亡

诸征名已定及从军征讨而亡者一日徒一年一日加一等十五日绞临对寇贼而亡者斩主司故纵者与同罪下条准此军还而先归者各减五等其逃亡者同在家逃亡法

【疏】诸征名已定及从军征讨而亡者一日徒一年一日加一等十五日绞临对寇贼而亡者斩主司故纵与同罪注云下条准此【议曰】征名已定谓卫士及募人征名已定讫及从军征讨而亡者一日徒一年一日加一等八日流三千里十五日绞若临对寇贼谓壁垒相对矢石

将交而亡者斩亦据应战之人主司故纵与同罪谓主司知情容其亡避各与亡者罪同亡者合斩主司合绞注云下条准此谓下条向防及在防未滿而亡者主司故纵亦各同罪其临对寇贼而有亡者但亡即坐不计日数及行远近其有从军征讨而亡未滿十五日军还者未还以前依征亡之法征还之后从军还亡罪而断将未还之日并滿军还之日累科

又云军还而先归者各减五等其逃亡者同在家逃亡法【议曰】军虽凯还须依部伍若不随团队而辄先归者各减军亡罪五等其逃亡者同在家逃亡法谓一日答四十十日加一等

罪止流二千里若军还先归一日徒一年上减五等合杖六十罪止徒一年半日若少从先归日科日若多从有军名亡法

诸防人向防及在防未滿而亡者镇人亦同一日杖八十三日加一等

【疏议曰】防人向防谓上道讫逃走及在防年限未滿而亡者镇人亦同一日杖八十三日加一等既无罪止之文加至流三千里亡日未到罪止镇防日已滿者计应还之日同在家亡法累并为罪

诸流徒囚役限内而亡者犯流徒应配及移乡人未到配所而亡者亦同一日答四十三日加一等过杖一百五日加一等主守不觉失囚减囚罪三等即不满半年徒者一人答三十三人加一等罪止杖一百监当官司又减三等故纵者与同罪

【疏】诸流徒囚役限内而亡者注云犯流徒应配及移乡人未到配所而亡者亦同又云一日答四十三日加一等过杖一百五日加一等【议曰】流徒囚谓或流或徒者各在其役限内而亡者注云犯流徒应配及移乡人未到配所而逃亡者各与流徒囚役限内而亡罪同一日答四十三日加一等十九日合杖一百过杖一百五日加一等五十九日流三千里

又云主守不觉失囚减囚罪三等即不满半年徒者一人答三十三人加一等罪止杖一百监当官司又减三等故纵者各与同罪【议曰】主守谓主守囚徒之人及部领流移人等不觉囚亡减囚罪三等谓从囚本罪上减三等不从逃坐减之即不满半年徒者谓徒役将满余日不满半年徒而有逃亡者不计逃日而科唯据亡人之数为罪一人答三十三人加一等谓四人亡合答四十不觉二十二人亡即至罪止合杖一百监当官司又减三等谓减主守罪三等不觉二十二人亡者罪止杖七十故纵者各与同罪称各者谓监当官司及主守各与亡囚本犯罪同

诸宿卫人在直而亡者一日杖一百二日加一等即从驾行而亡者加一等

【疏议曰】宿卫人谓诸卫大将军以下当番卫士以上在直番限内而有逃亡者一日杖一百二日加一等计一十七日流三千里直满以后即同在家亡法即从驾行者以其陪从事重故加宿卫一等之坐亡者一日徒一年二日加一等十五日流三千里

【问曰】卫士于宫城外守卫或于京城诸司守当或被配于王府上番如此之徒而有逃亡者合科何罪

【答曰】宫城之外兼及皇城京城若有逃亡罪亦与宿卫不别若其准减三等之例即太轻于在家而亡是知守当杂犯有减三等之科逃亡之辜得罪与宿卫不异

诸丁夫杂匠在役及工乐杂户亡者太常音声人亦同一日答三十日加一等罪止徒三年

主司不觉亡者一人答二十五人加一等罪止杖一百故纵者各与同罪即人有课役全户亡者亦如之若有军名而亡者加一等其人无课役及非全户亡者减二等即女户亡者又减三等其里正及监临主司故纵户口亡者各与同罪不知情者不坐

【疏】诸丁夫杂匠在役及工乐杂户亡者注云太常音声人亦同又云一日答三十十日加一等罪止徒三年主司不觉亡者一人答二十五人加一等罪止杖一百故纵者各与同罪【议曰】丁谓正役夫谓杂徭及杂色巧匠诸司工乐杂户注云太常音声人亦同丁夫杂匠并据在役逃亡工乐以下在家亡者亦是一日答三十十日加一等罪止徒三年主司谓监当主司不觉逃亡者计人数坐之一人答二十五人加一等四十一人逃亡即至罪止杖一百主司故纵者各与逃亡者同罪

又云即人有课役全户亡者亦如之若有军名而亡者加一等其人无课役及非全户亡者减二等即女户亡者又减三等其里正及监临主司故纵户口亡者各与同罪不知情者不坐【议曰】人有课役谓或有课无役或有役无课而全户亡者亦如丁夫在役逃罪一日答三十十日加一等罪止徒三年若有军名而亡谓卫士掌闲驾士幕士之类名属军府者总是有军名其幕士属卫尉驾士属太仆之类不隶军府者即不同军名之例有军名而亡者虽非全户加一等合流二千里其人无课役谓全户亡者其有课役谓非全户亡者各减有课役全户亡罪二等罪止徒二年若其人无课役又非全户亡者又减二等罪止徒一年即女户亡亦谓全户而亡者又减三等总减有课役亡者五等罪止杖一百妇女非全户亡又减二等合杖八十其里正及监临主司折冲府于军人亦同监临之例故纵户口军人亡者各与亡者同罪不知情者不坐

【问曰】有军名而亡于他处附贯课役如法唯无军名合当何罪

【答曰】逃亡之罪多据阙课无课之辈责其浮游亦既编户见存课役如法准式仍征赋役附处复有课输于官课役无违唯免军名合罪依例逃亡自首减罪二等坐之仍勒还本所

诸非亡而浮浪他所者十日答二十日加一等罪止杖一百即有官事在他所事了留住不还者亦如之若营求资财及学宦者各勿论阙赋役者各依亡法

【疏议曰】非亡谓非避事逃亡而流宕他所者十日答二十日加一等一百九十日罪止杖一百即有官事已了留住忘归者亦同浮浪之罪若营求资财者谓贸迁有无远求利润及学宦者或负笈从师或弃繻求仕各遂其业故并勿论阙赋役者各依亡法谓因此不归致阙赋役各准逃亡之法依状科罪若全户者罪止徒三年非全户者减二等

诸官户官奴婢亡者一日杖六十三日加一等部曲私奴婢亦同主司不觉亡者一口答三十五口加一等罪止杖一百故纵官户亡者与同罪奴婢准盗论即诱导官私奴婢亡者准盗论仍令备偿

【疏议曰】官户及官奴婢逃亡者一日杖六十三日加一等注云部曲私奴婢亦同部曲虽取良人之女其妻若逃亡罪同部曲主司不觉谓不觉官户官奴婢亡者一口答三十五口加一等三十六口罪止杖一百故纵官户亡者同官户逃亡之罪罪止流准加杖二百之法故纵官奴婢亡者准盗论谓计赃五匹徒一年五匹加一等即诱导官私奴婢亡者谓不将入己引导令亡者并准盗论五匹徒一年五匹加一等仍令备偿故纵亡者得罪不偿若诱导官户部曲亡者律无正文当不应得为从重杖八十与同行者同过致资给之罪

诸在官无故亡者一日答五十三日加一等过杖一百五日加一等边要之官加一等

【疏议曰】在官谓在令式有员见在官者无故私逃者一日答五十三日加一等过杖一百五日加一等五十六日流三千里边要之官户部式灵胜等五十九州岛为边州此乃居边为要亡者加罪一等谓品官以上一日杖六十三日加一等

被囚禁拒捍官司而走主守不觉失囚

诸被囚禁拒捍官司而走者流二千里伤人者加役流杀人者斩从者绞若私窃逃亡以徒亡论事发未囚而亡者亦同【疏议曰】被囚禁不限有罪无罪但据状应禁者散禁亦同拒捍官司而强走者流二千里伤人者谓因拒捍伤主司及捕捉之人者加役流杀人者斩从者绞不至死者依首从法若私窃逃亡谓被囚禁而私逃者从上条流徒囚役限内而亡一日答四十三日加一等过杖一百五日加一等此是事发更为合重其坐注云事发未囚谓罪人事发被追拒捍官司逃走及私窃逃亡亦与在禁逃亡罪同

【问曰】有人据状不合禁身被官人枉禁拒捍官司逃走合得何罪

【答曰】本罪不合囚禁枉被官人禁留虽即逃亡不合与囚亡之罪若有拒捍杀伤止同故杀伤法私窃逃亡同在家逃亡之罪若判案禁者虽本无罪亦同囚例

诸主守不觉失囚者减囚罪二等若因拒捍而走者又减二等皆听一百日追捕限内能自捕得及他人捕得若囚已死及自首除其罪即限外捕得及囚已死若自首者各又追减一等监当之官各减主守三等故纵者不给捕限即以其罪罪之未断决闲能自捕得及他人捕得若囚已死及自首各减一等谓此篇内监临主司应坐当条不立捕访限及不觉故纵者并准此法

【疏】诸主守不觉失囚者减囚罪二等若因拒捍而走者又减二等皆听一百日追捕限内能自捕得及他人捕得若囚已死及自首除其罪即限外捕得及囚已死若自首者各又追减一等【议曰】主守者谓专当守囚之人典狱之类不觉失囚者减囚罪二等假失死囚合徒三年之类若囚拒捍强走力不能制又减二等皆听一百日追捕限内能自捕得及他人捕得者不限亲疏若囚已死及自归首并除失囚之罪即百日限外捕得及囚已死若囚自首各又追减失囚本罪一等称追减者谓失囚之罪已经断讫者仍更追减若已奏决者不在追减之

例

又云监当之官各减主守三等故纵者不给捕限即以其罪罪之未断决闲能自捕得及他人捕得若囚已死及自首各减一等【议曰】监当之官谓检校专知囚者即当直官人在直时其判官准令合还而失囚者罪在当直之官各减主守三等谓减囚罪五竿囚若拒捍而走得减囚罪七等之类故纵者不给捕限谓主守及监当之官故纵囚逃亡者并不给限捕访即以其罪罪之者谓纵死囚得死罪纵流徒囚得流徒罪之类未断决闲谓官当收赎者未断死及笞杖者未决能自捕得及他人捕得若囚已死及自首各减一等

注云谓此篇内监临主司应坐当条不立捕访限及不觉故纵者并准此法【议曰】上条征人逃亡者主司故纵与同罪及流徒囚限内而亡监当官司不立捕限及不觉故纵如此之类并准此条为法

【准】周显德五年七月七日敕条若主守监当不觉失囚自捕得及亲属捕得者即请免失囚之罪即他人捕得若囚已死及囚自首者亦请坐主守监当失囚之罪减二等

部内容止逃亡知情藏匿罪人

诸部内容止他界逃亡浮浪者一人里正笞四十谓经十五日以上者坊正村正同里正之罪若将家口逃亡浮浪者一户同一人为罪四人加一等县内五人笞四十十人加一等州随所管县通计为罪皆以长官为首佐职为从各罪止徒二年其官户部曲奴婢亦同若在军役有犯者队正以上折冲以下各准部内有盗贼之法

【疏】诸部内容止他界逃亡浮浪者一人里正笞四十注云谓经十五日以上者坊正村正同里正之罪若将家口逃亡浮浪者一户同一人为罪又云四人加一等县内五人笞四十十人加一等州随所管县通计为罪注云皆以官长为首佐职为从又云各罪止徒二年其官户部曲奴婢亦同【议曰】部内谓部界之内容止他界逃亡浮浪者一人里正笞四十谓容止经十五日以上始科里正之罪坊正村正部内容止逃亡亦同里正之罪若将家口逃亡浮浪者家口不限多少一户同一人为罪四人加一等即五人逃亡及以浮浪笞五十二十五人杖一百三十七人徒二年县内五人笞四十十人加一等九十五人合徒二年州随所管县通计为罪谓州管二县者十人笞四十一百九十人徒二年管县更多准此通计为坐皆以长官为首佐职为从既无以下之文即明不及主典各罪止徒二年其容止官户部曲奴婢亦同良人之法

又云若在军役有犯者队正以上折冲以下各准部内有盗贼之法【议曰】称军役有犯者谓于行军征役之所容止逃亡浮浪即准州县以下得罪队正队副同里正校尉旅帅减队正一等折冲果毅随所管校尉多少为罪故云队正以上折冲以下各准部内有盗贼之法

诸知情藏匿罪人若过致资给谓事发被迫及亡叛之类令得隐避者各减罪人罪一等藏匿

无日限过致资给亦同若卑幼藏隐匿状已成尊长知而听之独坐卑幼部曲奴婢首匿主后知者与同罪即尊长匿罪人尊长死后卑幼仍匿者减五等尊长死后虽经匿但已遣去而事发及匿得相容隐者之侣并不坐小功以下亦同减例若赦前藏匿罪人而罪人不合赦免赦后匿如故不知人有罪容寄之后知而匿者皆坐如律其展转相使而匿罪人知情者皆坐不知情者勿论罪人有数罪者止坐所知

【疏】诸知情藏匿罪人若过致资给注云谓事发被迫及亡叛之类又云令得隐避者各减罪人罪一等【议曰】知情藏匿谓知罪人之情主人为相藏隐过致资给者谓指授道途送过险处助其运致并资给衣粮遂使凶人潜隐他所注云谓事发被迫若非事发未是罪人故须事发被迫始辩知情之状及亡叛之类谓逃亡或叛国虽未迫摄行即可知过致资给令隐避者减罪人罪一等合流三千里之类称之类者或有亡命山泽不从追唤皆是

注云藏匿无日限过致资给亦同若卑幼藏隐匿状已成尊长知而听之独坐卑幼部曲奴婢首匿主后知者与同罪【议曰】藏匿无日限者谓不限日之多少但藏匿即坐过致资给亦无日限若卑幼藏隐匿状既成以其同居得相容隐故尊长知而听之独坐卑幼尊长不坐部曲奴婢作首隐匿罪人主后知者与同罪谓同部曲奴婢各减罪人罪一等以主不为部曲奴婢隐故也

注云即尊长匿罪人尊长死后卑幼仍匿者减五等尊长死后虽经匿但已遣去而事发及匿得相容隐者之侣并不坐小功以下亦同减例【议曰】谓尊长在日自匿罪人容其相隐尊长死后卑幼匿之如故亦不限日之多少减尊长罪五等总减罪人罪六等尊长死后虽经匿但发遣去后罪始发觉及匿得相容隐者之徒侣假有大功之亲共人行盗事发被迫俱来藏匿若紕其徒侣亲罪即彰恐相连累故并不与罪小功以下亦同减例即例云小功以下相容隐减凡人三等今匿小功缌麻亲之侣亦准此例减之总减罪人罪四等故云亦同减例

注云若赦前藏匿罪人而罪人不合赦免赦后匿如故不知人有罪容寄之后知而匿者皆坐如律【议曰】赦前藏匿罪人而罪人不合赦免假有匿十恶人会赦十恶不合赦免赦后匿如故及不知人有罪容寄之后知而匿者并依藏匿之罪科之

注云其展转相使而匿罪人知情者皆坐不知情者勿论又云罪人有数罪者止坐所知【议曰】展转相使匿罪人者假有甲知情匿罪人又嘱付乙令匿乙又嘱丙遣匿如此展转相使匿者乙丙知是罪人得藏匿之罪不知情者无罪故云勿论罪人有数罪谓或杀人或奸盗止坐所知者谓于所知之罪上减一等之类

【问曰】有奴婢首匿一流囚主后知之主合得何罪

【答曰】有奴婢首匿流囚罪合减一等徒三年加杖二百主后知者与奴婢同科亦准奴婢之罪合杖二百其应例减收赎各准其主本法仍于二百上减赎若奴婢死后主匿如即得自匿之罪不合准奴婢为坐

【准】捕亡令诸囚及征防流移人逃亡及入寇贼者经随近官司申牒即移亡者之家居所属及亡处比州比释曰比犹近也县追捕承告之处下其乡里村保令加访捉若未即擒获者仰本属録亡者年纪形貌可验之状更移比部切访捉得之日移送本司科断其失处得处并申尚书省若追捕经三年不获者停

卷二十九断狱律

【七门】律条十四并疏令式格敕条二十二起请条三

应囚禁枷鎖杻枷杻式样有官品及有邑号犯罪合禁推就问并申奏取裁令録非赃犯不得妄有禁系

与囚金刃等令自杀及得解脱者

死罪囚雇倩人杀

受囚财教导令翻异

囚应请给医药衣食减囚食囚病矜恤囚人

不合拷讯者取众证为定老疾不得身自论对囚攀引人讯囚拷囚鞠狱移推

决罚不如法

应囚禁枷鎖杻

枷杻式样有官品及有邑号犯罪合禁推就问并申奏取裁令録非赃犯不得妄有禁系

诸囚应禁而不禁应枷鎖杻而不枷鎖杻及脱去者杖罪答三十徒罪以上递加一等回易所著者各减一等即囚自脱去及回易所著者罪亦如之若不应禁而禁及不应枷鎖杻而枷鎖杻者杖六十

【疏】诸囚应禁而不禁应枷鎖杻而不枷鎖杻及脱去者杖罪答三十徒罪以上递加一等回易所著者各减一等【议曰】狱官令禁囚死罪枷杻妇人及流以下去杻其杖罪散禁又条应议请减者犯流以上若除免官当并鎖禁即是犯答者不合禁杖罪以上始合禁推其有犯杖罪不禁应枷鎖杻而不枷鎖杻及脱去者杖罪答三十徒罪不禁及不枷鎖杻若脱去者答四十流罪不禁及不枷鎖杻若脱去者答五十死罪不禁及不枷鎖杻若脱去者杖六十是名递加一等回易所著者各减一等谓应枷而鎖应鎖而枷是名回易所著徒罪者答三十流罪答四十死罪答五十

又云即囚自脱去及回易所著者罪亦如之若不应禁而禁及不应枷鎖杻而枷鎖杻者杖六十【议曰】即囚自擅脱去枷鎖杻者徒罪答四十流罪以上递加一等即囚自回易所著者各减一等故云亦如之若不应禁而禁及不应枷鎖杻而枷鎖杻并谓据令不合者各杖六十

【准】狱官令诸枷长五尺以上六尺以下颊长二尺五寸以上六寸以下共阔一尺四寸以上六寸以下径三寸杻长一尺六寸以上二尺以下广三寸厚一寸钳重八两以上一斤以下长一尺以上一尺五寸以下鑕长八寸以上一尺二寸以下

又条诸禁囚死罪枷杻妇人及流罪以下去杻其杖罪散禁年八十及十岁并废疾释曰废疾具在第十二丁中老小疾条怀孕侏儒之类虽犯死罪亦散禁应议请减者犯流罪以上除免官当并鑕禁公坐流私罪徒并谓非官当者责保参对其九品以上及无官应赎者犯徒以上若除免官当者枷禁公罪徒并散禁不脱巾带款定皆听在外参对又条诸职事官五品以上散官二品以上犯罪合禁在京者皆先奏若犯死罪及在外者先禁后奏其职事官及散官三品以上有罪敕令禁推者所推之司皆覆奏然后禁推

【准】刑部格敕官人有被告者不须即收禁待知的实然后依常法

【准】刑部式诸文武职事散官三品以上及母妻并妇人身有五品以上邑号犯公坐徒以上及私罪杖以下推勘之司送问目就问

【准】唐大中六年六月二十四日敕御史台奏应推勘诸色刑狱关连朝官合取文状自今以后如尚书省四品以上官诸司三品以上官并宜先奏取进止如取诸色官状即申中书门下取裁

【准】唐天成二年二月二日敕自此以后録事参军县令若是分明有赃犯及因喜怒无名行刑致有论讼即仰所在长吏禁身勘责若为公事科刑致来论理不得妄有禁系

与囚金刃等令自杀及得解脱者

诸以金刃及他物可以自杀及解脱而与囚者杖一百若囚以故逃亡及自伤伤人者徒一年自杀杀人者徒二年若囚本犯流罪以上因得逃亡虽无伤杀亦准此即囚因逃亡未断之闲能自捕得及他人捕得若囚自首及已死各减一等即子孙以可解脱之物与祖父母父母部曲奴婢与主者罪亦同

【疏】诸以金刃及他物可以自杀及解脱而与囚者杖一百若囚以故逃亡及自伤伤人者徒一年自杀杀人者徒二年若囚本犯流罪以上因得逃亡虽无伤杀亦准此【议曰】金刃谓锥刀之属他物谓绳锯之类可以自杀及解脱枷鑕杻虽囚之亲属及他人与者物虽未用与者即杖一百若以得金刃等故因得逃亡或自伤害或伤他人与物者徒一年若囚自杀或杀他人与物者徒二年若囚本犯流罪以上因得金刃等物而得逃亡者虽无伤杀与物者亦徒二年

又云即囚因逃亡未断之闲能自捕得及他人捕得若囚自首及已死各减一等即子孙以可解脱之物与祖父母父母部曲奴婢与主者罪亦同【议曰】谓囚因得金刃及他物之故以

自解脱而得逃走与物人罪未断之闲能自捕得及他人捕得若囚自来归首及囚自死或他人杀之者亦同各减一等谓徒以下囚逃者一年徒上减流死

囚逃者二年徒上减即子孙以可解脱之物谓称孙者曾玄同而与祖父母父母或部曲奴婢与主者并与凡人罪同亦不合辄自捕捉若官司遣捕而送者无罪自捕送官者同告法若有伤杀而逃亡者后能捕获与物之人各依前伤杀之罪不合减科

死罪囚雇倩人杀

诸死罪囚辞穷尽犯翼祖庙讳改为尽以下改尽字处同此而囚之亲故为囚所遣雇倩人杀之及杀之者各依本杀罪减二等囚若不遣雇倩及辞未穷尽而杀各以斗杀伤论至死者加役流辞虽穷尽而子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者皆以故杀罪论

【疏】诸死罪囚辞穷尽而囚之亲故为囚所遣雇倩人杀之及杀之者各依本杀罪减二等囚若不遣雇倩及辞未穷尽而杀各以斗杀伤论至死者加役流【议曰】谓犯死罪囚辞状穷尽而囚之缌麻以上亲及故旧为囚所遣或雇人倩人而杀讫者其所遣雇倩之人及受雇倩杀者各依尊卑贵贱本杀罪上减二等科之囚若不遣亲知雇倩人杀及囚虽遣雇倩人杀而辞状未穷尽而杀者其所遣之人及受雇倩者各依尊卑贵贱以斗杀罪论至死者加役流

【问曰】其囚本犯死罪辞未穷尽又不遣人雇倩杀之而囚之亲故雇倩人杀及杀之者合得何罪

【答曰】辞虽穷尽不遣雇倩人杀之虽遣雇倩杀之辞未穷尽此等二事各依斗杀为罪至死者加役流若辞未穷尽复不遣雇倩杀之而辄杀者各同斗杀之法至死者并皆处死不合加役流

又云辞虽穷尽而子孙于祖父母父母部曲奴婢于主者皆以故杀罪论【议曰】辞虽穷尽谓死罪辩定讫而子孙于祖父母父母部曲奴婢于主虽被祖父母父母及主所遣而辄杀者及雇人倩人杀者其子孙及部曲奴婢皆以故杀罪论子孙仍入恶逆部曲奴婢经赦不原其被雇倩之人仍同上解减斗杀罪二等

受囚财教导令翻异

诸主守受囚财物导令翻异及与通传言语有所增减者以枉法论十五匹加役流三十匹绞赃轻及不受财者减故出入人罪一等无所增减者答五十受财者以受所监临财物论其非主守而犯者各减主守一等

【疏】诸主守受囚财物导令翻异及与通传言语有所增减者以枉法论十五匹加役流三十匹绞【议曰】主守谓专当掌囚典狱之属受囚财物导引其囚令翻异文辩及得官司若

支证外人言语为报告通传有所增减其罪者以枉法论依无禄枉法受财一尺杖九十一匹加一等十五匹加役流三十匹绞

又云赃轻及不受财者减故出入人罪一等无所增减者答五十受财者以受所监临财物论其非主守而犯者各减主守一等【议曰】赃轻谓受赃得罪轻于减囚罪一等者及不受财唯通言语减故出入罪一等谓导令翻异及通传言语出入囚死罪者处流三千里出入流罪以下各减本罪一等之类虽即教导及通传言语于囚罪无所增减者答五十若无增减而受财者以受所监临财物论一尺答四十一匹加一等八匹徒一年其非主守而犯者谓非监当囚人而有外人导囚翻异有所增减各减主守罪一等若受财于主守赃上减一等若不受财者于囚罪上减二等虽通言语无所增减答四十

囚应请给医药衣食减囚食囚病矜恤囚人

诸囚应请给衣食医药而不请给及应听家人入视而不听应脱去枷锁杻而不脱去者杖六十以故致死者徒一年即减窃囚食答五十以故致死者绞

【疏议曰】准狱官令囚去家悬远绝饷者官给衣粮家人至日依数征纳囚有疾病主司陈牒请给医药救疗此等应合请给而主司不为请给及主司不即给准令病重听家人入视而不听及应脱去枷锁杻而所司不为脱去者所由官司合杖六十以故致死者谓不为请及虽请不即为给衣粮医药病重不许家人入视及不脱去枷锁杻由此致死者所由官司徒一年即减窃囚食者不限多少答五十若由减窃囚食其囚以故致死者减窃之人合绞【准】狱官令诸狱囚有疾病主司陈牒长官亲验知实给医药救疗病重者脱去枷锁杻仍听家内一人入禁看

侍其有死者若有他故随状推断

又条诸狱皆厚铺席荐夏月置浆水其囚每月一沐其纸笔及酒金刃钱物杵棒之类并不得入

【准】刑部式诸狱囚应给荐席医药及汤沐并须枷锁钳杻钉锁者皆以赃赎物充不足者用官物

【准】唐长兴二年四月二日敕节文诸道州府各置病囚院或有病囚当时差人诊候治疗瘥后据所犯轻重决断如敢故违致病囚负屈身亡本官吏并加严断兼每年自夏初至八月末以来五日一度差人洗刷枷匣

【准】周显德二年四月五日敕节文应诸道见犯罪人无家人供备吃食者每日逐人破官米二升不得信任狱子节级减削罪人口食仍令不住供给水浆扫洒狱内每五日一度洗泔枷杻如有疾病者画时差人看承医疗臣等参详两京军巡及诸州府狱囚请今后勒逐州府

轮差曹官每半月一度徧到诸狱依上件诸条检校不如法者具状申举科罪

不合拷讯者取众证为定

老疾不得身自论对囚攀引人讯囚拷囚鞠狱移囚移推

诸应议请减若年七十以上十五以下及废疾者并不合拷讯皆据众证定罪违者以故失论若证不足告者不反坐其于律得兼容隐者即年八十以上十岁以下及笃疾皆不得令其为证违者减罪人罪三等

【疏】诸应议请减若年七十以上十五以下及废疾者并不合拷讯皆据众证定罪违者以故失论若证不足告者不反坐【议曰】应议谓在名例八议人请谓应议者周以上亲及孙若官爵五品以上者减谓七品以上之官及五品以上之祖父母父母兄弟姊妹妻子孙者若年七十以上十五以下及废疾依令一支废腰脊折痴痼侏儒等并不合拷讯皆据众证定罪称众者三人以上明证其事始合定罪违者以故失论谓不合拷讯而故拷讯致罪有出入者即依下条故出入人及失出入人罪法其罪虽无出入而枉拷者依前人不合捶拷法以斗杀伤论至死者加役流即以斗杀伤为故失若证不满三人告者不反坐被告之人亦不合入罪

【问曰】所告之事证有二人一人证是一人证非证既不足合科疑罪以否

【答曰】律云据众证定罪称众者三人以上若证不足告者不反坐察验难明二人证实犹故不合入罪况一实一虚被告之人全不合坐其于告者亦得免科若全无证人自须审察虚实以状断之若三人证实三人证虚是名疑罪此解并据应议请减以下及废疾以上除此色外自合拷取实情拷满不服反拷告人不合从众证科断

又云其于律得兼容隐即年八十以上十岁以下及笃疾皆不得令其为证违者减罪人罪三等【议曰】其于律得兼容隐谓同居若大功以上亲及外祖父母外孙若孙之妇夫之兄弟及兄弟妻及部曲奴婢得为主隐其八十以上十岁以下及笃疾以其不堪加刑故并不许为证若违律遣证减罪人罪三等谓遣证徒一年所司合杖八十之类

【准】唐长兴二年闰五月十八日敕节文凡所争论如是悼耄笃疾不胜刑责者不得身自论对臣等参详或虑有悼耄笃疾之人同居更无骨肉被人侵损须至理诉者请今后官司亦须受理其家有骨肉并情涉无赖即准敕文处分

诸囚在禁妄引人为徒侣者以诬告罪论即本犯虽死仍准流徒加杖及赎法

【疏议曰】囚在禁妄引人为徒侣者谓盗发者妄引人为同盗杀人者妄引人为同行之类以诬告罪论谓依斗讼律诬告人者各反坐即本犯应死不可累加故准流徒加杖法其应赎者即准流徒赎之

诸应讯囚者必先以情审察辞理反复参验犹未能决事须讯问者立案同判然后拷讯违者杖六十若赃状露验理不可疑虽不承引即据状断之若事已经赦虽须追究并不合拷谓会赦移乡及除免之类

【疏】诸应讯囚者必先以情审察辞理反复参验犹未能决事须讯问者立案同判然后拷讯违者杖六十【议曰】依狱官令察狱之官先备五听又验诸证信事状疑似犹不首实者然后拷掠故拷囚之义先察以情审其辞理反复案状参验是非犹未能决谓事不明辩未能断决事须讯问者立案取见在长官同判然后拷讯若充使推勘及无官同判者得自别拷若不以情审察及反复参验而辄拷者合杖

又云若赃状露验理不可疑虽不承引即据状断之若事已经赦虽须追究并不合拷注云谓会赦移乡及除免之类【议曰】若赃状露验谓计赃者见获真赃杀人者检得实状赃状明白理不可疑问虽不承听据状科断若事已经赦者虽须更有追究并不合拷注云谓会赦移乡及除免之类谓杀人会赦仍合移乡犯十恶故杀人反逆缘坐会赦犹除名监临主守于监守犯奸盗略人若受财而枉法会赦仍合免所居官称之类谓会赦免死犹流及盗诈枉法犹征正赃故云之类

【准】狱官令诸讯囚非亲典主司皆不得至囚所听闻消息其拷囚及行罚者皆不得中易人又条诸鞫狱官与被鞫人有五服内亲及大功以上婚姻之家并受业师经为本部都督刺史县令及有讎嫌者皆须听换推经为府佐国官于府主亦同

又条诸察狱之官先备五听案周礼云以五声听狱讼求人情一曰辞听观其出言不直则烦二曰色听观其颜色不直则赧然三曰气听观其气息不直则喘四曰耳听观其听聆不直则惑五曰目听观其瞻视不直则眊然释曰眊音冒少精光之义

又条诸问囚皆判官亲问辞定令自书款若不解书主典依口写讞对判官读示

诸拷囚不得过三度数总不得过二百杖罪以下不得过所犯之数拷满不承取保放之若拷过三度及杖外以他法拷掠者杖一百数过者反坐所剩以故致死者徒二年即有疮病不待差而拷者亦杖一百若决杖笞者笞五十以故致死者徒一年半若依法拷决邂逅致死者勿论仍令长官等勘验违者杖六十拷决之失立案不立案等

【疏】诸拷囚不得过三度数总不得过二百杖罪以下不得过所犯之数拷满不承取保放之【议曰】依狱官令拷囚每讯相去二十日若拷未毕更移他司仍须拷鞫即通计前讯以充三度故此条拷囚不得过三度杖数总不得过二百杖罪以下谓本犯杖罪以下笞十以上推问不承若欲须拷不得过所犯笞杖之数谓本犯一百杖拷一百不承取保放免之类若本犯虽徒一年应拷者亦得拷满二百拷满不承取保放之

又云若拷过三度及杖外以他法拷掠者杖一百杖数过者反坐所剩以故致死者徒二年【

【议曰】拷过三度谓虽二百杖不得拷过三度及杖外以他法拷掠谓拷囚于法杖之外或以绳悬缚或用棒拷打但应行杖外悉为他法犯者合杖一百杖数过者反坐所剩谓囚本犯杖一百乃拷二百官司得一百剩罪之类以故致死者谓拷过三度或用他法及杖数有过而致死者徒二年

又云即有疮病不待差而拷者亦杖一百若决杖答者答五十以故致死者徒一年半若依法拷决而邂逅至死者勿论仍令长官等勘验违者杖六十注云拷决之失立案不立案等【议曰】拷虽依法囚身有疮若病不待差而拷者杖一百若决杖答者答五十若囚疮病未差而拷及决杖答致死者徒一年半若依法用杖依数拷决而囚邂逅致死者勿论邂逅谓不期致死而死诗云邂逅相遇言不期而遇仍长官以下并亲自检勘知无他故具为文案若长官等不即勘检者杖六十注云拷决之失谓讯囚及决杖答于法有失者立案不立案等释曰等犹同也其有失者依职制律失者听减三等

诸拷囚限满而不首者反拷告人其被杀被盗及家人亲属告者不反拷被水火损败者亦同拷满不首取保并放违者以故失论

【疏议曰】囚拷经三度杖数满二百而不首反拷告人谓还准前人拷数反拷告人拷满复不首取保释放其被杀被盗之家若家人及亲属告者所诉盗杀之人被拷满不首者各不反拷告人以杀盗事重例多隐匿反拷告者或不敢言若被人决水入家放火烧宅之类家人及亲属告言者亦不反拷告人拷满不首取保并放违者以故失论违谓若应反拷而不反拷及不应反拷而反拷者若故依故出入法失者依失出入论其本法不合拷而拷者依前人不合捶拷法亦以故失论其应取保放而不放者从不应禁而禁不取保放者于律有违当不应得为流以上从重徒罪以下从轻

【问曰】律云拷满不首反拷告人其告人是应议请减人既不合反拷其事若为与夺

【答曰】律称反拷告人明须准前人杖数反拷若前人被拷罪不首告者亦反拷若前人止拷一百不首告者亦反拷一百是名反拷告人其应议请减人不合反拷须准前人拷杖数征铜

【准】刑部格敕节文其有挟情托法枉打杀人者宜科故杀罪【准】唐应顺元年三月二十日御史中丞龙敏等详定敕节文伏以长兴二年四月二十六日敕大理正剧可久奏盗贼未见本赃推勘因而致死者有故以故杀论无故者减一等臣等参详恐未平允今后如或有故者以故杀论无故者或景迹显然支证不谬坚恃奸恶不招本情以此致死请减故杀罪三等其或妄被攀引终是平人以此致死者请减故杀罪一等所贵不陷无辜得惩奸弊

【准】建隆三年十二月六日敕节文宜令诸道州府指挥推司官吏凡有贼盗刑狱并须用心推鞠勘问宿食行止月日去处如无差互及未见为恶蹤绪即须别设法取情多方辩听不得便行鞭拷如是勘到宿食行止与元通词款异同或即支证分明及赃验见在公然抗拒不

招情款者方得依法拷掠仍须先申取本处长吏指挥余从前后制敕处分

诸鞠狱官停囚待对问者虽职不相管皆听直牒追摄虽下司亦听牒至不即遣者答五十三日以上杖一百

【疏议曰】鞠狱官谓推鞠主司停囚待对问谓囚徒侣见在他所须追对问者虽职不相管皆听直牒称直牒者谓不缘所管上司直牒所管追摄注云虽下司亦听假如大理及州县官须追省台之人皆得直牒追摄牒至皆须即遣不即遣者答五十三日以上杖一百

诸鞠狱者皆须依所告状鞠之若于本状之外别求他罪者以故入人罪论

【疏议曰】鞠狱者谓推鞠之官皆须依所告本状推之若于本状之外傍更推问别求得笞杖徒流及死罪者同故入人罪之类若因其告状或应掩捕搜检因而检得别罪者亦得推之其监临主司于所部告状之外知有别罪者即须举牒别更论不得因前告状而辄推鞠若非监临之官亦不得状外别举推勘

诸鞠狱官囚徒伴在他所者听移送先系处并论之谓轻从重若轻重等少从多多少等后从先若禁处相去百里外者各从事发处断之违者杖一百若违法移囚即令当处受而推之申所管属推劾若囚至不受及受而不申者亦与移囚罪同

【疏】诸鞠狱官囚徒伴在他所者听移送先系处并论之注云谓轻从重若轻重等少从多多少等后从先若禁处相去百里外者各从事发处断之又云违者杖一百【议曰】鞠狱官囚徒伴在他所者假有诸县相去各百里内东县先有系囚西县囚复事发其事相连应须对鞠听移后发之囚送先系之处并论之注云谓轻从重谓轻罪发虽在先仍移轻以就重若轻重等少从多谓两县之囚罪名轻重等者少处发虽在先仍移就多处若多少等即移后系囚从先系处若禁囚之所相去百里外者各从事发处断之既恐失脱囚徒又虑漏泄情状故令当处断之违者各杖一百

又云若违法移囚即令当处受而推之申所管属推劾若囚至不受及受而不申者亦与移囚罪同【议曰】违法移囚谓移重就轻或移多就少之类即令当处受而推之谓囚至之处即合受推仍申所管之州推劾谓两县囚申州两州囚申省并依状推劾囚至不肯为受或受囚不申管属与擅移囚罪同亦杖一百即擅移囚县各隶别州者即受囚之县申所管之州转牒送囚之州依法推劾此等移囚并谓两处事发若是一处事发者不限远近皆须直牒追摄如有违者自从上法

【准】唐长庆元年十一月五日敕节文应犯诸罪临决称冤已经三度断结不在重推限自今以后有此色不问台及府县并外州县但通计都经三度推勘每度推官不同囚徒皆有伏款及经三度结断者更有论诉一切不在重推问限其中纵有进状敕下如是已经三度结断者亦请受敕处闻奏执论如是告本推官典受贿赂推勘不平及有称冤事状言讫便可立验

者即请与重推如所告及称冤无理者除本犯是死刑外余罪请于本条外更加一等科罪如官典取受有实者亦请于本罪外加罪一等如囚徒冤屈不虚者其第三度推事官典伏请本法外更加一等贬责其第二第一度官典亦请节级科处释曰节级犹等级也

【准】唐天成三年七月十七日敕节文诸道州府凡有推鞠囚狱案成后逐处委观察防御团练军事判官引所勘囚人面前录问如有异同即移司别勘若见本情其前推勘官吏量罪科责如无异同即于案后别连一状云所录问囚人与案款同转上本处观察团练使刺史如有案牒未经录问过不得便令详断

决罚不如法

诸决罚不如法者答三十以故致死徒一年即杖麤细长短不依法者罪亦如之

【疏议曰】依狱官令决答者腿臀分受决杖者背腿臀分受须数等拷讯者亦同答以下愿背腿分受者听决罚不依此条是不如法合答三十以此决罚不如法而致死者徒一年依令杖皆削去节目长三尺五寸讯囚杖大头径三分二厘小头二分二厘常行杖大头二分七厘小头一分七厘答杖大头二分小头一分半谓杖长短麤细不依令者答三十以故致死者徒一年故云亦如之

卷三十断狱律

【十门】律条二十并疏令式格敕条二十三起请条一

监临官捶迫人致死

断罪引律令格式应言上待报

官司出入人罪赦前断罪轻重不当

遇赦不原知有赦故犯徒以上呼囚告家属罪名

缘坐应没官不没官徒流人配送稽留应备输没入违限不输

推断怀孕妇人

决死罪诸州断遣死罪申奏避事不便断狱

断罪不当役徒应役不役及病愈不陪日

纵死囚逃亡

疑狱

监临官捶迫人致死

诸监临之官因公事自以杖捶人致死及恐迫人致死者各从过失杀人法若以大杖及手足殴击折伤以上减斗杀伤罪二等虽是监临主司于法不合行罚及前人不合捶拷而捶拷者以斗杀伤论至死者加役流即用刃者各从斗杀伤法

【疏】诸监临之官因公事自以杖捶人致死及恐迫人致死者各从过失杀人法若以大杖及手足殴击折伤以上减斗杀伤罪二等【议曰】谓临统案验之官情不挟私因公事前人合杖笞自以杖捶人致死及恐迫人致死谓因公事欲求其情或恐喝或迫胁前人怕惧而自致死者各依过失杀人法各征铜一百二十斤入死家若前人是卑贱罪不至死者各依本杀法征铜若以大杖及手足殴击折伤以上者自击使人击等减斗杀伤罪二等谓其应偿死者合徒三年之类

又云虽是监临主司于法不合行罚及前人不合捶拷而捶拷者以斗杀伤论至死者加役流即用刃者各从斗杀伤法【议曰】虽是监临主司于法不合行罚谓非判事之官及非专当

督领者不得辄行捶罚假有人犯徒以上罪合送法司不送法司当曹即自行决罚之类及前人不合捶拷谓前人无罪或虽有罪应合官当收赎之类而辄捶拷者以斗杀伤论谓伤与不伤并依他物斗殴之法其因捶拷而致死者加役流用刃者谓监临之官自以杖捶人致死以下有用刃杀伤者各依斗讼律用刃杀者斩用兵刃杀者同故杀法

【问曰】里正坊正村正及主典因公事行罚前人致死合得何罪

【答曰】里正坊正村正等唯掌追呼催督不合辄加笞杖其有因公事相殴击者理同凡斗而科主典检请是司

理非行罚之职因公事捶人者亦与里正等同

断罪引律令格式应言上待报

诸断罪皆须具引律令格式正文违者答三十若数事共条止引所犯罪者听

【疏议曰】犯罪之人皆有条制断狱之法须凭正文若不具引或致乖谬违而不具引者答三十若数事共条谓依名例律二罪以上俱发以重者论即以赃致罪频犯者并累科假有人虽犯二罪并不因赃而断事官人止引二罪俱发以重者论不引以赃致罪之类者听

诸断罪应言上而不言上应待报而不待报辄自决断者各减故失三等

【疏议曰】依狱官令杖罪以下县决之徒以上县断定送州覆审讫徒罪及流应决杖笞若应赎者即决配征赎其大理寺及开封河南府断徒及官人罪并后有雪减并申省省司覆审无失速即下知如有不当者亦随事驳正若大理寺及诸州断流以上若除免官当者皆连写案状申省大理寺及开封河南府即封案送若驾行幸即准诸州例案覆理尽申奏若不依此令是应言上而不言上其有事申上合待报下而不待报辄自决断者各减故失三等谓故不申上故不待报者于所断之罪减三等若失不申上失不待报者于职制律公事失上各又减三等即死罪不待报辄自决者依下文流二千里

诸制敕断罪临时处分不为永格者不得引为后比若辄引致罪有出入者以故失论

【疏议曰】事有时宜故人主权断制敕量情处分不为永格者不得引为后比若有辄引致罪有出入者以故失论谓故引有出入各得下条故出入之罪其失引者亦准下条失出入罪论

自今以后不得更然

【准】唐广德元年七月十一日敕节文天下刑狱皆须大理寺正断刑部详覆不得中书门

下便即处分

【准】唐建中二年十一月十三日敕节文刑部法直应覆大理及诸州府狱案据狱官令长官以外皆为佐职法直官是佐职以下官但合据所覆犯由录出科条至于引条判断合在曹官法直仍开擅有与夺因循自久殊乖典礼自今以后不得更然其诸司及外州府并宜准此

【准】唐长庆三年十二月二十三日敕节文御史台奏伏缘后敕合破前格自今以后两司检详文法一切取最向后敕为定敕旨宜依

【准】开成格大理寺断狱及刑部详覆其有疑似比附不能决者即须于程限内并具事理牒送都省大理寺本断习官刑部本覆郎官各将法直就都省十日内辩定断结其有引证分明堪为典则者便录奏闻编为例程

【准】唐长兴二年八月十一日敕节文今后凡有刑狱宜据所犯罪名须具引律令格式逐色有无正文然后检详后敕须是名目条件同即以后敕定罪后敕内无正条即以格文定罪格内又无正条即以律文定罪律格及后敕内并无正条即比附定刑亦先自后敕为比事实无疑方得定罪虑恐不中录奏取裁

官司出入人罪赦前断罪轻重不当

诸官司入人罪者谓故增减情状足以动事者若闻知有恩赦而故论决及示导令失实辞之类若入全罪以全罪论虽入罪但本应收赎及加杖者止从收赎加杖之法从轻入重以所剩论刑名易者从笞入杖从徒入流亦以所剩论从徒入流者三流同比徒一年为剩即从近流而入远流者同比徒半年为剩若入加役流者各计加役年为剩从笞杖入徒流从徒流入死罪亦以全罪论其出罪者各如之即断罪失于入者各减三等失于出者各减五等若未决放及放而还获若囚自死各听减一等即别使推事通状失情者各又减二等所司已承误断讫即从失出入法虽有出入于决罚不异者勿论

【疏】诸官司入人罪者注云谓故增减情状足以动事者若闻知有恩赦而故论决及示导令失实辞之类又云若入全罪以全罪论【议曰】官司入人罪者谓或虚立证据或妄构异端舍法用情锻炼成罪故注云谓故增减情状足以动事者若闻知国家将有恩赦而故论决囚罪及示导教令而使词状乖异称之类者或虽非恩赦而有格式改动或非示导而恐喝改词情状既多故云之类若入全罪谓前人本无负犯虚构成罪还以虚构枉入全罪科之

注云虽入人罪但本应收赎及加杖者止从收赎加杖之法【议曰】假有入官荫人及癯疾释曰废疾笃疾具在第十二丁中老小疾条流罪前人合赎入者亦以赎论或入官户部曲奴婢并单丁之人前人合加杖者亦依加杖之法收赎不用官当及配流役身之例此是官司入人罪与诬告之法不同

又云从轻入重以所剩论刑名易者从笞入杖从徒入流亦以所剩论注云从徒入流者三流同比徒一年为剩即从近流而入远流者同比徒半年为剩若入加役流者各计加役年为剩又云从笞杖入徒流从徒流入死罪亦以全罪论其出罪者各如之【议曰】从轻入重以所剩论假有从笞十入三十即剩入笞二十从徒一年入一年半即剩入半年徒所入官司各得笞二十及半年徒之类刑名易者从笞入杖从徒入流亦得所剩之罪从徒入流者注云三流同比徒一年为剩谓从徒三年入流二千里或流二千五百里或流三千里远近虽异俱曰流刑至于配所役身三流同有一年居作故从徒入流三流同比徒一年为剩即从近流二千里入至二千五百里或入至三千里者同比徒半年为剩若从三流入至加役流者各计加役年为剩但入加役流者加常役流二年将加役二年以为剩罪从笞杖入徒流从徒流入死罪假有从百杖入徒一年即是全入一年徒坐从徒流入死罪谓从一年徒以上至三千里流而入死刑者亦依全入死罪之法故云亦以全罪论其出罪者谓增减情状之徒足以动事之类或从重出轻依所减之罪科断从死出至徒流从徒流出至笞杖各同出全罪之法故云出罪者各如之假有囚犯一年徒坐官司故入至加役流即从一年至三年是剩入二年徒罪从徒三年入至三流即三流同比徒一年为剩加役流复剩二年即是剩五年徒坐官司从加役流出至徒一年亦准此

又云即断罪失于入者各减三等失于出者各减五等若未决放及放而还获若囚自死各听减一等【议曰】即断罪失于入者上文故入者各以全罪论失于入者各减三等假有从笞失入百杖于所剩罪上减三等若入至徒一年即同入全罪之法于徒上减三等合杖八十之类失于出者各减五等假有失出死罪者减五等合徒一年半失出加役流亦准此三流同为一减减五等合徒一年之类若未决放者谓故入及失入死罪及杖罪未决其故出及失出死罪以下未放及已放而更获若囚自死但使囚死不问死由各听减一等谓于故出入及失出入上各听减一等

又云即别使推事通状失情者各又减二等所司已承误断讞即从失出入法虽有出入于决罚不异者勿论【议曰】别使推事谓充使别推覆者通状失情谓不得本情或出或入各又减二等失入者于失入减三等上又减二等若失出者于失出减五等上又减二等所司已承误断讞谓曹司承误通之状已依断讞即从失出入法谓皆从在曹司出入法科之并同减五等三等之例若未决放及放而还获若囚自死各听减一等其所司承误已断讞者曹司同余官案省不觉法虽有出入于决罚不异假有官户部曲官私奴婢本犯合徒三年断入流罪或从三流之法科徒三年各止加杖二百刑名虽有出入加杖数即不殊者无罪故云于决罚不异者勿论

【问曰】有人本犯加役流出为一年徒坐放而还获减一等合得何罪

【答曰】全出加役流官司合得全罪放而还获减一等合徒五年今从加役流出为一年徒坐计有五年剩罪放而还获减一等若依徒法减一等仍合四年半徒既是剩罪不可重于全出之坐举重明轻止合三年徒罪

诸赦前断罪不当者若处轻为重宜改从轻处重为轻即依轻法其常赦所不免者依常律常赦所不免者谓虽会赦犹处死及流若除名免所居官及移乡者即赦书定罪名合从轻者又不得引律比附入重违者各以故失论

【疏】诸赦前断罪不当者若处轻为重宜改从轻处重为轻即依轻法【议曰】处断刑名或有出入不当本罪其事又在恩前恐判官执非不移故明从轻坐之法若处轻为重宜改从轻假有斗杀堂兄当时作亲兄断为恶逆会赦之后改从堂兄坐当不睦赦若十恶亦原处流二千里以常赦不免故仍处流坐又如斗杀凡人断为杀缙麻尊长会赦十恶不免改为杂犯免死移乡此并仍有轻罪又有受所监临五十匹断为枉法处死会赦改为受所监临不在征赃之例又有犯近流科作远流或止合一官当徒断用二官以上若奏画讫及流至配所会赦者改从本犯近流及还所枉告身若未奏画及流人未到流所会赦者即从赦原若应征铜而处轻为重其铜或在限外未输或在限内纳讫会赦者并改从轻法其剩纳者却还未送者依轻罪数征纳若限内未纳会赦者从赦并免称轻者全免亦是故令云犯罪未断决逢格改者格重听依犯时格轻听从轻法即总全无罪亦名轻法其处重为轻即依轻法假令犯十恶非常赦所不免者当时断为轻罪及全放并依赦前断定

又云其常赦所不免者依常律注云常赦所不免者谓虽会赦犹处死及流若除名免所居官及移乡者【议曰】常赦所不免者赦书云罪无轻重皆赦除之不言常赦所不免者亦不在免限故云依常律即犯恶逆仍处死反逆及杀从父兄姊小功尊属造畜蛊毒仍流十恶故杀人反逆缘坐狱成者犹除名监守内奸盗略人受财枉法狱成会赦免所居官杀人应死会赦移乡等是

又云即赦书定罪名合从轻者又不得引律比附入重违者各以故失论【议曰】赦书定罪名合从轻者假如贞观九年三月十六日赦大辟罪以下并免其常赦所不免十恶祇言惑众谋叛已上道等并不在赦例据赦十恶之罪赦书不免谋叛即当十恶未上道者赦特从原叛罪虽重赦书定罪名合从轻不得引律科断若比附入重违者以故失论

遇赦不原知有赦故犯徒以上呼囚告家属罪名诸闻知有恩赦而故犯及犯恶逆若部曲奴婢殴及谋杀若强奸主者皆不得以赦原即杀小功尊属从父兄姊及谋反大逆者身虽会赦犹流二千里

【疏议曰】闻知有恩赦而故犯罪谓赦书未出私自闻知而故犯罪者及犯恶逆谓殴及谋杀祖父母父母杀伯叔父母姑兄姊外祖父母夫之祖父母父母此名恶逆若部曲客女亦同并奴婢殴及谋杀若强奸主者皆不得以赦原即杀小功尊属从父兄姊及谋反大逆者此等虽会赦免死犹流二千里

诸狱结正犯翼祖庙讳改为正下同徒以上各呼囚及其家属具告罪名仍取囚服辩若不服者听其自理更为审详违者答五十死罪杖一百

【疏议曰】狱结正谓徒以上刑名长官同断案已判讫徒流及死罪各呼囚及其家属具告所断之罪名仍取囚服辩其家人亲属唯止告示罪名不须问其服否囚若不服听其自理依不服之状更为审详若不告家属罪名或不取囚服辩及不为审详流徒罪并答五十死罪杖一百缘坐应没官不没官

徒流人配送稽留应备轮没入违限不输

诸缘坐应没官而放之及非应没官而没之者各以流罪故失论

【疏议曰】贼盗律谋反及大逆人子年十五以下及母女妻妾子妻妾亦同若祖孙兄弟姊妹并没官男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾并免出养入道及聘妻未成者并不追坐若应没而放应放而没各依流罪以故失论谓反逆缘坐流三千里没官罪重须用三千里流法若故同故出入三千里流若失同失出入三千里流称放者应没遣流与全放无别应流遣没得罪亦同

诸徒流应送配所而稽留不送者一日答三十三日加一等过杖一百十日加一等罪止徒二年不得过罪人之罪

【疏议曰】徒流应送配所谓徒罪断讫即应役身准狱官令犯徒应配居作在京送将作监在外州者供当处官役案成即送而稽留不送其流人准令季别一遣若符在季末三十日内至者听与后季人同遣违而不送者一日答三十三日加一等过杖一百十日加一等五十二日罪止徒二年注云不得过罪人之罪谓罪人应徒一年者稽留官司亦罪止徒一年之类

诸应输备赎没入之物及欠负应征违限不送者一日答十五日加一等罪止杖一百若除免官当应追告身违限不送者亦如之

【疏议曰】应输备赎没入之物备谓亡失官私器物各备偿赎谓犯法之人应征铜赎没谓彼此俱罪之赃及犯禁之物没官入者谓得阑遗之物限满无人识认者入官及应入私之类又依狱官令赎死刑八十日流六十日徒五十日杖四十日答三十日若应征官物者准直五十匹以上一百日三十匹以上五十日二十匹以上三十日不满二十匹以下二十日其失有欠负应征违限不送者并准令文依限送纳违者一日答十五日加一等罪止杖一百若除免官当谓犯罪断除名免官免所居官及官当应追告身不送者亦一日答十五日加一等罪止杖一百

推断怀孕妇人

诸妇人犯死罪怀孕当决者听产后一百日乃行刑若未产而决者徒二年产讫限未滿而决者徒一年失者各减二等其过限不决者依奏报不决法

【疏议曰】妇人犯死罪怀孕当应行决者听产后一百日乃行刑若未产而决者徒二年产讫未滿百日而决者徒一年失者各减二等未产而决徒一年产讫限未滿而决者杖九十即过限不决者依奏报不决法谓依下条即过限不决者违一日杖一百二日加一等

诸妇人怀孕犯罪应拷及决杖答若未产而拷决者杖一百伤重者依前人不合捶拷法产后未滿百日而拷决者减一等失者各减二等

【疏议曰】妇人怀孕犯罪应拷及决杖答皆待产后一百日然后拷决若未产而拷及决杖答者杖一百伤重者谓伤损之罪重于杖二百者依前人不合捶拷法谓依上条监临之官前人不合捶拷而捶拷者以斗杀伤论若堕胎者合徒二年妇人因而致死者加役流限未滿而拷决者减一等谓减未产拷决之罪一等失者各减二等谓未产而失拷决于杖一百上减二等伤重于斗伤上减二等若产后限未滿而拷决者于杖九十上减二等伤重者于斗伤上减三等

决死罪诸州断遣死罪申奏

诸立春以后秋分以前决死刑者徒一年其所犯虽不待时若于断屠月及禁杀日而决者各杖六十待时而违者加二等

【疏议曰】依狱官令从立春至秋分不得奏决死刑违者徒一年若犯恶逆以上及奴婢部曲杀主者不拘此令其大祭祀及致斋朔望上下弦二十四气雨未晴夜未明断屠日月及假日并不得奏决死刑其所犯虽不待时若于断屠月谓正月五月九月及禁杀日谓每月十直日月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日虽不待时于此月日亦不得决死刑违而决者各杖六十待时而违者谓秋分以前立春以后正月五月九月及十直日不得行刑故违时日者加二等合杖八十其正月五月九月有闰者令文但云正月五月九月断屠即有闰者各同正月亦不得奏决死刑

【准】狱官令诸决大辟罪官爵五品以上在京者大理正监决在外者上佐监决其余并判官监决

又条诸决大辟罪经宿所司即为瘞瘞若有亲故亦任收葬

又条诸囚死无亲戚者皆给棺于官地内权殡若犯恶逆以上不给棺

【准】唐元和六年三月二十七日敕决囚准令以未后者不得过申时如敕到府及诸司已至未后者即至来日仍勒本司官准旧例与御史同监引决

【准】唐会昌元年九月五日敕节文刑部奏犯赃五品以上合抵死刑请准狱官令赐自尽于家敕旨依奏

【准】唐天成三年闰八月二十三日敕在京或遇行极法日宜不举乐朕减常膳天下诸州府或遇行极法日宜逐处不举声乐

【准】晋天福七年十一月二十九日敕节文两京诸道州府应决大辟罪起今后遇大祭祀正冬寒食立春立夏雨雪未晴以上日并不得行极刑如有已断下文案可取次日及雨雪定后施行

诸死罪囚不待覆奏报下而决者流二千里即奏报应决者听三日乃行刑若限未滿而行刑者徒一年即过限违一日杖一百二日加一等

【疏议曰】死罪囚谓奏画已讫应行刑者皆三覆奏讫然始下决若不待覆奏报下而辄行决者流二千里即奏报应决者谓奏讫报下应行决者听三日乃行刑称日者以百刻须以符到三日乃行刑若限未滿三日而行刑者徒一年即过限违一日杖一百二日加一等在外既无漏刻但取日周晬子对反时为限

【准】狱官令诸决大辟罪若犯恶逆以上及部曲奴婢杀主者唯一覆奏

【准】唐建中三年十一月十四日敕节文应决大辟罪自今以后在京者宜令行决之司三覆奏决日一覆在外者所司两覆奏仍每覆不得过三日余依令式

【准】唐开成二年十一月八日敕节文诸道以下阙